الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا

شرف - إخاء -عدل

مجلة

المحكمة العليا



2015

مجلة المحكمة العليا 2015

coopération
Union européenne - Mauritanie

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا

شرف – إخاء - عدل



مجلة
المحكمة العليا

2015

مجلة المحكمة العليا

هيئة الإشراف :

- يحفظ ولد محمد يوسف : رئيس المحكمة العليا
- عبد الله ولد عبد الفتاح : الأمين العام للمحكمة العليا
- الأستاذ محمد يسلم ولد خالد : رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة

الهيئة العلمية :

- القاضي/ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ يسلم ولد ديدي، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ الداه ولد سيدي يحيى، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ شكرود ولد محمدو، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ الإمام ولد محمد فال، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشار بالمحكمة العليا
- القاضي/ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشار بالمحكمة العليا
- الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد، رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة

الهيئة الفنية :

- الأستاذ / محمد الأمين ولد محمد، الكاتب الخاص لرئيس المحكمة العليا
- الأستاذ / محمد المضطفى ولد محمد سالم، رئيس كتابة ضبط الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة العليا
- الأستاذ / محمد ولد احجور، كاتب ضبط بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا
- عبد الله با، رئيس قسم الأشخاص بالمحكمة العليا



تقـــديـــــم

مجددا تطل علينا مجلة المحكمة العليا في عددها الثالث تجسيدا للمسار الذي تبنته المحكمة و الرامي إلى نشر اجتهاداتها سبيلا لخلق فقه قانوني راسخ وتوثيق عرى التواصل مع الأسرة القضائية، و القانونيين و المتقاضين ، و دفع خيار الشفافية و الانفتاح على المحيطين المحلي و الدولي.

ويزخر هذا العدد بقرارات منتقاة شملت نوازل قانونية من أهمها: الزيادة في أصل الدعوى بعد صدور حكم محكمة الأصل فيها ، ولاية المحاكم على القضايا ، الحكم بعدم الاختصاص بعد إحالة المحكمة العليا ، دعوى الاستبعاد كدعوى يبت فيها على سبيل الاستعجال وفي الأصل ، مسطرة الإدخال ، أساس قبول الطعن في الورقة الرسمية ، تصرف البنوك في حال الاتفاقيات المبرمة مع زبنائها متجاوزة النسبة المحددة من طرف البنك المركزي ، الشروط المطلوبة في عقود الإيجار المالي تحت طائلة البطلان ، و كيفية احتساب ضريبة العمليات المالية .

هذا فضلا عن : تحديد مفهوم فصل المتهم عن القاضي الطبيعي ، المستبعد من الضمان بالنسبة للسائق في حال التأمين ، مسوغات تعليق عقود العمل ، حجية محاضر المصالحة الموقعة بين الأطراف و مفتش الشغل ، الدفع بحق الشفعة أصلا في حال طلب الحجز التحفظي بموجب مسطرة الاستعجال ، محاضر الضبطية القضائية في قضايا الإرهاب و الطعن فيها ، الإجراءات المتعلقة بطلبات التسليم و شروط الاستجابة لها ، و دراسة محاكم الموضوع لوسائل الإثبات في المجال التجاري ، الحدود القانونية لتعهد تشكيلات المحكمة العليا في الأصل و الاستعجال ، و المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية.

كما يتضمن هذا العدد ترجمة لبعض القرارات إلى اللغة الفرنسية وهو ما سيكفل للآخرين الاطلاع على خصوصية نظامنا القضائي من خلال الوقوف على المبادئ و الأسس القانونية الوطنية المستمدة من الفقه المالكي.

وإذ نقدم لكم هذا العدد فإننا نأمل أن يكون قد حمل الجديد وخطا بالقضاء خطوات موفقة على سبيل الإصلاح.

والله من وراء القصد

يحفظ محمد يوسف سيدي

الفرع الأول
قرارات الغرف المجمعة
(الأصل)

القرار رقم 03 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **لا تجوز الزيادة في أصل الدعوى بعد صدور حكم محكمة الأصل فيها (المادة 179 من ق ا م ت ا) .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم:2013/17 **طبيعة القضية: أحوال شخصية** **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **الطاعن:ع. و. ب ممثلا بالأستاذ/ المصطفي ولد معاوية** **المطعون ضده: ب. ج ممثلة بالأستاذ/ إبراهيم فال ولد بوبكر** **القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2011/185 بتاريخ: 2011/11/15 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير.** **القرار رقم: 2015/03** **تاريخه: 2015/04/22** **<u>منطـــوق القـــرار:</u>** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2015/04/22 على تمام الساعة الثالثة ظهرا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط** **برئاسة السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين ، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ سيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيري، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها، والتي من بينها الملف رقم 2013/17 المطعون فيه بالنقض المشمول فيه كل من: ع. و.ب ممثلا بالأستاذ/ المصطفي ولد معاوية كطاعن من جهة، وب. ج ممثلة بالأستاذ/ إبراهيم فال بوبكر من جهة ثانية.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:**

1ـ المراحل التي مرت بها القضية:

في يوم: 2007/01/29 ادعى ع .و ب لدى محكمة مقاطعة لكصر أنه كان زوجا منذ ست سنوات ل ب. ج حتى يوم: 1996/11/28 ألحت عليه بطلب الطلاق فطلقها، وبعد خمسة أيام ارتجعها فلم تقبل وأنه يطلب إرجاعها له فردت المدعى عليها على هذه الدعوى أنها لن تقبل الرجوع له أبدا، فبتت المحكمة في الدعوى بالحكم رقم: 2007/14 بتاريخ: 2007/04/20 القاضي بصحة الارتجاع ورفض دعوى ب. ج الضرر وببقائها في العصمة وبنشوزها، فاستأنفته فأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية

الثانية باستئنافية انواكشوط القرار رقم: 2010/57 بتاريخ: 2010/06/02 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم ثبوت ارتجاع ع.و.ب ل ب. ج، فطعن ع.و.ب بالنقض فأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في طعنه القرار رقم: 2011/60 بتاريخ: 2011/04/18 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى مصدرته في تشكيل مغاير، فأصدرت التشكيلة المغايرة المحال عليها القرار رقم: 2011/185 بتاريخ:2011/11/15 القاضي بطلاق ب. ج، فطعن فيه ع.و.ب لدى الغرف المجمعة الطعن المقضي فيه بهذا القرار.

2 ـ الإجـــراءات:

لما وصل ملف القضية كتابة ضبط الغرف المجمعة وتمت الآجال الممنوحة للطاعن لتقديم مذكرته وقدمها وتم الأجل الممنوح للمطعون ضدها للرد على مذكرة الطاعن عين رئيس التشكيلة مستشارا مقررا لإعداد التقرير ولما أعده أمر بإحالة الملف إلى المدعى العام لدى المحكمة العليا لوضع طلبات النيابة المكتوبة في الملف ولما أعدتها وأعادت الملف إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة أدرجت القضية في جدول القضايا المرشحة للعرض في جلسة الغرف المجمعة المعقودة يوم: 2014/12/17 فعرضت فيها واستمع إلى تلاوة المستشار المقرر: **يسلم ولد ديدي** لتقريره فيها وإلى ممثلي الأطراف لإبداء ملاحظاتهم وتقديم طلباتهم وإلى نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا لعرض طلبات النيابة وإثر ذلك قرر جعلها في المداولة إلى جلسة يوم: 2015/02/28 التي تم فيها إخراجها من المداولات وإعادة المرافعة فيها وجعلها في المداولات إلى جلسة يوم النطق بالحكم تطبيقا للمواد: 214 - 216 - 217 - 218 - 219 من ق. ا.م.ت.ا، وخلال المداولات استكمل درس وثائق الملف فتبين الآتي.

3 ـ مـــن حـيـث الـشـكـل:

حيث تقدم أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ: 2011/11/15 وحيث إن الأستاذ/ **المصطفى ولد معاوية** وكيل ع.و.ب قد طعن فيه لدى كتابة ضبط مصدرته بالنقض يوم: 2012/01/03 بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع الكفالة ومتبعة بمذكرة طعن مقدمة إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة بتاريخ: 2012/03/04 فإن طعنه مستوجب القبول شكلا.

4ـ مـــن حـيـث الأصـــل:

أ ـ الأطـــــراف:

ورد في مذكرة الطاعن أن القرار محل الطعن قد سلك المسلك الذي سلك القرار الصادر عن مصدرته قبل ـ يعنى به المنقوض بقرار المحكمة العليا رقم: 2011/60 بتاريخ: 28/04/ 2011 ـ وخالف التوجيهات الواردة في قرار المحكمة العليا ولذالك فإن هذه المذكرة تحيل على مذكرة الطاعن المقدمة ضد ذلك القرار السابق النقض.

وفي تلك المذكرة القول إن محكمة الأصل تلقت تصريحات الطرفين غضة وأن ب. ج مقرة إقرارا قضائيا بالرجعة وأنها مقرة على نفسها بالامتناع عن قبول الرجعة.
وأن قرار محكمة الاستئناف متجاهل ما للطاعن من شهود على أنه أشهدهم على الرجعة.
وأن المطعون ضدها لم تثر عدم عدالتهم مما يوجب وجوب العمل بشهادتهم، وأن ذلك القرار ما كان له أن يلغي حكم محكمة الأصل غير معلل ذلك الإلغاء إلا بأن تعديل أولئك الشهود حصل من محتاجين للتعديل وهو أمر غير واقع وإلا بعدم اتفاق تاريخ إشهادهم على الرجعة وهو أمر غير معدود من القوادح في الشهادة خصوصا إذا علمنا أن ع.و.ب صرح بأنه لم يشهدهما مجتمعين، ينضاف إلى ذلك أن الرجعة تحصل بمجرد خلوة الزوج بالزوجة ولو لم يشهد الزوج عليها.
ويستفاد من تصاريحهما أنهما التقيا مرات وتناقشا في موضوع الرجعة.
وأسس الطاعن على هذه المآخذ المطالبة بنقض القرار المطعون فيه عملا بأحكام المواد: 204 وما بعدها ولم يعين من أي قانون.

أما **المطعون ضدها:** فقد ردت على مذكرة الطاعن بجوابية بقلم الدكتور: إبراهيم فال بوبكر ضمنها أن مذكرة الطاعن وافت بعد انقضاء الأجل القانوني وأن مقدمها معترف بذلك في مذكرته ولا حجة له في القول إن الأجل انتهى يوم عطلة وأنه قدمها في اليوم الموالى لأنه لا نص يجيز له ذلك.
وبناءا على ذلك فالواجب على المحكمة رفض طعنه شكلا عملا بالمادة: 221 من ق. ا. م. ت. ا، وأنه لم يأت فيها بسبب نقض وأن لا معنى لاكتفائه بمذكرة طعنه في قرار تم البت فيه من جهة غير الجهة المخاطبة بمذكرة الطعن في هذا القرار.
وأن التشكيلة المغايرة احترمت توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطتين المطلوبتي البحث في قرارها وأن كون المطعون ضدها قد صدر قراران نهائيان بثبوت طلاقها من الطاعن منذ سبع سنوات دليل قاطع على عدم إمكان أن ترجع زوجة.
وأسست مذكرة المطعون ضدها على هذه الردود المطالبة برفض طعن الطاعن شكلا وأصلا عملا بالمادتين: 209 - 211 من ق. ا. م. ت. ا.

ب ـ المحكمة:

حيث إنه من الواجب تقيد كل من الطرفين بدعواه الأصلية عند محكمة الأصل ولا يسوغ النقص ولا الزيد فيها لدى أي من الاستئنافية ولا المحكمة العليا طبقا لأحكام المادة: 179 من ق. ا. م. ت. ا.

وحيث إن دعوى ع.و.ب محصورة في أنه ارتجع زوجته ب.ج. بعيد طلاقه إياها وأنها امتنعت من الرجوع إليه وأن مطلوبه من المحكمة إرجاعها.

وحيث إن جواب ب. ج على هذه الدعوى أمام محكمة الأصل ليس فيه إنكار لهذا الارتجاع وإنما هو محصور في أنها لم ترجع له وأنه عذبها وطعنها بآلة حادة وأنها لا تقبل الرجوع له ما دامت حية.

وحيث إن قولها: ((لم ترجع له)) فيه دليل من حيث المدلول اللغوي لهذه الجملة أنها مقرة بالارتجاع لأن((لم)) تصرف معنى الفعل المضارع الداخلة عليه إلى الماضي وهذا ما استنبطته محكمة الأصل من تصريحها حيث ورد في أول أسبابه نظرا إلى أن المدعي أثبت ما ادعاه بإقرار زوجته ب. ج...إلخ.

وعلى كل حال فإن عدم الوجود لإنكارها دعوى ع.و.ب لارتجاعها في العدة يوجب على المحاكم أحد أمرين: إما أن تعتبرها مقرة بالارتجاع فتأخذها بإقرارها، وإما أن تعتبره سكوتا لا يتنزل لديها منزلة الإقرار فعليها أن تسألها هل ارتجعها في العدة وتعمل بمقتضى جوابها الأمر الذي لا دليل على أن أيا من تشكيلتي محكمة الاستئناف قامت به.
وحيث إن علماء مذهبنا مجمعون على أن ارتجاع الزوج لزوجته في عدتها موجب لرجوعها في العصمة جبرا عليها وليس لها الامتناع عنه وإلا كانت ناشزا، وحيث إنه لو فرض جدلا أن ارتجاع ع.و.ب ل ب. ج لم يشهد عليه فإن قيامه به لدى المحكمة بعد واحد وستين يوما موجب على المحكمة يومئذ أن تسأل الزوجة عما إذا كانت انقضت عدتها أم لا؟.

لأن مضي واحد وستين يوما ليس في الغالب كافيا على استكمال ثلاثة قروء التي هي أمد العدة لمن هي في سن الإقراء، وإذا ادعت الانقضاء فعليها حينئذ أن تسأل النساء هل تنقضي في الغالب عدتهن في هذا القدر من الزمن. .

وحيث إن تشكيلتي محكمة الاستئناف لم تقم أي منهما بما كان يجب عليها من هذه الإجراءات.

وحيث إن حكم محكمة الأصل كان مبنيا على شهادة شاهدين صرحا أمامها على إشهاد الزوج إياهما على الارتجاع ونص حكمها على تزكيتهما من قبل إمامين ونص على تمام الأعذار لها فيهما.

وحيث إن كلا من تشكيلتي محكمة الاستئناف لم تقبل شهادتهما لكون أحدهما أشهده على يوم كذا وأشهد الآخر يوم كذا واعتبرت أن عدم إشهادهما في آن واحد مخل بشهادتهما ولم تأت بدليل على أن تفاوت شهادتهما في الزمن مخل بها.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء فيه النسبة لمذكرة المدعى عليها أن ع. و.ب. لم ينفق عليها وأنه يشتمها ويضر بها ويهددها.

وحيث إن هذه الدعاوى لم تقم بها ب.ج لدى محكمة الأصل ولم تحكم فيها لذلك ما كان للاستئنافية إلا أن تستبعدها.

وحيث ورد في هذا القرار أن ب. ج قد شهد لها قوم ونساء قد أورد أسماءهم بإذايتها وإذاية أهلها لكنه لم يبين نوع تلك الإذاية وبالرجوع إلى ما في الملف من محاضر شهادات لا نجد شيئا مستكملا شروط قبول الشهادة بشيء ونجد أن القرار نفسه قد أورد أنها مع ما صحب القضية من التشاكي تشكل قرينة على الضرر.

وحيث إن الشهادات إما أن تكون مقبولة فتكون وسيلة إثبات وأما أن تكون غير مقبولة فلا تكون قرينة لأن القرينة في حد ذاتها وسيلة إثبات مستقلة.

وحيث إن القرينة ليست مما يثبت به الضرر شرعا.

مما تقدم يستنتج أن القرار المطعون فيه مخل بإجراءات جوهرية وغير موفق في تكييف النازلة وغير معلل بما يكفى مما يوجب نقضه والإحالة على تشكيلة مغايرة.

لـهـذه الأسـبـــاب:

وعملا بالمادتين: 88 - 89 من ق.ا.ش و المواد: 179 و 204 - 220 - 223 من ق. ا. م. ت. ا، فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق الـــقـــــــرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

والله الموفق.

كـاتـب الضبط الأول **المـقــرر** **الـرئيــس**

القرار رقم 09 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **لا يتأتى ولا يعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه ، و أي حكم فيه بعدم الاختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2014/35 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية: عقارية** **الطاعن: م.ح.ن ممثلا بالأستاذين عبد الله ولد احمد و المختار ولد اعل** **المطعون ضده: ب. و. س وآخرون ممثلين بالأستاذين/ جمال ولد الحاج ويس و عبد الله ولد تاج الدين.** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2014/57 بتاريخ 2014/04/09. الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة.** **القرار رقم 2015/09** **تاريخه: 2015/04/22** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها.** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22، على تمام الساعة الثالثة ظهرا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد: يحفظ ولد محمد يوسف،** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ سيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛** **محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ جمال ولد آكاط، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولها التي سبق أن تم وضعها في المداولات، والتي من بينها الملف رقم 2014/35 المطعون فيه بالنقض من طرف: م.ح.ن ممثلا بالأستاذين/ عبد الله ولد أحمد و المختار ولد اعلي، ضد القرار رقم 2014/57، بتاريخ 2014/04/09، عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط، في تشكيل مغاير المتعلق بنزاع عقاري. والمشمول فيه بصفته مطعونا ضده : ب. و.س وآخرون ممثلين بالأستاذ جمال الحاج ويس.و عبد الله ولد تاج الدين.** **وقد أصدرت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في الدعوى التي تقدم بها السيد م.و.ح بتاريخ 2009/04/13 أصالة عن نفسه، أمام محكمة مقاطعة الرياض والتي يدعي فيها ملكية خمسة هكتارات في المنطقة المحاذية للقطاع 9 صلة عرفات الرياض، وقد اعترضه ب و. س وآخرون مدعين حيازتها القانونية، حيث صدر الحكم رقم 2009/52 بتاريخ 2009/09/24 عن محكمة مقاطعة الرياض برفض دعوى م. و ح، فتم استئناف الحكم المذكور والطعن بالنقض فيه بعد ذلك، وتوالت فيه القرارات التي كان آخرها

قرار الغرف المجمعة رقم 2013/01 بتاريخ 2013/02/20 الذي نقض قرار محكمة الإحالة رقم 2011/102 بتاريخ 2011/05/17 وأحال على تشكيلة مغايرة هي الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط التي أصدرت قرارها رقم 2014/57 بتاريخ 2014/04/09 القاضي بعدم اختصاص القضاء المدني في النزاع، وهذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض المنشور حاليا أمام الغرف المجمعة.

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2014/57 بتاريخ 2014/04/09 القاضي بعدم اختصاص القضاء المدني في النزاع، تقدم ممثلا م. و. ح الأستاذان/ عبد الله ولد أحمد و المختار ولد اعل بعريضة طعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه واصلة إلي كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 2014/05/12 التي تأسس عليها محضر الطعن بالنقض رقم 2014/56 بتاريخ 2014/05/12 عن كاتب ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعاها بالكفالة وبمذكرة طعن وأحيلت القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي محمد سيديا ولد محمد محمود بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا وحجزت القضية للمداولات، ليتم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن هذا الطعن تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن:

تقدم محاميا الطاعن بمذكرة طعن ضمناها ملخصا لمآخذهما على القرار المطعون فيه تمثلت في:

- أن القرار المطعون فيه خالف توجيهات المحكمة العليا في غرفها المجمعة وهي أعلى هيئة قضائية في البلد، وأن هذه الأخيرة لما أحالت القضية إلى التشكيلة المغايرة اعتبرتها مختصة، وبذلك تكون هذه التشكيلة خالفت المادة 223 من ق إ م ت إ، مما يكون معه القرار مستحق النقض لتوفر سببين من الأسباب الواردة في الفقرتين 1 و 6 من المادة 204 من ق إ م ت إ.

- أن القرار المطعون فيه خالف كذلك المادة 15 من الأمر القانوني رقم 83/127 المنظم للمدونة العقارية التي تنص على أن النظر في الرخص العقارية النهائية تدخل في اختصاص القاضي المدني ولا تدخل في الاختصاص الإداري.

وفي الأخير طالبا بقبول الطعن بالنقض المقدم من طرفهما شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

ب - المطعون ضده:

أما ممثل المطعون ضده فقد تقدم على لسان الأستاذين جمال ولد الحاج ويس وعبد الله ولد تاج الدين، بمذكرة جوابية تضمنت ما يلي:

- أن الطعن معيب شكلا لكون الطاعن تقدم بدفوع في مذكرته كان عليه أن يقدمها قبل الدخول في الأصل.

- أن موكليهم يملكون قطعا أرضية في القطاع LAR7 وأن الطاعن يعترف بملكيتهم لهذه الأرض باعترافه أنها تابعة لعرفات، كما أن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من صحة مخطط المطعون ضدهم.

- أن القول بأن القرار المطعون فيه يخالف قرار المحكمة العليا رقم 2007/18 يرد عليه بأن ذلك القرار يتكلم عن منح مزدوج تعترف به السلطات المختصة وذلك خلاف هذه الحالة.

وفي الأخير طالبا برفض الطعن بالنقض المقدم لعدم قيام سبب له وتأكيد القرار المطعون فيه.

2 ـ المحكمة

تحصل موجبات النقض من جملة ما تحصل به إن لم تلتزم أو تحد التشكيلة المحال إليها لقصور أو خطإ عن توجيهات المحكمة العليا حينما تكون الإحالة لثاني مرة أو تتجاوز تلك التشكيلة إلي النظر في اختصاصها بالموضوع المحال أو بالتجاوز في التطبيق أو تأويل القانون إلي غير ذلك مما هو معروف بالنص أو الاستنتاج منه .

وكل ما ذكر جاء به هذا الحكم كلا أو جلا، فتوجيه المحكمة العليا تضمن صراحة أن تراسل تشكيلة الإحالة كل ذوي الصلة بمحل النزاع، و تستخلص من نتيجة ذلك، ومن سواه مما له علاقة مفيدة به، ما إذا كان محل النزاع كان وما زال من مقاطعة عرفات، وما تناولته السلطة بها من قرارات صادف محلا مشروعا، أم أنه كان إبان تلك القرارات من عرفات ثم ألحقه مقتضى شرعي بالرياض فأصدرت بشأنه قرارات أخرى، فإن تبين كل ذلك بقيمته وأثره قطعت لمن رجحت حجته بماله من حق.

لكن التشكيلة نأت عن نص ما وجهت به فلم تستفسر وزارة الداخلية وهي الركن المتين، والمنطلق لمعرفة حقيقة ما طلبت المحكمة العليا بيان شأنه ونقضت أصلا لعدم تحقيق مناطه، وتعللت بأن في ذلك ما يؤدي إلي بحث مشروعية قرارات إدارية وهو ادعاء لا سند له من القانون، لأن المحكمة العليا هي من أمر ولأن المراد ليس البحث قطعا في المشروعية المناطة بالغرفة الإدارية، فهل غاب عن المحكمة العليا أو عجزت عن تحديد اختصاص الغرفة الإدارية بها حتى تطلب تبيين أمره من هذه التشكيلة؟ وإنما الأمر لمعرفة صحة الموجب والمحل الذي انصب عليه ما يدلي به كل طرف، أما غير ذلك من التوجيه فأخذت منه ما شككت به في اختصاص محكمة الرياض، وما استخلصت منه إلزام الطاعن بالإثبات بما كان يجب أن تأخذه هي من وزارة الداخلية أو من تبعيتها، فأرادت وهذا صريح ما خلصت إليه أن تتخلص من صميم ما طلب منها وتنيطه بأحد الأطراف فيعجز لأنه لو كان أهلا قادرا للقيام به لما طلبته المحكمة العليا من تشكيلة الإحالة، فهو إذا والإيهام بعدم صحة نظر محكمة الرياض للدعوى الأصلية والامتناع من مراسلة وزارة الداخلية مخالفات ظهر جليا أن المراد منها الصيرورة إلي الحكم بعدم الاختصاص، و تنكب التوجيهات الصريحة الملزمة من المحكمة العليا على هذا النحوعن قصد عمل لا سند لاعتباره من القانون، فالمحكمة العليا أو محكمة النقض أو النقض والإبرام أو التمييز هي رأس القضاء ولبه، والمآل الذي له أن يمحص ويصحح ويصوب كل عمل قضائي أقر هو أن به أو فيه من الخطأ في الفهم أو التطبيق أو التأويل ما يقتضي إعادة نظره، إن إحالة المحكمة العليا بقدر ما تلزم المحال إليه بالتعهد والنظر تلزمه بالضرورة أكثر من ذلك بالاختصاص، إذ لا يتأتى مطلقا ولا يعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه، ثم إن مجرد إحالتها على جهة تتضمن اختصاص تلك الجهة، وإلا لما كانت تشكل جهة جزائية ــ مثلا ــ لنظر قضية تجارية والعكس.

وحيث يتعين لهذا النقض و الإحالة على تشكيلة مغايرة بالتوجيهات نفسها الواردة في قرار الغرف المجمعة السابق ذي الرقم 2013/01 الصادر بتاريخ : 2013/02/20.

<u>لهذه الأسباب كلها :</u>

وعملا بالمواد: 223 و 209 و 204 و 203 وما بعدها في أبوابها من ق.إ . م . ت. إ .

<u>منطوق القرار :</u>

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخل به سلفها.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 10 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **لا محل للدفع بكون الوثائق مزورة في دعوى مدنية إذا كانت الدعوى الجزائية بخصوص تزوير الوثائق قد انتهت بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به.**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2012/60 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية: جزائية** **الطـاعن: م. م.د يمثلهـا الأسـتاذ / سـيد المختار ولد سيدي** **المطعون ضده: م. ب . ط يمثله الأستاذ الكتاب ولد المختار** **القـرار المطعـون فيـه : القـرار رقـم 2014/109.** **بتـاريخ : 2014/07/03 الصـادر عـن الغرفـة الجزائيـة بمحكمـة الاسـتئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير .** **القرار رقم 2015/10** **تاريخه: 2015/04/22** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22، على تمام الساعة الثالثة ظهرا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد: يحفظ ولد محمد يوسف،** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **- المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **- امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **- حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **- يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **- سيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛** **- محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **- محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **- بتار ولد باب، مستشارا؛** **- أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **- محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **- لي آمادو سيرى، ، مستشارا؛** **- محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **- جمال ولد آكاط، مستشارا؛** **- محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **- الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **- محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا ؛** **- سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **- محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **- الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **- دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **- محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **- محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **- الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **- أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **- القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة،** **وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنطق في الملفات المدرجة على** **جدولها التي سبق أن تم وضعها في المداولات، والتي من بينها الملف رقم : 2012/60 موضوع الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2014/109 الصادر عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير بتاريخ 2014/07/03 ، في النزاع القائم بين: م.م.د يمثلها الأستاذ / سيد المختار ولد سيدي ، كطاعن من جهة،و م.ب. ط يمثله الأستاذ / الكتاب ولد المختار بصفته مطعونا ضده.** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه :**

أولا : المـراحـل التـي مـرت بهـا القضيـة

في يوم:2011/10/30 ادعى ذ/ سيد المختار ولد سيدي لدى محكمة مقاطعة الميناء ل م. م.د على م.ب.ط وآخرين الاحتلال غير المشروع للقطعة ذات الرقم:8 مكررة التي هي لموكلته بحكم رسالة المنح 1990/76 الصادرة من وزير المالية بتاريخ:1990/04/08 فرد على دعواه ذ/ بون ولد الحسن الممثل للسيد م. ب. ط بأن المدعى لديها غير مختصة لكون موكله لديه سند تحفيظ للقطعة على اسمه ، ولكون المدعى لها قد عهدت الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية بهذه الدعوى وما زالت منشورة لديها.

فبتت المدعى لديها في هذه الدعوى بالحكم رقم:2011/61 بتاريخ:2011/02/28 القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص بناء على التحفيظ 92 - 88 بتاريخ 2001/07/17 فطعن ذ/ سيد المختار في هذا الحكم بالاعتراض ، وتظلم لدى وكيل الجمهورية من تزوير م.ب.ط لذاك السند العقاري مما حدا بالوكيل أن يتهم المدعى عليه بالتزوير واستعمال المزور ويحيل المتهم على قاضي التحقيق الذي ختم تحقيقه بالأمر رقم:2012/126 بتاريخ:2012/03/06 القاضي بأن لا وجه للمتابعة فأستأنفه وكيل م.م.د لدى غرفة الاتهام فأصدرت في الاستئناف القرار رقم: 2012/172 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإلغاء القرار المستأنف واتهام م.ب.ط بالحصول بغير حق على وثائق تصدرها الإدارة والإحالة على جزائية محكمة الولاية ، واعتبر التناقض الحاصل في منطوق هذا القرار المتمثل في رفض الاستئناف أصلا ونقض القرار المستأنف والإحالة أن معناه التأكيد لان لا وجه للمتابعة من تهمة وكيل الجمهورية بالتزوير واستعمال المزور، واستبدالها بتهمة الحصول على وثائق تصدرها الإدارة بغير حق فطعن دفاع المتهم في هذا القرار لدى جزائية المحكمة العليا فبتت فيه المطعون لديها بالقرار رقم:2012/97 بتاريخ:2012/04/30 القاضي بتأكيد قرار غرفة الاتهام فتعهدت جزائية محكمة الولاية في القضية وبتت فيها بالحكم رقم:2012/291 بتاريخ:2012/05/23 القاضي بإدانة المتهم بالحبس النافذة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة أوقية وأثني عشر ألفا وبخمسة وأربعين إلفا هي مصروفات الدعوى وبإبطان سند التحفيظ وتمكين الطرف المدني من القطعة وما عليها من بناء وبثلاثة وأربعين ومائي مليون 243.000.000 أوقية وبالتنفيذ بجميع المحكوم به.

فاستأنفه محامي المتهم ذ/ الكتاب ولد المختار فأصدرت الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط في تشكيلتها الجنحية في استئنافه القرار رقم:2012/110 بتاريخ:2012/11/14 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم فطعن فيه محامي م.م.د بالنقض ذ/ سيد المختار ولد سيدي فأصدرت في طعنه الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القرار رقم: 2013/09 بتاريخ:2013/04/14 القاضي بنقض جزء القرار المتعلق بالجانب المدني وبالإحالة إلي جزائية استئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير فأصدرت المحال عليها القرار رقم:2014/109 بتاريخ:2014/07/03 القاضي برفض طلبات م.م.د ووكيلها م.س.د في ما يتعلق بالقطعة الأرضية محل النزاع وبالمصروف على خاسرة الدعوى فطعن في هذا القرار بالنقض وكيل المحكوم عليها ذ/ سيد المختار ولد سيدي لدى الغرف المجمعة الطعن المبتوت فيه بهذا القرار.

ثانيا : الإجـــــــراءات

لما وصل طلب هذه القضية إلي كتابة ضبط الغرف المجمعة وانصرمت الآجال القانونية الممنوحة لتقديم الطاعن مذكرة طعنه والمطعون ضدها للإجابة عليها عين رئيس التشكيلة مستشارا لإعداد التقرير في القضية ولما أنجزه أحيل الملف إلي المدعى العام لدى المحكمة العليا لإيداع النيابة طلباتها المكتوبة ولما وضعتها فيه وأعادته إلي كتابة ضبط الغرف المجمعة أدرجت القضية في قضايا الجلسة المقرر عقدها يوم:2012/10/22 وتم عرضها فيها واستمع إلي تلاوة المستشار المقرر: القاسم ولد فال لتقريره فيه وإلي ممثلي الأطراف لإبداء ملاحظاتهم حول التقرير وإلي تقديم طلباتهم وإلي ممثل النيابة العامة ثم قرر جعلها في المداولات إلي جلسة يوم:2014/12/17 التي قرر فيها إخراجها من المداولات وإعادتها إلي المرافعة.

وفي جلسة يوم:2015/02/18 تم عرضها وفق العرض السابق وجعلت في المداولة إلي جلسة يوم:2015/04/22 التي تم فيها النطق بالقرار بعد ما اتبعت هذه الإجراءات المنصوص على العمل بها بالمواد:3/ 2/ 214/ 216/ 217/ 218/ 219 من ق. ا.م.ت.ا. وخلال المداولات تم درس جميع وثائق القضية فتبين الآتي.

1- مـن حيث الـشكل:

بما أن هذا الطعن قد استوفي شروط القبول الشكلية المنصوص على اعتبارها بالمواد:63/ 205/ 207/ 209/208/ 210/ 211 من ق.ا.م.ت.ا. فهو مقبول شكلا.

2- مـن حيـث الأصــل:

أ) - الأطراف:

1 ـ وصم الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفقرة 4 من المادة:545 من ق.ا.ج. حيث جاء متصفا إما بانعدام التسبيب أو قصوره.

2 ـ وبتحريف بعض الوقائع عندما قيل فيه إن المراسلات التي قامت بها درجات المحاكم مع إدارة العقارات لم تصرح الأخيرة بأي تزوير قيم به لوثائق المطعون ضده بينما رسالة إدارة العقارات رقم:84 بتاريخ:2012/02/26 المجيبة لرسالة قاضي التحقيق رقم:2012/67 بتاريخ:2012/02/09 ورد فيها التحفظ حول رخصة الحيازة المعدة من وزارة المالية باسم م.م.د وأن هذا القرار أخفى محتوى هذه الرسالة وفي ذلك تحريف للوقائع.

وأن رسالة والي انواكشوط رقم:376 بتاريخ:2012/02/07 المجيبة لرسالة قاضي التحقيق رقم 63 بتاريخ 2012/02/07 صرح فيها الوالي بأن حاكم الميناء قد أصدر الأمر رقم:323 بتاريخ:1991/05/04 بأن المطعون ضده في حال عصيان وبإخلاء القطعة محل النزاع منه وأن الإفادة رقم:2009/112 بتاريخ:2009/04/28 الصادرة من الإدارة العامة تفيد بأن القطعة موضع النزاع لم تمنح إلا للطاعنة وحدها وفي هذا الدليل على ارتكاب المطعون ضده للتزوير الذي ما منع هذه الإدارة أن تصرح به إلا كون ذلك وظيفة القضاء.

3 ـ وعاب الطاعن القرار أيضا بأن ما ورد فيه من أداء ليمين الاستحقاق أو الإنكار تضمن التحريف لهذه اليمين التي تأسس عليها حين اعتبرها يمين إنكار يترتب على أدائها الاستحقاق و الواقع أنها ليست يمين إنكار ولا يمين استحقاق لأن ذلك يستوجب أن تكون موجهة من المطعون ضدها إلي خصمها وإنما هي يمين وجهتها المحكمة لخصمها وأحسن تكييف لها أن تكون متممة وبالتالي لا يترتب عليها استحقاق ويمكن الرجوع عنها في أي وقت وعلى كل حال فقد خرق القرار المطعون فيه في سلوكه المادتين: 467 - 471 من ق.ا.ع.

4 ـ ينضاف إلي ذلك خرقه للأشكال الجوهرية عندما قرر رئيس المحكمة المصدرة له إبلاغ طلب الطاعنة الرامي إلي الاستماع لبعض الشهود لخصمها فضرب بهذا الإجراء عرض الحائط بإصداره لحكمه قبل الاستماع إلي شهود الطرفين الأمر الموجب لبطلان المحاكمة.

5 ـ وعابه أيضا بخرق الفقرة 07 من المادة:545 من ق.ا.ج. والمادة:04 من قانون المحاماة حيث أجريت الجلسة التي أديت فيها اليمين والجلسة التي بعدها بغير حضور دفاع الطاعنة.

6 ـ وعابه أيضا بخرق الفقرة 03 من المادة الأنفة الذكر حيث لم يناقش ما أثار دفاع الطاعنة ولم يبين أسباب رفضه لها.

7 ـ أنه عاب هذا القرار بما قال إنه ورد فيه من أن دعوى الطاعنة مجردة عن أصل بينما الثابت من عناصر الملف أنها هي المتمسكة بالأصل وأن خصمها هو من تجرد قوله عن أصل بدليل إخلاء القطعة بالقوة العامة من أثر احتلاله وبدليل أن سنده مزور.

8 ـ أن هذا القرار قد ورد فيه الأمر بالبحث للطاعنة عن أساسات قد عملتها بموضع النزاع ولا معني لذلك لأن مما لا شك فيه أنها إذا لم تنتفع برسالة المنح ورخصة الحيازة الصادرتين لها عن الجهة المختصة فلن تنفعها الأساسات.

9 ـ أن هذا القرار بموجب مخالفاته للنصوص القانونية المتقدمة الذكر وما ستذكر يكون مخالفا لتوجيهات المحكمة العليا من عدة نواح منها:

ـ اعتباره أن لحكم محكمة الاستئناف الجزائي في القضية قوة قانونية تبرر الحكم لصاحب السند العقاري وذلك مالا معني له لأن المحكمة العليا نقضت ذلك الحكم نقضا يسلبه من كل قوة ينضاف إلي ذلك أن هذا القرار محل هذا الطعن مخالف لاجتهادات المحكمة العليا إذ جاء في مجلة المحكمة العليا لسنتي:2012 ـ 2013 في الصفحة:215 أن حقيقة ارتباط الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ووحدة السبب يمنع إعمال مبدإ حجية الحكم الجنائي لأن محكمة الإحالة غير ملزمة به ولو حاز قوة الشيء المقضي به.

ـ ومنها أن هذا القرار قد خرق قواعد الإثبات حيث إن الطاعنة تقدمت بوثيقة رسمية مثبتة لشرعية حيازتها للقطعة وبوثائق أخرى تثبت إخراج الإدارة لخصمها بالقوة من القطعة محل النزاع فلم يبال هذا القرار بهذا الدليل.
ـ ومنها خرقه للقاعدة التي هي (الوسيلة العليا تجب الوسيلة الدنيا) ذلك أن هذا القرار اعتد باليمين ولم يعتد بوسائل الإثبات المتقدمة.
ـ ومنها خرقه للأحكام المنظمة لليمين التي وجه إلي المطعون ضده معتبرا إياها يمين منكر وكان الأجدر به أن يوجهها للمدعى عليها.
ـ ومنها إمعانه في مخالفة توجيهات المحكمة العليا وخرق اجتهادها المنشور في مجلتها حين جاء فيه (أن براءة المتهم من التزوير تتضمن عدم وجوده) بينما لو رجعنا إلي قرار المحكمة العليا لو جدنا فيه النعي على محكمة الاستئناف عدم التحقيق في دعوى تزوير المطعون ضده لأوراق إدارية لقطعة أرضية يملكها الطرف المدني وأنه لا يشفع لقرار محكمة الاستئناف ما أورد في بعض حيثياته من استعراض حصول المتهم على أوراق إدارية بطريقة غير شرعية الأمور التي تجعل اعتماد القرار المطعون فيه على السند التحفيظي اعتمادا غير مشروع القبول.
ـ ومنها ما ورد فيه من الخطأ في فهم تطهير السند العقاري للقطعة محل النزاع من جميع الدعاوى لأن السند العقاري لا يطهر إلا من بعض الدعاوى المدنية أما دعوي التزوير التي هي دعوى جزائية فلا يطهر منها لأن في التزوير غشا والغش يفسد كل شيء.
ـ ومنها ما ورد فيه أن السند العقاري لا يمكن أن تترجح عليه رخصة صادرة عن الوالي وليست من اختصاصه وفي هذا من الخطأ ما لا يخفي لأن فيه تحصينا للإدارة ولعملها من رقابة القضاء وفيه نعت القضاء بما هو منزه عنه.
ـ ومنها اعتماده على تعويض الإدارة للطاعنة قطعة عن قطعة محل النزاع في حي منطقة المولد الكهربائي الصيني لأن الصحيح أن الإدارة لم تلغ رخصة الطاعنة حتى تعوضها عنها وأن في إخراج المطعون ضده بالقوة العامة من القطعة المتنازع فيها وتمكينها منها ما يكفي من الدليل على عدم مبادلة أو مقايضة بين الإدارة وبين الطاعنة.
وبنت هذه المذكرة على هذه المآخذ التماسها من المحكمة قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة لتتلافى ما أخلت به مصدرة القرار.
أما المطعون ضده فقد رد بجوابية بقلم وكيله ذ/ الكتاب ولد المختار ضمنها أن ما ورد في مذكرة الطاعن من خرق القرار المطعون فيه للفقرات:3 ـ 4 ـ 7 من المادة:545 من ق.ا.ج. خال من الصدق ومن كل معني له أثر في شرعية نقض القرار المطعون فيه وأن دعوى الطاعنة في القطعة محل النزاع قامت بها لدى الغرفة الإدارية لولاية أنواكشوط منذ زمن بعيد ولم يبت فيها حتى الآن، ثم قامت بها بعد ذلك لدى محكمة مقاطعة الميناء فقضت فيها بالتخلي لعدم الاختصاص لأنها تتعلق بعقار ذي سند تحفيظي فاستأنفت الطاعنة ذلك الحكم الذي لم تبت فيه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية أنواكشوط حتى الآن.
ثم بعد ذلك اشتكت لوكيل الجمهورية مدعية على خصمها التزوير لسنده العقاري واستعماله ضدها مما حدا بالوكيل أن يحيل شكواها لقاضي التحقيق متهما إياه بالتزوير واستعمال المزور فقام هذا القاضي بما يمكن من التحقيق ولم يجد بدا من أن ينهي تحقيقه في هذه التهمة بأن لا وجه للمتابعة فلم تستأنف النيابة واستأنفت الطاعنة فلم تجد غرفة الاتهام بدا من أن تصدر قرارها في استئنافها بقبوله شكلا ورفضه أصلا لكن غرفة الاتهام وجهت إلي المطعون ضده تهمة جديدة تتمثل في الحصول على وثائق تصدرها الإدارة بغير حق وأحالت إلي الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أنواكشوط التي قضت للطاعنة بما تطلب وبما لا تطلب فاستأنف الطاعن فقضت في استئنافه الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط بالقبول ونقضت القرار المستأنف وبرأت المطعون ضده من تهمة غرفة الاتهام فطعنت الطاعنة في هذا القرار بالنقض أمام جزائية المحكمة العليا فأكدت براءته من تلك التهمة وأحالت إلي مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيما إذا كان للطاعنة حق مدني.
وتأسيسا على ذلك فلا سبيل إلي الرجوع إلي فقرات المادة:545 من ق.ا.ج.

ولا معني أيضا لما ورد فيها من أن القرار المطعون فيه حرف بعض الوقائع وتجاهل بعض الرسائل الإدارية لأن ما أشارت إليه من رسائل إدارية وقع في بحث قاضي التحقيق في تهمة وكيل الجمهورية التي أميتت بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به وهو قرار غرفة الاتهام الذي لم تطعن فيه الطاعنة.
كما أميتت التهمة الموجهة إليه من غرفة الاتهام بقرار الغرفة الجزائية باستئنافية أنواكشوط المؤكد بقرار المحكمة العليا فحاز قوة الشيء المقضي به.
ولا معني للطعن في هذا القرار بما ورد فيه من أن مصدرته غير مختصة في تزكية ولا تجريح قرارات الإدارة لأن ذلك هو الحق الناصع لأن الغرفة الجزائية محصورة الاختصاص بحكم المادتين:340 - 341 من ق.ا.ج. وبالتالي لا سلطان لها على القرارات الإدارية.
ولا معني أيضا لما ورد في مذكرة الطاعنة من أن الوثائق التي بحوزتها وثائق رسمية لما في ذلك من تجاهل لمقتضيات المادة:416 من ق.ا.ع. التي تحصر الوثائق الرسمية في الوثائق الموثقة أمام الموظفين المعهود إليهم بالتوثيق في مكان تحرير وثائق العقود وفي الأحكام القضائية والأوراق المخاطب عليها من القضاة في مكاتبهم. مما يبعد الوثائق الإدارية من الوثائق الرسمية.
ولا معني لما ورد في هذه المذكرة من نعت القرار المطعون فيه بهضم حق الدفاع فيما يتعلق بالشهود لأن هذه القضية مكثت ما يزيد على سنة أمام مصدرة القرار وأمرت بتعيين خبير لتحديد ما تدعى الطاعنة من بناء فأثبت أنه لم يجد شيئا في المكانين اللذين دل عليهما وكيلها الذي هو وزوجها مما يدحض دعوى أن لها أساسات هناك.
وبعد ذلك أجلت مصدرة القرار النظر في القضية معطية للمدعية الحق في تقديم ما يعضد دعواها فلم تقدم سوى عريضة من محامي وكيلها أثبت دفاع المطعون ضده بإفادة من كتابة ضبط المحكمة أنها كانت موجودة في الملف من بدء الإجراءات وأنها لا تشكل دليلا جديدا يشرع للمحكمة توجيه يمين المنكر للمطعون ضده إلا أن المحكمة استدعت الطرفين للحضور في القاعة في جلسة علنية فعاب دفاع الطاعنة تطبيق هذا الإجراء المستند لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: ((البينة على المدعى واليمين على من أنكر)) وطالب بتطبيق التعليمات المنسوبة **لهانري موتسكي** المجيزة للبينة المضادة عند عدم الإقرار الطلب الذي رد عليه دفاع المطعون ضده في تلك الجلسة بأن نص المادة:66 من ق.ا.ع. صريحة في إحالة المسؤولية المدنية إلي القانون المدني الذي يحيل إلي المذهب المالكي في مادته:1179 وأن فقهاء هذا المذهب مجمعون على أن يمين المنكر يمين لا يجوز بعد إجرائها أن يقبل من المدعي أي دليل.
وأن ما تحدثت عنه المذكرة من عدم حضور دفاع الطاعنة للجلسة المجراة فيها هذه اليمين إن كان حقا فهو لسبب ليس يعزى إلا إليه شخصيا ولا يتضمن هضما لحق الدفاع.
ـ وأن ما ورد في مذكرة الطاعنة من تحيز مصدرة القرار للمطعون ضده ليس صحيحا ، وإنما الصحيح أن دفاع الطاعنة عجز عن تقديم ما يؤيد دعوى موكلته.
وأن ما ورد فيها من مخالفة القرار المطعون فيه لتوجيهات المحكمة العليا خال من الصحة ، لأن قرار المحكمة العليا بالإحالة لم يكن فيه أي توجيه أكثر من البت في هذه الدعوى المدنية وهو ما طبقته محكمة الإحالة في هذا القرار.
وأن ما ورد فيها أيضا من اعتداد القرار بالغش خال من المصداقية ولا معني له ما دام المطعون ضده قد تم تبريئه من تهم التزوير واستعمال المزور وحوز وثائق تصدرها الإدارة بغير حق ، وما دام القرار مؤسسا على هذه المسلمات وما دامت الطاعنة لا تنكر أن موضع رخصتها قد أبدلتها الإدارة به موضعا آخر تطرق قاضي التحقيق إلي تعيينه في قراره بأن لا وجه للمتابعة.
وبنت مذكرة المطعون ضده على هذه الإجابات وعلى وصف القرار المطعون فيه بأنه معلل ومسبب بما يكفي الطلب من الغرف المجمعة رفض طعن الطاعنة.

ثالثا : المحكمة

حيث إن قرار المحكمة العليا بالإحالة إلي مصدرة القرار المطعون فيه لم يحل البت إلا في الدعوى المدنية وحدها، وحيث إنها لم تقض إلا فيما عهد إليها بالقضاء فيه.

وحيث إن قرار المحكمة العليا قاض بتأكيد جزء قرار محكمة الاستئناف المتعلق بالعنصر الجزائي القاضي فيه ببراءة المطعون ضده ليصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به مما يصير الدعوى الجزائية منقضية بنص المادة:06 من ق.ا.ج.

وحيث إنه لا يجوز نقض قرار قاض في قضية مدنية إلا إذا توفرت إحدى الحالات الثماني الواردة في المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا.

وحيث إن مذكرة الطاعنة بالنقض في هذا القرار لم تؤسس طعنها على إحدى الحالات وحيث إن ما نعتته به من الإخلال بالبنود:3 - 4 - 7 من المادة:545 من ق.ا.ج. ليس صحيحا ولو قبل جدلا أنه صحيح لما كان لها أن تقدح به في قرار لا يتعلق إلا بقضية مدنية.

وحيث إن ما ورد في مذكرة الطاعنة من أن هذا القرار قد أخل بأحكام المادتين:467 ـ 471 من ق.ا.ع. ليس صحيحا أيضا لأن الأولى من هاتين المادتين لا تتضمن إلا تقسيم الأيمان التي يكلف بها فقه القضاء الخصوم إلي خمسة أقسام وتنص هذه المادة على أن اليمين التي كلفت بها مصدرة القرار المطعون ضده يمين إنكار طبقا لما ورد في القرار وتنص على أن اليمين المكملة أو المتممة التي كيفتها بها مذكرة الطاعنة هي اليمين اللازمة مع الشاهد الواحد أو ما في حكمه لإثبات حق مالي.

الشيء الذي يوضح أن ما ذهب إليه القرار صواب، وما ذهبت إليه المذكرة خطأ.

ولأن المادة الثانية لا تتناول إلا ما يترتب على نكول من وجه إليه القضاء أقسام الأيمان وهذا القرار لم ينسب نكولا عن يمين إلي أحد الأطراف فيتأتي الإخلال بحكم هذه المادة.

أما مآخذ هذه المذكرة على هذا القرار التي لم تؤسسها على زعم إخلاله بنص قانوني فسوف يتم بيان عدم مصداقيتها ضمن ما يأتي من برهان على أن مصدرة القرار ما كان لها أن تقضي في هذه النازلة إلا بما قضت به للأسباب الآتية:

1 ـ أنه يستنتج من وقائع القضية ودرس وثائقها أن الطاعنة بعد ما حصلت على ما تحتج به من وثائق تعاملت مع السلطات المخول لها التصرف في عقارات الدولة وعوضت لها عن القطعة محل النزاع القطعة رقم:21 في حي المولد الكهربائي الصيني المحاذية للطريق الرابط بين أنواكشوط وروصو بدليل.

أ ـ أنها لا تنكر هذه المعاوضة مع الاحتجاج بها عليها من أول النزاع إلي آخره داع للإنكار وبيان من أين حصلت عليها .

ب ـ أن في الملف رسالة رقمها:480 بتاريخ:1991/06/16م صادرة من وزير التجهيز تتضمن اقتراح هذه المعاوضة .

ج ـ أن كون تاريخ منح هذه القطعة محل النزاع للطاعنة 1990/04/08 وتاريخ الترخيص لها بالبناء فيها 1990/04/27. يجعلهما متقدمين على تاريخ دعواها على المطعون ضده لدى محكمة مقاطعة الميناء يوم:2011/10/30 بـأزيد من إحدى عشرة سنة مما يدل على أنها لو لم تكن تلك المعاوضة حاصلة بينها وبين تلك السلطات لما كان من المقبول عقلا ولاعادة أن تسكت هذه المدة الطويلة عن القيام على من يحوز ويستغل موضع المنح لها ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وهي حاضرة ولا مانع لها من القيام عليه. وتبلغ هذه الفترة أزيد من عشر سنين إذا اقتصرنا علي تاريخ المنح للمطعون ضده من طرف الوالي سنة 1998.

وحيث إن المادة:606 من ق.ا.ع. تنص على تكييف هذه المعاملة بالمعاوضة وأن المادة:612 من القانون نفسه تعطى للمعاوضة حكم البيع.

وحيث إن المادة: 502 من القانون نفسه تنص على أنه (يكتسب المشترى بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه وبمجرد تمامه يملك البائع الثمن وذلك ما يرتب ثلاث نتائج:

الأولى: عدم بقاء أي حق للطاعنة في القطعة محل النزاع بعد تسلمها للعوض لأن الجمع بين العوض والمعوض عنه غير مشروع ولا معقول.

الثاني: سلب كل ما لوثائق الطاعنة من دلالة على بقاء حق لها في الموضع المعوض عنه.

الثالث: صحة وشرعية تصرف الطرف المتعاقد معها في هذه القطعة.

2- أنه إذا سلم بالنتائج المذكورة لم يبق إلا التحقيق فيما إذا كانت السلطة المتعاوضة مع الطاعنة قد تصرفت بعد المعاوضة في القطعة محل النزاع بالإقطاع للمطعون ضده أم لا وهذا ما كان مثارا لدى المحاكم الجزائية ابتداء بتوجيه وكيل الجمهورية تهمة التزوير واستعمال المزور للمطعون ضده وقد انتهت هذه التهمة بتأكيد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بالقرار رقم:2012/97 بتاريخ:2012/04/30 لقرار غرفة الاتهام رقم:2012/172 بتاريخ:2012/03/25 القاضي بتأكيد أمر قاضي التحقيق رقم:2012/126 بتاريخ:2012/03/07 القاضي بأن لا وجه للمتابعة.
وانتهاء بتهمة غرفة الاتهام في قرارها الآنف الذكر للمطعون ضده بتهمة الحوز لوثائق تصدرها الإدارة بغير حق وقد انتهت أيضا بقرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رقم:2013/09 بتاريخ:2013/02/14 القاضي بعدم النقض لجزء قرار الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط رقم:20102/110 بتاريخ:2012/11/14 القاضي ببراءة المطعون ضده من تلك التهمة الموجهة إليه من تلقاء غرفة الاتهام.
وحيث إن القرارات المبرئة للمطعون ضده من تهمتي وكيل الجمهورية وغرفة الاتهام قد حازت على قوة الشيء المقضي به.
وحيث إن المادة:06 من ق.ا.ج. تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به فإن هاتين التهمتين قد قضي عليهما وذلك ما يبقى ما لدى المطعون ضده من الوثائق مثبتا أن السلطات المختصة تم إقطاعها له محل النزاع وفق الإجراءات المعمول بها في مجال الإقطاع الحضري بدليل ما لديه من رسالة المنح رقم:9206 بتاريخ:1998/06/22 والوصل الخزني رقم:4444104 بتاريخ:1998/06/22 ورخصة الحيازة رقم:9096 بتاريخ:1998/06/27 وسند التحفيظ العقاري رقم:8892 بتاريخ:2001/07/17 .
وبناء على هذه الحقائق فقد تبين لهيئة الغرف المجمعة أن ما ورد في مذكرة الطاعن من أن القرار المطعون فيه أسس على وثائق مزورة ولم يعتد بما لدى الطاعنة من وثائق ومن شهادات وحرف الوقائع إلي آخر كل ما نسب إلي مذكرة الطاعن لا معنى له. إذ بانحسار دعوي التزوير المقدمة من الطاعن علي النحو المبين آنفا يكون هذا العقار المحفظ محل النزاع بمنأي عن الطعن أو قبول أي دعوي تهدف إلي المطالبة بحق عيني طبقا لنص المواد 121 و122 و123 من المرسوم الصادر بتاريخ 26 يوليو 1932 القاضي بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية في إفريقيا الغربية الفرنسية وهذا الأمر أفاض فيه القرار المطعون فيه بتفصيل كاف واف.
3- أن دعوى الطاعنة في هذه القطعة على المطعون ضده ما كان لها أن تسمع لدى القضاء المدني لو سلكت مسلكه ولا أن يقبل ما تاتي به من بينة لو جاءت بها لحوز المطعون ضده عليها القطعة وهي حاضرة ساكتة مدة إحدى عشرة سنة حتى لو فرضنا أنها لم تكن محل معاوضة بينها وبين السلطات لنص الفقهاء على أن الحوز على الأجنبي الحاضر غير الشريك الساكت عن النزاع بلا مانع عشر سنين موجب لأن لا تسمع دعواه في العقار المدعى فيه ولا أن تقبل بينته على صدق دعواه حيث نص على ذلك خليل في مختصره بقوله: **((وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته))**

ونص عليه ابن عاصم في التحفة بقوله:

والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق
وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن خصام فيه
... والتسع كالعشر لدى ابن القاسم أو الثمان في انقطاع القائم

وحيث إن كل واحد من هذه الأسباب المتقدمة الذكر مانع من قبول هذا الطعن أحري إذا كانت مجتمعة وهي: - بالاختصار بعد البسط-
1/ أن الطاعنة لم تؤسس طعنها علي أحد بنود المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا
2 / أن معاوضتها في القطعة لم تبق شبهة لها فيها.
3/ أن ثبوت إقطاع السلطة القطعة للمطعون ضده مانع من قبول أي دعوي عليه في عينها.
4/ أن حوزه لها علي الطاعنة أكثر من عشر سنين موجب لعدم سماع دعواها وقبول بينتها .

يتضح مما تقدم أن مصدرة القرار ما كان لها سبيل أن تقضي بغير ما قضت به في القرار المطعون فيه. وان الغرف المجمعة مسدودة أمامها جميع السبل إلا عن رفض هذا الطعن بالنقض من حيث الأصل.

لـهـذه الأسبـاب:

وعملا بما سبق ذكره وما تضمن القرار المطعون فيه من نصوص وعملا بالمادة 06 من ق.ا.ج والمواد : 502 و606 و612و 1179 من ق.ا.ع. وعملا بالمواد:204 - 220 - 222 من ق.ا.م.ت.ا. والمواد:121 - 122 - 123 من المرسوم الصادر بتاريخ 26 يوليو 1932 القاضي بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية في إفريقيا الغربية الفرنسية، فقد تقرر مايلي :

مـنـطـوق الـقـرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

ولله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **الـمـقـــرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 11 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **لا محل للمشروط ما لم يتحقق الشرط .**
- **عدم شمولية الدليل للمدعى فيه لا يقدح فيه .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم:2014/14 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **الطاعن:أ.م.ف ممثلا بالأستاذ/ المصطفى ولد معاوية** **المطعون ضده: ن. ب. ع** **ممثلة بالأستاذ/ عبد الله ولد البشير** **القرار المطعون فيه: القرار رقم: 01 /2014 بتاريخ:2014/01/15 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير.** **القرار رقم: 2015/11** **تاريخه: 2015/04/22** **منطـــوق الـقـــرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخل به سلفها.** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2015/04/22 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بانواكشوط برئاسة السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين ، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ سيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيري، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها، والتي من بينها الملف رقم 2014/14 المطعون فيه بالنقض في نزاع عقاري مشمول فيه كل من: أ. م. ف ممثلا بالأستاذ/ المصطفى ولد معاوية كطاعن من جهة، ون.ب. ع ممثلة بالأستاذ/ عبد الله ولد البشير كمطعون ضدها من جهة ثانية.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:**

أولا: المـراحـل التـي مرت بـهـا القـضـيـة:

في يوم: 2010/04/29 ادعى كل من ن. ب. ع وأ. م. ف لدى محكمة مقاطعة الرياض ملك القطعة الأرضية رقم: 2656 فقضت بها المحكمة ل ن. ب. ع بالحكم رقم: 2010/91 بتاريخ: 2010/09/01 فاستأنفه المحكوم عليه فقضت في استئنافه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط بالقرار رقم: 2010/152 بتاريخ: 2010/12/26 القاضي بإلغاء حكم محكمة الأصل وبالقطعة للمستأنف فطعنت فيه المحكوم عليها بالنقض فأصدرت في طعنها الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا القرار رقم: 2013/19 بتاريخ: 2013/03/19 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على استئنافية ذات تشكيل مغاير فأصدرت التشكيلة المغايرة (الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية

انواكشوط) القرار رقم: 2014/01 بتاريخ: 2014/01/15 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل السابق الذكر فطعن فيه بالنقض أ.م.ب.ف. لدى الغرف المجمعة الطعن المبتوت فيه بهذا القرار.

ثانيا:الإجـــــــــــراءات:

لما وصل ملف القضية إلي كتابة ضبط الغرف المجمعة وانتهت الآجال الممنوحة لتقديم الطاعن مذكرة طعنه وللمطعون ضده لتقديم الإجابة عليها بعد تبليغها إليه ، أحال رئيس التشكيلة الملف إلي مستشار مقرر لإعداد التقرير ولما أعده أحيل الملف إلي المدعى العام لدى المحكمة العليا لجعل طلبات النيابة فيه.

ولما أودعها في الملف وأعيد إلي كتابة ضبط الغرف المجمعة أدرجت القضية في جدول القضايا المزمع عرضها في جلسة الغرف المجمعة المقرر عقدها يوم: 2014/10/22 فعرضت فيها وتمت تلاوة المستشار المقرر محمد سيديا ولد محمد محمود لتقريره فيها، واستمع إلي ممثلي الأطراف لإبداء ملاحظاتهم وتقديم طلباتهم،

وإلي نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا محمد محمود ولد طلحة في عرض طلباته ، وإثر ذلك قرر جعلها في المداولة إلي جلسة يوم: 2014/12/17 التي قرر تمديد المداولة فيها لمزيد من الدرس، وفي جلسة يوم: 2015/02/28 تم إخراجها من المداولة وإعادتها إلي المرافعات فأجريت على النحو السابق الذكر وتم جعلها في المداولات إلي جلسة يوم النطق بهذا القرار.

وقد قيم بهذه الإجراءات توخيا لتطبيق المواد:216،214،213، 217، 218 ، 219 من ق. ا . م . ت . ا.

وخلال المداولة تم درس وثائق القضية فتبين الآتي:

ثالثا: مـن حـيث الـشـكـل:

حيث إن الطعن بالنقض قام به ذ/ المصطفى ولد معاوية بواسطة عريضة مكتوبة مقدمة إلي كتابة ضبط مصدرة القرار في الأجل مصحوبة بمحضر توكيل ووصل دفع كفالة ومردفة بمذكرة طعن مقدمة في الأجل لكتابة ضبط الغرف المجمعة فهو مستوجب القبول من حيث الشكل لاستيفائه شروط القبول المنصوص عليها بالمواد: 63 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 من ق.ا.م.ت.ا.

رابعا: مـن حـيث الأصـل:

أ ـ الأطـــــراف:

جاء في مذكرة الطاعن: أ. م. ف الممضاة بقلم وكيله ذ/ المصطفى ولد معاوية أن القرار المطعون فيه معيب ب:

1) ـ أن فيه خرقا للقانون جر مصدرته إليه الحرص على الالتزام بتوجيهات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى في المحكمة العليا الواردة في قرارها رقم: 2013/19 بتاريخ 2013/03/19 المخالفة للقانون بالخروج عن دور الرقابة على ما إذا كان القرار المطعون فيه بالنقض أمامها مطبقا للقانون أم لا إلي الخوض في أصل النزاع والمقارنة بين حجج الأطراف مع عدم التأسيس على ذكر نصوص قانونية خرقها القرار المستنقض أمامها.
2) ـ وبأن فيه استحداثا جديدا لفهم قرار الغرف المجمعة المبدئي رقم: 2007/18 يتمثل في حصره اعتبار قدم التاريخ مرجحا لإحدى وثائق الأطراف على متأخرته فيما إذا تساووا في الحيازة للمتنازع فيه أو في عدمها لأن هذا التساوي لا يتأتي في الحالة الأولى إلا إذا كان كل من الطرفين حائزا لبعضه، وهذه الحالة ـ إذا كانت ممكنة الحصول ـ فهي نادرة ، لهذا كان في هذا التأويل خطأ وخروجا على المنصوص في ذلك القرار، حيث ورد في متنه (... وحيث إن قاضي الأصل المختص حر في تعامله مع الوقائع التي تقدم بها الأطراف في النزاع أمامه، غير أنه إذا تعدد منح القطعة الأرضية تعين اعتبار المنح الأول السليم الظاهر من رخصة الحيازة أو

أية وثيقة معتبرة أخرى إذ من المعلوم أن الإدارة متى منحت منحا صحيحا لم يعد لها أن تمنح ثانية إلا بعد إصدار قرار بإلغاء المنح الأول...).

حيث إن في هذه الفقرات التنصيص الجلي على أن علة التحتم لاعتبار المنح الأول هي عدم اختصاص الإدارة في المنح الأخير ما لم يلغ الأول وأن لا دور للحيازة أو الاستثمار في الاعتبار خلافا لما ذهب إليه كل من قرار الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، والقرار المطعون فيه من تقول على قرار الغرف المجمعة رقم: 2007/18.

3) ـ أن ما استشهد به القرار المطعون فيه من المادة 440 من ق. ل. ع، على أن الحائز الحسن النية مستحق لترجيح الجانب على خصمه ولو كان الحائز متأخر تاريخ السند لا معنى له لأن هذه المادة لا تتناول الحيازة ولا حسن النية ولا الترجيح لسند خصم على خصم.

4) ـ أن في القرار المطعون فيه استبعادا لتطبيق المادة 13 من المرسوم رقم: 83/127 ذلك أن ما للمطعون ضدها مما اعتبره القرار حوزا واستثمارا قد ادعت أنه حصل سنة 1981 مع أن وثيقة الموافقة على المنح لها لم تصدر إلا سنة 2005 والمادة 13 السابقة الذكر تنص على أن لا اعتبار لحوز ولا استثمار لشيء من أرض الدولة إلا برخصة حيازة، وأسست هذه المذكرة على هذه المآخذ وعلى المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا، الطلب من المطعون لديها نقض القرار المطعون فيه والتصدي للأصل والحكم للطاعن بحيازة موضع النزاع.

أما المطعون ضدها، فقد ردت على مذكرة الطاعن بجوابية بقلم وكيلها ذ/ عبد الله ولد البشير تضمنت:

1ـ أن الطاعن لم يفهم القرار رقم:19 الصادر بتاريخ: 2012/12/12 الذي ينص على أن منح الإدارة لقطعة سبق أن منحتها يعتبر خطأ منها ولا يسقط حق صاحب المنح الأول.

2 ـ أن الطاعن لم يفهم أن القطعة المتنازع فيها لم تكن موضع منح سابق على المنح للمطعون ضدها بدليل.

أـ أن مساحة القطعة الممنوحة للمطعون ضدها: 234م ومساحة التي يدعى الطاعن: 180م حسب ما في وثائقه غيرمتساوية.

ب ـ أن المنح للمطعون ضدها على اسمها وأن المنح الذي يحتج به الطاعن لا يعرف ما إذا كان على اسم م.م.ك أم على اسم م.م.م كما أنه لا يوجد عقد بيع بين الطاعن وبين من على اسمه الوثائق.

3) ـ أن الطعن بالنقض مرهون شرعية القبول بالتأسيس على إحدى الحالات الثماني المذكورة في البنود الثمانية من المادة: 204 من ق.ا.م.ت.ا، وقد خلت مذكرة الطاعن من التأسيس على إحداها.

4) ـ أن الحكم المؤكد بالقرار المطعون فيه محبوك ومؤسس على أسس قوية ومعلل بما يكفي.

5) ـ أن برهان المطعون ضدها على جدارتها بما قضى لها به هذا القرار برهان قوي لأنه يتمثل في:

أ ـ حصولها على قرار المنح المؤقت المتجسد في الرسالة رقم:3888 بتاريخ: 2005/08/28 من والي انواكشوط.

ب ـ تسديد المطلوب دفعه للخزينة عن القطعة بدليل الوصل رقم: 00837655 بتاريخ 2005/08/29.

ج ـ الاستثمار والحوز للقطعة محل النزاع المتمثلان في بناء بيت فيها وتسوير جانبها الغربي.

6) ـ ضعف برهان الطاعن بدليل:

أ ـ أنه لم يقدم عقد اشتراء ممن يزعم أنه باع له.

ب ـ أن وثائق من يزعم أنه اشترى منه تتضمن أن مساحة القطعة الممنوحة له 180 فقط بينما مساحة القطعة موضع النزاع 234 متر مربع .

ج ـ أن الطاعن يزعم أن البائع له أعطاه رخصة استغلال قبل أن يسدد العوض عنها وأنه هو سدده للخزينة ومن المعلوم أن إجراء التسديد يسبق إجراء عمل الرخصة وبدونه لا يسوغ إجراء المنح وإذا حصل كان باطلا.

وبنى على هذه المعطيات طلبه من المطعون لديها أن تؤكد القرار المطعون فيه عملا بالمواد: 2،131 ،132 ،139 من المرسوم رقم: 2010/80 بتاريخ:2010/03/31.

ب ـ المحكمة:

حيث إن خلاصة ما في مذكرة الطاعن أن له على القرار المطعون فيه ثلاثة مآخذ:

ـ الأول: تواطؤه مع قرار المحكمة العليا رقم:2013/19 بتاريخ: 2013/03/19 على أن محل كون اعتبار التقدم للمنح لأحد الطرفين مرجحا له على مثله المتأخر عنه تاريخا محصور فيما إذا كان الطرفان حائزين أو غير حائزين معا.

ـ والثاني: أن لا صلة بين المستدل به من المادة: 440 من ق. ل . ع، وبين المستدل عليه من أن حوز ذي النية الحسنة مرجح لسنده على سند خصمه ولو كان سند الحائز متأخر التاريخ.

ـ والثالث: أن في القرار المطعون فيه خرقا لحكم المادة: 13 من الأمر القانوني رقم: 83/127 التي تنص على أن استصلاح الأرض التابعة للدولة لا يعطى للمستصلح حقا فيها وذلك لكون القرار اعتبر حوز المطعون ضدها التي تدعى أن تاريخه 1981 مرجحا مع أن ما تحتج به من وثيقة الموافقة على المنح لها لم تصدر إلا سنة 2005.

وحيث إن هذه المآخذ الثلاثة لم تجب مذكرة المطعون ضدها على واحد منها اللهم إلا ما ورد فيها من أن الطاعن لم يفهم القرار رقم: 19 بتاريخ 2012/12/12، وهذا القرار ذاته موافق لما يدعيه الطاعن من أن حق الممنوح له أولا لا يسقطه المنح الثاني ما دام المنح الأول لم يلغ.

وتبقى هذه المذكرة غير منصبة إلا على القدح في أدلة الطاعن والتزكية للأسس المؤسس عليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يحدو بالغرف المجمعة أن تفحص أسس هذا القرار وتبين ما إذا كانت صحيحة وصالحة لأن يبنى عليها أم لا؟

وحيث إن هذا القرار مؤسس على ستة أسس لا يخلو واحد منها من عيب مفسد للبناء عليه.

ـ أحدها: أن معاينة محكمة الأصل لموضع النزاع أثبتت بناء بيت فيه وتسوير بعض جوانبه من طرف المطعون ضدها وبناءا على ذلك لا يمكن الاحتجاج عليها بنص المادة: 13 من الرسوم رقم:83/127 على أن من استثمر أرضا بدون رخصة حيازة لا يخوله ذلك الحوز حق ملكيتها ما دامت لدى المطعون ضدها رخص حيازة لموضع النزاع.

وحيث إن هذا الأساس مركز على توهم هذا القرار أن للمطعون ضدها رخص حيازة.

وحيث إن الواقع أن المطعون ضدها ليست لها رخصة حيازة واحدة لموضع النزاع وأن كل ما لديها محصور في:

(1) ـ إشعار الوالي إياها بموافقته على منحها موضع النزاع وأنه سيتم الشروع في إجراءات هذا المنح الموافق عليه إذا تم دفع الرسوم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ رسالته إليها بهذا الإشعار المؤرخة ب: 2005/08/23.

(2) ـ وصل دفع الرسوم المؤرخ ب: 2005/08/29.

وحيث إن هاتين الوثيقتين ليس في القانون ما يدل على أنهما تقومان مقام الرخصة وإنما تشكلان حصول ما اشترطه الوالي في الحصول عليها من دفع الرسوم.

وحيث إن الفقهاء قد عرفوا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط فيه ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم وجوده.

وحيث إن هذا التعريف مطرد في المعاملات والعبادات من أجل ذلك كان وجود هذا الشرط لا يلزم منه وجود المشروط فيه الذي هو رخصة الحيازة.

لهذا كان هذا التأسيس على أن للمطعون ضدها رخصا تأسيسا على معدوم.

ـ وثانيها: أن مساحة القطعة محل النزاع محدودة في أوراق المطعون ضدها بما يتطابق مع واقعها.

وحيث إن التأسيس على هذه الموافقة لا يمكن أن يكون سالبا لدلالة وثائق الطاعن الموصوفة بأنها لا تنطبق على كامل المساحة إلا إذا نص القانون على ذلك.

وعلى أي حال فإن حجيتها على ما تضمنت من تلك المساحة تبقى سارية المفعول ما دامت غير معارضة إلا بكونها لا تتناول إلا بعض تلك القطعة.
ـ ثالثها: أن المادة: 440 من ق. ل.ع، تنص على أن الحائز الحسن النية يرجح جانبه ولو كان سنده متأخر التاريخ عن سند خصمه.
وحيث إن هذه المادة من الواضح أن إيرادها هاهنا كان غلطا ولعل المحكمة كانت تريد المادة:464 من القانون نفسه إذ هي التي تنص على ما نسبت إلي المادة السابقة.
وكما غلط هذا القرار في هذه المادة فقد غلطت مذكرة الطاعن وهذا القرار أيضا في ما نسبا للمادة: 13 من المرسوم رقم:83/127 إذ الصواب الذي لعله هو المراد أن تنسب هذه المادة إلي الأمر القانوني رقم: 83/127 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983 إذ هي التي تنص على ما نسب كل من القرار المطعون فيه ومذكرة الطاعن للمرسوم.
وحيث إن المادة: 464 لو سلم بأنها شاملة للعقار يبقى حسن النية غير مسلم به لمن لا يتوفر على رخصة حيازة.
ويبقى محل الترجيح بالحوز غير مسلم به أيضا إلا لمن له وثيقة مثل وثيقة خصمه أما إذا كانت أقل منها قيمة فيكون رجحان وثيقة الخصم كان حاصلا قبل الحوز وبعده.
إذ من العدل أن يعطى لرخصة الحيازة ما لها من وزن ذاتي يرجحها على وثيقتي المطعون ضدها السابقتي الذكر.
وتعطى لها أيضا مزية تقدمها عليها في التاريخ ويوازن ما للطرفين موازنة عادلة ولا يعاملان بأن ما لديهما من وثائق متساو وأن في الحوز ترجيحا لميزان الحائز.
هذا إذا وجد سبيل إلي حسن نية المطعون ضدها وقت الحوز.
ـ رابعها: نسبة القرار المطعون فيه إلي قرار المحكمة العليا (الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى رقم: 2013/19) أن تقدم التاريخ لا يفيد إلا في حال تساوى الطرفين في عدم الحيازة أما حيث يحوز أحدهما قبل الآخر فلا عبرة بقدم التاريخ.
حيث إن مستندها في هذه المعلومة هو المادة: 464 السابقة الذكر وقد قدمنا أن محل التسليم بمضمون عمومها لا بد له من التخصيص بأمرين:
ـ أحدهما: ما ورد في المادة نفسها من اشتراط حسن النية المحتاج إلي الدليل القانوني على أمكانه ممن لا يتوفر على رخصة حيازة.
ـ والثاني: ما هو معقول من أن محل الترجيح بالحوز ما إذا كان سندا الخصمين متساويين في القيمة.
ـ خامسها: أن الحصول على رخصة الحيازة يستوجب تسديد ثمن القطعة قبله وذلك ما لم يقع بالنسبة لوثائق الطاعن التي لم يرد في محتواها أنها منحت مجانا بينما رخصة المطعون ضدها لم تحصل عليها إلا بعد تسديد ثمنها.
وحيث إن رخصة حيازة الطاعن إذا كانت لا عيب فيها غير كونها لم تسبق بالتسديد للثمن ولم يرد فيها أنها ممنوحة مجانا فلا بد لمن يريد القدح فيها بهذين الوصفين أن يوافي بالدليل القانوني على أنهما قادحان في مثلها من الرخص.
ويأتي بالدليل على أن الرخصة المجانية إذا لم يرد في متنها أنها مجانية تنتفي عنها صفة المجانية.
وحيث إن هذا الأساس مدعم على أن للمطعون ضدها رخصة حيازة وهو ما قدمنا أنه توهم وأن المطعون ضدها لا رخصة لديها.
سادسها: كون حكم محكمة الأصل مؤسسا غاية التأسيس مما يجعله واجب التأكيد.
فهذا الأساس مما دعا الغرف المجمعة للرجوع إلي حكم محكمة الأصل.
وبعد تدبره وجدت أنه مؤسس على أسس القرار المطعون فيه المتقدمة الذكر ولا يزيد عليها إلا ب:
1) ـ أن الطاعن قد استظهر برخصة حيازة بتاريخ: 2009/05/20 وأن تلك الرخصة محولة عن الرخصة رقم: 434 بتاريخ: 2000/01/09 على اسم م.م.د.
2) ـ أن رسائل الإدارة المانحة المجيبة على رسائل المحكمة اعترفت بصحة وثائق الطرفين.

3) ـ أن المطعون ضدها قدمت شهودا على حيازتها للقطعة قبل تشريعها بفترة طويلة وأنها وافت بمحضر اتفاق جماعي بتاريخ: 2005/06/28 يطلب كاتبوه من حاكم الرياض إحالته إلي الوالي من بين أسماء مرسليه الطاعنة وفيه رقم القطعة إلا أنه على اسم غيرها.

وحيث إن هذه الزيادات لا تزيد القرار المطعون فيه ولا هذا الحكم المؤكد به إلا ضعفا من حيث إن كون حيازة المطعون ضدها قبل رسالة الإشعار بالموافقة على المنح تدل على عكس حسن نيتها.

حيث حازت بدون أية شبهة ـ إذا كانت حازت ـ ولأن في هذا الحكم الاعتراف بأن رخصة الطاعن محولة عن رخصة البائع له المؤرخة ب: 2000/01/09، وأن الإدارة المانحة معترفة بصحة وثائق الطرفين.

مما تقدم يتبين كون الأسس المبني عليها القرار المطعون فيه غير سليمة لما فيها من خطإ في تطبيق المادة: 464 من ق .ل.ع، وإخلال بحكم المادة 13 من الأمر القانوني رقم:83/127 وتأسيس على المعدوم من التوهم أن للمطعون ضدها رخصة حيازة لا توجد في الملف ولا تدعى المطعون ضدها أن لها وجودا فيه ولا في خارجه.

وحيث إن طلب الطاعن التصدي والبت في أصل الدعوى غير جدير بالقبول لمخالفته لحكم المادة: 223 من ق.ا.م.ت.ا.

لـهـذه الأسـبـاب:

وعملا بالمواد: 204 - 220 - 223 من ق .ا . م . ت . ا. فقد قررت المحكمة ما يلي:

مـنـطـوق الـقـرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخل به سلفها.

والله الموفـق.

كـاتب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئيـس**

القرار رقم 16 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **التناقض في القرار يعد سببا من أسباب النقض الفقرة 07 من المادة 204 من ق ا م ت ا .**
- **لا وجه للمطالبة بحق تنازل طالبه عنه صراحة في محضر الصلح أمام مفتش الشغل .**
- **تنتهي ولاية المحكمة في القضية بمجرد البت فيها لأن نظرها من جديد فيه تجاوز للسلطة المادة 204 من ق ا م ت ا .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2014/18 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **الطـــاعن: البنـــك الموريتـــاني للتجـــارة الدولية ممثلا بالأستاذ إبراهيم ولد أبتي** **المطعون ضده: م.ع.ب ممثلا بالأستاذ/ بون ولد الحسن.** **القـــرار المطعـــون فيـــه : القـــرار رقـــم 2013/203 و القـــرار رقـــم 2014/40 الأول بتـــاريخ 2013/12/15 والثـــاني 2014/04/16 الصـــادرين عـــن الغرفـــة المدنيـــة والاجتماعيـــة الأولـــي بمحكمـــة استئناف انواكشوط في تشكيل مغاير.** **القرار رقم 2015/16** **تاريخه: 2015/04/22** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرارين 2013/203 و 2014/40 موضوعي الطعن.** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22، على تمام الساعة الثالثة ظهرا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد: يحفظ ولد محمد يوسف،** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـسيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛** **ـمحمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **ـأب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ جمال ولد آكاط، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **الامام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـأحمد الملقب لمرابط الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة** **وبحضور القاضي/ أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها التي سبق أن تم وضعها في المداولات، والتي من بينها الملف رقم 2014/18 المطعون فيه بالنقض في نزاع شغل قائم بين: البنك الموريتاني للتجارة الدولية ممثلا ذ/ إبراهيم ولد أبتي كطاعن من جهة، وم.ع.بممثلا بالأستاذ بون ولد الحسن بصفته مطعونا ضده.** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه :**

2

أولا- المراحل التي مرت بها القضية:

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أن المدعو م.ع.ب رفع دعوى ضد رب عمله سابقا ملخصها أن رب عمله نقله بعقد مكتوب محددا لمهامه الجديدة في البنك وعلى رأسها متابعة وتحصيل الديون، بمنحه:5% من المحصول واستمر الأمر إلي وفاة رب العمل سنة 2001 بدأ توقف دفع هذه النسبة ولم يدفع فيها عن سنوات:2006 – 2007 – 2008 إلا2 ,5% بينما لم يدفع منها شيء من سنة 2001 إلي 2005 محددا ذلك بمبلغ:250.535.545 أوقية بالإضافة إلي مبلغ:1.504.000 أوقية ناتجه عن منحة تشجيعية مطالبا محكمة الشغل بالحكم له بذلك،وقد رد دفاع البنك الموريتاني للتجارة الدولية بما ملخصه أنه في يوم:2000/03/21 تم الصلح أمام مفتش الشغل بين البنك والعامل بموجبه

استلم العامل مبلغ:3.000.000 أوقية ولم تعد له علاقة بالبنك بعد ذلك، مطالبا برفض الدعوى الأمر الذي استجابت له محكمة الشغل بحكمها رقم:2009/122 الصادر بتاريخ:2009/12/24، المؤكد بالقرار رقم:2011/48 الصادر بتاريخ:2011/04/19 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، المنقوض بالقرار رقم:2012/47 الصادر بتاريخ:2012/11/20 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، الآمر بإحالة القضية إلي تشكيلة مغايرة،وهي التشكيلة التي أصدرت القرارين:2013/203 بتاريخ:2013/12/15 و 2014/40 بتاريخ:2014/04/16 وهما محل الطعن بالنقض أمام الغرف المجمعة.

ثانيا- الإجراءات:

لقد توصلت المحكمة بملف القضية بتاريخ 2014/06/10 وسجلت تحت الرقم 2014/18 وتم تعيين المستشار محمد سالم ولد بارك الله لإعداد التقرير حولها بتاريخ 2014/09/04 الذي أنجز التقرير بتاريخ 2014/10/30 ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها وبعد عودتها منها تمت برمجتها للعرض في الجلسة المقررة بتاريخ:2015/02/18، وفيها قام المقرر بتلاوة التقرير ثم تناول دفاع الطاعن مطاعنه ضد القرارين كما تناول دفاع المطعون ضده ردوده على هذه المطاعن ثم فتح المجال أمام ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلبات النيابة العامة المكتوبة الرامية إلي قبول الطعن شكلا ومن حيث الأصل التطبيق السليم للقانون، بعد ذلك تمت المرافعات في القضية وحجزت في المداولات للنطق بالقرار فيها في الجلسة المقبلة وفي الجلسة الموالية المقررة بتاريخ:2015/04/22 صدر القرار الآتي بيانه:

ثالثا- من حيث الشكل:

لقد صدر القرار الأول رقم:2013/203 بتاريخ:2013/12/15 كما تقدم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف دفاع البنك بتاريخ:2013/12/31 بحسب محضر الطعن بالنقض رقم:2013/148 الصادر في اليوم نفسه عن كاتب الضبط بالغرفة مصدرة القرار بناء على عريضة بالطعن توصل بها في التاريخ نفسه وقد توصل كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا بمذكرة الطعن بالنقض من ثلاث نسخ بتاريخ:2014/02/27، كما قدم الدفاع كذلك طعنا بالنقض ضد القرار رقم:2014/40 الصادر بتاريخ:2014/04/16 سالف الذكر وذلك وفقا لمستخرج محضر الطعن بالنقض رقم:2014/62 الصادر بتاريخ:2014/05/29 عن كاتب الضبط الأول بالغرفة مصدرة القرار وذلك بناء على عريضة طعن بالنقض واصلة بالتاريخ نفسه في نسختين، وقد قدم الدفاع كذلك مذكرة طعن بالنقض في ثلاث نسخ إلي كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا بتاريخ:2014/07/20،علما بأن الدفاع متوفر على توكيل وعليه فإن كلا من الطعنين قد توفر على أسباب القبول شكلا طبقا للمواد:2 – 205 – 207 – 208 – 209 – 210 من ق.ا.م.ت.ا. والمادة:329 من ق.ش. وقد تم إبلاغ مذكرتي الطعن بالنقض لدفاع المطعون ضده بتاريخ:2014/08/04، حيث قدم مذكرتي رده بتاريخ:2014/09/03، وذلك كان في الأجل المحدد بالمادة:214 من ق.ا.م.ت.ا. والدفاع متوفر على توكيل وفر له الصفة طبقا للمادة:2 من نفس القانون أعلاه.

رابعا- من حيث الأصل:

1- الأطراف:

أ- الطاعن:

***حول القرار الأول رقم:2013/203**

لقد قدم دفاع البنك الموريتاني للتجارة الدولية مذكرة طعن بالنقض ضد القرار رقم : 2013/203 تعرض فيها أولا لشكل الطعن واعتبره مقبولا شكلا، ثم تناول الموضوع،

ثانيا معتبرا أن القرار- محل الطعن - تردد بين البت في أصل النزاع واتخاذ إجراء تمهيدي بتعيين خبير الأمر الذي يؤدي إلي نقضه وفقا للأسباب التالية :

ـ أن تعيين الخبراء نظمه المشرع بالمادة:91 وما بعدها من ق.ا.م.ت.ا. باعتباره إجراء من إجراءات درس القضايا موضوع المواد:88 وما بعدها من القانون نفسه.
ـ أن منطوق القرار تناقض بين التصدي للأصل والحكم بإجراء تمهيدي، وأن ذلك يعتبر سببا لنقضه طبقا للفقرتين:1 و3 من المادة:204 من القانون أعلاه.
ـ أن القرار لم ينطق به في القاعة رغم كون المرافعات قد تمت فيها.
ـ أن المحكمة بتت في أصل النزاع رغم استظهار المدعى أمامها لأول مرة بوثيقة مزورة قدمت شكاية بشأنها مع القيام بالحق المدني ولا تزال قضيتها منشورة أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، وأن المحكمة بذلك قد خرقت مبدأ: القاضي الجزائي يعقل القاضي المدني.
ـ أن المحكمة تجاهلت محضر الصلح الموقع بين الطرفين أمام مفتش الشغل الذي لم يترك مجالا للنزاع بينهما.
ـ أن دعوى العامل متعلقة بسنوات:2001 إلي 2006، وأن محضر عدم المصالحة مؤرخ ب: 2009/05/05 وبالتالي تكون دعواه متقادمة طبقا للمادة:230 من ق.ش.
وقد قدم الدفاع هذه النقاط بشيء من التفصيل خاتما مذكرته بأسئلة ومطالبا بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف في تشكيل مغاير لتفادى ما أخلت به سابقتها.

***حـول الـقـرار الثـانـي:2014/40:**

تقدم الدفاع كذلك بمذكرة طعن بالنقض ضد القرار أعلاه تناول فيها شكل الطعن أولا مؤكدا قبوله شكلا، ثم تناول الأصل ثانيا، بادءا بالمراحل التي مرت بها القضية ثم الخروقات التي أشابت القرار ـ في نظره ـ شكلا ومضمونا.

1ـ <u>الخروقات الشكلية</u>:

يري الدفاع أن القرار رقم:2014/40 جسد سابقة قضائية لا مثيل لها منذ نشأة المحاكم الموريتانية إلي يوم صدوره، بعد أن أصدرت المحكمة في القضية القرار رقم:2013/203 سالف الذكر، وبعد أن تم الطعن بالنقض ضده وتعهدت المحكمة العليا في غرفها المجمعة بالقضية بموجب هذا الطعن الأمر الذي يحول دون محاكم الموضوع ونظر القضية حتى يتم البت في الطعن، وإلا يكون القرار باطلا بطلانا مطلقا، لذلك ولخرق مبدإ تدرج القضاء.

2ـ <u>الخروقات في الموضوع ومنها</u>:

أن العامل تعاقد مع البنك بموجب عقد عمل واحد انتهي بمحضر الصلح رقم:2009/22 بتاريخ:2009/03/02، الذي انهى أي نزاع له تعلق برابطة الشغل بينهما طبقا للمادة: 297 من ق.ش. التي خرقها القرار بالحكم لصالح العامل على البنك بينما رفضت محاكم الموضوع دعواه بناء عليها. أن المادة:297 أعلاه والمادة:1030 وما بعدها من ق.ل.ع. قد تم خرقها عندما منح القرار العامل حقوقا لا مرجعية لها، وقد اعتبر الدفاع ذلك مبالغة في استعمال السلطة المؤدى للنقض استنادا على الفقرة 3 من المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا. وقد قدم الدفاع ما ذكر ـ وغيره ـ مفصلا، مطالبا في الختام بما طالب به ضد القرار الأول.

ب ـ <u>الـمطـعـون ضـده</u>:

***حول القرار الأول:2013/203 :**

تقدم دفاع العامل بمذكرة جوابية تناول فيها شكل الطعن أولا ثم تناول الموضوع ثانيا، فبخصوص الشكل يري أن الطعن وقع خارج الأجل القانوني باعتبار أن القرار صدر باتا في دفع وقاض بإجراء تمهيدي لا يجوز الطعن فيه إلا مع القرار الفاصل في الأصل مبرهنا بتعيين الخبير على أن المحكمة لا تزال تدرس القضية، وأن عبارة في ((الأصل)) في المنطوق إنما هي من نظير الشكل وأنه قياس على المادة:171 من ق.ا.م.ت.ا. التي تمنع الاستئناف في الأحكام التمهيدية إلا بعد صدور الحكم النهائي وعلى

المادة:471 من ق.ا.ج. المتعلقة بالاستئناف التي تمنع كذلك الطعن بالنقض في الأحداث العارضة والدفوع إلا مع الحكم في الأصل، وأن على ذلك بقاء القضية في يد المحكمة المتعهدة، وأن ذلك لا يخص الاستئناف وأنه كذلك يشمل الطعن بالنقض للعلة نفسها، وأن المادة:532 من ق.ا.ج. منطبقة على هذه القضية بالقياس التام، وأنه كان على كاتب الضبط أن يمتنع عن تلقى الطعن في قرار بات في دفع وممهد للبت النهائي، ذاكرا بأن الطاعن غير معفي من الغرامة المقررة بالمادة:211 من ق.ا.م.ت.ا. وأن الإعفاء منها الممنوح للعامل لا يشمله وفقا لإرادة المشرع، وأن الطعن بعد ذلك يكون مرفوضا شكلا، وبخصوص الأصل يري الدفاع أن كلام الطاعن حول تأرجح القرار بين البت في الأصل والتمهيد كان كلاما عاما، خاليا من أي سبب من الأسباب الواردة في المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا. مؤكدا بأن القرار لم يحسم النزاع، وأنه إنما وضع آلية لحسمه وأن الطاعن ملزم بتعيين النص الذي يري أنه قد تم خرقه طبقا للمادة:209 من القانون أعلاه، مستدلا بالمادة:424 من ق.ا.ج. على جواز ما قامت به المحكمة من تقرير مبدإ الحق وتعيين خبير لاحتسابه، وأن ما أورد دفاع الطاعن من أن القرار متناقض وأن ذلك سبب من أسباب النقض غير صحيح، وأن التناقض المقصود بالفقرة5 من المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا. هو ما كان بين الأحكام النهائية بين الأطراف أنفسهم وفي الموضوع نفسه. وقد قام الدفاع بتفصيل هذه النقاط وغيرها كعقل القاضي الجزائي للقاضي المدني، ومحضر الصلح والاحتجاج بالتقادم، مطالبا في الختام برفض الطعن لوروده خارج الآجال، ولعدم دفع الغرامة وعدم التأسيس في الأصل.

***حـول القـرار الثـانـي رقم:2014/40:**

لقد تقدم دفاع العامل بمذكرة جوابية تعرض فيها لشكل الطعن واعتبره غير مقبول شكلا، لعدم دفع الغرامة، وقال في هذه النقطة ما يشبه ما قال في الطعن الأول، ثم تناول المراحل التي مرت بها القضية مستخدما بعض النصوص التي استخدمها في جوابه الأول ثم خلص إلي الرد على ما أسماه دفاع الطاعن بالخروقات الشكلية والموضوعية مفصلا ذلك كله، ومطالبا في الختام برفض الطعن بالنقض وتأكيد القرار المطعون فيه.

المحكمة:

حيث إن القرار رقم 2013/203 صدر باتا في الأصل ـ وإن أضاف في منطوقه إجراءا تمهيديا ـ يظهر ذلك بارزا من خلال عرض الوقائع والأسباب والمنطوق الذي حكم بعدم شمول الصلح لمطالب العامل وبحقه في هذه المطالب إلا أنه أضاف خطأ الحكم بتعيين خبير لاحتساب هذه الحقوق، وهو إجراء يدخل ضمن إجراءات درس القضايا التي يؤمر بها قبل النظر في الموضوع وفقا للمادة: 88 وما بعدها من بابها من ق.إ.م.ت.إ.

وحيث إن دفاع العامل في مذكرتيه الجوابيتين اعترف بأن القرار بت في الأصل وذلك عندما برر ما قامت به المحكمة بالقياس على ما نصت عليه المادة 424 من ق .إ .ج .التي تتيح للمحكمة الحكم في الدعوى العمومية وتقرير حق المتضرر في التعويض إلى أن يتم تحديده فتحكم له به، بل إن دفاع العامل في مذكرته تحت عنوان: ملاحظات بخصوص تبليغ خبرة، والتماس تحرير قرار واصلة إلى رئيس التشكيلة المغايرة بتاريخ 2014/01/20 ذكر رئيس التشكيلة المغايرة بأن القرار بات في أصل النزاع وأن لا داعي لإبلاغ الخبرة مطالبا بصرف النظر عن مسطرة تبليغ الخبرة ومطالبا بالإسراع في تحرير القرار لمباشرة إجراءات التنفيذ.

وحيث إن منطوق القرار لذلك وقع في تناقض في منطوقه إذ جمع بين البت في الأصل وإجراء تمهيدي، وهو ما يعتبر خرقا للبندين 7 و9 من المادة 204 من ق إ م ت إ.، ما يجعله حريا بالنقض.

وحيث إن القرار رقم 2013/203 استند في أسبابه على المواد 167 وما بعدها و 223 وما بعدها من ق إ م ت إ فالمواد الأولى تتعلق بإجراءات الاستئناف فيما تتعلق الثانية بمحكمة الإحالة ولم يرد في القرار أي نص يتعلق بإجراءات درس القضية مما يبرهن كذلك أن القرار بات في الأصل.

وحيث إن القياس الذي قام به دفاع العامل لمقتضيات مدنية على أخرى جزائية غير ممكن لأن القانون لا يعترف بالقياس أصلا، هذا من جهة ولأن الجزائي فرع بالنسبة للمدني من جهة أخرى ومعلوم أن الفرع لا يقاس عليه.
وحيث إن الطاعن كذلك أخذ على القرار الحكم في نزاع عائد لصلح أمام مفتش الشغل ، و بالرجوع إلى هذا الصلح نجده ينص على الآتي : **" يقبل العامل طواعية مغادرة البنك الذي يقبل بهذا القرار ويلتزم نتيجة له بتسديد مبلغ إجمالي ونهائي لصالحه يبلغ ثلاثة ملايين أوقية مقابل الحقوق و الامتيازات المتفق عليها بين الطرفين ، ما ينتج عنه إنهاء رابطة العمل ، وفي نفس الوقت إنهاء أي مطالبة لاحقة مرتبطة بعلاقة العمل بينهما ".**
وحيث إن قراءة متأنية لمضمون الصلح تجعل ما تأسس عليه القرار متهافتا للأسباب التالية :

1- أن تسديد المبلغ من طرف البنك للعامل تم مقابل الحقوق و الامتيازات ، وهذا التعبير بالحقوق و الامتيازات ذو صبغة شمولية ولو كان ثمة استثناء لحرص العامل على ذكره في محضر الصلح .
2- أن المبلغ وصف بكونه إجماليا ونهائيا وهذان الوصفان لا يحتمل معهما بقاء ذمة البنك عامرة بمبالغ أخرى خارج المتصالح عليه ، فصفة " نهائي " تجزم بعدم بقاء أي حقوق أخرى .
3- تأكيد شمولية الصلح لجميع الحقوق بالنص على إنهاء الحق في المطالبة بأي مطالب أخرى لاحقة مرتبطة بعلاقة العمل بينهما وهو إقرار صريح من العامل بالتنازل عن أية مطالبة بعد توقيع الصلح تتعلق بعلاقة العمل بينهما ، وهذا الالتزام الصريح يقطع الطريق على أية مطالب أيا كانت ، ومعلوم أن نسبة مبالغ التحصيل المزعومة ناتجة عن عقد العمل وليست منفصلة عنه وهذا هو فقه المحكمة العليا المضطرد والعامل نفسه يدرك ذلك بدليل رفع دعواه أمام محكمة الشغل .

وحيث إنه بنفس دعامة هذا القرار المطعون فيه ممثلة بعدم شمولية الصلح للحقوق موضوع الدعوى ، لم يبق في الأمر ما يقتضي البت من جديد .
وحيث أتاحت المادة 223 الفقرة الأولى من ق ا م ت ا للمحكمة العليا النقض دون إحالة إذا كان النقض لا يقتضي البت من جديد في الموضوع أو إذا كان النقض لم يترك شيئا يحكم فيه.
وحيث إنه لا قيد على المحكمة العليا في عدم الإحالة بعد النقض - ولو كان الطاعن طلب الإحالة – تأسيسا على دورها الرقابي على حسن تطبيق القانون الذي يجعلها غير مقيدة بمطلب تؤدي الاستجابة له إلى تطبيق سيئ ومجاف لروح القانون ولو كان في الاستجابة له تحقيق مصلحة محتملة للمطعون ضده الذي كان قد طلب عدم الاستجابة له في مذكرة رده.

كان هذا بخصوص القرار الأول ، أما القرار الثاني 2014/40 فقد صدر فاقدا للشرعية وذلك للأسباب التالية:

- أن مصدرته قد فقدت ولايتها على القضية بإصدارها للقرار الأول البات في أصل النزاع، وقد تم بيان ذلك.

- أن المحكمة العليا في غرفها المجمعة أصبحت مختصة في نظر القضية بموجب الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الأول البات في الأصل وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 22 من ق ت ق.

وحيث يتبين من ذلك خرق القرار للقانون وصدوره من غير مختصة وتجاوزه في استعمال السلطة وهي أسباب تبرر نقضه تأسيسا على البنود 1 و 2 و 3 من المادة 204 من ق.إ .م. ت. إ .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد القانونية السابقة.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرارين 2013/203 و 2014/40 موضوع الطعن.

والله الموفق

كاتب الضـبط الأول **المقرر** **الرئـــيس**

القرار رقم 19 /2015 بتاريخ : 2015/04/22

المبدأ :

- **نقض القرار اللاغي يعتبر تأكيدا ضمنيا للحكم المنقوض (المادة 223 من ق ا ج)**
- **لا بد لاعتبار الطعن بالتزوير أمام المحكمة العليا أن يقدم بطريقة قانونية (المادة 215 من ق ا ج).**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمــة العليــا

الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2014/04 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **الطــاعن: م.ن.ع.ل وآخــرين ممثلــين بالأستاذ السالك ولد أباه** **المطعون ضده: أ.م. ل.ل وم. ي.ب ممثلين بالأستاذين/ محمد الأمين ولد التمين و محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن.** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2013/175 بتاريخ 2013/12/26 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بمحكمة استئناف انواكشوط في تشكيل مغاير.** **القرار رقم 2015/19** **تاريخه: 2015/04/22** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22، على تمام الساعة الثالثة ظهرا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد: المختار تولي باه،** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا ؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـسيدي محمد ولد محمد الأمين،رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛** **محمد الأمين محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **أب محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ جمال ولد آكاط، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـأحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة** **وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها التي سبق أن تم وضعها في المداولات، والتي من بينها الملف رقم 2014/04 المطعون فيه بالنقض في النزاع العقاري القائم بين: م.ن.ع.ل وآخرين ممثلين بالأستاذ السالك ولد أباه بصفتهم طاعنين من جهة،و أ.م. ل.ل وم. ي.ب ممثلين بالأستاذين/ محمد الأمين ولد التمين و محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن بصفتهما مطعونا ضدهما.** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه :**

أولا- المراحل التي مرت بها القضية:

1- <u>من حيث الدعوى</u>:

أدعى محامي المسماة: **أ.م.ل.ل** والمسمي: **م .ي.ب** وهو ابن **أ.م.ل.ل** هذه أن **ف.ب.ع** تريد احتلال أرضها موضوع الأرقام التالية: 216 – 215 – 214 – 217 بالقطاع 01 في الكلم 09 توجنين ، وطلب المحامي وقف تشويش **ف.ب.ع** هذه مع الحكم عليها بأن تعوض لموكليه مبلغ مليون أوقية (1.000.000) عن الأضرار.

وجاء محامي الطرف الآخر برد على العريضة الفاتحة للدعوى قائلا إن الأرض 217 يحوزها المسمي: ع.ل.ن وأن القطع: 216 – 215 – 214 يحوزها على التوالي م.ع.ل وأ.ح.ظ وقال إن من أسماها هو – حسب الحكم الأصل – غ.ع.د لا شأن لها بهذه القضية، وقال إن لموكليه استثمارا في هذه القطع وطلب إجراء معاينة له كما طلب الحكم برفض الدعوى وبصحة حيازة موكليه.

2– من حيث الأدلة المستظهر بها:

أ – رخص الحيازة والترخيص في البناء حيث توجد بالملف صور ما يلي:

1– رخص حيازة من والي أنواكشوط تاريخها: 2002/01/27 باسم: **م .ي.ب** في الأرض 214 وهي مبنية على وصل ورسالة منح كلاهما بتاريخ:2002/01/17، وأخري له في الأرض 216 في تاريخ الرخص والوصل والرسالة ذاته، وعنده أذن بالبناء من البلدية لكل واحدة منهما.

2– رخصة حيازة أيضا بتاريخ:2002/01/27 باسم **أ.م.ل.ل** في الأرض 217 بوصل ورسالة في تاريخ:2002/01/17 ولها رخصة في الأرض 215 بتاريخ الرخصة والوصل والرسالة ذاته أيضا ولها إذنان كذلك.

3– رخصة بتاريخ:2002/05/13 باسم أ.م.ظ في الأرض 214 برسالة منح تاريخها:2002/05/07 ووصل بتاريخ:2002/05/12 وله رسالة منح بتاريخ:2002/05/07 في الأرض 215 ووصل بتاريخ:2002/05/07 أيضا.

4– رخصة بتاريخ:2002/07/15 باسم ع.ب.د في الأرض 217 ورسالة منحه بتاريخ:2002/07/01 ووصل بتاريخ:2002/07/02 وله رسالة منح ووصل كلاهما بتاريخ:2002/07/01 في الأرض 216.

ب – الرسائل الإدارية:

أ– هنالك رسالتان من الوالي بتاريخ:2011/08/07 و 2011/08/14 تذكران:

1 – أن الأرض 216 و 214 باسم **م .ي.ب**.

2 – أن الأرض 215 و 217 باسم **أ.م.ل.ل**.

ج – العمل القضائي:

أصدرت محكمة مقاطعة توجنين الحكم رقم:18/ 012 بتاريخ:2012/03/06 بالأرضين: 216 – 214 ل.م.ي.ب والأرضين: 215 – 217 ل.م.ل.ل وعليهما تعويض المباني والتكاليف للمدعى عليهم، وتم إلغاء هذا الحكم بالقرار الاستئنافي رقم: 012/183 وذلك لصالح حيازة ع.م.ظ وع.ب.د، ونقض هذا القرار بالقرار رقم:13/80 الصادر عن تشكيلة خاصة للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا انطلاقا من الذي استقر عليه فقه المحكمة العليا طبقا لقرارها رقم:07/18 الذي يرجح وثائق العقارات الأقدم تاريخا على الوثائق اللاحقة عليها، ثم جاء قرار محكمة الإحالة رقم:175 بتاريخ:2013/12/26 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط قاضيا بتأكيد الحكم الأصل 12/18 المذكور أعلاه وهذا هو محل هذا الطعن الآن.

ثانيا- الإجراءات:

بعد الاطلاع على محضر الطعن بالنقض رقم:014/06 الصادر بتاريخ:2014/01/23 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن وبعد اكتمال الإجراءات وإعداد المستشار المقرر يسلم بن ديدي لتقريره فيه، وقراءته له أثناء الجلسة وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا المقدمة مكتوبة والهادفة إلي طلب تطبيق النصوص ذات الصلة وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثالثا- من حيث الشكل:

حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة والمصلحة والأهلية وفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا- من حيث الأصل:

1– الأطراف:

أ– الطاعن:

يرى الطاعن من خلال مذكرة طعنه أنه يأخذ على القرار المطعون فيه عدم التقيد بتوجيهات المحكمة العليا في موضوع المعاينة والاستماع لشهادة الشهود، كما أخذ عليه تعويله على رسالة رد من الوالي لم

يعذر فيها للمدعى عليهم وهي تتعلق برخص المطعون ضدهم قائلا أن تسجيلات المصالح العقارية تعرف اختلالا وفوضى عارمة فكان على المحكمة أن تتأكد من صحة تلك الرخص من خلال إدارة العقارات فهي أقوم شهادة وقال إنه لا أصول لرخص المطعون ضدهم وقال إنه يقدم عبر هذه المذكرة طعنه بالتزوير ليطالب المطعون ضدهم بتقديم أصول رخصهم ليظهر المزور، واستفاض الطاعن في نقاش مفهوم الحيازة في بعض المواد القانونية معتبرا أن العقار لمن هو بيده، وخلص لطلب التحقيق في وثائق ورخص منح المطعون ضدهم مع إلزامهم بتقديم أصولها مع التأكد منها عند إدارة العقارات، ثم نقض القرار وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة.

ب ـ المطعون ضده:

وقد رد محامي **أ.م.ل.ل وم. ي.ب** على ذكر التزوير قائلا أن الطاعن لم يرفق بمذكرته ما يدل على وجود تزوير ودعواه هذه تكذبها الأدلة والقرائن القوية والحال أن مدعى التزوير قد سكتوا عنها وقتا طويلا حصل خلاله عرض القضية على محاكم الموضوع فلو كان في الأمر قيل لقيل، والتمس المحامي صرف النظر عن طلب الطعن بالتزوير.

وقال إن مذكرة الطعن لم تتضمن ما يمكن اعتباره مأخذا جديا على القرار محل الطعن، فالقول بعدم امتثال التوجيهات غير دقيق وقال إنه يشترط في الحيازة أصلا أن لا يكون الشيء محل نزاع وأن القول بعدم الإعذار في رسالة رد من الوالي لا محل له لأنه من باب الإجراءات التمهيدية الموصلة للبت في الأصل وقال إنه لا يترتب على كون المنح للأراضي لم يعد للولاة طبقا للمرسوم رقم:2010/80، عدم اعتبار الأرشيف السابق عند الولاية، وقال إن الاستثمار المزعوم لا يتجاوز شجيرات من (اكرون لمحاد) وبيوت قليلة إذا أطلق عليها لفظ بناء فذلك من باب التجاوز وقد يقع بعضها خارج محل النزاع وخلص لطلب رفض الطعن.

المحكمة:

حيث إن قول الطاعن أن قرار محكمة الإحالة لم يتقيد بتوجيهات المحكمة العليا من حيث موضوع المعاينة والاستماع للشهود غير ظاهر الدقة لأن قرار المحكمة العليا رقم:2013/80 إنما نقض وأحال على أساس قوله: والحاصل أن هذا الحكم أخطأ وتجاوز في إنزال النصوص على محلها وفي تطبيق وتأويل ما هدي إليه منها باعتماده على معاينة لم تبن على أساسها الشرعي من القانون وبترجيح المرجوح من الرخص على صحيح راجح عليها وباعتماده على حيازة لم يأت عليها بأساس مثبت وبنبذه على غير هدى لما أفتت به المحكمة العليا وجسدت العمل به في قرارها رقم:07/18، بإتيانه لكل ذلك غدا حريا بالنقض حتى تبحث النازلة باعتبار ما أنف بيانه.

وحيث إن هذا التوجه هو ما جعل القرار محل الطعن يؤكد الحكم الأصل لأنه يذهب المذهب ذاته قبل إلغائه بالقرار الاستئنافي رقم:2013/183 المنقوض بالقرار رقم:2013/80 المذكور أعلاه.

وحيث إن نقض القرار الاستئنافي يشتمل على معني إعادة الاعتبار للحكم الأصل لأن في نقض القرار إعادة الاعتبار للحكم الأصل المنقوض بالقرار الذي تم نقضه، وعليه يمكن قبول تأكيد القرار محل الطعن للحكم الأصل الذي تم إرجاع الاعتبار إليه فتنظر محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الإحالة فيه بصفة الحكم الأصل لا يزال مستأنفا لأنه عاد متمسكا بمركزه بعد نقض ناقضه.

وحيث إن اعتبار الطاعن لكون العقار لمن هو بيده ليس على إطلاقه لأن الحائز للعقار المدعى عليه فيه قد يكون حائزا مدة الزمن أقل من عشرة أعوام وقد يكون حائزا مدة عشرة أعوام ونحوها، فالمدة الأولى غير مانعة من استحقاق المدعى للعقار المحوز من طرف المدعى عليه لأن مجرد وضع اليد إنما يعتبر مرجحا مع عدم وجود بينة عند المدعى و إلا بأن كان للمدعى بينة والمدة أقل من عشرة أعوام فإنه لا يعد مرجحا حينئذ، قال صاحب التحفة في باب الترجيح بين البينات: (واليد مع مجرد الدعوى).

وهذا ما يدل عليه قول خليل:(وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة).

أما المدة الثانية فإنها تعد مانعة من الاستحقاق مسقطة للدعوى ولاعتبار البينة التي عند المدعى لكن ذلك بشروط منها:

1 ـ أن يدعى الحائز بلوغ حوزه مدة مسقطة للدعوى ويثبت ذلك.

2 ـ أن يتصرف الحائز تصرف المالك في ملكه.
3 ـ أن لا يكون الحائز شريكا للمدعى ما لم يتصرف خلال هذه المدة ببناء وهدم.
4 ـ أن لا يتم الطعن في شهادة طول الحيازة.
5 ـ أن يكون التصرف المذكور بحضور المدعى ساكتا عليه خلال هذه المدة ولا عذر له من سفه وصغر ونحوه.
6 ـ أن لا يكون العقار داخلا إلي الحائز من جهة المدعى بإسكان أو كراء ونحو ذلك.
7 ـ أن يكون الحوز بحق شرعي كشراء وإرث ونحو ذلك لا باعتداء أو غصب فلا تسقط الدعوى وإن طال الحوز.
8 ـ أن لا يكون الحوز على قريب وإلا اعتبرت القرابة فيزاد في المدة أو يشترط الهدم والبناء فيها.
والحق المذكور هو ما أشار إليه صاحب التحفه بقوله:

والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق

وقد أشار خليل إلي معظم الشروط المذكورة بقوله: وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم أدعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنتين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبني وفي الشريك القريب معهما قولان.

وإذا عدنا إلي الأحكام الصادرة في القضية محل هذا الطعن فإننا نجد أن الدعوى كانت بتاريخ:2010/07/25 كما نجد أن أول حوز للطاعنين بموجب رخصة كان بتاريخ:2002/05/13 وآخره كان بتاريخ:2002/07/15 في حين أن حيازة المطعون ضدهم كانت بتاريخ:2002/01/27 بموجب رخص أيضا، على ما رأينا أعلاه ثم إننا لم نجد دعوى جدية بهدف إسقاط الدعوى بطول الحوز وبشروطه المذكورة أعلاه سوى دفوع جاءت في عموم ما قدمه الطاعنون من ذكر للرخص وللاستثمار.
وعلى كل حال فإن الترجيح قي باب المنح المزدوج إنما يكون من خلال أسبقية المنح الصادر من جهة واحدة لصالح جهتين مختلفتين فهو كالهبة المحوزة مرتين أو كالبيع مرتين ونحو ذلك لكل جهتين مختلفتين فبما أنه يعتبر المشتري الثاني مشتريا لما ملكه المشتري الأول وعليه فلا محل لشرائه، كذلك فإن الممنوح له أولا يعتبر هو الأحق من الممنوح الثاني لأن مدخلهما واحد كالبائع مرتين ولأن المنح مصدرمن مصادر ملكية الأرض 'قال خليل في باب الموات: وبإقطاع الإمام ,فيعمد حينئذ إلي الترجيح بقدم تاريخ المنح ما لم تسقط الدعوى بدعوى طول حيازة على ما ذكر أعلاه وهذه غير موجودة بوجه جدي في هذا الملف.
وحيث إنه يجرى الترجيح بالتاريخ أو تقدمه حتى مع الحوز غير المسقط للدعوى قال الشيخ خليل في باب الترجيح بين البينات **(أو تاريخ أو تقدمه)** قال الدردير فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة به ولو كانت أعدل من المتقدمة أو كان المتنازع فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا. قال الدسوقي وهذا التعميم نقلة والد ابن عاصم عن اللخمي في المقدمة تاريخا كما في البناني ولعل المؤرخة كذلك . ومثله في التسولي وغيره عند قو ل التحفه:

وقدم التاريخ ترجيح قبل لا مع يد والعكس عن بعض نقل

ولا اعتبار للعطف الوارد في هذا البيت بقوله (لا مع يد) كما رأينا قال التسولي: سواء كان المتنازع فيه بيدهما أو بيد أحدهما أو لا يد عليه كما في المدونة،وقال (لا مع يد) بالعطف على محذوف أي قبل حال كونه كائنا مع عدم اليد لا مع اليد أي يرجح بقدم التاريخ ما لم يكن المتنازع فيه بيد الآخر خلاف النقل وقال التسولي عند قول الناظم (العكس عن بعض نقل) هذا نقل غريب لم يوافق عليه وليس من المرجحات الملك على الحوز ولا النقل على الاستصحاب لأن الحوز أعم من الملك إذ يكون عن ملك وعن غيره والأعم لا يعارض الأخص، ولهذا كله ذهب قرار الغرف المجمعة رقم:07/18 إلي اعتبار الترجيح بقدم التاريخ.
وحيث إن أوراق المنح عند الطاعن أحدث تاريخا منها عند المطعون ضده كما رأينا، كذلك فإن الإدارة قدمت رسائلها بوجود رخص للمطعون ضدهم في حين لم تقدم أية رسالة في وجود رخص الطاعنين في سجلاتها كما أشار إليه الحكم الأصل المؤكد ولم يقدموا شيئا عن هذا التسجيل بالإدارة ولا بشيء من

المصالح العقارية وهما أمران يجعلان ما ذهب إليه القرار محل الطعن من اعتبار لرخص المطعون ضدهم مقبولا.
وحيث إنما ذكره الطاعن من اعتباره يقدم طعنه بالتزوير في رخص المطعون ضدهم عبر مذكرة طعنه جاء مخالفا لمقتضي المادة:215 من ق.ا.م.ت.ا. مما يقتضي صرف النظر عنه فالمحكمة العليا ليست محكمة وقائع كما هو معلوم وليست هي المعنية بالبت في التزوير الفرعي إلا من خلال إجراءات نصت المادة المذكورة عليها.
وحيث إنه لا أثر لما قاله الطاعن من فوضوية الإدارة ومن اختلال في عملها ما دام هو لم يطعن قانونا في الوثائق المقدمة من طرف الإدارة والمستظهر بها في الملف طعنا يخضع للإجراءات القضائية المتبعة في المساطر القانونية.
وحيث لم تر المحكمة سببا لنقض هذا القرار من بين الأسباب الواردة في المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا. وهو ما يقتضى عدم قبول هذا الطعن من حيث الأصل و بمقتضى مفهوم الفقرة 5 من المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا. كذلك.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد:203 - 204 - 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق.ا.م.ت.ا.

منطــوق القـــــرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضــبط الأول **المقرر** **الرئـــيس**

القرار رقم 34 /2015 بتاريخ : 2015/07/09

المبدأ :

-لا محل لدعوى النشوز مع ثبوت طلاق الثلاث(المادة 311 من م ا ش).
-لا وجه لتكليف المدعى عليه بالبينة لمبدأ (البينة على المدعي)
(المادة 34 من م ا ش).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة بسم الله العلي العظيم

القضية رقم:2014/16 **طبيعة القضية: أحوال شخصية** **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **الطاعن: خ. و. م .ن ممثلا بالأستاذ/ يحي ولد فتي** **المطعون ضده: أم . ف. أ. ب ممثلة بالأستاذ/ محمدن ولد أشدو** **القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2014/47 بتاريخ: 2014/03/19 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط.** **القرار رقم: 2015/34** **تاريخه: 2015/07/09** **منطـــوق القـــرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق:2015/07/09 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بانواكشوط** **برئاسة السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين ، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ سيدي محمد ولد محمد الأمين، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ بتار ولد باب، مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيري، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور القاضي/ محمد عبد الرحمن بن عبدي ، المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها، والتي من بينها الملف رقم 2014/16 المطعون فيه بالنقض في نزاع مشمول فيه كل من خ. و. م .ن: ممثلا بالأستاذ/ يحي ولد فتي كطاعن من جهة، وأم . ف. أ. ب ممثلة بالأستاذ/ محمدن ولد أشدو كمطعون ضدها من جهة ثانية.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت القضية بها:

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المسمى خ. و. م .ن قال إنه لم يطلق زوجته أم. ف. أ. ب إلا مرة واحدة طلقها بها القاضي عليه، ثم إنه ارتجعها بعقد من جديد في حين تقول الزوجة إنه طلقها ثلاث مرات وأن عدتها من الطلاق الأخير قد انتهت فحكمت محكمة مقاطعة اركيز ابتدائيا حضوريا بالطلاق البائن والنهائي لأم. ف. أ. ب على خ. و. م .ن بسبب الشهادات القطعية من جمع من الشهود شهدوا على

أنه طلقها أكثر من مرة أو ثلاث مرات على الأقل، رقم هذا الحكم هو:2010/06 بتاريخ: 2010/04/19، وتأكد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم: 2011/31 بتاريخ: 2011/03/02 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط، غير أن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قد نقضت هذا القرار بقرارها رقم: 2012/07 بحجة أن نحو أربعة من الشهود شهدوا بالقطع لكنهم لم يبينوا مستندهم في هذه الشهادات على خ. و. م .ن بطلاق زوجته ثلاث مرات هل مستندهم هو إقرار المطلق أو غير ذلك، وأن البعض الأخر وهو نحو اثنين منهم شهد بالطلاق اعتمادا على ما سمع من إقرار الزوج لكنه شهد بالرجعة بعد ذلك فلا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالبتات، ولأن الثابت بالحكم حسب شهادة شاهدين إنما هو طلاق واحد ولأن باقي الشهود يشهدون بالسماع دون أن تتوفر فيهم شروط الشهادة بالسماع ولا يجوز ضم شهادة سماع إلي شهادة يقين كما لا محل لشهادة النساء في هذه النازلة، وهكذا أصدرت محكمة الإحالة قرارها رقم: 2014/47 بتاريخ: 2014/03/19 مؤكدة الحكم الأصل رقم: 2010/06 المذكور أعلاه، معتبرة أنه لا خلاف في أن الطلاق يثبت بشهادة الشهود وأنه لا تأثير للجمع بين الشهادة بالقطع والشهادة بالسماع في هذه النازلة لأن الشهادة بالقطع كافية في إثبات الطلاق البات المحكوم به ولا مسوغ شرعا لعدم الاعتداد بعشرة شهود شهد بعضهم بالقطع والبعض الآخر بالسماع والآخر بالظهار وغيرهم بالتحريم وتمت تزكيتهم ـ يقول القرارـ ولأن اثنين من العدول كافيان في إثبات وقوع الطلاق أحرى عشرة شهود شهد ستة منهم بالقطع وهذا القرار هو محل الطعن بالنقض الآن.

ثانيا:الإجـــــــراءات:

تم الاطلاع على محضر الطعن بالنقض رقم: 2014/25 بتاريخ: 2014/03/23 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن والمبني على عريضة طعن مقدمة اليوم ذاته أعلاه من طرف الأستاذ/ يحي بن فتي.

وبعد اكتمال الإجراءات في الملف وإعداد تقرير فيه من طرف القاضي المستشار/ محمد سيديا ولد محمد محمود وقراءته له أثناء الجلسة، وبعد إفساح المحال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم، وبعد الإسماع لطلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا المقدمة مكتوبة والهادفة إلي قبول هذا الطعن شكلا وفي الأصل الحكم بما تراه الغرف المجمعة مناسبا، وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثالثا: مـــن حيث الشكل:

حيث قدم هذا الطعن بالنقض من ذي صفة وأهلية ومصلحة ووفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: مـــن حـيث الأصـــل:

أ ـ الطاعن:

يرى الطاعن من خلال مذكرته أن القرار رقم: 2014/47 المذكور أعلاه قد اكتنفته بعض الأوجه الموجبة لنقضه طبقا للمادة: 204 من ق.ا.م.ت.ا، منها أن المادة: 81 من هذا القانون توجب تعليل الأحكام تعليلا تمكن مراقبته من المحكمة الأعلى درجة وبوجه يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على الأحكام أو القرارات، فخ. و. م .ن لا يعترف إلا بطلقة واحدة وعلى مدعية الثلاث إثبات الثانية والثالثة ثم إن دعوى النشوز المثارة من طرف الزوج ضد الزوجة لم يبت فيها، كما أن الشهادات لصالح الزوجة متناقضة وقال إنهم أثاروا ذلك لكن القرار لم يرد على هذه النقاط رغم أهميتها، كما أنه أغفل الشهادات المقدمة لصالح الزوج الطاعن وهي سابقة في التاريخ على تحريك الدعوى، ومنها الخطأ في فهم القانون فقد خرق الحكم الأصل مقتضيات المادة: 454 من ق.ع.ل، حين كلف الطاعن بإثبات عدالة شهود المطعون ضدها فالقرار غير مؤسس وهو حرى بالإلغاء وخلص لطلب إلغائه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافى ما أخلت به سابقتها.

ب ـ المطعون ضده:

وجاء في المذكرة الجوابية لمحامي الزوجة أن القرار جدير بالتأكيد وأن ما ينعاه الطاعن عليه ليس في محله، فما يثيره الآن أثاره أمام الدرجة الثانية وقد رأت هذه عدم تأسيسه وصرفت النظر عنه، فالطاعن

لم يأت بجديد يخول نقض هذا القرار وقال إن القول بأن المحكمة كلفت الطاعن بإثبات عدالة شهود المطعون ضدها تحريف لوقائع وإجراءات النزاع ولما هو ثابت في أوراق القضية، فقد تم الإعذار للزوج في شهود الزوجة بتاريخ: 2010/04/08 وأعطى أسبوعا لتجريحهم أو تجريح بعضهم وقد عجز الزوج عن ذلك وهو لم يقدم أي شاهد في هذه القضية حتى يقبل أو يرفض وقد طبقت المحكمة مقتضيات المادة: 452 من ق.ع.ل، ودعمت الشهادات بالتزكية وإن كانت غير مطلوبة في باب شهادة اللفيف فقد زكت خمسة منهم وعلمت هي عدالة الباقين منهم وخلص لطلب رفض هذا الطعن.

المـحكـمـة:

حيث إن عدم اعتراف الزوج بغير طلقة واحدة فقط هو محل طلب البينة من مدعية أكثر منها، وهذا ما رأت محكمة الإحالة وقوعه حيث اعتبرت شهود المطعون ضدها كافية في اعتبارها طالقا ثلاثا من زوجها خ. و. م .ن.

وحيث إن دعوى النشوز تكون لا غية عند ما يقابلها ثبوت طلاق ثلاث مرات، فالبائن لا توصف بكونها ناشزا لأن النشوز صفة مصاحبة لاستمرار العصمة بين الزوجين ولأن اعتبار المرأة طالقا ثلاثا في حين اعتبارها ناشزا موجب للتناقض و الجمع بين المتضادين أو المتدافعين.

وحيث لم يبين الطاعن وجه التناقض في شهادات المطعون ضدها فيبقى اعتباره مستبعدا ما دامت محكمة الأصل المؤكد حكمها قد رأت خلافه وهي المحكمة التي قالت إنه قد شهد بالقطع على الطلاق البات ستة شهود وأربعة بالسماع وامرأتان بالقطع كذلك.

وحيث إنه لا محل للقول بإغفال شهادات شهود المدعى عليه بطلاق ثلاث مرات ولا المدعى عليه مطلقا لأن الشرع لم يكلفه بالبينة طبقا للعبارة المعروفة ((البينة على المدعى)) ولحديث شاهدان أو يمينه وإنما له تجريح من شهد ضده بعد تمكينه من ذلك وقد ذكرت محكمة الأصل أنها مكنت الزوج من القيام بالتجريح لشهود الزوجة وأنه عجز عن ذلك.

وحيث لم يبين الطاعن وجه الخرق في المادة: 540 من ق.ع.ل، وإن كان يعنى تكليف الزوج بإثبات دعوى الزوجة فهذا ما لا يدل عليه الحكم الأصل ولا القرار الاستئنافي بعده ولا قرار محكمة الإحالة .

وحيث لم يثر الطاعن ــ في الأساس ــ أكثر من هذه النقاط التي تم الرد عليها فلا ضرورة في الكلام على ما كان قد أثير سابقا من كون الشاهد بالقطع لا يضم إلي الشاهد بالسماع مع أن قول الكفاف:

ولا يضم شاهدا عيبين ولا أخو سمع لذي يقين

صريح في أن المقصود هو شاهدان فقط أحدهما بالقطع والثاني بالسماع وهذا ليس هو الواقع في هذه النازلة التي شهد بالقطع فيها ستة شهود حسب قول محكمة الأصل فلا محل للتلفيق فيها أصلا بين شاهدين لعدم الحاجة إليه، وهذا ما يدل عليه شارح الكفاف مرام المجتدي.

وحيث إن قاضي الأصل قد اعتبر شهادة شهود المدعية بالبتات ويبقى اعتباره ذلك قائما ما دام أنه لم تتم إثارة ما يفسده شرعا، فاستماعه للدعوى وتكليفه بالبينة وإعذاره للمدعى عليه بعد تزكية الشهود وحكمه بمقتضي الدعوى كل ذلك يدل على أنه يعنى ما أثبته في حكمه فلا يلزم نقضه إلا بظاهر جلي من الأدلة المناقضة لما ذهب إليه وهذا ما لم يتوفر في هذا الطعن.

وحيث إن كلما تقدم يؤدى إلي عدم الاستجابة لطلب نقض القرار محل الطعن بالنقض المذكور أعلاه.

وحيث لم تر المحكمة سببا لنقض هذا القرار مما يؤدى إلي رفض طلب النقض (الإلغاء) .

لـهـذه الأسـبـاب:

وعملا بالمواد: 203، 204، 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق.ا.م.ت.ا.

مـنـطـوق الـقـرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول المـقـرر الـرئيـس

القرار رقم 35 /2015 بتاريخ : 2015/07/09

المبدأ :

- **لا تفرقة في قانون الشغل بين مندوب العمال و المندوب النقابي من حيث الحماية، المادة 70 من الاتفاقية الجماعية للشغل، و المادة 18 من الكتاب الخامس من قانون الشغل.**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/11 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : شغل** **الطاعن الأول: ص .ب د.ك** **ممثلا بالأستاذ إبراهيم ولد أبتي** **الطاعن الثاني: شركة موريبوست** **ممثلة بالأستاذ محمد الأمين ولد عبد الحميد** **القرار محل الطعن: القرار رقم 01/ 2014 بتاريخ : 2014/01/15عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي باستئنافية نواكشوط (تشكيلة مغايرة)** **رقم القرار 2015/35** **تاريخه :09 /2015/07** **منطوق القرار :** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول طعن شركة موريبوست شكلا ورفضه أصلا وقبول طعن صمب ديكو شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها.** **والله الموفق .**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق 2015/07/09 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط ،** **برئاسة رئيسها السيد : يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :** **ـ المختارتلي با، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ؛** **ـ امبارك ولدالكوري ، رئيس الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى مستشارا ؛** **ـ حيمده ولد ألمين ، رئيس الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية مستشارا ؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا ؛** **ـ محمدالأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛** **محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛** **ـ بتارولدباب مستشارا ؛** **اسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛** **ابه ولد محمد محمود مستشارا ؛** **ـ محمدو ولدأحمدو سالم ولدأبي مستشارا** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار مستشارا ؛** **ـ لي آمادو سيري مستشارا ؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه مستشارا ؛** **محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا ؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله ، مستشارا ؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا ؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه مستشارا ؛** **سيدي ولد الحاج مستشارا ؛** **ـ محمد يسلم ولدسيد جدأم مستشارا ؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك مستشارا ؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد مستشارا ؛** **ـ محمد سالم ولد يحظيه مستشارا ؛** **ـ الدده ولد الطالب زيدان مستشارا ؛** **ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة.** **وبحضور القاضي / محمد عبد الرحمن بن عبدي، المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الطعن بالنقض ضد القرار رقم 1 /2014 الصادر بتاريخ 2014/04/15 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولي باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير المتعلق بنزاع شغل قائم بين ص .ب د. ك ممثلا** **بالأستاذ إبراهيم ولدأبتي من جهة ،و موريبوست ممثلة بالأستاذ محمد الأمين ولد عبد الحميد من جهة ثانية.** **وأصدرت القرار الآتي بيانه:**

أولا المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أن : ص .ب د. ك قدم عريضة فاتحة للدعوي أمام محكمة الشغل بانواكشوط جاء فيها : أنه منذ سنة 1979 يعمل في هيئة البريد والمواصلات بواسطة عقد غير محدد المدة وأنه أصبح نقابيا عن عدة اتحادات نقابية حتي فوجئ بتاريخ 19 /07 /1992 بفصله تعسفيا من قبل مشغلته هيئة البريد والمواصلات بطريقة لم تراع نص المادة 18 من الكتاب الخامس من قانون الشغل التي تشترط موافقة مفتش الشغل المسبقة علي أي فصل لمناديب العمال من قبل رب عملهم

مطالبا بالحكم له بحقوقه التي عددها في دعواه والحكم بها علي المدعي عليها مشغلته السابقة وبالنفاذ المعجل لكافة المبالغ.

وقد ردت المدعى عليها شركة موريبوست بالقول بنفي العلاقة مع المدعي وأنه تم فصله من قبل هيئة البريد والمواصلات سنة 1992 لأنها لم تبرز إلي الوجود إلا سنة 2000 ، وأن فصله تم قبل إنشائها وأنها لم تستلم أي حقوق متعلقة بالعمال السابقين وأن دعواه متقادمة طبقا للمادة 101 من الكتاب الأول من مدونة الشغل وأنها لم تتأكد من أن العامل كان مندوبا للعمال وأن دعواه غير مبررة لسكوته عنها عشر سنوات مطالبة برفض الدعوي ، فأصدرت محكمة الشغل بانواكشوط حكمها رقم 02 /2003 بتاريخ 09 /2003/03 القاضي بالحكم للعامل ص .ب د. ك علي شركة موريبوست بمبلغ 3 ملايين أوقية وبعد استئنافه من ممثلي الطرفين أصدرت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم 2011/22 بتاريخ 2011/02/15 القاضي بقبول الإستئناف شكلا و تعديل المبلغ المحكوم به للعامل ليصبح 1.956.258 أوقية ، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل الطرفين الأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي عن العامل من جهة والأستاذ/ محمد الأمين ولد عبد الحميد عن شركة موريبوست أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا التي أصدرت فيه قرارها ذا الرقم 29 /2012 بتاريخ 15 / 07 / 2012 القاضي برفض طعن شركة موريبوست شكلا و بقبول طعن العامل شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلي تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها ، هذه التشكيلة التي أصدرت القرار رقم 01 /2014 بتاريخ 15 /01 /2014 القاضي بالحكم علي موريبوست للعامل بمبلغ 1.956.258 أوقية ، والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل الطرفين الأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي عن العامل ص .ب د. ك والأستاذ/ محمدالأمين ولد عبد الحميد عن شركة موريبوست أمام الغرف المجمعة ، لتصبح الأخيرة متعهدة طبقا للمادة 22 من ق . ت.ق لورود الطعن بالنقض للمرة الثانية و أصدرت فيه القرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت التشكيلة المغايرة قرارها رقم 01 /2014 بتاريخ 15 /01 /2014 القاضي بالحكم للعامل ص .ب د. ك علي شركة موريبوست بمبلغ **1.956.258** أوقية ، تقدم ممثلا الطرفين بالطعن بالنقض في هذا القرار,عن العامل المحكوم له الأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي بعريضة طعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه وصلت إلى كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 2014/02/25 فتأسس عليها محضر الطعن بالنقض رقم : 2014/29 بالتاريخ نفسه عن كاتب ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ، وتقدم عن شركة موريبوست الأستاذ/ محمد الأمين ولد عبد الحميد بعريضة طعن بالنقض بتاريخ 26 /02 / 2014 ثم أشفعها بالغرامة وبمذكرة طعن فأحيلت القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات بتاريخ 17 /12 /2014 للترافع فيها ، وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي يسلم ولد ديدي بتلاوة تقريره ، ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا فحجزت القضية بعد ذلك للمداولات، ليتم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن هذين الطعنين وقعا وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 و 209 و 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبولهما شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1 ـ الأطراف :

أ ـ الطاعن الأول العامل ص .ب د. ك**: يمثله الأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي**

وقد تقدم بمذكرة طعن تضمنت أن طعنه وقع وفق الأشكال القانونية المطلوبة، وأن القرار المطعون فيه لم يوفق في تحديد التعويض المستحق لموكله لأن القرارالمطعون فيه قد تباينت حيثياته مع منطوقه ، لكونه قضي بأن العامل تم فصله وهو مندوب عمال دون إشعار مفتش الشغل خرقا للمادة 18 من الكتاب 5 من قانون الشغل المنطبق علي النازلة آنذاك والمادة 67 من الاتفاقية الجماعية للشغل والتي تتضمن بطلان كل فصل لمندوب عمال يتم بدون إذن من مفتش الشغل وأن هذا الفصل يعتبر لاغيا و بدو ن

مفعول طبقا للمواد أعلاه من القانون المنطبق علي النازلة آنذاك رقم 023 /63 ، وهذا الفصل ـ تضيف المذكرة ـ يعتبر كأن لم يكن ويظل العامل ضمن عمال المؤسسة يتقاضي كل رواتبه وامتيازاته خلافا لترتيبات قانون الشغل الصادر سنة 2004 التي تقصر ذلك علي التعويضات عن الأضرار فقط وهي غير منطبقة علي هذه النازلة لعدم رجعية القانون وللمحافظة علي حقوق العامل المكتسبة طبقا لترتيبات المادة 4 من الاتفاقية الجماعية للشغل ولنص المادة 3 من قانون الشغل الصادر2004 التي تنص علي أنه :" **يستمر العمال في الانتفاع بالمزايا الممنوحة لهم من قبل إذا كانت أكثر سخاء من المزايا التي يقررها لهم هذا القانون** " فالقرار المطعون فيه في ضوء هذا ـ تضيف المذكرة ـ أقر عدم شرعية الفصل إلا أنه لم يميز بين البطلان والتعسف ، ففي حالة البطلان لا أثر للفصل ويعتبر كأنه لم يكن أما التعسف فلا يترتب عليه إلا التعويض ، أما إذا نص القانون علي أن الفصل يعتبر كأن لم يكن فإن العامل يظل ضمن عمال المؤسسة ، مما يقتضي تسديد كل رواتبه وامتيازاته وهو ما لم يفهمه القرار المطعون فيه فجاء مخالفا لترتيبات نصوص الشغل ولم يحكم لموكله برواتبه وجميع امتيازاته ، كما أن القرار المطعون فيه ـ تضيف المذكرة ـ وفق في حسمه مسألة التقادم لصالح موكله الذي ظل يطلب مفتش الشغل باستدعاء رب العمل إلي أن قدم شكايته منه مما يعني نفي التقادم المثار من طرف رب العمل كما أن القرار المطعون فيه تجاهل طلبات العامل المتعلقة با لتعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية وخرق المادة 24 المحددة لمعاييره من الكتاب الأول من قانون الشغل والتي أكدتها مقتضيات المادة 61 من قانون الشغل لسنة 2004 ولم يراع في ذلك صفته كمندوب للعمال فتم فصله سنة 1991 فيكون تعويضه مضاعفا لما عاناه طيلة هذه المدة خرقا للمادة 18 من الكتاب الخامس من قانون الشغل، فهو مستحق للنقض من هذا الوجه أيضا تضيف المذكرة.

وخلص إلى أن القرار المطعون فيه لم يوفق في الحكم لموكله بالتعويض المناسب له بوصفه عاملا مندوبا عن العمال كرس القانون نصوصا خاصة لحمايته ولم يراع رب العمل تلك النصوص في فصله مما جعل فصله باطلا ولا غيا عانى منه فترة طويلة ، وأن رب العمل حاول التخلص من انعكاسات فعله بحجج واهية ، وهو ما لم يقض به القرار المطعون فيه خارقا بذلك الفقرات1 ـ 3 ـ 6 ـ من المادة 204 من ق ا م ت ا ، مطالبا بقبول طعنه شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتفادي ما أخلت به سلفها .

ب ـ المطعون ضده :

أما ممثل المطعون ضدها شركة موريبوست الأستاذ/محمد الأمين ولد عبد الحميد فقد تقدم بمذكرة جوابية تضمنت أن محكمة الإحالة لم توفق في تطبيق النصوص القانونية علي وقائع النزاع ، وأن تقدير التعويض يرجع إلى تقدير قاضي الأصل ولا يخضع للرقابة القانونية للمحكمة العليا عكسا لما ورد في مذكرة طعن العامل، وأن مطالبة العامل بتطبيق قانون الشغل لسنة 1963 علي النزاع تارة وبتطبيق قانون الشغل لسنة 2004 فيما يتعلق بمبلغ التعويض لم يسعفه ذلك ، لأن قانون الشغل لسنة 2004 هو الواجب التطبيق علي النازلة مضيفا أن المرجعية في فصل هذا العامل هي المادة 18 من قانون الشغل لسنة 1963 التي تعتبر فصل مندوب العمال باطلا غير أن بطلانه لا يؤدي إلا إلى التعويض تضيف المذكرة طبقا للمادة 278 من ق إ.ع. مؤكدا عدم إمكان الجمع بين فصل العامل و استمراره في علاقات تعاقد مع رب العمل فترة من الزمن لم يقدم فيها أي خدمة لرب العمل خرقا للمادة 192 من قانون الشغل التي تكرس مبدأ " **لا أجرة بدون عمل** " وهو ما يجعل القرار المطعون فيه صائبا خاصة وأنه اعتمد علي خبرة ولا يمكن إلغاؤه علي أساس الأسباب الواردة في مذكرة طعن العامل بل يمكن إلغاؤه علي أسباب طعن موكلته المفصلة في مذكرة طعنها ، ومعتبرا أنه لا يمكن تعويض العامل إلا مرة واحدة و هو ما تم في القرار المطعون فيه مما يجعل مطالبة العامل بالتعويض مرة ثانية لا مسوغ لها قانونا لكون المبلغ المحكوم به لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ـ تضيف لمذكرة ـ بل هو موكول إلي تقدير قاضي الأصل، وطلب في نهاية مذكرته رفض طعن العامل صمب ديكو شكلا وعند تجاوز ذلك رفضه أصلا.

الطاعن الثاني : موريبوست يمثلها الأستاذ/ محمد الأمين ولد عبد الحميد وقد تقدم بمذكرة طعن تضمنت أن طعنه استوفي جميع الصيغ القانونية لقبوله شكلا وأن المحكمة العليا في قرار إحالتها طلبت من التشكيلة المغايرة النظر في مدى توفر التقادم الذي تتمسك به العارضة وتبرير تعسف الفصل إن وجد

الذي اعتمده القرار المطعون فيه، وأن القرار محل الطعن لم يعلل ما ألزم به المؤسسة من التعويض للعامل ، فجاء قرار التشكيلة المغايرة ـ تضيف المذكرة ـ غير مطبق للقانون في مسألة الحكم علي موكلته بالتعويض لصالح العامل للفصل التعسفي ونافيا لوجود التقادم بمبررات لا تكفي لقطع التقادم ـ تضيف المذكرة ـ ما دام موضوعها ليس هو الفصل التعسفي الذي ترتكز عليه دعوى العامل فقد فصل العامل سنة 1992 ولم يحرك الدعوي إلا سنة 2002 مما يجعل التقادم واقعا طبقا لنصوص قانون الشغل المطبقة آنذاك التي تسقط الدعوى بمضي سنة و أكدت ذلك المادة 230 من قانون الشغل الجديد كما نصت المادة 230 منه علي أن : **" الرواتب تتقادم بمضي سنتين "** مما يفيد ـ تضيف المذكرة ـ أن الحقوق الأخرى تتقادم بسنة أحرى أن تمضي عشر سنوات قبل تحريك الدعوى أمام مفتش الشغل موضحا أن فصل العامل شرعي لامتناعه عن الالتحاق بعمله في ولاته بعد تحويله إليها من قبل رب عمله مخالفا بذلك المادتين102- 104 من قانون الشغل اللتين تمنحان لرئيس المؤسسة حق تنظيم العمل وتعيين العمال في مختلف الوظائف وهو ما لم يقبل به هذا العامل بعصيانه لأوامر رب عمله ووقوعه بذلك في خطإ جسيم برر فصله فصلا شرعيا بعد إنذاره مرات متكررة - تضيف المذكرة - وأنه لم يكن وقت فصله مندوبا عن العمال وإنما كان مندوبا نقابيا لا يستفيد من الحماية الممنوحة لمناديب العمال و هو ما لم يراعه القرار محل الطعن وأن موكلته لم تؤسس إلا سنة 2000 بعد فصل العامل بتسع سنوات ولم تحل محل هيئة البريد والمواصلات في نزاعات العمال المفصولين قبل ذلك وهم ما لم يناقشه القرار محل الطعن بالقبول أو الرفض مما يجعله ضعيف التعليل مستحقا للنقض طبقا للمادة 204 من ق إ م ت إ مطالبا بقبول طعنه ونقض القرار محله والتصريح بدون إحالة بأن الفصل شرعي .

المطعون ضده :

أما محامي العامل ص .ب د. ك الأستاذ / إبراهيم ولد أبتي فقد رد بمذكرة جوابية علي ما ورد في مذكرة طعن موريبوست بالقول إن التقادم تم حسمه بما وردفي القرار محل الطعن ومذكرة طعن موريبوست من رسائل العامل المتكررة لمفتش الشغل لرفع الظلم عنه و شكايته من مفتش الشغل، وأن التفريق في الحماية القانونية بين مندوب العمال والمندوب النقابي لا محل له لنص المادة 70 من الاتفاقية الجماعية للشغل وأن موكله عامل مندوب عن العمال محمي بنصوص خاصة لا تتعارض مع صلاحيات رئيس المؤسسة التي لا دخل فيها للعمل النقابي ، بالإضافة إلي أن النزاع تحكمه نصوص قانون الشغل لسنة 1963 ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات قانون الشغل لسنة 2004 علي النزاع موضحا أن دفع موريبوست بعدم المسؤولية عن هذا النزاع لم تقدم عليه أدني دليل قانوني يمكن اعتباره مطعنا في القرار محل الطعن ، مطالبا برفض طعن موريبوست لانعدام وجه قانوني يشفع له .

ج ـ النيابة العامة :

أما مذكرة النيابة العامة فقد استعرضت القضية وبعض ما أدلي به الأطراف مطالبة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة وإعطاء كل ذي حق حقه .

المحكمة

حيث عابت الطاعنة شركة موريبوست علي القرار محل الطعن أنه قضي بعدم وجود التقادم وبعدم شرعية فصل العامل وبمسؤوليتها عن ذلك بالحكم عليها بالتعويض لصالح العامل ص .ب د. ك مطالبة بنقضه وإحالته علي تشكيلة مغايرة تأسيسا علي ذلك .

وحيث إن هذه المطاعن ليست وجيهة لكون العامل ظل يطالب برفع الظلم عنه أمام مفتش الشغل حتي تقدم بشكاية منه قبل أن يتعهد بدعواه ويحرر محضرا بعدم تصالحه مع مشغلته ويتعهد قضاء الشغل بدعواه ويحكم في موضوعها رغم دفع موريبوست بالتقادم كما هو وارد في مذكرتها الجوابية أمام محكمة الشغل بتاريخ 30 /05 /2002 ، مما يجعل هذا الدفع غير وارد ويتعين رفضه ، أما قولها بشرعية فصل العامل فغير وجيه أيضا لاعترافها في مذكرة طعنها بأنه كان مندوبا نقابيا وقت فصله وأنه غير محمي بنصوص قانونية خاصة وهو مردود بنص المادة 70 من الاتفاقية الجماعية للشغل التي تساوي في الحماية بين مندوب العمال والمندوب النقابي ونص المادة 18 من الكتاب الخامس من قانون الشغل التي توجب فقرتها الأولي إذن مفتش الشغل قبل اتخاذ قرار الفصل ، بينما تنص فقرتها الثانية علي أنه علي رب العمل في حالة الخطأ الجسيم توقيف المندوب عن العمل في انتظار القرار النهائي،

وقد فصلت الطاعنة العامل ص .ب د. ك دون القيام بتلك الإجراءات ، مما جعل ذلك الفصل لاغيا وباطلا بنص المادتين المذكورتين ، أما دفعها بعدم حلولها محل سابقتها فهو ادعاء لم تقدم عليه دليلا بل إنها اعترفت في مذكرتها الجوابية أنها تحل محل سابقتها في بعض الأمور، والأصل حلولها عنها في جميع التزاماتها السابقة دون تفصيل ، وقد رد القرار المطعون ضده علي هذا الدفع ما يعني عدم وجاهته أيضا وهو ما يجعل طعن مؤسسة موريبوست غير مؤسس من الناحية القانونية يتعين التصريح برفضه أصلا طبقا للمادة 222 من ق إ م ت إ .

أما ما أثاره الطاعن الثاني ممثل العامل ص .ب د. ك ذ/ إبراهيم ولد أبتي من كون موكله تم فصله من طرف مؤسسة موريبوست بطريقة غير قانونية لم تراع النصوص القانونية الواردة في قانون الشغل لسنة 1963 وخاصة المادتين 5 - 18 من كتابه الخامس والفقرة الأخيرة من المادتين 61 - 130 من قانون الشغل لسنة 2004 والمادة 67 من الاتفاقية الجماعية للشغل المنطبقة علي النازلة وأن فصل موكله لاغ وباطل بموجب تلك النصوص المذكورة وبه يستحق التعويض عن رواتبه ابتداء من تاريخ فصله إلي تاريخ أول جلسة تعقدها المحكمة المختصة للقضية مطالبا بنقض القرار وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها ، فهي مطاعن وجيهة أثارها وكيل العامل أمام مصدرة القرار المطعون فيه واستعرضها هذا الأخير غير أنه لم يرتب عليها الأثر القانوني المناسب من جهة حجم التعويض إذ كون فصل ص .ب د. ك من طرف مشغله السابق هيئة البريد والمواصلات ـ موريبوست فيما بعد ـ وقع باطلا ولاغيا يترتب عليه تعويض خاص على المحكمة أن تراعي في احتسابه مضمون المادة18 من قانون الشغل لسنة 1963 من الكتاب الخامس منه و المادة 67 من الاتفاقية الجماعية للشغل وهو تعويض أقر القرار المطعون فيه مبدأه غير أنه لم يصب في تقدير حجمه وقدره ولم يطبق مقتضيات النصوص القانونية المذكورة علي التعويض وقدره ، مما جعله يتعرض للنقض والإحالة من هذا الوجه **وهو ما تجب مراعاته عند تقدير التعويض المستحق للعامل صمب ديكو في هذه القضية والحكم به علي مشغلته السابقة ـ هيئة البريد والمواصلات ـ موريبوست فيما بعد ـ طبقا للنصوص القانونية المذكورة التي تحكم قدر التعويض في هذه القضية .**

لهذه الأسباب كلها :

وتطبيقا للمواد 204 – 223 وما بعدهما في فصلهما من ق . إ . م . ت . إ والمادتين 18 - 24من قانون الشغل لسنة 1963(الكتاب الخامس) والمادة 67 من الاتفاقية الجماعية للشغل والمواد 3 - 61 - 130 من قانون الشغل لسنة 2004 .

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول طعن شركة موريبوست شكلا ورفضه أصلا وقبول طعن صمب ديكو شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/45 بتاريخ : 2015/11/04

المبدأ :

ـ دعوى الاستبعاد هي دعوى في الأصل يبت فيها عـــــــن طريـــــــــق الاســـــــــتعجال .
ـ تنظر دعوى لاستبعاد من طرف تشكيلة المحكمة المختصة ويشتمل حكمها على جميع ما يشمله الحكم البات في الأصل.
المادة 378 من ق.إ.م.ت.إ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل
المحكمـــة العليـــا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2013/35 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية:دعوى استبعاد آليات** **الطاعن الأول: س. م. و. ج ممثلا بالأستاذ/ يرب ولد احمد صالح** **الطاعن الثاني : الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة ممثلة بالأستاذ غالي ولد محمود** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2013/13 بتاريخ 2013/07/10 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو في تشكلة مغايرة** **القرار رقم: 2015/45** **تاريخه: 2015/11/04** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض طعن الشركة المغاربية للصيد والأشغال العامة شكلا وقبول طعن س. م. و. ج شكلا و أصلا ونقض القرار جزئيا فيما يتعلق بالآليات غير المسجلة والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .** **و الله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء 2015/11/04 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:** **يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـمحمد الأمين محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـاسماعيل ولد سيد المختار مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمذن ، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **محمد سالم ولد يحظيه ، مستشارا؛** **ـ سيد ابراهيم ولد محمد محمود ، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـأحمد الملقب لمرابط الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ محمد ولد يوكات ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها ، والتي من بينها الملف رقم 2013/35 المطعون فيه بالنقض من طرف : س. م. و. ج ممثلا بالأستاذ/ يرب ولد احمد صالح و الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة ممثلة بالأستاذ غالي ولد محمود و كطاعنين ، في دعوى استبعاد آليات ،** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها - في عريضة دعوى استبعاد تقدم بها الأستاذ سيد المختار ولد سيدي نيابة عن موكله **س. م. و. ج** ضمنها قائمة معدات تم حجزها من طرف الغرفة التجارية باستئنافية أنواذيبو بموجب الأمر 2012/08 بتاريخ : 2012/06/13 ، و أن هذه

المعدات شملت معدات اشتراها موكله من طرف اسباني مطالبا باستبعاد هذه الآليات من الحجز محددا مجموعها في عريضته التي وصلت المحكمة المتعهدة بتاريخ : 2012/07/01 ؛
وهكذا أصدرت الغرفة التجارية باستئنافية أنواذيبو في القضية حكمها ذا الرقم : 2012/24 بتاريخ : 2012/07/18 القاضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص ، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الأستاذ يرب ولد أحمد صالح نيابة عن موكله **س. م. و. ج** لتصدر فيه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2013/16 بتاريخ : 2013/04/21 القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا و نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية إلى مصدرة القرار للبت في دعوى الاستبعاد ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2013/13 بتاريخ : 2013/07/10 القاضي بصرف النظر عن الدفوع الشكلية لكون تعهد المحكمة كان بإحالة من المحكمة العليا ، وفي الأصل استبعاد المعدات التسعة المبينة مواصفاتها في البطاقات الرمادية المبينة أرقامها في نفس القرار، ليتم الطعن فيه بالنقض أمام الغرف المجمعة ويعود للمحكمة العليا للمرة الثانية ما يجعل الغرف المجمعة متعهدة طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق ، وتبت فيه بالقرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواذيبو في تشكيل مغاير قرارها رقم 2013/13 بتاريخ 2013/07/10 ، تقدم ممثلا كل من : **س. م. و. ج** و الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة بطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ، وقد أشفع الأستاذ يرب ولد أحمد صالح عريضة طعنه بإفادة بتاريخ : 2013/07/10 معدة من كتابة ضبط مصدرة القرار تفيد تأمين غرامة الطعن بالنقض لتعذر وجود مسؤول التسجيل بالخزينة العامة ، ثم أشفع ذلك بمذكرة طعن بالنقض وردت بتاريخ : 2013/09/08 على كتابة ضبط الغرف المجمعة وتم تبليغها لممثل الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة بتاريخ : 2014/02/24 ، أما ممثل الشركة المغاربية للصيد والأشغال العامة فلم يؤمن الغرامة ولم يقدم مذكرة طعن بالنقض في الأجل ، لتحال القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي محمد سالم ولد يحظيه بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم لتقدم النيابة العامة طلباتها أيضا ولتحجز القضية للمداولات لجلسة 2015/07/09 التي تم فيها تمديد المداولة إلى جلسة 2015/11/04 التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه ؛

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض المقدم من وكيل السيد **س. م. و. ج** قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209 - 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، ما يستوجب قبوله شكلا ، أما الطعن بالنقض المقدم من طرف ممثل الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة فلم يستوف الأشكال القانونية لعدم إيداع وصل الغرامة و مذكرة الطعن بالنقض ، ما يتعين معه رفضه شكلا طبقا للمادتين 209 و 221 من ق ا م ت ا .

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن الأول :

أثار الأستاذ يرب ولد احمد صالح في مذكرة الطعن بالنقض التي تقدم بها نيابة عن موكله **س. م. و. ج** ما ملخصه :

- أنه قام بالطعن جزئيا في القرار المطعون فيه يوم 2012/07/10 و استوفى الأشكال القانونية المطلوبة للقبول شكلا ، ما يتعين معه التصريح بقابلية طعنه شكلا ؛

أما من حيث الأصل فقد أثار أن القرار الطعين قد اكتنفته جملة من العيوب القانونية أهمها :

- صرف مصدرة القرار النظر عن دعوى الاستبعاد المتعلقة بالآليات على أساس أن العارض تقدم باتفاق عرفي يفيد شراءه لتلك المعدات مرفق بإفادة إيداع لدى موثق العقود ، ومجرد الاستبعاد تأسس على كون العارض لم يستظهر لتلك الآليات ببطاقات رمادية على غرار تلك التي أعدت للسيارات المتحركة ، وهذا يعد خرقا للمادة 104 من المرسوم رقم 2007/006 بتاريخ : 05 يناير 2007 المحدد

لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2006/47 الصادر بتاريخ : 2006/12/06 المنظم لقانون المرور الذي لا يخضع هذه الآليات المرفوض استبعادها للتسجيل .
- أن المحكمة – مصدرة القرار- لما حصرت الأدلة على ملك الآليات على مجرد الاستظهار بالبطاقات الرمادية تكون بذلك قد تجاوزت مقتضيات المادة 397 وما تلاها من ق ا ع ، فيكون قرارها بذلك لم يعط الحيازة ما لها من أثر ولم يعتن باستصحاب الطاعن لهذا الأصل الذي يجعل من يدعي عكسه محمول على تقديم البينة على ما يدعيه ، ما يستوجب النقض على أساس ذلك.
- أن المعدات تم التعاقد عليها بيعا وشراء بين الطاعن ومالكها وذلك بعد أن صرح المنفذ له أمام المحاكم وفي محضر صلح قضائي أنه لا سبيل له عليها وتم جردها جردا مفصلا كما بلغت المحكمة المبرم أمامها الصلح أصلا، وعليه لا مناكرة في صحة امتلاك الطاعن للآليات والمعدات التي رفضت محكمة الإحالة استبعادها تجاوزا لنصوص قانونية ولأدلة ثابتة؛
وخلص إلى طلب قبول مطلب الطعن شكلا واصلا و إلغاء القرار الطعين ؛

ب ـ رد الطاعن الثاني :

أما ممثل الشركة المغاربية للصيد والأشغال العامة فلم يقدم مذكرة رد رغم تبليغه مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ : 2014/02/24، ولم يقدم مذكرة طعن بالنقض في الأجل حتى يتم تبليغها للطاعن الأول للرد عليها.

2 ـ المحكمـــــة :

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛
ونظرا إلى أن الغير الذي يرى أن الشيء المحجوز ملك له يمكنه طلب استبعاده أمام المحكمة المختصة طبقا للمادة 378 من ق ا م ت ا ؛
وحيث إن دعوى الاستبعاد هي دعوى في الأصل ينظرها القاضي على سبيل الاستعجال.
وحيث إنه لما كانت المحكمة تبحث قبل البت في الأصل عما إذا كان الطعن بالنقض قد وقع بصورة صحيحة شكلا، وكان ممثل الشركة المغاربية للصيد والأشغال العامة لم يقدم مذكرة طعن بالنقض في الأجل خرقا لما نصت عليه المادة 221 من ق ا م ت ا ، فقد تحدد نظرها بالطعن الجزئي المقدم من طرف المحكوم لصالحه.
وحيث عاب الطاعن القرار موضوع الطعن بأنه صرف النظر عن دعوى الاستبعاد المتعلقة بالآليات ضاربا عرض الحائط بالاتفاق العرفي الذي يفيد شراء المعدات من طرف الطاعن والمرفق بإفادة إيداع لدى موثق العقود، معتبرا (الطاعن) أن في ذلك خرقا لمقتضيات المادة 397 من ق ا ع وما بعدها ؛
وحيث إن المادة 397 تقول: "إن إثبات الالتزام على مدعيه" ، وإن المادة 399 تضيف أنه لا يشترط شكل معين لإثبات الالتزام إلا في الحالة التي يقرر فيها القانون شكلا معينا،
ولما كانت الحجة الكتابية إحدى وسائل الإثبات التي تقرها المادة 401 من ق ا ع ، وكان الدليل الكتابي ينتج حسب نص المادة 415 من ق ا ع من ورقة رسمية أو عرفية، فإنه كان على القرار الطعين **البحث في قيمة الاتفاق المكتوب والمودع** الذي أسس عليه طالب الاستبعاد طلبه لإثبات ملكية المعدات المحجوزة؛ وإذا لم يفعل فإن القرار أضحى ناقص التعليل النقص الذي يوازي انعدامه والذي يبرر نقضه فيما يتعلق بالبحث حول قيمة الاتفاق المدلى به؛ **ذلك أن دعوى الاستبعاد تسمع إذا كان الغير يثبت ملكية المحجوز المطلوب استبعاده؛**
وعلى غير رافع دعوى الاستبعاد إثبات ما يدعيه بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف الظاهر المؤسس على قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية.
وحيث لم يوفق القرار في تسبيب حكمه برفض استبعاد بعض الآليات لكونها لا تحوز على وثائق تسجيل ، ما يقتضي نظر ما أثاره الطاعن بشأن عدم خضوعها للتسجيل بموجب المادة 104 من المرسوم 2007/006 بتاريخ 2007/01/5 المطبق لقانون المرور (الأمر القانوني 2006/047 بتاريخ 2006/12/6).

ولما كانت المحكمة إذا قبلت الطعن من أجل خرق القانون تحدد المقتضيات القانونية التي وقع خرقها وتحيل القضية على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر إن أمكن ذلك وإما على محكمة أخرى من نفس الصنف والدرجة، طبقا للمادة 223 من ق ا م ت ا ، وكانت لا تنقض إلا جزءا من القرار لكون البطلان لا يفسد إلا جزءا من مقتضيات القرار طبقا للمادة 224 من ق ا م ت ا ؛
وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض؛

لهذه الأسباب كلها :

وعملا بالمواد: 203 - 204 وما بعدها في أبوابها من ق . إ . م . ت. إ والمادة 5 من ق ت ق والمواد 397 - 399 - 401 - 415 من ق ا ع ؛

منطوق القـــــرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض طعن الشركة المغاربية للصيد و الأشغال العامة شكلا وقبول طعن س. م. و. ج شكلا و أصلا ونقض القرار جزئيا فيما يتعلق بالآليات غير المسجلة والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.

و الله ولي التوفيق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الـرئـيـــــس**

القرار رقم 46 /2015 بتاريخ : 2015/11/04

المبدأ :

- **ليس للبنوك في غياب اتفاقية مع زبونها ، أن تتجاوز النسبة المحددة من طرف البنك المركزي (المادة الثانية من القانون المنظم للنظام الخاص لتحصيل الديون المصرفية) .**
- **محكمة الإحالة ملزمة باحترام توجيهات المحكمة العليا .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمــة العليــا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2014/24 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية: تجارية** **الطاعن : ب .و. أ وشركتا MSA و MASOF ممثلين بالأستاذين السالك ولد الحاج المختار و محمد سيدي ولد عبد الرحمن** **المطعون ضده : بنك موريتانيا العام GBM ممثلا بالأستاذ/ محمد يحي ولد عمر** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2014/19 بتاريخ 2014/03/18. الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة.** **القرار رقم 2015/46** **تاريخه: 2015/11/04** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.** **و الله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/11/04، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:** **يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمــد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ محمد ولد يوكات ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم 2014/24 المطعون فيه بالنقض من طرف : ب .و. أ وشركتي MSA وMASOF ممثلين بالأستاذين السالك ولد الحاج المختار ومحمد سيدي ولد عبد الرحمن كطاعنين من جهة، ضد بنك موريتانيا العام GBM ممثلا بالأستاذ/ محمد يحي ولد عمر كمطعون ضده من جهة ثانية ،** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من محتويات ملفها - في العريضة الفاتحة للدعوى التي تقدم بها الأستاذان / السالك ولد الحاج المختار و محمد سيدي ولد عبد الرحمن نيابة عن موكلهما السيد **ب .و. أ** بصفته الشخصية وبصفته مسيرا لشركتي MSA وMASOF ، ضد بنك موريتانيا العام GBM أمام الغرفة التجارية بمحكمة ولاية انواذيبو بتاريخ : 2002/04/16 ، و التي بموجبها التمسا استدعاء البنك و الحكم عليه بالنسبة لـ **ب .و. أ** بمبلغ 8.243.060,96 أوقية عن فارق

سعر الفائدة ، و مبلغ 6.391.531 أوقية عن الأضرار المادية ، و بالنسبة لشركة MSA بمبلغ 13.325.985,56 أوقية عن فارق سعر الفائدة ومبلغ 26.586.804,84 أوقية عن فارق سعر الصرف ومبلغ 10.419.673 أوقية عن الأضرار المادية ، وبالنسبة لشركة MASOF بمبلغ 9.824.134,42 أوقية عن فارق سعر الفائدة ومبلغ 16.267.647,99 أوقية عن فارق سعر الصرف ومبلغ 7.722.428 أوقية عن الأضرار المادية ، و إدانة البنك كذلك بمبلغ 30.000.000 أوقية تعويضا عن الأضرار المعنوية وتحميله الرسوم و المصاريف ، وقد أصدرت الغرفة المذكورة في هذا النزاع الحكم رقم 2003/01 بتاريخ 2003/01/28 القاضي بإلزام بنك موريتانيا العام بأن يسدد لـ **ب .و.** أ مبلغ 6.000.000 أوقية عن فارق سعر الفائدة الذي قيم باقتطاعه و السعر المحدد في الاتفاقية وبسقوط دعواه فيما عدى ذلك وسقوط دعوى الشركتين لعدم تأسيسها ، وقد تم استئناف الحكم المذكور فأكدته الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو بقرارها ذي الرقم 2003/11 بتاريخ : 2003/12/16 ، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف وكيل **ب .و.** أ أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا التي أصدرت فيه قرارها ذا الرقم 2004/07 بتاريخ : 2004/12/12 القاضي بالنقض و الإحالة على تشكلة مغايرة ، التي أصدرت فيه القرار رقم 2006/15 الصادر بتاريخ :2006/12/27 القاضي بالحكم على البنك العام لموريتانيا بأن يدفع لصالح **ب .و.** أ مبلغ 6.391.531 أوقية كفارق بين سعر الفائدة الذي قام البنك باقتطاعه وبين السعر الذي تم تحديده في الاتفاقية بين الطرفين وبسقوط طلباته فيما عدى ذلك وبرفض دعوى الشركتين لعدم تأسيسها ، فتم الطعن فيه بالنقض أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها ذا الرقم 2008/16 بتاريخ : 2008/05/07 القاضي بالنقض و الإحالة على تشكلة مغايرة جديدة لتصدر فيه قرارها رقم 2009/07 بتاريخ : 2009/05/28 القاضي بإلزام بنك موريتانيا العام بأن يسدد لـ **ب .و.** أ مبلغ 6.000.000 أوقية عن فارق سعر الفائدة المقتطع من حسابه الشخصي و السعر المحدد في الاتفاقية بين الطرفين ورفض باقي الطلبات فتم الطعن فيه بالنقض للمرة الثانية أمام الغرف المجمعة فأصدرت فيه قرارها ذا الرقم 2010/19 بتاريخ : 2010/05/19 القاضي بنقض القرار محل الطعن في جميع حيثياته و إحالة القضية إلى تشكلة مغايرة أخرى فتعهدت الأخيرة وأصدرت قرارها ذا الرقم 2014/19 بتاريخ : 2014/03/18 القاضي بإلزام البنك العام لموريتانيا بأن يدفع لصالح **ب .و.** أ مبلغ 6.391.531 أوقية وبرفض باقي الطلبات ، وهذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض المقدم للمرة الثالثة أمام الغرف المجمعة من طرف وكيل السيد **ب .و.** أ و شركتي MSA وMASOF ، وهو محل النظر الآن :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2014/19 بتاريخ 2014/03/18 ، تقدم ممثل كل من : **ب .و.** أ وشركتي MSA وMASOF ا لأستاذ السالك ولد الحاج المختار بطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعه بالغرامة وبمذكرة طعن فأحيلت القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي القاسم ولد فال بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا وحجزت القضية للمداولات، ليتم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن الأول :

تقدم الأستاذ السالك ولد الحاج المختار بمذكرة طعن بالنقض نيابة عن موكليه ضمنها ما يلي :

- أن طعنه جاء مستوفيا للشروط المطلوب توفرها شكلا قبل النفاذ إلى الأصل ، ما يتطلب التصريح بقبوله .
- أن القرار موضوع الطعن صدر بناء على قرار الغرف المجمعة رقم 2010/19 بتاريخ : 2010/05/19 ، و توجيهات المحكمة العليا ملزمة لمحكمة الإحالة ، وهذا ما لم تلتزمه محكمة الإحالة حيث وقعت في الأخطاء نفسها التي وقع فيها حكم محكمة الدرجة الأولى الذي نقض بموجب قرار الغرف المجمعة المنوه عنه سابقا.
- أن القرار المطعون فيه خرق الفقرة السادسة من المادة 223 من ق ا م ت ا ، حين لم يراع طبيعة وخصوصية الإحالة من الغرف المجمعة وتعامل مع القضية دون تعليل ، فتجاوز سلطته بتأكيد حكم تجاوزته الإجراءات وطواه قرار الغرف المجمعة مما يعد خرقا بينا للقانون (الفقرة 06 من المادة المذكورة سابقا) ، فضلا عن تجاوز استعمال السلطة حين يتم غض النظر عن توجيهات الغرف المجمعة ، ما يتطلب نقضه طبقا للفقرات 01 ، 03 ، 05 من المادة 204 من ق ا م ت ا .
- أن الفقرة 05 جديدة من المادة 223 من ق ا م ت ا صريحة في كون عدم اتباع محكمة الإحالة لتوجيهات المحكمة العليا في النقاط القانونية يفتح مجالا للطعن من جديد .

وفي الأخير طالب محامي الطاعن بقبول طعنه بالنقض شكلا و أصلا و نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتحكم فيه طبقا للتوجيهات القانونية المتضمنة في القرارين رقمي 2010/19 بتاريخ 2010/05/19 و 2008/16 بتاريخ : 2008/05/07 الصادرين عن الغرف المجمعة.

ب ـ رد المطعون ضده :

وقد رد المطعون ضده بمذكرة جوابية على لسان محاميه الأستاذ محمد يحي ولد عمر ضمنها ما يلي :

- أن بنك موريتانيا العام منح **ب .و. أ** قرضا بمبلغ 50.000.000 أوقية وذلك بموجب اتفاقية موقعة بينهما بتاريخ :1996/01/25 بشروط و التزامات متبادلة محددة في الاتفاقية المذكورة .
- أن الطاعنين أثاروا في مذكرتهم مأخذا وحيدا على القرار المطعون فيه ، يتعلق بخطأ تأويل نص الفقرة 06 من المادة 223 من ق ا م ت ا ، المتعلق بخضوع محكمة الإحالة لإملاءات محكمة النقض ، وهذا ما لم يقل به نص ولا يمكن أن يقول به .
- أن الفقرة 04 من نفس المادة نصت على " .... دون أي مساس بحرية القاضي الذي سيحكم في الموضوع " ، و أن المادة 07 من النظام الأساسي للقضاء نصت على أنه " لا يخضع قضاة الحكم في ممارسة وظائفهم القضائية إلا لسلطة القانون ، غير أنه يجوز لرئيس المحكمة العليا أن يوجه إليهم الملاحظات و الإرشادات التي يراها ضرورية لحسن الإدارة القضائية شريطة أن لا يمس ذلك حريتهم في اتخاذ القرار "، ومن المعلوم أن النص الخاص يقدم على النص العام على افتراض تضمن النص العام لترتيبات مخالفة له ، هذا فضلا عن ما نصت عليه المادة 90 من الدستور في عدم خضوع القاضي إلا للقانون ، وكل هذه المعطيات تبرز بجلاء أن ما أثاره العارضون في مذكرة طعنهم لا يسوغ نقض القرار المطعون فيه ، لافتقاره إلى التأسيس القانوني اللازم.

- أن القرار المطعون فيه جاء متسقا مع أحكام وقرارات سابقة صادرة عن محاكم موضوع بمختلف درجاتها و تشكيلاتها و الحكم بما حكم به منذ عرض القضية سنة 2002 وحتى الآن ، وتسلسل أحكام القضاء وتطابقها على أمر ما له حجيته و مصداقيته.

وخلص إلى التماس النظر في مدى استيفاء الطعن المقدم للأشكال القانونية اللازمة ، و رفضه شكلا إذا لم يكن مستوفيا لتلك الأشكال ، وفي حالة استيفائه لها ، قبوله شكلا ، ورفضه أصلا.

2 ـ المحكمة :

حول السبب المأخوذ من مخالفة القانون ونقص التسبيب طبقا للبندين الأول و السادس من المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية .

حيث نقضت القرارات الصادرة في هذه القضية عدة مرات من طرف المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة نتيجة تمادي محاكم الإحالة في الاقتصار على البت في إحدى نقاط التوجيه و إهمال الأخرى لدرجة عدم الإتيان على ذكرها أحيانا أو عدم تسبيب القرار بشأنها أحيانا أخرى.

وحيث يشكل ذلك إخلالا منها بإلزامية الإحالة طبقا لنص المادة 223 من ق ا م ت ا التي تنص على أنه " إذا نقضت المحكمة العليا القرار و أحالته ولم تلتزم محكمة الإحالة بمضمون قرار المحكمة و حصل طعن آخر مؤسس على نفس الأسباب فإن المحكمة العليا في غرفها المجمعة تبت في القضية وفي حالة نقضها تحيل القضية من جديد وقرار إحالتها يكون في هذه الحالة ملزما لمحكمة الإحالة التي تعينها " .

وحيث وجهت المحكمة العليا في غرفها المجمعة من خلال القرار رقم 2008/18 - الذي تبنته قراراتها الناقضة اللاحقة- محاكم الإحالة للنظر و البت في نقطتين وغض النظر عن مسألة سعر الصرف ، لعدم تبريرها لكونها متعلقة بعقد مؤجل ، والنقطتان هما :

1- **الفوائد :** وينصب التوجيه بشأن هذه النقطة على مسألتين هما :

- تطبيق البنك لنسبة أعلى من النسبة المتفق عليها بين **ب .و. أ** و المصرف ، فرغم أن محاكم الإحالة بما فيها الأخيرة فطنت لوجود زيادة في نسبة الفائدة على المقدار المتفق عليه بين المعني و المصرف إلا أنها لم تسبب ما حكمت به من مبالغ فجاء قرارها من هذه الزاوية ناقص التسبيب.
- مدى تجاوز البنك لنسبة الفائدة المطبقة على كل من شركتي MASOF و MSA اللتين لا توجد اتفاقية بينهما مع البنك بخصوص النسبة المطبقة ، غير أن غياب تلك الاتفاقية يقتضي نظر ما إذا كان المصرف قد تجاوز نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك المركزي و التي كانت محددة حينها حسبما يظهر من المعطيات التاريخية الواردة في موقعه الالكتروني بنسبة 22 % حين إبرام عقد القرض المذكور سنة 1996 ، ومعلوم أن أي تجاوز لنسبة الفائدة المحددة من طرف البنك المركزي ، في غياب وجود اتفاقية ، يشكل مخالفة لنص قانوني صريح إذ تنص المادة الثانية من القانون المنظم للنظام الخاص لتحصيل الديون المصرفية على أن " مبلغ الديون المصرفية يتضمن ، مبلغ الدين الأساسي مزيدا بالفوائد ، العمولات المصاريف و الضرائب الناتجة عن الاتفاقية بين الأطراف و إذا لم تحدد الاتفاقية نسبة الفائدة تطبق نسبة الفائدة الدنيا المحددة من طرف البنك المركزي في الحالات المماثلة" .

2- **الكفالات :**لقد عمدت البنك إلى تحويل الكفالات الممنوحة من طرفها لصالح الشركتين إلى قروض و أخذت عليها فوائد غير العمولة المحددة من طرف البنك المركزي متذرعة لذلك برسائل واردة من الشركتين تطلبان ذلك.

وحيث إن هذا التصرف من البنك يخالف نصوصا قانونية صريحة و آمرة ممثلة في التوجيه ذي الرقم 92/008 الصادر عن البنك المركزي تطبيقا للنصوص الناظمة للعمليات المصرفية ، وفي هذا السياق ينص صدر المادة الثانية على أنه " لا يمكن للبنوك أن تطبق على عملياتها مع الزبناء إلا العمولات المبينة في الجدول الآتي و التي تبلغ نسبها كأعلى حد على الكفالات نسبة 2.5 سنويا حالة عدم تقديم الزبون لضمان ، و 1.25 حالة تقديمه له : وتردف المادة الرابعة منه قائلة " لا يمكن للبنوك تطبيق أي عمولة أخرى غير العمولات المبينة في هذا التوجيه " .

وحيث إن هذه العملية تشكل مخالفة قانونية من شأنها أن تحمل الشركتين بفوائد على قرض شكله القانوني السليم هو عقد كفالة لم يكن قد حان أجلها.

وحيث إن تذرع المصرف بكون الشركتين طلبتا إليه ذلك ، لا يشكل مانعا من المطالبة بالاسترداد تأسيسا على كون العملية مخالفة لنصوص قانونية صريحة ما يشكل إثراء بلا سبب يرتب التزام البنك وفي هذا السياق تنص المادة 92 من ق .ل.ع على أنه " يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة"

وحيث يقتضي ما ذكر النقض و الإحالة على محكمة إحالة مشكلة تشكيلا مغايرا لتنظر في النقطتين المبينتين أعلاه.

لهذه الأسباب كلها :

وعملا بالمواد: 223 و 209 و 204 و 203 وما بعدها في أبوابها من ق . إ . م . ت. إ

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 52 /2015 بتاريخ : 2015/12/16

المبدأ :

- **طلب المدعى عليه إدخال الغير في النزاع بوصفه ضامنا أو لأي سبب آخر يلزم المحكمة باستدعاء الشخص المطلوب إدخاله وفقا لمسطرة الاستدعاء، ويطبق نفس الإجراء بالنسبة للضامن إذا أراد بدوره إدخال شخص آخر باعتباره ضامنا ثانويا (المادة 131 من ق ا م ت ا) .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل
المحكمــة العليــا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/25 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية:تجارية** **الطاعن الأول: شركة شنقيتل ممثلة بالأستاذين/ احمد باب اسباعي و محمد احمد الحاج سيدي** **الطاعن الثاني : شركة الامتياز ممثلة بالأستاذين ابراهيم ولد أدي و سيدي ولد باتي** **المطعون ضده : شركة شنقيطي ممثلة بالأستاذين سيد المختار ولد سيدي و محمد ولد ودادي** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2015/13 بتاريخ 2015/04/21 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة** **القرار رقم: 2015/52** **تاريخه: 2015/12/16** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .** **و الله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء 2015/12/16 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد:** **يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ اسماعيل ولد سيد المختار مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي ، مستشارا؛** **ـ سيد ابراهيم ولد محمد ختار ، مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمذن ، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ لمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ سيد محمد ولد محمد الامين ، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها ، والتي من بينها الملف رقم 2015/25 المطعون فيه بالنقض من طرف : شركة شنقيتل ممثلة بالأستاذين/ احمد باب اسباعي و محمد احمد الحاج سيدي و شركة الامتياز ممثلة بالأستاذين ابراهيم ولد أدي و سيدي ولد باتي كطاعنين من جهة ،ضد : شركة شنقيطيممثلة بالأستاذين سيد المختار ولد سيدي و محمد ولد ودادي كمطعون ضدها في دعوى تجارية ، وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها - في العريضة الفاتحة للدعوى التي تقدمت بها شركة شنقيطي أمام المحكمة التجارية بانواكشوط ، و التي مفادها أنها تعاملت مع شركة شنقيتل للاتصالات في عملية بيع بطاقات التزويد ، فحولت لها بناء على ذلك إلى حسابها مبلغ 50.000.000 أوقية مثبتة بأمر تحويل من الحساب رقم 101379 إلى الحساب رقم 100511 ، وذلك في مقابل حصول شركة شنقيطي على بطاقات التزويد إلا أنها لم تحصل عليها ولا على ثمنها ، وقد

طلبت تأسيسا على هذه الدعوى بالحكم على شركة شنقيتل بمبلغ 65.000.000 أوقية موزعة كالتالي : 50.000.000 أوقية عن المبلغ المحول ، 5.000.000 أوقية عن أتعاب المحامي و 10.000.000 أوقية تعويضا عن جميع عناصر الضرر الأخرى.
وهكذا أصدرت المحكمة التجارية بأنواكشوط في القضية الحكم رقم : 2013/81 بتاريخ : 2013/07/01 القاضي بالحكم لصالح شركة شنقيطي بمبلغ 50.000.000 أوقية ، ليتم استئنافه من الطرفين لتصدر فيه الغرفة التجارية باستئنافية أنواكشوط قرارها ذا الرقم : 2013/71 بتاريخ : 2013/11/19 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل ، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من الطرفين لتصدر فيه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2014/24 بتاريخ : 2014/07/13 القاضي بقبول الطعنين بالنقض شكلا و رفض طعن شركة شنقيطي أصلا وقبول طعن شركة شنقيتل أصلا و نقض القرار رقم 2013/71 بتاريخ : 2013/11/19 عن الغرفة التجارية باستئنافية أنواكشوط و إحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة للبت في القضية من جديد بعد إدخال شركة الامتياز و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2015/13 بتاريخ : 2015/04/21 القاضي بقبول إدخال شركة الامتياز في النزاع شكلا و رفضه أصلا وتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بانواكشوط في جميع حيثياته ورفض باقي الطلبات و بالرسوم و المصاريف القضائية ، ليتم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثلي شركة شنقيتل و شركة الامتياز أمام الغرف المجمعة ويعود للمحكمة العليا للمرة الثانية ما يجعل الغرف المجمعة متعهدة طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق ، وتبت فيه بالقرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2015/13 بتاريخ 2015/04/21 ، تقدم ممثلا كل من : شركة شنقيتل و شركة الامتياز بطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ، وقد أشفع الأساتذة أحمد باب السباعي و محمد أحمد الحاج سيدي من جهة نيابة عن شركة شنقيتل ، و ابراهيم ولد أدي و سيدي ولد باتي نيابة عن شركة الامتياز ، على التوالي عريضتي طعنهما بتأمين غرامة الطعن بالنقض ، ثم أشفعا ذلك بمذكرتي طعن بالنقض ، لتحال القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام القاضي المختار تولاي باه بتلاوة التقرير الذي أعده المستشار المقرر القاضي محمد المختار ولد الفقيه ، ثم قدم الأطراف طلباتهم لتقدم النيابة العامة طلباتها أيضا ولتحجز القضية للمداولات لجلسة 2015/12/16 التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه ؛

ثالثا : من حيث الشكل

حيث جاء الطعنان في الأجل و استوفيا ما يجب من أشكال واردة في المواد 207 - 209 - 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، ما يستوجب قبولهما شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

- الطاعن الأول : شنقيتل

بدأت شنقيتل مذكرة طعنها – بعد الحديث عن الشكل – بتجديد تمسكها بطلب إدخال شركة الامتياز مذكرة بأنها ظلت تتمسك بهذا الطلب منذ فتح الدعوى ، وأن المحكمة العليا أمرت بالاستجابة لهذا الطلب ونبهت إلى أن التشكلة المغايرة رفضت عمليا هذا الإدخال.
وأضافت أن الأدلة قامت على انتفاء مسؤولية شنقيتل مستشهدا بالمسطرة الجزائية رقم: 2013/595 التي أثبت أمر الإحالة الصادر فيها عن قاضي التحقيق أن وصل تحويل مبلغ خمسين مليونا وصل شنقيتل عن طريق وكالة الامتياز والخدمات التي وصلها من م.د.ط.ل وم.ع.ه.ط اللذين وصلهما من قبل أ.و. س، وأن هذا الأمر يشكل وثيقة رسمية طبقا للمادة: 416 من ق. ا.ع وأن شنقيتل لا علاقة بينها مع المدعية.

وعاب القرار المطعون فيه بأنه :

أــ خرق مبدأ الحضورية إذ لم يمكن الضامن من تقديم دفاعه.
ب ــ خرق المادة: 131 من ق. ا. م. ت. ا حين رفض إدخال الضامن الثانوي الذي طلب الضامن الأصلي إدخاله.

ج ــ خرق المادة: 183 من نفس القانون الفقرة 2.
د ــ تعسف في استعمال السلطة حين أمتنع من إدخال الضامن الأصلي والضامن الثانوي مخالفا بذلك توجيهات المحكمة العليا ، ما يسبب نقضه.

هـ ــ أنه خرق نصوصا قانونية موضوعية مثل المادة: 245 من ق. ا.ع التي تقول إن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها.

وــ أن هذا القرار جاء ضعيف التعليل والتسبيب إذ اكتفي بالقول إن حكم الدرجة الأولى جاء معللا.
زــ أن القرار أخطأ في تطبيق القانون لما تأسس على وجوب التخلي عن الإدخال وطالب بإلغاء القرار وإخراج شنقيتل من النزاع.

ـ الطاعن الثاني شركة الامتياز: بدأ الطاعن الثاني بالقول إن القرار خرق القانون ولم يحترم الأشكال المقررة تحت طائلة البطلان ولم يكن مسببا ولا معللا وفصل ذلك قائلا:

اــ أنه بقبوله الإدخال شكلا ورفضه أصلا يكون قد خرق المادة: 131 من ق. ا.م.ت.ا وخالف المادة: 223 من نفس القانون.

ب ــ أن القرار خرق إجراءات جوهرية ولازمة بمقتضي المادتين: 131 و 134 من ق ا م ت ا لكون شركة الامتياز طلبت إدخال محمد حامد و محمد عبد الله ابني محمد اطفيل اللذين كانت تتعامل معهما المطعون ضدها.

ج ــ أن القرار المطعون فيه لم يكن مسببا ولا معللا.
ـ المطعون ضده: رد المطعون ضده بأن القرار المطعون فيه أدخل شركة الامتياز وقدمت دفاعها الذي كان مجرد طلب لإدخال غير، وأن الطاعنين يعيبان القرار بكونه لم يجاره في مماطلته ، والحال أن المحكمة العليا طلبت ــ في قرارها ــ إدخال وكالة الامتياز والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة وتناسي الطاعنون أن استقلال القاضي مبدأ لا يمكن المساس به.

وأضاف أن مذكرة الطاعن تعرضت لمخالفات إجرائية بعد تعرضها للموضوع خلافا للمادة: 13 من ق. ا. م. ت. ا وأن شركة شنقيتل فتحت دعوى أمام محكمة الأصل ضد وكالة الامتياز ولا علاقة لشنقيطي بذلك النزاع.

وأضاف أن شركة شنقيطي حولت خمسين مليونا لحساب سنقيتل ولم تعطها مقابل هذا المبلغ من بطاقات التزويد.

وأضاف أن شنقيتل اعتبرت وكيلها وكالة الامتياز ضامنا لتصرفاتها وهو زعم يصطدم بالواقع ، وبالتالي لا يجوز إدخالها طبقا للمادة: 131 من ق. ا. م.ت.ا وتطبيقا للمادتين 860 و 861 من ق. ا.ع وأن الاحتجاج بملف جزائي لم تكن شركة شنقيطي طرفا فيه لا يمثل إلا برهانا على ضعف أدلة النفي لدى شنقيتل.

وطلب رفض الطعن أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

المحكمة:

حول السبب المأخوذ من نقص التسبيب المؤسس على البند السادس من المادة: 204 من ق.ا .م. ت.ا

حيث انبني القرار المطعون فيه ــ مدخلا لرفض الإدخال ــ على أساس نفي وجود رابطة تعامل بين شركة الامتياز والمدعية شركة شنقيطي، والجزم بوجود رابطة تعامل فقط بين شركة شنقيتل وشركة

الامتياز، كما تأسس كذلك على نفي وجود ارتباط بين هذه الدعوى وتلك القائمة بين شركة الامتياز وشركة شنقيتل أمام محكمة الدرجة الأولى.

وحيث يكون القرار لذلك واهي التعليل ومشوبا بنقص التسبيب لأكثر من سبب:

1ـ إن قيام شركة شنقيطي بتحويل مبلغ من حسابها إلى حساب شركة شنقيتل وإن كان ينهض قرينة على وجود الرابطة العقدية المزعومة بينهما، لكنها تبقي مع ذلك قرينة قابلة للنفي، فما كل من يحول من حسابه إلى حساب شخص آخر مبلغا يضحى بالضرورة مرتبطا به برابطة التزام كالعقد ونحوه، خصوصا وأن كلا من شركة شنقيتل وشركة الامتياز تنفيان هذه الرابطة، ومن ثم فقد كان على المحكمة كي يكون قرارها صلب التأسيس أن تمحص هذه العلاقة وتستمع لكل من طلب إدخاله كي ترسو على قناعة راسخة.

2ـ أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تمحيص وسائل الإثبات فلم تتعرف على كيفية وصول الحوالة إلى شنقيتل ومن أوصلها إليها، وما إذا كانت الحوالات المصرفية، طبقا للأعراف التجارية السارية تمثل سندا إذا قدم إلى المحال إليه من أي شخص حتى ولو لم يكن صاحبه، كان له تسليم المثمن له، كما لم تبحث فيما أدعته شركة شنقيتل من تسليم المثمن لشركة الامتياز هل تم فعلا، وما مصيره بعد ذلك إن كانت شركة الامتياز قد استلمته فعلا؟.

3ـ إذا كان القرار المطعون فيه كما سلف قد تأسس في جزء منه على نفي مطلق لوجود أي رابطة بين شنقيطي وشركة الامتياز، فإنه يناقض بهذا المعني نفسه حين يؤكد حكم الدرجة الأولى الذي لم ينف هذه العلاقة مبينا أن شركة الامتياز تعاملت بصفتها وكيلة عن شركة شنقيتل مع شركة شنقيطي.

وغير خفي هنا أن ما بنت عليه محكمة الدرجة الأولى، قد لا يكون متسقا مع طبيعة العقد الذي يحكم العلاقة بين شركتي شنقيتل والامتياز والذي عرف بكونه عقد توزيع حصري بين ممون وموزع بمناطق محددة، إذ ما كل عقد وساطة هو عقد وكالة، فهذا العقد لم يتضمن أن شركة الامتياز تتصرف باسم شنقيتل ولحسابها، بل إن دفتر الشروط نص على أن الموزع إنما يشتري من الممون بقوله **" يسلم الممون البضاعة المشتراة من طرف الموزع في مقرات الممون "** ومعلوم بداهة أنه لا حاجة للشخص لأن يكون وكيلا في التصرف في ما يملك التصرف فيه ممن لا يملكه.

وحتى لو سلم جدلا أن العقد عقد وكالة ، فقد كان على المحكمة أن تبين وجه الوكالة وحدودها تأسيسا على بنود العقد، وما إذا كانت الامتياز - التي تنفي أي علاقة لها بشنقيطي - قد تصرفت بمقتضى ما تفرضه طبيعة الوكالة ، أم خرجت عن حدود ما تمنحه.

غير أن هذا العقد بما احتواه من بنود وإن كان قرينة على أن التعامل مع شركة شنقيتل إنما يتم بواسطة الوسيط، إلا أنها لا تكفي مع ذلك لنفي إمكانية حصول علاقة مباشرة مع الزبناء لأن العقد لا يلزم إلا من كان طرفا فيه ومن ثم فلا يمكن الجزم على أساسه بنفي علاقة مباشرة بين شركة شنقيتل وشركة شنقيطي خصوصا وأن العقد نفسه نص على حالات يمكنها فيها القيام بالبيع مباشرة للزبناء دون واسطة.

4ـ لم تقم المحكمة وزنا للوثائق والبينات التي أدلت بها شنقيتل ممثلة في فاتورتي البيع والتسليم لشركة الامتياز يوم: 2013/04/21 وهو اليوم المطابق لتاريخ الأمر بالتحويل من طرف شنقيطي لحساب شنقيتل والمتضمن على نحو شبه مطابق لـ ثمن البضاعة المفوترة، هذا علاوة على قرائن جديرة بالنقاش تضمنتها وثائق قضائية تحيل إلى علاقة شركة شنقنطي باستلام مبلغ: 38 مليون أوقية من البضاعة من طرف أبناء **أولاد م.ط.ل** المتهمين في قضية جزائية والمطلوب إدخالهم من طرف شركة الامتياز.

وحيث إنه للأسباب المذكورة يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس لما رفض طلبات الإدخال، ذلك أنه قد يفسر سعي شركة الامتياز لإدخال **أولاد م.ط.ل** على أنه اعتراف باستلام البضاعة والتصرف فيها، ويبقي من حقها إثبات السبب في ذلك بإدخال من ترى علاقته بذلك لتتبين المحكمة مفاصل القضية وتحكم لكل طرف من الأطراف يحقه عن بينة، وهذا من شأنه أن يحقق حسن سير العدالة خلافا لما اتجه إليه القرار من عدم وجود ارتباط بين القضيتين إذ من شأن تأكيد القرار المطعون فيه ورفض الطعنين

أصلا، أن يوقع المحكمة الابتدائية لدى حكمها في القضية الأخرى في صعوبة إجرائية إذا ما أرادت مثلا إدخال شركة شنقيطي لأي سبب كان في الدعوى، إذ قد تدفع أمامها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به، وإذا ما حصل وأدينت بمبلغ لأي سبب كان لصالح أحد طرفي النزاع الأصليين وحاز هذا الحكم على حجية الشيء المقضي به فسيؤدي إضافة لإمكانية تهديد ضياع حقوق بعض الأطراف إلى قيام تعارض بين قرارات قضائية الشيء الذي لا يخدم حسن سير العدالة خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه .

ومعلوم أن المحكمة برفض طلبات الإدخال قد خالفت بشكل صريح نص المادة: 131 من ق. ا. م. ت.ا، التي تنص على أنه **إذا طلب المدعى عليه إدخال الغير في النزاع بوصفه ضامنا أو لأي سبب آخر فإن هذا الأخير يستدعى طبقا للقواعد المحددة بالمواد: 65 وما بعدها، ويضرب للشخص المطلوب إدخاله في النزاع لحضوره بالجلسة أجل كاف مراعاة للظروف الناجمة عن نوعية القضية وعن بعد مكان أو مقر إقامته، ويقع نفس الشيء بالنسبة للضامن إذا أراد بدوره إدخال شخص آخر باعتباره ضامنا ثانويا**.

لـهـذه الأسبـاب:

وعملا بالمواد: 2 – 131 – 204 من ق. ا. م. ت. ا.

الـمـنـطـوق:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .

و الله الموفق

كـاتـب الضبط الأول	**المـقــرر**	**الـرئيــس**

القرار رقم 53 /2015 بتاريخ : 2015/12/16

المبدأ :

1- **الطعن بالتزوير في الورقة الموثقة إنما يوجه ضد عمل الموثق لأنه هو من أعد هذه الوثيقة و أكسبها الصفة الرسمية بشهادته على مضمونها.**

2- **أساس قبول الطعن في الورقة الرسمية بالتدليس والإكراه و نحوه هو كون هذه الوضعيات المرتبطة بإرادة الأطراف هي وضعيات بطبيعتها تخرج عن إدراك الموثق ، ومن ثم يمكن أن تكون أساسا للطعن في الورقة الرسمية ذاتها (المادة 417 من ق ا ع)**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/27 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية: مطالبة** **الطاعن : ورثة ع. ل. و. ح. ل ممثلين بالأستاذ الحسن ولد المختار** **المطعون ضده : م. ظ. و. س. ع.د ممثلا بالأستاذين ألمين ولد ولد احمد سالم و محمد ولد محمد الحسن** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2015/51 بتاريخ 2015/04/01. الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة.** **القرار رقم 2015/53** **تاريخه: 2015/12/16** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.** **و الله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/12/16، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:** **- يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ اسماعيل ولد سيد المختار مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ سيد ابراهيم ولد محمد ختار مستشارا** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ سيد محمد ولد محمد الامين ، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولها ، والتي من بينها الملف رقم 2015/27 المطعون فيه بالنقض من طرف : ورثة ع. ل. و. ح. ل ممثلين بالأستاذ الحسن ولد المختار كطاعنين من جهة ضد م. ظ. و. س. ع.د ممثلا بالأستاذين ألمين ولد احمد سالم و محمد ولد محمد الحسن كمطعون ضده من جهة ثانية ،في نزاع مطالبة .** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها – في العريضة الفاتحة للدعوى المقدمة من طرف **م. ظ. و. س. ع.د** بتاريخ : 2010/01/12 إلى محكمة مقاطعة عرفات ، و التي بموجبها يطلب الحكم له على **ع. ل. و. ح. ل** بمبلغ 12.400.000 أوقية المتبقي من صفقة البيع التي جرت بينهما بخصوص متجرين اشتراهما الأخير من المدعي بمبلغ 17.000.000 أوقية ودفع منها 4.600.000 أوقية .

وهكذا أصدرت محكمة الأصل في القضية حكمها ذا الرقم : 2012/57 بتاريخ : 2012/05/28 القاضي بالحكم بإبطال الفقرة الخاصة باعتراف البائع بقبضه للثمن من العقد رقم 2009/02472 المبرم بين الطرفين وبإلزام **ع. ل. و. ح. ل** بأن يسدد ل **م. ظ. و. س. ع.د** مبلغ 12.400.000 أوقية ، فلم ينل هذا الحكم رضا الطرف المحكوم عليه فطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط التي قضت فيه بقرارها رقم : 2012/205 بتاريخ : 2012/12/26 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى **م. ظ. و. س. ع.د** لعدم تأسيسها ، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الأستاذين/ ألمين ولد أحمد سالم و محمد ولد محمد الحسن لتصدر فيه الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2014/57 بتاريخ : 2014/05/11 القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2015/51 بتاريخ : 2015/04/21 القاضي بالحكم بتأكيد الحكم رقم 2012/57 عن محكمة مقاطعة عرفات القاضي بإلزام ورثة **ع. ل. و. ح. ل** أن يسددوا مبلغ 12.400.000 أوقية لصالح **م. ظ. و. س. ع.د** ليتم الطعن فيه بالنقض أمام الغرف المجمعة ويعود للمحكمة العليا للمرة الثانية ما يجعلها متعهدة طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق ، وتبت فيه بالقرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2015/51 بتاريخ 2015/04/21 ، تقدم ممثل : ورثة **ع. ل. و. ح. ل** الأستاذ الحسن ولد المختار بالطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعه بالغرامة وبمذكرة طعن تم تبليغها للطرف الآخر بتاريخ : 2015/06/24 فتم الرد عليه يوم 2015/07/23 ، لتحال القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا وحجزت القضية للمداولات لجلسة 21015/12/16 التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن :

تقدم الأستاذ الحسن ولد المختار بمذكرة طعن بالنقض تضمنت ما ملخصه :

- أن طعنه بالنقض استوفى الأشكال القانونية ما يتعين معه القبول شكلا .

أما من حيث الأصل فقد أثار :

- أن الحكم الطعين قام بتأكيد الحكم رقم 2012/57 الذي تم إلغاءه من طرف محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2012/205 وبالتالي لا يمكن تأكيده من طرف محكمة الإحالة .

- أن الحكم الطعين أسس على نفس الحيثيات التي أسس عليها الحكم المنقوض ما يجعله مخالفا للأشكال الجوهرية للإجراءات ، حيث قضى بإبطال الفقرة الخاصة باعتراف البائع بقبضه للثمن من العقد رقم 02472 المبرم بين الطرفين وبإلزام **ع. ل. و. ح. ل** بأن يسدد ل **م. ظ. و. س. ع.د** مبلغ 12 مليون أوقية .

- أن عقد البيع بين الطرفين موثق من طرف الموثق محمد ولد بديد وقد نص على أن ثمن البيع 9.300.000 أوقية نقدا وسيارة تويوتا مسجلة تحت الرقم 5502AK مقومة بمبلغ 7.000.000 أوقية ثم

اعتراف البائع أنه يسحب الثمن ناضا من المشتري وأبرأ المشتري من الثمن ولم تبق بينهما مطالبة ، وبهذا يكون الحكم قد اخطأ في فهم مناط القضية و أساء تطبيق القانون بعد تحريف الوقائع بخلطه بين مسطرتين متميزتين متمثلتين في مسطرة التزوير ومسطرة الإبطال ، وبهذا يكون الحكم معيبا من حيث الشكل و الأصل طبقا لترتيبات المواد 37 ما يليها في بابها من ق ا م ت ا و المواد 123 إلى 130 من نفس القانون .

- أن القرار الطعين جانب مفهوم ومنطوق المادة الأولى من ق .ل. ع فيما يخص اعتماد البينات بعدوله عن التوثيق إلى اعتماد عبارة من اجتهادات الشيخ خليل علما أنه لا اجتهاد مع وجود نص ، ونفس المادة تنص على أن البينات ينظر فيها وقت نشأة السند ، وهذا يقتضي التقيد بالمنصوص وعدم تجاوز المحكمة لقانون الموثقين وقانون العقود و الالتزامات .

- أن القرار الطعين قد خرق أمر القانون فيما يخص إثبات الإقرار غير القضائي في موضوع يلزم القانون بالكتابة فيه، وهذا ما يعد خرقا للمادة 411 و ما يليها من ق ع ا .

- أن القرار الطعين أساء الإجراءات فيما يخص اليمين المكملة حيث يشترط لها وجود شاهد تكمل به يمين المدعي وقد غاب في القرار وجود الشاهد ، وذلك ما يعد خرقا للمادة 467 من ق ا ع و المادة 1179 من نفس القانون .

وخلص إلى طلب قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و التصريح بصحة الوثيقة موضوع الدعوى.

ب ـ المطعون ضده :

أما المطعون ضده فرد بمذكرة جوابية على لسان موكليه الأستاذين / محمد ولد محمد الحسن و ألمين ولد أحمد سالم ضمناها ما ملخصه :

- أنهما يفوضان المحكمة النظر في ما إذا كان الطعن المقدم مستجيبا للأشكال القانونية .

- أن الطاعن ركز في مذكرته على خرق القرار الطعين للمادة 204 من ق ا م ت ا وجاء بجملة من نصوص ق. ل.ع في حين أن المادة 204 المذكورة قد تم احترامها من طرف مصدرة القرار ، و احترمت الشكليات المعروفة و أعذر للأطراف ولم تتجاوز الطلبات ، وبالتالي يكون القرار الطعين معللا بما فيه الكفاية .

- أن القول بعدم إمكانية تأكيد حكم محكمة الأصل من طرف محكمة الإحالة بعلة كونه قد تم إلغاءه بموجب قرار محكمة الاستئناف غير وارد ، لكون المحكمة العليا قد نقضت قرار محكمة الاستئناف ، وبه يكون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ويكون بذلك هذا الاحتجاج في غير محله .

- أن مجموع النصوص التي قدمها الطاعن و التي تعرف بالالتزام و إبطاله قد وردت في غير محلها وتعتبر حجة عليه وليست حجة له ، و أنه فات عليه أن أهم ركن من أركان البيع هو الثمن الذي لم يدفع وقد عجز الطاعن عن إثبات دفعه للمطعون ضده .

- أن موثق العقود لم يقدم ما يثبت توقيع المطعون ضده على قبض الثمن و السيارة المزعومة أنها دفعت من الثمن عندما طلبته محكمة الأصل ، وقد أثبت التحقيق عدم صحة ذلك .

- أن طلبات الطاعن مؤسسة على أمور خاطئة وغير صحيحة وحيث إن القاعدة المنطقية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل .

وخلصا إلى طلب رفض الطعن بالنقض أصلا لعدم تأسيسه و تأكيد القرار الطعين في جميع حيثياته.

2 ـ المحكمة :

حيث ادعى الطاعن - حسب زعمه - تلبس القرار بجميع أسباب الطعن المحصورة بالمادة 204 من ق ا م ت ا دون أن يوضح كل بند على حدة ، وطفق يسوق مبررات مستندا على نصوص قانونية ، لذا يلزم بيان تلك المآخذ تبعا لما استخلصته المحكمة بين سطور المذكرة ، ومما أثاره :

1- **حول السبب المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية الفقرة 4 من المادة 204 من ق ا م ت ا .**

أثار الطاعن تحت هذا البند أن تأكيد القرار المطعون فيه لحكم محكمة الأصل ينافي الأشكال ، ذلك أن حكم محكمة الأصل أصبح منعدما بعد إلغائه من طرف قرار محكمة الاستئناف ، وهذا المأخذ ينقصه – رغم أهميته – أن هذا الشكل لا يدخل ضمن الأشكال الجوهرية و التي لا تكون لها هذه الصفة حسب نص المادة 204 المذكورة ، إلا إذا كانت الأشكال المقررة التي لم تحترم تقع تحت طائلة السقوط أو البطلان ، كما أن المحكمة العليا بنقضها قرار محكمة الاستئناف اللاغي لحكم محكمة الأصل تكون قد أعادت للأول حياته ، لكن يبقى أنه لا مراء في أن الأسلم هو أن تبت محكمة الإحالة في القضية بشكل مستقل ، لأن مناط تعهدها هو قرار المحكمة العليا وليس الاستئناف.

2- **حول السبب المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،الفقرة الأولى من المادة 204 من ق ا م ت ا**

أثار الطاعن تحت هذا البند جملة مسائل منها عدم بت المحكمة في مسطرة التزوير ،العدول عن نص القانون المدني إلى اجتهادات خليل و استنباطاته ، وبتها بالإبطال مع ما يتطلبه من اشتراطات بينتها المادة 59 من ق ا ع ولم تتم إثارتها من طرف المدعي ، وكذلك مسألة أنه على افتراض كون م.ظ.و. لم يتسلم الثمن فإن المادة الواجبة التطبيق هي تلك التي تجعل إثبات الدعوى على مدعيها ، هذا علاوة على أن اليمين المكملة إنما تكون مع الشاهد، والشاهد لم يوجد.

وحيث إن ما أثاره بشأن عدم البت في دعوى الزور لم يعد له محل ، إذ لم تعد مسطرته مطروحة منذ أن تصدى لها حكم محكمة الأصل بالرفض بقوله " ما أثاره المدعي من دعوى الزورية لم يصدقه ما أدلى به الموثق في رده على المحكمة إذ أحال على المحكمة ما أدلى به الطرفان من صور وثائقهما و السند العقاري " .

وبما أن هذا الحكم لم يستأنفه الدافع بدعوى التزوير فلم يعد ثمة من داع لإثارته لانتهاء البت بشأنه إثر التخلي عن الطعن ، و معلوم بداهة أن دعوى التزوير في الورقة الرسمية إنما توجه لعمل الموثق ، لكن انتهاء مسطرة التزوير لا يعني تماما تحصين العقد الموثق ذاته – خلافا لما يراه الطاعن – إذ يشكل ذلك تجاهلا منه للفقرة الثانية من المادة 417 من ق اع التي دفع بها إذ تنص بعد الإتيان على ذكر دعوى الزور قائلة " إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة الرسمية بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور " .

و المتأمل لنص الفقرة السابقة، سيدرك أنه لم يعد ثمة سبيل فعلا أمام المدعي للطعن في هذا العقد الموثق سوى الطعن على أساس عيب من عيوب الرضا (الغلط، الإكراه ن التدليس) الصورية أو الخطأ المادي.

و إذا كان للمحكمة أن تحكم بإبطال ما ترى إبطاله على نحو ما فعلت ، فإنها بالفعل لم تراع - كما قال الطاعن- تحديد وسيلة الطعن في هذا العقد الموثق من طرف المدعي إكراها، أم غلطا أم تدليسا....حسب الوسائل المبينة بنص المادة المذكورة ، وللإشادة فإن مرد قبول وسائل الطعن المذكورة في الوثيقة الرسمية ، يرجع لكون هذه الوضعيات (الإكراه ، التدليس ..) ناتجة عن وقائع تخرج بطبيعتها عن حدود ما يشهد به الموثق من خلال العقد الموثق لارتباطها بعيوب تشوب في الأغلب إرادة الأطراف لدى التعاقد ومن ثم لن يكون بوسع الموثق الإطلاع عليها ،

وغير خفي هنا كذلك أن المشرع الوطني ذكر الاحتيال منفردا عن التدليس مع أن المستقر فقها هو اتحاد الاحتيال و التدليس.
وما دامت هذه الوسائل على النحو المبين آنفا فإنها تخضع للقواعد العامة للإثبات ، ومن ثم فلا ضير فيما اتبعته المحكمة ، ذلك أن المادة 417 نفسها نصت على الوسائل التي تثبت بها هذه الوقائع بما في ذلك شهادة الشهود و القرائن القوية المتلائمة ، كما أنه لا اعتبار لما أثاره بخصوص مخالفة القانون حين لجوء المحكمة لليمين المكملة ، فقد سلكت المحكمة مسلكا إجرائيا سليما حين اعتبرت عدم ملكية المشتري تقوم مقام الشاهد وعززتها باليمين المكملة ذلك أن هذه اليمين تكون مع الشاهد أو ما يقوم مقامه طبقا لنص المادة 467 فقرة 4 من ق ا ع .

3- <u>حول السبب المأخوذ من نقص التسبيب طبقا للفقرة 6 من المادة 204 من ق ا م ت ا</u>

حيث يدفع الطاعن بكون موكله قد أوفى بالثمن بما في ذلك السيارة و أن الوارد في العقد كون الثمن يشمل سيارة مقومة بسبعة ملايين إضافة إلى 9.300.000 أوقية وهذا المبلغ كله ينقص عما ادعاه المدعي، وبما أن الأساس الذي اعتمدته المحكمة في القول بعدم استيفاء الثمن من طرف البائع يقوم على أساس قرينة عدم ملكية المشتري للسيارة المزعومة حتى يتسنى له أن يدفعها كجزء من الثمن ، فقد بقي لأجل ضمان حسن تسبيب القرار أن تتحرى المحكمة بالدقة عن الكيفية التي تم بها بيع السيارة مباشرة بعد إبرام العقد ، وما إن كان للمدعي أو المدعى عليه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببيعها لمن آلت إليه مباشرة بعد إبرام العقد، كما عليها أن تتحرى عن الثمن الحقيقي للبيع.
وحيث إنه تأسيسا على كل ما ذكر يناط بمحكمة الإحالة كي تحكم عن بينة :
1- أن تتبين وسيلة طعن المدعي في الورقة الرسمية بعد انحسار دعوى الزورية.
2- أن تتحرى الدقة في التحقيق بخصوص قرينة عدم التسديد ممثلة في عدم ملكية المشتري للسيارة المدفوعة ضمن الثمن أوان عقد البيع ، علاوة على مقدار الثمن ذاته.

لهذه الأسباب كلها :

وعملا بالمواد: 417 ، 467 ، من ق ا ع و المادة 204 من ق ا م ت ا .

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 59 /2015 بتاريخ : 2015/12/16

المبدأ :

- **لا سند قانونا للقول بأن جريمة النصب و الاحتيال مرتبطة بالتلبس .**
- **لا سند قانونا للقول بأن الغرف المجمعة لا ينطبق على الإجراءات أمامها ما ينطبق على الإجراءات أمام الغرف .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة **بـــسـم اللـــه الـــعـــظـــيـــم**

القضية رقم:2011/1152 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية: جزائية** **الطاعنان: النيابة العامة والأطراف ممثلين بالأستاذين/ إبراهيم ولد ادي وسيدي ولد باتي** **المطعون ضده: ب. غ. ط وم.س. و.خ.ت** **القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2013/87 بتاريخ: 2013/06/25 الصادر عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير** **القرار رقم:2015/59** **تاريخه:2015/12/16** **منطوق القرار:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".** **والله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2015/12/16 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بانواكشوط** **برئاسة السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛** **ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛** **ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار مستشارا؛** **ـ لي آمادو سيري، مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه، مستشارا؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد محمد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ سيد محمد ولد محمد الأمين، المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في بعض القضايا التي كانت محجوزة للمداولات والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة و الأستاذين/ إبراهيم ولد ادي وسيدي ولد باتي بصفتهما محاميين عن الأطراف المدنية، وذلك ضد القرار رقم:2013/87 الصادر عن الغرفة الجزائية(تشكلة مغايرة) بمحكمة الاستئناف بانواكشوط بتاريخ:2013/06/25..** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار التالي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية:

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أنه بناء على محضر الضبطية القضائية رقم: 2011/119 بتاريخ: 2011/08/10 إثر شكاية كل من م.م. و. أ. ف وش. و. م تم اتهام كل من ب. غ. ط و م.س. و.خ.ت من طرف وكيل الجمهورية بانواكشوط بتهمة النصب والتحايل طبقا للمادة: 376 من ق.ع، وبعد تمام الإجراءات أصدرت الغرفة الجزائية الثانية بانواكشوط حكمها رقم:2012/160 بتاريخ: 2012/03/28، الذي جاء في منطوقه((**حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بالنسبة للمتهم** ب. غ . ط **وغيابيا بالنسبة للمتهم** م.س. و.خ.ت **وذلك بإدانتهما بجنحة التحايل من خلال خلق الأمل في**

إنجاح غرض متمثل في تسلم أموال الغير على سبيل الاختلاس وحبسهما نافذا خمس سنوات وإصدار أمر بالقبض في حق المدان م.س. و.خ.ت **وتغريم كل واحد منهما مبلغ 300.000 أوقية وبالرسوم والمصاريف المقدرة في حق كل منهما بمبلغ: 200.000 أوقية وإلزامهما أن يعوضا بالتناصف للطرفين المدنيين م .م.و.ف و ش .ح.م مبلغ 87.470.000 أوقية معادلا لمبلغ: 2.500.000 درهما مغربيا محسوبا لدى البنك المركزي الموريتاني ليوم الأربعاء 14 مارس 2012 والحكم على المتهمين أن يعوضا بالتناصف للطرفين المدنيين مبلغ: 1.620.000 أوقية عن الأضرار والنفقات ويكون تعويض المبلغين بالتناصف بين الطرفين المدنيين المذكورين أعلاه))**.

واستونف هذا الحكم فأصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارها رقم: 2012/63 بتاريخ: 2012/06/07 الذي جاء منطوقه ((**قررت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيلتها الجنحية نهائيا حضوريا بتاريخ: 2012/06/07 قبول مطالب الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم رقم: 2012/160 الصادر بتاريخ 2012/03/28 عن الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة الولاية بانواكشوط والحكم ببراءة المتهم** ب. غ. ظ **لعدم كفاية الأدلة وبعدم إمكان متابعة المدعو** م.س. و.خ.ت **في الوقت الراهن من الناحية القانونية وبرفض باقي الطلبات**)).

وتم الطعن بالنقض في هذا القرار فأصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارها رقم: 2013/11 بتاريخ 2013/04/14 الذي جاء منطوقه((**قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم: 2012/63 الصادر عن الغرفة الجزائية باستنافية انواكشوط وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة**)).

وأصدرت فيه التشكيلة المغايرة قرارها رقم: 2013/87 بتاريخ: 2013/06/25 الذي جاء في منطوقه((**قررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول التعهد لوروده من المحكمة العليا وفي الأصل إلغاء الحكم المستأنف رقم 2012/160 بتاريخ: 2012/03/28 والحكم ببراءة كل من** م.س. و.خ.ت **و** ب. غ . ظ **وذلك لعدم توفر الدليل ضدهما وبالرسوم والمصاريف على عاتق الخزينة العامة**)) وهذا القرار تم الطعن فيه بالنقض ويبت في هذا الطعن بالقرار التالي.

ثانيا: الإجـــــــراءات

بعد أن وصل الملف إلى المحكمة العليا وبعد تمام الآجال وتقديم المذكرات أحيل الملف إلى المستشار المقرر/ **جمال ولد آكاط** الذي أعد تقريره الذي تلاه واعتمده نيابة عنه المستشار **حيمده ولد ألمين،** ثم إلى النيابة العامة التي تقدمت بطلباتها المكتوبة بدون رقم وبدون تاريخ المعدة من طرف نائب المدعي العام/ **سيد عالي ولد بياي،** ثم عرضت القضية في الجلسة المبينة أعلاه لتوضع في المداولات وليتم النطق فيها بهذا القرار في التاريخ المبين أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

لقد تم طعن النيابة العامة بمقتضي المحضر رقم: 2013/83 بتاريخ: 2013/06/30 ضد هذا القرار الصادر بتاريخ: 2013/06/25، وأشفعت طعنها بمذكرة طعن وصلت بتاريخ: 2014/10/30، غير أن إشعار النيابة العامة بتحرير القرار محل الطعن أثار انتباه المحكمة تضمنه لعيوب جوهرية هي خلوه من ذكر اسم كاتب الضبط الذي بلغه، وعدم ذكره لمن بلغ له، وخلوه من توقيع المبلغ له، وزيادة على ذلك ختمه بخاتم غرفة لم تصدره، بل إنها لم تكن موجودة وقت تاريخ الإبلاغ المزعوم يوم: 2013/07/29 ألا وهي الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط الغربية.

وبعد تبادله ومناقشته نقاشا دقيقا بت في شانه باعتبار طعن النيابة العامة هنا مقبولا شكلا وذلك قبل النظر في الأصل تطبيقا للمادة: 556 من ق.ا.ج.

أما طعن الطرف المدني فقد جاء بمقتضي المحضر رقم: 2013/82 بتاريخ:2013/07/01، وأشفع بوصل الغرامة بالتاريخ نفسه وبمذكرة الطعن الواصلة بتاريخ: 2013/07/29، وهو تاريخ الإشعار بتحرير القرار بالنسبة له، ومن كل ذلك يتضح أن الطعنين مقبولان شكلا طبقا للمواد: 529 و 535 وما بعدهما في فصليهما من ق. ا.ج والمادة: 21 من التنظيم القضائي.

رابعا: من حيث الأصل

1ــ الأطـــراف:

أــ الطـاعـــن:

ـ النيابة العامة وقد خلصت في مذكرة طعنها المذكورة إلى المطالبة بقبول طعنها شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم:2013/87 المذكور، مستندة في ذلك إلى أن القرار الطعين لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا وأنه لم يستند إلى نصوص سليمة وهو ما يستدعي نقضه.

ـ **الطر ف المدني** وقد جاء في مذكرة طعنه ما ملخصه أن القرار الطعين خالف توجيهات المحكمة العليا، وخالف قواعد جوهرية، وجاء منعدم الأسباب ومخالفا للقانون، وأنه برأ المتهمين ضاربا عرض الحائط بالأدلة في الملف مثل إقرار ب. غ. ظ المتهم أمام قاضي التحقيق وهو اعتراف قضائي، ومثل اللجوء إلى البحث عن رقم هاتف ممثل أ.و.س. في المغرب، ومثل كشف مكالمات هاتف ب.غ.ط. الذي أوضح أنه ظل على اتصال دائم بكل من الضحية م.م. والمتهم م.س. وأضاف أن القول بعدم وجود علاقة بين المتهمين غير صحيح وتكذبه الوقائع والاتصالات، وأن القرار الطعين شوه الأدلة وأوردها على غير حقيقتها، وحرم المحكمة العليا من بسط رقابتها عليه، وذهب إلى تقديم دروس غير مطلوبة وغير مسلمة ولا علاقة لها بالقضية وخلص إلى نتيجة غريبة مؤداها أن جرائم النصب والاحتيال لا تكون إلا متلبسا بها، وأنه تبني ما تبناه (القرار الملغى من طرف المحكمة العليا) وأنه متناقض فأحد المتهمين (ب. غ. ظ) لم يعمل إلا ما يعمل الوسيط مع زبنائه في حين أن زبونه (المتهم الآخر م.س.) لا صلة له به أصلا حسب القرارنفسه أيضا، وأنه حجب أوجه دفاع العارض.

وخلص إلى المطالبة بإلغاء القرار الطعين 2013/87 وإحالة القضية على محكمة إحالة أخرى.

ب ـ المطعون ضدهما:

وقد تقدم محاموا:

1ـ م.س. و.خ.ت بمذكرة جوابية وصلت بتاريخ: 2013/08/19، جاء فيها ما ملخصه بعد عرضها للوقائع أن م.س.م. كان عليه أن يقدم شكاية للقضاء المغربي، وأن الحكم المطعون فيه مؤسس وعادل ولا مسوغ للطعن فيه، وأن مذكرة الطعن لم تذكر الخرق الذي تم، وأن القرار الطعين بت في أمور جاءت في توجيهات المحكمة العليا، وأن النقض والإحالة من طرف الغرف المجمعة غير وارد في المادة الجزائية، وأن متابعة المتهم م.س. و.خ.ت غير قائمة على أي أساس قانوني، وأنه لا شهادة لظنين، وأن الحكم لا ينطوى على أي سبب من أسباب الطعن، ولا يمكن إلغاؤه ولا تعديله، وأن الأصل البراءة وأن الشك يفسر لصالح المتهم وخلص إلى المطالبة برفض مطالب الطعن شكلا وأصلا وتأكيد القرار محل الطعن.

2ـ ب .غ .ظ:

لم يقدم أي مذكرة رغم توصل محاميه محمد معروف ولد ابو صبيع بنسخة من مذكرة الطرف المدني يوم: 2013/08/07، وقد حضر المرافعة عنه الأستاذ/ سيد المختار ولد سيدي الذي أثار جملة من الدفوع أهمها أن القضية قضية تهريب عملات إضرارا بالبنك المركزي وليست قضية تحايل بين أفراد، وأن مسطرة الجرائم المرتكبة في الخارج تخضع لمقتضيات مخالفة لتلك المنطبقة على الجرائم المرتكبة في الداخل، وبذلك تترتب براءة موكله لانعدام ركن التجريم.

خامسا: المحكمــة:

حيث إن القرار الطعين من المفروض قانونا أن يكون خاضعا للفقرتين 3 و 4 من المادة: 560 من ق. ا. ج حيث تقول الأولى مخاطبة المحكمة العليا (إذا حكمت بالنقض بسبب خرق القانون بينت النصوص التي وقع خرقها وأحالت القضية ...) كما هي الحال هنا، وتقول الثانية:(وفي جميع الحالات فإن محكمة الإحالة ملزمة بالبت ... بمراعاة قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية المثارة من طرف هذه المحكمة).

وبالرجوع إلى توجيهات قرار الإحالة يتضح أنه ألغي قرار محكمة الاستئناف لأنه برأ المتهم ب.غ.ظ رغم أقواله الواردة في المحاضر و الجلية بإتيان ما أحيل وأدين به بالإضافة إلى جملة من القرائن والأدلة الأخرى التي تعزز هذه الأقوال، ولأنه ألغى الحكم الذي أدان المتهم م.س. و.خ.ت دون أن يبت

في شانه متذرعا بعدم إمكانية متابعته قانونا بالرغم أنه مدان ومستأنف بطريقة قانونية كما في القرار نفسه ورغم ما أدلي به صاحبه عن علاقتهما واشتراكهما في الجريمة إضافة إلى قرائن وأدلة أخرى ضده ورتب قرار الإحالة على ذلك أن القرار الملغي تجاهل الأدلة والوقائع وخرق القانون وأخطأ وقصر في تطبيقه ولم يكن مسببا مما أوجب نقضه.

وحيث إن قرار محكمة الإحالة الطعين بتبرئته للمتهمين المدانين بمقتضي حكم محكمة الأصل المؤيد مبدئيا بقرار المحكمة العليا بنقضه للقرار الذي ألغاه يكون وقع في الأخطاء القانونية نفسها التي ألغي على أساسها قرار محكمة الاستئناف بالإضافة إلى أنه لم يلتزم بمراعاة ما ألزمته الفقرة 4 من المادة: 560 المذكورة بمراعاته وهو ما يجعله تحت طائلة الفقرة 7 من المادة: 545 من ق.ا.ج، ولأنه حكم بما حكم سلفه(القرار الملغي) ولنفس السبب حيث جاء في منطوق الأول أن سبب البراءة هو (عدم كفاية الأدلة)، وجاء في منطوق الثاني (أن سببها عدم توفر الدليل ضدهما) وذلك رغم توضيح قرار الإحالة توفر الدليل الكافي وبالتالي تكون النتيجة أن قرار محكمة الإحالة ألغي قرار المحكمة العليا الذي عهده بالقضية وهو ما يجعله تحت طائلة الفقرة 3 من المادة: 545 المذكورة، ولأنه ألغي حكم محكمة الأصل برقمه وتاريخه بعد أن نقضت المحكمة العليا سلفه الذي ألغي الحكم نفسه برقمه وتاريخه كما رأينا، ولأنه بدل أن يهتم بتوجيهات المحكمة العليا التي ألزمه القانون بمراعاتها ذهب إلى حكم محكمة الأصل ليغرق في عموميات وقوانين ونقاشات غير واردة قانونا هنا، ولأنه وقع في التناقض عندما صرح بأنه مبني على تعهد بإحالة من المحكمة العليا ولكنه ليس معنيا إلا بالدفوع المرتبطة بالاستئناف و كأنه مبني على الاستئناف، ولأنه أخطأ في تطبيق المادتين: 386 و 387 من ق. ا.ج، التي استند إليهما وكأنه هو وحده المعني بهما، في الوقت نفسه الذي أوضحت المحكمة العليا في قرار الإحالة أن الدليل قائم قانونا، بالإضافة إلى قرائن تدعمه هنا ولم يوجه قرار الإحالة محكمة الإحالة إلى مناقشة أحرى نفي دليل أثبتته المحكمة العليا بنص هذا القرار وإنما أشار إلى أن هنالك قرائن تدعمه لم يناقشها القرار الملغي، ولأنه أقحم قرينة البراءة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم هنا رغم أنهما لا علاقة لهما بتوجيهات المحكمة العليا، كما أن الأصل هنا إنتقل من البراءة إلى الإدانة بمجرد صدور قرار الإحالة اللاغي لقرار البراءة والمؤكد ضمنا لحكم الإدانة كما أنه لم يبق شك يفسر لصالح المتهم قانونا بعد صدور حكم الإدانة، وإنما الوارد قانونا هو الطعن فيه وإثارة عيوبه القانونية إن كانت.

أما محاولة جعل جريمة النصب والاحتيال مرتبطة بالتلبس فهي محاولة ساقطة قانونا، تماما مثل إيهام أن الغرف المجمعة لا تنطبق على الإجراءات أمامها الإجراءات أمام غرف المحكمة العليا، رغم صريح المادتين الأولى و 22 من ق.ت.ق، ومثل أن الحكم لا ينطوي على أي من أسباب الطعن، وأن الطاعن لم يثر سببا للنقض وأن الحكم لا يمكن نقضه وذلك رغم كل ما سبق ذكره ورغم أن الفقرة الأخيرة من المادة: 545 المذكورة صريحة في أنه يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها أوجه النقض على افتراض عدم ذكر أي من الطاعنين بما في ذلك النيابة العامة لها هنا.

أما بخصوص ما أثير من مخالفة الإجراءات المتعلقة بمتابعة جريمة في الخارج، فلا يظهر من الملف ما يشي بمخالفة تلك الإجراءات فالمتهم بارتكاب الجريمة في الخارج متهم بارتكاب جنحة تهمة النصب والتحايل المجرمة والمعاقبة بالمادة: 376 من ق. ع. الموريتاني، وموكله الموجود في موريتانيا متهم بالمشاركة في الجريمة، ثم إن هذه الجريمة معاقبة في دولة المغرب محل ارتكاب بعض وقائع الجريمة بموجب الفصل 540 من قانون العقوبات المغربي، كما أنه تمت المتابعة من طرف النيابة في موريتانيا بناء على شكوى من المتضرر، وبذا تكون الإجراءات الواردة في المادة: 621 وما بعدها في بابها من ق. ا. ج الموريتاني والمتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة في الخارج قد تم احترامها.

أما قضية تهريب العملات فليست محل متابعة حتى يصار إلى البت بشأنها، وإنما المتابع هو وقائع التحايل إضرارا بالطرف المدني.

وحيث إنه من كل ما تقدم يتضح أن القرار الطعين وقع تحت طائلة الفقرات 4، 3، 6، 7، 8 من المادة: 545 والمادة: 547 والفقرة الأخيرة من المادة: 560 من ق.ا.ج، مما يجعله جديرا بالنقض والإحالة للنظر والبت فيه من جديد طبقا للتوجيهات أعلاه.

لــهـذه الأسبــاب

وتطبيقا للمواد المذكورة أعلاه والمواد: 529 وما بعدها في بابها من ق.ا.ج والمادتين الأولى و 22 و 21 من ق.ت.ق والمادة 576 من ق. ع.

مـنــطـــوق الـــقـــرار

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".

و الله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 60 /2015 بتاريخ : 2015/12/16

المبدأ :

1- **للمتضرر من فعل المسير شريكا كان أو غيره الحق في رفع الدعوى ضد هذا المسير (المواد 252 ، 253 ، 367 من المدونة التجارية) .**

2- **لا يتأتى ولا يعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه ، و أي حكم فيه بعدم الاختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون.**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2014/42 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية:تجارية** **الطـاعن : ا.ح.ج ممـثلا بالأسـتاذ الطالـب أخيار ولد محمد مولود** **المطعون ضده : م. و. ك ممثلا بالأستاذين/ المختار ولد أعل و الحسن ولد المختار** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2014/151 بتاريخ 2014/11/05. الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة.** **القرار رقم 2015/60** **تاريخه: 2015/12/16** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .** **و الله الموفق**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/12/16، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:** **- يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **ـمحمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **ـأب ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـاسماعيل ولد سيد المختار مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ سيد ابراهيم ولد محمد ختار مستشارا** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـأحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ سيد محمد ولد محمد الامين ، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولها ، والتي من بينها الملف رقم 2014/42 المطعون فيه بالنقض من طرف : : ا.ح.ج ممثلا بالأستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود كطاعن من جهة ضد م. و. ك ممثلا بالأستاذين/ المختار ولد أعل و الحسن ولد المختار كمطعون ضده من جهة ثانية ،في نزاع تجاري .** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها – في العريضة الفاتحة للدعوى التي تقدم بها الأستاذ الطلب أخيار ولد محمد مولود نيابة عن موكله السيد **ا.ح.ج** بتاريخ 2008/08/05 أمام المحكمة التجارية بانواذيبو ، و التي ورد فيها أن السيد **م. و. ك** قد تم تعيينه بتاريخ : 2000/02/22

بموجب أمر قضائي كحارس قضائي ومسير للباخرة ابرما 1 التي يملك أ.ح.ج.51 % من أسهم الشركة المالكة للباخرة محل الحراسة ، وطلب من المحكمة استدعاء **م. و. ك** و الحكم عليه بمبلغ 300.000.000 أوقية تعويضا له عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به من حرمانه من الاستفادة من محصول الباخرة منذ سنة 2000 و اختفاء جسم الباخرة بسبب تصرف الحارس القضائي .
وهكذا أصدرت المحكمة التجارية بانواذيبو في القضية حكمها ذا الرقم : 2009/16 القاضي بإدانة **م. و. ك** بأن يدفع ل **ا.ح.ج** مبلغ 12.947.265 أوقية ، فلم ينل هذا الحكم رضا الطرفين فطعنا فيه بالاستئناف أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو التي قضت بتعديل الحكم ورفع المبلغ المحكوم به ل ا.ح.ج إلى 31.299.921 أوقية ، غير أن الطرفين طعنا بالنقض في هذا القرار لتصدر فيه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2012/16 القاضي بقبول الطعنين بالنقض شكلا و قبول طعن أ.ح.ج أصلا و الإحالة على تشكيلة مغايرة ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2013/08 القاضي برفض طلبات الطرفين لعدم تأسيسها ، وتم الطعن فيه بالنقض أمام الغرف المجمعة وعاد للمحكمة العليا للمرة الثانية فأصدرت فيه قرارها ذا الرقم 2014/19 بتاريخ : 2014/04/23 القاضي بقبول الطعنين شكلا ورفض طعن م.و.ك أصلا وقبول طعن أ.ح.ج أصلا و الإحالة على تشكيلة مغايرة ، حيث أصدرت محكمة الإحالة قرارها رقم 2014/151 بتاريخ : 2014/11/05 القاضي بعدم قبول دعوى أ.ح.ج لانعدام الصفة ، وتم الطعن بالنقض من طرف ممثل أ.ح.ج في هذا القرار وعاد للمرة الثانية أمام الغرف المجمعة وبتت فيه بالقرار الآتي بيانه:

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2014/151 بتاريخ 2014/11/05 ، تقدم ممثل : ا.ح.ج الأستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود بطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعه بالكفالة وبمذكرة طعن وأحيلت القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي أب ولد محمد محمود بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم وقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا وحجزت القضية للمداولات لجلسة 2015/11/04 التي تم فيها تمديد المداولة إلى جلسة 21015/12/16 التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن الأول :

أثار الأستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود فى مذكرة النقض التى تقدم بها نيابة عن موكله النقاط التالية :

1 - أن التقاضي بالنسبة ل م.وك استنفد قانونا برفض المحكمة العليا في غرفتها التجارية لطعنه موضوعا اللهم إلا أن يلجأ للطعن لصالح القانون ، و أن محكمة الإحالة غير متعهدة قانونا ولا مختصة في نظر طلباته المتعلقة بهذا الملف إلا ما كان من توجيهات المحكمة العليا ، وبه يكون نظرها لهذه الطلبات خرقا لقواعد الاختصاص ومساسا بحجية الشيء المقضي به .

2- أنه كان على محكمة الإحالة الثانية أن تقصر نظرها على ما طاله النقض من قرار محكمة الاستئناف السابقة و تحكم فيه بما يتقرر لديها مما تقتضيه النصوص الشرعية و القانونية التي تحكم الواقعة و أن تتلافى ما وقعت فيه محكمة الإحالة الأولى من خرق للقواعد الجوهرية المتعلقة بالاختصاص وهدر لحجية الشيء المقضي به .

3- أن قرار محكمة الإحالة الثانية تنكر للتوجيهات التي تضمنها قرار الغرف المجمعة رقم 2014/19 بتاريخ : 2014/04/23 وهو ما يعد خرقا للمادة 223 من ق ا م ت ا في فقرتها الأخيرة ، حيث أطلق العنان لنفسه في تناول جوانب من القضية لم تعد من اختصاص المحاكم لسابقية البت فيها نهائيا .
4- أن حكم محكمة الاستئناف الأول كان صائبا في منح أ.ح.ج تعويضا عن نصيبه من باخرة ابرما 1 إلا أنه أخطأ في تعويض العارض عن منتوج الباخرة ، وأن محكمة الإحالة الثانية لم تحترم محل إحالة الغرف المجمعة خارقة بذلك للمادة 224 من ق ا م ت ا ، وهو ما يعد تجاوزا للسلطة .
وتأسيسا على ذلك طلب قبول طعنه بالنقض شكلا و أصلا و إحالة القضية.

ب ـ رد المطعون ضده :

وقد رد المطعون ضده بمذكرة جوابية مقدمة من طرف الأستاذين المختار ولد أعل و الحسن ولد المختار نيابة عن موكلهما م.وك جاء فيها :
1- أن القرار المطعون فيه جاء معللا على أساس من القانون واضح متلافيا ما وقعت فيه بعض المحاكم السابقة من عدم التعرض لمبررات الدعوى وأساسياتها من صفة وصيغة ، و أن الطاعن لم يربط أي مبرر ولو واحدا أو حتى ذكر بند من البنود الواردة في المادة 204 من ق ا م ت ا التي تسمى أصلا مفاتيح النقض .
2- أن الدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف – تشكيلة مغايرة – ليست لدحض اختصاص هذه التشكيلة و إنما لإثبات أن الحكم المحال إليها استئنافا خالف قواعد الاختصاص و أن محكمة الأصل كانت ولا زالت غير مختصة .
3- أنه لا خلاف في أن م.و.ك والرقابة البحرية و الدرك البحري بانواذيبو عينتهم المحكمة حراسا قضائيين كل في موضوع معين من تلك الحراسة ، وأن الجزء المتعلق ب م.وك متمثل في التسيير ولا شيء غيره ، وقد قدم الأخير للمحكمة تقريرا مفصلا عن تسييره بناء على طلبها ولم يعترض عليه أحد ، ودعوى أ.ح.ج غير متعلقة بالتسيير و إنما بكون الباخرة رجعت إلى إسبانيا و أنه مالك لنصفها .
4- أن ما تناوله القرار الطعين وجيه لارتباطه بما تصح به الدعوى طبقا لمادة 02 من ق ا م ت ا ، وتمثل ذلك في غياب الصفة من رافع الدعوى ، حيث لا يدعي المدعي وجود شراكة بينه وبين المدعى عليه ولا علاقة قانونية بين الإثنين .
5- أن المادة 27 جديدة من ق ا م ت ا قد حددت مجال اختصاص المحاكم التجارية ، و الدعوى المقدمة من أ.ح.ج لا تدخل في المجالات المحصورة بالمادة المذكورة ، حيث ينعقد الاختصاص هنا لمحكمة المقاطعة بحكم أن الدعوى مقدمة من شخص طبيعي ضد شخص طبيعي طبقا للمادة 20 من ق ا م ت ا ، ويعزز هذا أن العريضة الفاتحة للدعوى الواصلة للمحكمة التجارية بانواذيبو لا توجد فيها إحالة واحدة لمادة من المدونة التجارية بل اقتصرت على مواد من ق .ل. ع، و إذا كان النزاع متعلقا بباخرة فالاختصاص للغرفة المدنية .
6- أنه بذلك يكون م.و.ك بريئا مما يدعيه أ.و.ج الذي لم يقدم دليلا مهما على ضلوع م.و.ك. في تفويت تسيير لمنقول أو عقار .
وطالبا في الأخير رفض الطعن بالنقض شكلا لعدم استكمال الشكل القانوني من التأسيس على المادة 204 من ق ا م ت ا في بنودها و إذا ما قررت المحكمة تجاوز الشكل رفض الطعن بالنقض أصلا لصحة القرار المطعون فيه .

2 ـ المحكمة :

<u>حول السبب المؤسس على مخالفة القانون طبقا للمادة 204 فقرة 1 من ق ا م ت ا .</u>

حيث إن شركة برما التي تملك الباخرة برما 1 هي شركة ذات مسؤولية محدودة ، مكونة من شريكين أحدهما أ. و.ج (الطاعن) الذي آلت إليه حصة 51 % منها من مالكها الأصلي س. و.م.س بمقتضى المحضر الموثق لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 1998/06/13 بينما يمتلك النسبة الباقية شريكه الاسباني .

وحيث أتاح القانون للشريك أو الغير رفع دعوى الضرر الناتج عن قيام المسؤولية المدنية للمسير قانونيا كان أم فعليا (م.و.ك مسير فعلي بموجب تعيينه من طرف القضاء مسيرا فعليا للباخرة الوحيدة المملوكة من طرفها) وتأخذ هذه الدعوى صفتين :

1- **دعوى فردية :** وترفع من طرف الشريك أو الغير إذا لحقهم ضرر شخصي نتيجة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو النظام الأساسي أو أية أخطاء أخرى في التسيير ، وهذه المسؤولية حسب المستقر عليه في الفقه القانوني المقارن هي مسؤولية تقصيرية .
2- **دعوى الشركة :** وترفع باسم الشركة دفاعا عن مصالح مجموعة من المساهمين ضد المسير أو المسيرين الذين ارتكبوا خطأ علي النحو المذكور سابقا ما يؤدي لقيام مسؤوليتهم المدنية ، ويمكن أن ترفع من طرف شريك واحد وتختلف عن سابقتها في أنها تتم باسم الشركة ولغرض إصلاح الضرر الذي لحق الذمة المالية للشركة ، كما ويلزم للبت في الدعوى إدخال الشركة في الدعوى باسمها القانوني ، و المسؤولية في هذه الدعوى حسب ما استقر عليه الفقه القانوني هي مسؤولية عقدية .

وحيث ينص القانون الموريتاني صراحة على الدعويين إذ تنص المادة 252 من مدونة التجارة في شأن **الدعوى الفردية** على أنه : ((**يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين إما فرادى أو متضامنين ، حسب الحالة ، تجاه الشركة أو الأغيار عن مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة على الشركات أو خرق النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير**)) .

ولبيان إمكانية ممارسة هذه الدعوى من طرف الشركاء ولمصلحتهم الشخصية تردف الفقرة الثالثة من نفس المادة قائلة : ((**يسوغ للشركاء الذين يعتزمون ، بناء على أحكام الفقرة الأولى ، مطالبة الإداريين و المسيرين بتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها ، أن يوكلوا إلى شخص أو عدة أشخاص من بينهم توكيلا لمباشرة حقوقهم باسم** .....)) .

وحيث تنص المادة 253 من نفس المدونة على **دعوى الشركة** زيادة على الدعوى الفردية بقولها : ((فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للشركاء ، فرادى أو جماعات ، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد الإداريين و المسيرين ...)).

وحيث تنص المادة 367 من نفس المدونة على نفس المقتضيات بخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو شأن هذه الشركة .

وحيث يتبين لذلك عدم سلامة القرار إذ يظهر أن أ.و.ج إنما رفع دعوى فردية وباسمه الشخصي مطالبا بتعويض الضرر الذي يدعي أنه أصابه نتيجة تصرفات المسير م. و. ك المعين قضائيا لتسيير الباخرة.

وحيث إن إثارة محكمة الإحالة كذلك للصفة بعد أن تجاوزتها أحكام و قرارات محاكم الموضوع المؤكدة بقرارات المحكمة العليا المتتالية ، يشكل تصاممما وعزوفا عن البت في النقطة القانونية موضوع الإحالة و المتعلقة بالنظر في التعويض ل ا.و.ج عن منتوج الباخرة ، وهي النقطة الوحيدة محل اختصاصها ، وبذلك يكون القرار قد أدار الظهر لنص صريح وملزم ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 223 من ق ا م ت ا التي تنص على إلزامية قرار الإحالة من الغرف المجمعة بقولها – بعد أن أتاحت للقاضي هامش الحرية إثر النقض الأول – ((**غير أنه إذا نقضت المحكمة العليا القرار و أحالته ولم تلتزم محكمة الإحالة بمضمون قرار المحكمة وحصل طعن آخر مؤسس على نفس الأسباب فإن المحكمة العليا ، في غرفها المجمعة ، تبت في القضية وفي حالة نقضها تحيل القضية من جديد وقرار إحالتها يكون في هذه الحالة ملزما لمحكمة الإحالة**)) .

وحيث يتأسس على كل ما ذكر تهاوي ما استند عليه القرار محل الطعن من عدم وجود الصفة في المدعي أ.و.ج ، إذ خالف صريح القانون المبين بالمواد السابقة ، ما يوقعه في شرك الفقرة 1 من المادة 204 من ق ا م ت ا .

وبالتالي يكون ما أثاره الطاعن بخصوص السبب ناهضا ، ما يقتضي النقض و الإحالة لمحكمة استئناف مشكلة تشكيلا مغايرا لتبت في نقطة التوجيه الوحيدة المبينة في قرار الغرف المجمعة ذي الرقم 2013/19 .

لهذه الأسباب كلها :

وعملا بالمواد: 253 ،253 ، 367 من مدونة التجارة ، و المادتين 204 و 223 من ق . إ . م . ت.ا.

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 61 /2015 بتاريخ : 2015/12/16

المبدأ :

1- **يجب أن تتضمن عقود الإيجار المالي ، تحت طائلة البطلان ، الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المؤجر (المادة 02 من قانون الإيجار المالي و المادة 1159 من المدونة التجارية) .**

2- **لا محل لفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود الإيجار المالي لخضوعها لضريبة العمليات المالية (المادة 177 من القانون الجبائي).**

3- **ضريبة العمليات المالية تفرض على الفوائد و العمولات وحدها دون أصل الدين (المادة 202 من القانون الجبائي).**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ~ إخاء ~ عدل
المحكمـــة العليـــا
الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2014/43 **طبيعة الطعن: طعن بالنقض** **طبيعة القضية:تجارية** **الطـاعن : مصـحة القـدس ممـثلا بالأسـتاذ السالك ولد الحاج المختار** **المطعون ضده : البنك الموريتاني للتجارة الدولية ممثلا بالأستاذ/ جمال ولد الحاج ويس** **القرار المطعون فيه : القرار رقم 2014/76 بتاريخ 2014/11/18 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط في تشكيلة مغايرة.** **القرار رقم 2015/61** **تاريخه: 2015/12/16** **منطوق القرار:** **قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .**	**عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2015/12/16، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:** **- يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** **ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛** **ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1 مستشارا؛** **حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛** **ـ يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛** **محمد الأمين محمد يحظيه، مستشارا؛** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا؛** **أب محمد محمود مستشارا؛** **ـ اسماعيل ولد سيد المختار مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛** **ـ سيد ابراهيم ولد محمد ختار مستشارا** **ـ لي آمادو سيرى، مستشارا؛** **ـ محمـد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا؛** **ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛** **ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـأحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشارا؛** **ـ القاسم ولد فال، مستشارا؛** **وبحضور القاضي/ سيد محمد ولد محمد الامين ، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولها ، والتي من بينها الملف رقم 2014/43 المطعون فيه بالنقض من طرف : مصحة القدس ممثلة بالأستاذ السالك ولد الحاج المختار كطاعن من جهة ضد البنك الموريتاني للتجارة الدولية ممثلا بالأستاذ/ جمال ولد الحاج ويس كمطعون ضده من جهة ثانية ،في نزاع تجاري.** **وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية - حسبما يستشف من وثائقها - في العريضة الفاتحة للدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بانواكشوط بتاريخ : 12/07/ 2010 من طرف الأستاذ جمال ولد الحاج ويس نيابة عن موكله البنك الموريتاني للتجارة الدولية ، و التي بمقتضاها يطلب الحكم لموكله على

مصحة القدس بتسديد مبلغ 74.790.715 أوقية و بالمصاريف و التنفيذ المؤقت لكافة المبلغ ، مراعاة لطلب سابق تقدم به العارض استعجالا أمام المحكمة نفسها بإصدار أمر ببيع عقار مرهون لديه مقابل مديونية على مصحة القدس تبلغ 74.790.715 أوقية، وهو ما استجابت له المحكمة التجارية بإصدارها الأمر رقم 2010/31 بتاريخ : 2010/02/15 إلا أن الأمر المذكور تم إلغاؤه من طرف الغرفة التجارية باستئنافية أنواكشوط و أكدت المحكمة العليا قرارها بأن أمر البيع يجب التصدي له في الأصل وليس في الاستعجال .

وهكذا أصدرت المحكمة التجارية بانواكشوط في أصل القضية حكمها ذا الرقم : 2011/69 بتاريخ : 2011/04/25 القاضي بالحكم على مصحة القدس بمبلغ 57.886.149 أوقية وبرفض باقي الطلبات وبالرسوم و المصروفات على خاسر الدعوى ، فلم ينل هذا الحكم رضا الطرف المحكوم عليه فطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط التي قضت بتأكيد الحكم المستأنف بقرارها ذي الرقم 2012/10 بتاريخ : 2012/03/20 ، غير أن ممثل مصحة القدس الأستاذ السالك ولد الحاج المختار طعن بالنقض في هذا القرار لتصدر فيه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها ذا الرقم 2012/30 بتاريخ : 2012/12/23 القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا و الإحالة على تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به التشكيلة الأولى ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2014/76 بتاريخ : 2014/11/18 القاضي بالحكم للبنك الموريتاني للتجارة الدولية بمبلغ 45.763.834 أوقية على مصحة القدس ، فتم الطعن فيه بالنقض أمام الغرف المجمعة ثم يعود للمحكمة العليا للمرة الثانية ما يجعل الغرف المجمعة متعهدة طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق ، فتبت فيه بالقرار الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير قرارها رقم 2014/76 بتاريخ 2014/11/18 ، تقدم ممثل مصحة القدس الأستاذ السالك ولد الحاج المختار بطعن بالنقض ضد القرار المنوه عنه أعلاه أمام كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه ثم أشفعه بالغرامة وبمذكرة طعن فأحيلت القضية إلى المستشار المقرر لإعداد تقريره ثم أدرجت القضية في جلسة المرافعات للترافع فيها وبعد النداء علي القضية قام المستشار المقرر القاضي أب ولد محمد محمود بتلاوة تقريره ثم قدم الأطراف طلباتهم فقدمت النيابة العامة طلباتها أيضا وحجزت القضية للمداولات لجلسة 2015/07/09 التي تم فيها تمديد المداولة إلى جلسة 21015/12/16 التي تم النطق فيها بهذا القرار بالرقم والتاريخ أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد تم وفق الشكليات القانونية الواردة في المواد 207 - 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن :

أثار الأستاذ السالك ولد الحاج المختار في مذكرة الطعن بالنقض التي تقدم بها نيابة عن موكلته مصحة القدس ما ملخصه ما يلي :

- أن مصحة القدس كانت زبونا للبنك الموريتاني للتجارة الدولية وقد اشتركا في معاملات من بينها أربعة عقود إيجار مالي وقد تم تسديدها فعلا ، لكن المصحة لاحظت أن رصيد حسابها أصبح سلبيا بشكل مذهل ، فتبين لها بذلك حدوث خروقات وتجاوزات كبيرة تمثلت في خصم مبالغ مهمة على حسابها فوجهت بذلك رسالة إلى المصرف بتاريخ : 2009/04/02 تطالب من خلالها باسترجاع المبالغ الغير مستحقة للمصرف .

- أن العقد الذي يربط الطرفين هو عقد ايجار مالي في نطاق المعاملة الشرعية ، وقد قام المصرف بحسابات خاطئة راكم بموجبها مجموعة من الفوائد جعلت حساب المصحة يظهر بشكل سلبي ، وخير دليل على هذا الطرح هو مراجعة جدول الاستهلاك المعد بتاريخ : 2009/02/24 من طرف البنك .

- أن ابروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ : 2006/02/10 قد وقعت عليه المصحة في وقت لم تكن على دراية بالتصرف المتبع من البنك القاضي باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة على رقم الأعمال.
- أن القرار موضع الطعن بالنقض ضعيف التسبيب وقد خرق المادة 188 من ق ا م ت ا التي تحيل إلى المادة 81 من القانون نفسه ، و أنه تطرق بفتور لنقاش الحجج القانونية المقدمة من طرف المصحة ، و أنه أول النصوص تأويلا جانب الصواب ووصل إلى حلول خرقت القانون في المجال المتعلق بترتيبات قانون الإيجار المالي الذي ينص على أن صاحب المؤجر يسترجعه عندما يتوقف المؤجر عن تسديد الإيجار ، و أن الإيجار المالي ربحه أو فوائده تسدد مسبقا أو تضاف إلى الدين الأصلي ولا يجوز تراكم دين ناتج عن هذه العملية .
- أن المادة 205 من قانون الضرائب ترتب على رقم الأعمال ضريبة تحسب على الربح لا على رأس المال ، كما أن المادة 202 من نفس القانون تفيد بأن هذه الضريبة تحسب على رقم الأعمال بالنسبة للإيجار المالي ، ويكون المصرف بما قام به قد خرق القانون باقتطاعه الضريبة على القيمة المضافة على القروض الأربعة التي كانت هي وحدها موضوع المعاملة بين المصحة و المصرف .
- أن الحكم أكد سلامة إدخال المستحقات غير المسددة في الحساب المفتوح باسم المصحة بدلا من أن يعيب ذلك.
- أن القرار اعتمد فقط الإنذار بالتسديد المبلغ من طرف المصرف إلى المصحة بتاريخ : 2009/08/23 على يد العدل المنفذ وتغاضى عن المبالغ غير المستحقة التي انضافت للمبلغ المحكوم به ، وهذا ما يعد خرقا للقانون.
- أن مصدرة القرار فشلت في فهم وتطبيق القانون فيما يخص النقاط التي أسست عليها مصحة القدس أكثر طلباتها : كتطبيق القيمة المضافة وحسابها على رأس المال ، وتفضيل مطالبة المصرف بباقي دينه أو استرجاع مؤجره وقابلية مراجعة ابروتوكول عند وقوع الخطأ في حساب العمليات المصرفية لأنه متوقع أصلا بالنسبة لكل طرف ويتم تصحيحه تلقائيا .
- أن القرار الطعين خرق المواد 81-188 من ق ا م ت ا و المواد 177 مكررة ، 202 و 205 من قانون الضرائب و المواد 01 ، 03 ، 16 من القانون رقم 99/42 المتعلق بتنظيم الإيجار المالي و 113 ، 1159 ، 1160 من المدونة التجارية و المادة 02 من قانون تحصيل الديون المصرفية .
وخلص إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة استئناف مغايرة لتبت طبقا لتوجيهات الغرف المجمعة .

ب ـ رد المطعون ضده :

وقد رد المطعون ضده بمذكرة جوابية على لسان محاميه الأستاذ جمال ولد الحاج ويس ضمنها ما يلي :
- أنه قبل البدء في الرد على ما ورد في مذكرة الطعن ، فإنه يلفت انتباه الغرف المجمعة إلى أن المصحة سبق أن وجهت رسالة إلى رئيس المحكمة التجارية بانواكشوط عرضت فيها على المصرف دفع مبلغ 20.000.000 أوقية كتسوية ودية قبل البت في طلب إخلاء موجه لها من طرف العدل المنفذ المكلف بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المصرف ، في حين تطلب الآن إلغاء الحكم القاضي عليها بتسديد مبلغ ما يزيد على 46.000.000 أوقية.
- أن الرسالة المذكورة أعلاه و ابروتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف و الذي تم الاعتماد عليه من طرف محكمة الأصل و محكمة الاستئناف فضلا عن القرارات الأخرى كلها تصب لصالح المصرف .
- أن مذكرة الطعن ركزت على الوقائع بدل ذكر النصوص القانونية التي تم خرقها ، و المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع .
- أن حكم محكمة الأصل قد ناقش جميع الدفوع المقدمة من طرف المصحة ورد عليها ، وأن المصرف لم يقتطع إلا ما يستحق وقد تعزز ذلك بما جاء في الخبرة التي أمرت بها المحكمة .
- أن المصحة وقبل عرض النزاع على المحاكم قد تقدمت بشكاية من المصرف إلى البنك المركزي الموريتاني ، فقام الأخير بتعيين لجنة تابعة له لبحث الشكاية المقدمة وجاءت نتيجتها أن أصدر البنك

المركزي قرارا برفض طلب المصحة مؤكدا عدم مخالفة المصرف للنصوص و التوجيهات الصادرة من البنك المركزي للبنوك الوسيطة .
- أن المصحة سبق أن استفادت من عدة قروض ممنوحة من طرف البنك وكان حسابها دائما في وضعية دائنة ، و أن المصحة لم تثر اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة على رقم الأعمال أثناء توقيع ابروتوكول الاتفاق .
- أنه يتضح من وقائع و إجراءات القضية أن الطعن بالنقض أمام الغرف المجمعة وقع لتفويت الوقت على المصرف من أجل الوصول إلى حقوقه .
وخلص في الأخير إلى طلب التأكد من صحة الطعن بالنقض شكلا وفي الأصل تأكيد القرار المطعون فيه لعدم جدية الطعن المقدم .

2 - المحكمة :

<u>حول السبب المأخوذ من عدم التسبيب طبقا للبند 6 من المادة 204 من ق ا م ت ا</u>

لقد أثار الطاعن تحت هذا البند جملة من المآخذ ، حين رأى بأنه حكم بالمبلغ دون أن يبت في جملة مسائل تتعلق بمخالفة ترتيبات القانون المتعلق بالإيجار المالي التي تفيد بأن المؤجر يسترجع الشيء المؤجر عندما يتوقف المؤجر عن تسديد الإيجار على نحو يخالف المادة 16 من ق الإيجار المالي و المواد 113 ، 1159 ، 1160 من مدونة التجارة ، علاوة على تحميله بضريبة غير مطبقة على المعاملة متمثلة في ضريبة القيمة المضافة ، هذا فضلا عن تحويل الحساب من حساب لتسجيل المعاملات الشرعية بين الطرفين في نطاق حصول المصحة على قروض إيجار مالي إلى حساب جار تدخل فيه الاستحقاقات غير المسددة بدل تسجيلها في حساب انتظار.
وحيث إن بعض ما أثاره بهذا الخصوص له ما يسنده ، و المرد الأساسي لذلك هو عزوف القرار عن مناقشة نقاط التوجيه الثلاث التي وجهته إليها المحكمة العليا ، و اكتفاؤه بالحكم بالمبلغ المطلوب أولا من البنك دون أن يربط ذلك بأسبابه وعلله.
وحيث إن الإيجار المالي هو نوع من أنواع الوساطة المالية لا يكون فيه المؤجر منتجا للأصل و إنما تتمثل وظيفته في تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج لحسابه وباسمه ثم يؤجره للمستأجر ، و تتحول ملكية الأصل للمستأجر في نهاية عقد الإيجار حسب سعر متفق عليه مسبقا و إلى هذا المضمون تشير المادة الأولى من القانون رقم 99-042 المنظم للإيجار المالي .
وحيث إن العلاقة بين الطرفين حكمتها أربعة عقود (الشروط الخاصة) إضافة إلى اتفاقية (الشروط العامة) موقعة كلها من الطرفين ، وقد تضمنت العقود تحديدا للأطراف و الأثمان وأن تضاف إلى مبالغ الإيجار الضرائب السارية وقت الفوترة إضافة إلى النص على الحق في الشراء بنهاية العقد مع تحديد الثمن جزافا لبعضها بمبلغ 500.000 أوقية وتحديد البعض الآخر بنسبة من القيمة المتبقية ، في حين تضمنت الاتفاقية بنودا أخرى من أهمها :

1- يتم تسديد مبالغ الإيجار بواسطة الخصم عند الأجل من الحساب المفتوح في دفاتر المؤجر طبقا للإذن بذلك الموقع في الوقت نفسه مع هذه الاتفاقية من طرف المستأجر .
2- أن يبقى الحساب طيلة سريان الاتفاقية ثابتا عدى إذن مسبق من المؤجر .
3- يحق للمؤجر أن يراجع مبالغ الإيجار و القيمة الضريبية لمواجهة تكاليف محتملة قد يكون تحملها بسبب أي تعديل في النظام الجبائي أو نسب الضرائب و الرسوم المطبقة على دفعات الإيجار .
4- في حالة التأخر في التسديد يحصل المؤجر على غرامات جزائية تحسب على المبالغ المستحقة طبقا للنسبة الكلية الأعلى المطبقة من طرف البنوك ، دون الإخلال بحقه في الفسخ ويتم زيادة هذا المبلغ المحصل بضريبة القيمة المضافة ، كما سيحمل المستأجر بكل التكاليف الناتجة عن القيام بأي إجراء تحصيل قضائي أو غير قضائي (المادة 02 من الاتفاقية العامة) .

5- حق المؤجر في إلغاء العقود بقوة القانون حالة عدم التسديد ولو جزئيا لمبلغ مستحق أو إخلال بأحد التزاماته (المادة 10 من الاتفاقية العامة) .

وحيث إنه ليتم الحكم عن بينة في هذه القضية يتعين مناقشة النقاط الثلاث موضوع التوجيه على ضوء النصوص المبينة آنفا وأخذا في الحسبان لما أثاره الطاعن بشأنها :

1- تكييف العلاقة بين الطرفين :

إن هذه العقود طبقا لنصها ونص الاتفاقية العامة المبرمة بين الطرفين قد اتسمت بنقص مهم يجعلها تحت طائلة البطلان ممثلا في عدم نصها على شروط الإلغاء بناء على طلب المستأجر المنصوصة بالمادة الثالثة فقرة 2 من قانون الإيجار المالي إذ اكتفت بالنص على حق المؤجر في الفسخ بقوة القانون حالة إخلال المستأجر (المادة 10 من الاتفاقية الجماعية) دون ذكر حق المستأجر في طلب الفسخ.

و تنص المادة المذكورة على أنه " لا يمكن للمؤجر ، من أجل المطالبة بحقوقه ، أن يعتمد على عقد لم يتضمن بنودا تتعلق بالإيجار وشروط إلغائه إثر طلب المستأجر".

ولنفس المعنى تشير المادة 1159 من المدونة التجارية بقولها " تنص عقود الإئتمان التجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتحديدها بطلب من المكتري كما تتضمن تلك العقود شروط التصفية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين " .

و إذا كان احتجاج الطاعن بالمادتين المذكورتين ناهضا فإن احتجاجه بالمادة 1160 من م ت في غير محله لورودها على العقار ما لا ينسجم مع النازلة .

وحيث إنه لم تكن ثمة دعوى إبطال للعقد من طرف المصحة ، حتى يصار للبت على أساس آثار بطلان الالتزام المنظمة بالمواد 319 وما بعدها من ق. ل.ع ، وبالتالي فلن يكون ثم محل للاحتجاج بالبطلان لتعلق الدعوى الأصلية للبنك بمبالغ ودفع المصحة بطلب استرداد حقوق من غير إثارة دعوى إبطال العقود القائمة بين الطرفين و التي نفذت ثلاثة منها .

وحيث تضمنت الاتفاقية مجموعة شروط أخرى من قبيل تسليط غرامة تأخيرية على المستأجر إذا تأخر في تسديد أي دفعة من دفعات الإيجار ، وهذا الشرط مستقيم البناء إذ لا قيد على سلطان إرادة الأطراف ، كما أن فيه ردًا على ما أثاره الطاعن من كون المؤجر انتقل بالعقد من عقد إيجار معدات تبعا للصيغة الإسلامية إلى عقد حساب جار.

2- استرداد الفوائد وضريبة القيمة المضافة :

حيث يشكل هذا المطعن جوهر دفوع المصحة ، وهو يتعلق بمسألتين منفصلتين لذا وجب تفصيلهما :

أ- استرداد الفوائد :

حيث ينص العقد في مادته الثانية كما أسلفنا على حق المؤجر في تسليط غرامة تأخيرية على المستأجر حالة عدم تسديده في الأجل لأية دفعة ، وجلي أن هذه الغرامة وطبقا لطريقة حسابها ليست سوى فائدة ، وما دامت كذلك فللمؤجر إذا اكتملت شروط تسليطها أن يرتب عليها خصم ضريبة غير مباشرة لصالح الخزينة تدعى ضريبة رقم الأعمال (يطلق عليها حاليا بعد تعديل القانون الجبائي ضريبة العمليات المالية) ووعاؤها هو مبلغ الفائدة لوحده وليس مبلغ الدفعة المستحقة كما لا يمكن أن تدمج مجددا في المبلغ لتكون محلاً لفائدة أخرى (المادة 205 من القانون الجبائي) ، ومن ثم يتعين معرفة ما إذا كان ثم شطط في تحميل المستأجر بمبالغ فائدة زائدة.

ب- الحق في استرداد الضريبة على القيمة المضافة :

حيث إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة حسب مراحل دورة المنتج الاقتصادية من مشتر لآخر ، بحيث يتحمل كل منهما عبئا منها يحسب على أساس القيمة المضافة التي تضاف في كل مرحلة لسعر تكلفة بضاعة أو خدمة ، ومعلوم أن هذه الضريبة غير المباشرة تخصم من طرف أي بائع أو مؤد للخدمة خلال المراحل المختلفة لصالح الخزينة ويكون مدينا بها لصالحها ، وإذا كانت الاتفاقية قد نصت على تحمل المستأجر بضريبة القيمة المضافة فإن الأمر يختلف باختلاف مراحل فرضها على النحو التالي :

ا-بالنسبة لضريبة القيمة المضافة المفروضة حين الشراء و التي التزم بها المستأجر بموجب الاتفاقية ، فلا حق له في استردادها – رغم أن المفترض دفعها من طرف المشتري ممثلا في المصرف – لكن قبول المستأجر بتسديدها يجعلها في حكم جزء من تكلفة العقد ، إذ لو لم يكن قد قبل بتسديدها ، و دفعها المصرف (المؤجر) الملزم بها قانونا ، لكان الأخير زاد بها بداهة ثمن إيجار الآلات ليصير أرفع مما اتفق عليه ، وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها هذه الضريبة التي تقوم على نقلها من المشتري الأول إلى المشتري الثاني ضمن ثمن البيع إلى أن تستقر عمليا على آخر المشترين.

ب-بالنسبة لمبالغ القيمة المضافة التي فرضت على المستأجر بمناسبة تسديد الدفعات ، فهذه له الحق في استردادها لسببين :

-أن هذه المعاملة المالية (الإيجار المالي) غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة و إنما لضريبة رقم الأعمال (ضريبة العمليات المالية حاليا) وهذا تبينه بشكل جلي المادة 177 مكررة من القانون الجبائي حين تقول " استثناء من مقتضيات المادة 177 ب لا تدخل في نطاق تطبيق القيمة المضافة العمليات المنجزة من طرف المؤسسات المصرفية ، المؤسسات المالية ، هيئات القرض ، شركات التأمين و إعادة التأمين ، وشركات الإيجار المالي " .

-وتنص المادة 202 من القانون نفسه على أنه " تنشأ ضريبة على العمليات المالية . تطبق الضريبة على الأرباح ، العمولات وكل التعويضات التي تحصل عليها المؤسسات المالية مقابل الديون ، القروض ، التسبيقات وكل العمليات الخدمية المنجزة للزبناء " .

-أنه حتى لو افترض جدلا - رغم مخالفة ذلك للقانون على نحو ما تبين آنفا – إمكان إخضاع هذه المعاملة لضريبة القيمة المضافة فلن يكون للمصرف أن يسلطها على المصحة لأنها هي من دفعتها بداية ومن ثم لا يمكن أن يحمل بها مرتين و إلا حصل إزدواج ضريبي ، وبما أن البنك كذلك لم يدفعها عند شراء الآلات ابتداء فلن يكون له بداهة أن ينقلها إلى المصرف مجددا.

وبذا يكون البنك قد أخطأ خطأ ، يترتب عليه الحق في الاسترداد ، إذا كان قد حمل المستأجر بضريبة القيمة المضافة على مبالغ الإيجار لوحدها أوعليها مزيدة بالفوائد مما يقتضي نظر المسألة من طرف محكمة الموضوع ، وإذا ثبت لها قيامه بذلك فعليها أن تعمد إلى مقاصة بين المبلغ الناتج عن ضريبة القيمة المضافة و المبلغ المستحق قانونا بموجب ضريبة رقم الأعمال و التي يتحدد وعاؤها بالفوائد التي جناها المصرف زيادة على ثمن شراء الآلات.

وحيث إنه لا محل في هذه الحالة ، للاحتجاج على المستأجر بكونه وقع ابروتوكول اتفاق تضمن الاعتراف بمبلغ من ضمنه المبالغ الخاصة بضريبة القيمة المضافة ، تأسيسا على نص المادة 88 من ق .ا .ع إذ تقضي بأن " من دفع ما لم يجب عليه ظنا منه أنه مدين به نتيجة غلط في القانون أو في الواقع كان له حق الاسترداد على من دفعه له..... " والبين هنا أن المستأجر لم يكن على علم بأن الضريبة لا يلزمه القانون بدفعها ، ما يجعل نص المادة 89 من القانون نفسه حريا هو الآخر بالأخذ في الحسبان .

3- في شأن الحكم في الدعوى إثر عدم التسديد :

حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن للمؤجر الحق في إلغاء العقد حالة عدم الوفاء من طرف المستأجر بالتزاماته.

وحيث تنص المادة 16 من ق الإيجار المالي على أنه " في حالة عدم تسديد إيجار مستحق يوجه المؤجر للمستأجر رسالة إنذار تبلغ له عن طريق عدل منفذ وإذا لم ينفذ المستأجر ما طلب منه في خمسة عشر

يوما الكاملة الموالية لتسليمه الإنذار يجوز للمؤجر أن يرفع القضية على جناح السرعة لمحكمة الاختصاص في مجال تحصيل الديون المصرفية ".
وحيث تنص المادة 17 من القانون نفسه على أنه " تبت المحكمة بصفة مستعجلة في الشهر الموالي لإحالة القضية بناء على طلب المؤجر في شأن إعادة الممتلكات غير الثابتة و إخلاء المباني المؤجرة ، وفي حالة فسخ الإيجار المالي تسويته نهائيا " .
وحيث توضح المادتان السابقتان خصوصية تحصيل ديون الإيجار المالي ، و تتمثل تلك الخصوصية في أن الحكم فيها ينبغي أن يحكم بداية ، حالة عدم الوفاء ، باسترداد المسائل المؤجرة مقابل المتبقي من الدفعات حين رفع الدعوى ، وما زاد على ذلك من مبالغ ناتجة عن دفعات متأخرة التسديد مع فوائدها ونحوها من ضرائب وحقوق أخرى يكون موضوع التسوية النهائية ويحكم بها على المستأجر إن كان لها محل .
وحيث يتعين على محكمة الموضوع نظر مدى إمكان إتباع هذه المسطرة بعد أن أبرم الأطراف اتفاقا وديا لتسوية الدين وذلك بالنظر للفترة التي وقع فيها ، هل تم أثناء حياة العقد ما يقتضي تطبيقها إن كانت رفعت الدعوى خلاله ، أو استبعادها إن كان توقيعه تم بعد انتهاء العقد حيث لن يكون ثم محل للبت في استرداد الممتلكات بعد انتهاء الفترة المقابلة لمجموع دفعات الإيجار و لن يتأتى في هذه الحالة للمحكمة سوى البت في التسوية النهائية بما في ذلك الحق في شرائها من طرف المستأجر و الحكم بالمبالغ المتبقية و الفوائد المستحقة وغيرها من الطلبات المشروعة للمصرف إن وجدت .
وحيث يقتضي كل ما ذكر نقض القرار و الإحالة على تشكيلة مغايرة لتحكم طبقا لهذه التوجيهات .

لهذه الأسباب كلها :

وعملا بالمواد: 1 ، 3 ، 16 ، 17 من قانون الإيجار المالي و المادة 177 ، 202 ، 205 من القانون الجبائي و المادة 204 من ق ا م ت ا .

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار .

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

الفرع الثاني
قرارات غرفة المشورة

القرار رقم 05 /2015 بتاريخ : 2015/04/17

المبدأ :

1- دواعي الأمن العمومي و حسن سير العدالة قد تستدعي إحالة النظر في القضايا الجزائية من جهة قضائية للتحقيق إلى جهة أخرى ومن محكمة إلى أخرى (المادة 597 من ق ا ج) .

2- مفهوم فصل المتهم عن القاضي الطبيعي إنما يعني فصل الشخص عن قاضيه المدني ومحاكمته أمام قاضي عسكري وما أشبه ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لما أجازت التشريعات العريقة والمعروفة بمحافظتها ومراعاتها لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة مبدأ الإحالة لدواعي الأمن العمومي وحسن سير العدالة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم :2015/19 **طبيعة القضية : طلب إحالة ملفات** **الطاعن : النيابة العامة لدى المحكمة العليا** **المطعون ضده : المتهم و.س.ب.خ وآخرون ممثلين بالأساتذة/ محمد ماء العينين ولد الخليفة ، لي صيدو، محمد ولد لغظف، محمد ولد محمد السالك، النعمة ولد أحمد زيدان ومحمد الأمين ولد أعمر .** **رقم القرار2015/05** **تاريخه : 2015/04/17** **منطوق القرار :** **(قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول الطلب المقدم من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا والأمر بتخلي قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية المكلف بالجرائم الاقتصادية عن التحقيق في الملفات أرقام النيابة 2014/1847 ، 2015/70 ، 2015/103 ، 2015/139 ، 2015/153 ، 2015/154 ، 2015/220 المتابع فيها كل من و.س.ب.خ ، و ش.م.س.د و ش.س.س.م. و ش.م .ن .ع و ، م. ص.ج و ب.ت.هـ.ب. وا.ع.ر و م.ح.ظ ، بتهمة اختلاس المال العام الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمادتين 164 ، 165 من ق . ج . م للاثنين الأولين ، والاختلاس والتزوير واستعمال المزور الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 164 ، 165 ، 146 ، 149 من ق.ج .م بالنسبة للباقين والأمر كذلك بإحالة الملفات المذكورة إلى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور لمتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا وإحالتها ، عند الاقتضاء ، إلى المحكمة المختصة بمحكمة ولاية تيرس الزمور ، وبإبلاغ هذا القرار إلى المتهمين المذكورين)**	**عقدت غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة بمكتب رئيس المحكمة العليا وذلك على الساعة الحادية عشر من يوم 2015/04/15 وكانت مشكلة على النحو التالي:** **يحفظ ولد محمد يوسف رئيســا ؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :** **ـالمختار تولاي با رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ؛** **ـ امبارك ولد الكوري رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى مستشارا ؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية مستشارا ؛** **ـ يسلم ولد ديدي ، رئيس الغرفة التجارية ، مستشارا ؛** **ـ سيد محمد ولد محمد الأمين رئيس الغرفة الجزائية مستشارا ؛** **وبحضور القاضي/ أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محمد ولد أحجور بوصفه كاتبا للجلسة .** **وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة على جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطلب المقدم من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا والرامي إلى إحالة الملفات أرقام النيابة 2014/1847، 2015/70، 2015/103، 2015/139، 2015/153، 2015/154، 2015/220 إلى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية بتيرس الزمور وتخلي قاضي التحقيق بمحكمة الولاية بانوا كشوط الغربية المكلف بالجرائم الاقتصادية عن نظر هذه الملفات وذلك لدواعي الآمن العمومي وحسن سير العدالة،** **وعلى اثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي :**

الإجـراءات :

بتاريخ 2015/03/23 تقدم المدعي العام لدى المحكمة العليا أمام هذه الغرفة بطلب إحالة الملفات المنوه عنها أعلاه إلى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور للدواعي المذكورة أعلاه، وهي الملفات المتابع فيها كل من و.س.ب.خ ، **و ش.م.س.د و ش.س.س.م. و ش.م .ن .ع و ، م. ص.ج و ب.ت.هـ.ب. وا.ع.ر و م.ح.ظ** المتابعين بتهمة ارتكاب جرائم اختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور حسب حالة كل واحد منهم المبينة في طلب النيابة .

ـ وبتاريخ 2015/03/25 وتطبيقات لنص المادة 599 من ق . إ . ج تم إبلاغ طلب الإحالة المذكورة إلى كل من الأساتذة محمد ماء العينين ولد الخليفة الذي يمثل المتهم و.س.ب.خ وذ/محمد الأمين ولد أعمر الذي يمثل المتهم **ش.م.س.د** ، وذ/ محمد ولد الاغظف يمثل **ا.ع.ر** ، ذ/لي صيدو والذي يمثل

المتهمين **م. ص.ج و ب.ت.هـ.ب** ، وذ/ النعمة ولد أحمد زيدان الذي يمثل **م.ح.ظ** و ذ/ محمد ولد محمد السالك الذي يمثل المتهمين **ش.س.س.م. و ش.م .ن .ع.**

- وبتاريخ 2015/04/07 قدم ذ/ لي صيدو مذكرة جوابية لمذكرة النيابة .
- وبتاريخ 2015/04/08 قدم كل من الأساتذة ماء العينين ولد الخليفة ومحمد الأمين ولد أعمر ومحمد ولد الاغظف ومحمد ولد محمد السالك مذكراتهم الجوابية لمذكرة النيابة .
- وبتاريخ 2015/04/09قدم ذ/ النعمة ولد أحمد زيدان مذكرته الجوابية كذلك .
- وبتاريخ 2015/04/14 قدم المدعي العام لدى المحكمة العليا مذكرة توضيحية تم إيداعها في الملف .
- وبتاريخ 2015/04/15 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضرة المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي تمسك بطلبه والمنوه عنه سابقا وأوضح مبرراته وأسسه القانونية والموضوعية الموضحة في مذكراته المقدمة أمام الغرفة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيها بالقرار يوم 2015/04/17 وهو ما تم بالفعل .

حجـج الأطـراف

تقدم المدعي العام بطلب ومذكرة توضيحية ضمنها ما ملخصه :

إن الملفات المطلوب إحالتها تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من المال العام وقاضي التحقيق المطلوب تخليه عنها لديه كم هائل من الملفات من بينها ملفات ضخمة معروفة تم التنويه عنها في المذكرة الإيضاحية وقاض التحقيق المطلوب إحالتها إليه من أقدم قضاة التحقيق الحاليين و ليس متعهدا في الوقت الحاضر في الكثير من الملفات، وهو ما يبرر إحالة هذه الملفات لحسن سير العدالة والإسراع في التحقيق في هذه الملفات الضخمة التي تتطلب قاضيا متفرغا لها .

- إنه ليس من حق المتهمين تقدير حسن سير العدالة ولا الدواعي الأمنية .
- إنه لا يمكنهم الاحتجاج بمحاولة الخلط بين طلب الإحالة هذا ونقل هؤلاء السجناء الذي تم في إطار عملية تنظيمية إدارية بحتة لبعض السجون نتيجة لدواعي أمنية أو اكتظاظ وقد تم ذلك بقرار إداري كان بإمكانهم الطعن فيه أمام القضاء الإداري لمراقبة شرعيته .

- أما المتهمون فقد تقدموا بواسطة محاميهم بمجموعة من المذكرات الجوابية ضمنوها ما ملخصه :
- إنه لا يوجد مبرر لإحالة المتهمين من انواكشوط إلى أوزيرات لا لداعي الأمن العمومي، ولا لدواعي حسن سير العدالة بل إن كلا من هذين الاعتبارين يقتضي إبقاء المتهمين أمام قاض التحقيق بانوا كشوط وهو ما يترتب عنه عدم انطباق المادة 597 من ق . إ . ج التي اتكأت عليها النيابة العامة في طلبها .
- إن في تحويل المتهمين إلى ازويرات فصلا للمتهمين عن قاضيهم الطبيعي .
- إن في تحويلهم كذلك حرمانا لهم من حقوق يكفلها لهم القانون مثل الاتصال بمحاميهم وذويهم الذين من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كبار مصابون بأمراض مزمنة .
- إن من بينهم من هو مصاب بعدة أمراض كان يتداوى منها في الخارج .
- إن في تحويلهم كذلك إدانة وعقوبة مسبقتين قبل الحكم بهما وهو ما يتنافى مع مبدأ براءة المتهم حتى تتم محاكمته .
- إن طلب النيابة جاء مجملا ولم يبين للمحكمة العليا مبرراته بيانا يمكنها من تقدير وجاهة الطلب .

المحكمـة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي :

أ - أن طلب الإحالة قدم تم من الجهة الوحيدة المختصة بطلبه وهي النيابة العامة وذلك بصريح المادة 598 وهو ما يرتب قبول الطلب شكلا .

ب - أن المادة 597 نصت على جواز إحالة نظر الدعاوى الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى لدواعي الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة بناء على طلب النيابة العامة .

ج - أن المدعي العام وإن لم يوضح في مذكرته الكتابية الدواعي الأمنية التي ساقها من بين مبررات طلبه إلا أنه في مرافعته الشفهية أمام الغرفة أورد أمورا جدية سببها تواجد المتهمين المذكورين في سجن انواكشوط وارتفاع عدد زوارهم في أوقات الزيارة المحدد، وأن ذلك كان من بين الأمور التي سببت الأزمة التي وقعت في السجن المركزي بانوا كشوط يوم 2015/01/23

د - أن المدعي العام أوضح كذلك في مذكرته الكتابية الإضافية وفي مرافعته الشفوية أن ملفات المتهمين المطلوب إحالتهم ملفات ضخمة تتطلب الكثير من الدراسة والتحقيقات والتنقلات والمعاينات وهو ما يقتضي وجود قاض ليس لديه الكثير من الانشغالات العملية الأخرى، وإن قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بهذه الملفات لديه ملفات ضخمة وقضايا كثيرة سابقة على قضايا المتهمين المطلوب تحويلهم وإذا كان سينتظر انتهاء القضايا الواردة قبلهم فإن ذلك سيتسبب في بطء كثير في سير الإجراءات لا يخدم حسن سير العدالة .

ر - أن ما أثاره المدعي العام لا يمكن إلا أن يشكل في مجمله أسبابا وجيهة تنهض سببا قانونيا لاستجابة المحكمة لطلبه .

ز - إن كل ما أثاره دفاع المتهمين لا يمكن أن يشكل أي سبب وجيه للامتناع من الاستجابة للطلب ذلك أنه :

1 - ليس في تحويل أي من المتهمين فصل له عن قاضيه الطبيعي فليس لقاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية بانوا كشوط اختصاص نوعي وطني بهذا النوع من الجرائم وإسناده إليه ليس سوى إجراء تنظيمي لا يشكل الإخلال به أي خرق قانوني كما أنه ليس من بين المتهمين المطلوب إحالتهم أي واحد ارتكب الوقائع المنسوبة إليه في الاختصاص الترابي لهذا القاضي ولا تم ضبطه في دائرة اختصاصه، وهذا إذا اتفقنا جدلا مع دفاع المتهمين في أن معنى القاضي الطبيعي هو القاضي المختص نوعيا أو ترابيا مع أن مفهوم القاضي الطبيعي ليس شيئا من كل ذلك وإنما يعني فصل الشخص عن قاضيه المدني ومحاكمته أمام قاضي عسكري وما أشبه ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لما أجازت التشريعات العريقة والمعروفة بمحافظتها ومراعاتها لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة مبدأ الإحالة لدواعي الأمن العمومي وحسن سير العدالة .

2 - إنه لا يشكل تحويل المتهمين أي حرمان لهم من أي حق منحهم القانون إياه فبإمكان محاميهم وذويهم الاتصال بهم حيث كانوا والقانون يكفل ذلك في اوزيرات كما يكفله لهم في انواكشوط بنفس الدرجة والقانون إنما كفل ذلك فقط ولم يكفل أن يكون في مكان من مكان آخر .

3 - إن علاج المريض مسؤولية السلطات المسؤولة عن السجن وعليها أن توفر ذلك أينما كان المتهم .

4 - إنه ليس في تحويلهم أية إدانة أو عقوبة قبل محاكمتهم ولو كان الأمر كذلك لما أجاز المشرع مبدأ الإحالة قبل الإدانة ولو كان في مجرد الإحالة إدانة أو عقوبة لما أجاز المشرع ذلك .

لهذه الأسباب كلها

وعملا بأحكام المواد 597 – 598 – 599 – 601 ولدواعي حسن سير العدالة والأمن العمومي فقد قررت غرفة المشورة .

منطوق القرار :

(قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول الطلب المقدم من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا والأمر بتخلي قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية المكلف بالجرائم الاقتصادية عن التحقيق في الملفات أرقام النيابة 2014/1847 ، 2015/70 ، 2015/103 ، 2015/139 ، 2015/153 ، 2015/154 ، 2015/220 المتابع فيها كل من و.س.ب.خ ، **و ش.م.س.د و ش.س.س.م. و ش.م .ن .ع و ، م. ص.ج و ب.ت.هـ.ب. وا.ع.ر و م.ح.ظ** ، بتهمة اختلاس المال العام الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمادتين 164 ، 165 من ق . ج . م للاثنين الأولين ، والاختلاس والتزوير واستعمال المزور الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 164 ، 165 ، 146 ، 149 من ق.ج .م بالنسبة للباقين والأمر كذلك بإحالة الملفات المذكورة إلى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور لمتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا وإحالتها ، عند الاقتضاء ، إلى المحكمة المختصة بمحكمة ولاية تيرس الزمور ، وبإبلاغ هذا القرار إلى المتهمين المذكورين).

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

الفرع الثالث
قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية
الأولى (الأصل)

القرار رقم 2015/08 بتاريخ : 2015/03/17

المبدأ :

إن المستبعد من الضمان بالنسبة للسائق هو الضرر الذي يلحقه شخصيا في بدنه فيما دون الموت أو في ماله ، وأما في حالة وفاته فلا يستبعد الضمان لأن التعويض إنما يجبر حقا للورثة الذين يعتبرون غيرا على عقد التأمين (المادة 166 من ق ت) والمادة 106 من ق ا ع .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العلـيـــــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

رقم القضية: 2013/07 **الطاعن:** شركة نصر ذ/ السالك ولد الحاج المختار **المطعون ضده:** ورثة "م م أ" ذ/ تقي الله **رقم القرار**: 2015/08 تاريخه: 2015/03/17 **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.** **وبالله التوفيق والسداد.**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2015/3/17 برئاسة السيد/ **امبـــارك ولد الكـــــورى** ، رئيسا ؛ وعضوية القضاة التالية أسماؤهم : **- لي آمادو سيرى** **مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله** **مستشارا؛** **- الدد ولد الطالب زيدان** **مستشارا؛** **- محمد الأمين ولد احمد** **مستشارا؛** وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول، قلما للجلسة، وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر في بعض القضايا التي من بينها الطعن المقدم من طرف ذ/ السالك ولد الحاج المختار نيابة عن موكلته شركة نصر للتأمين ضد ورثة محمد محمود ولد لزغم يمثلهم ذ/تقي الله. و في هذه الجلسة اصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:

1- **من حيث الشكل:**

حيث قدم الطعن بالنقض بتاريخ12/11/ 2012 ممن له الصفة والمصلحة بواسطة عريضة مصحوبة بوصل الغرامة المؤمنة، وأتبع بإيداع المذكرة النقضية بتاريخ :2012/12/25,حيث كان صدور القرار محل الطعن بتاريخ:12/29/ 2012 وبهذا يكون الطعن بالنقض واجب القبول شكلا؛

2 **- من حيث الأصل:**

الوقائع و الإجراءات:

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المسمى "م م أ" توفي جراء حادث سير تقدم على إثره ورثته أمام الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط على لسان محاميهم بدعوى تعويض ضد شركة نصر للتأمين بصفتها جهة تأمين المسئولية المدنية عن الحادث وقد بتت الغرفة المدنية فى هذه الدعوى بموجب حكمها رقم 2012/16 بتاريخ 2012/02/23 وقد أدانت فيه شركة نصر بأن تعوض مبلغ 3000000 أوقية لورثة الضحية، وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف محامي شركة نصر أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط حيث بتت فيه بتأكيد حكم محكمة الأصل طبقا لقرارها محل الطعن بالنقض؛

و بعد أن تعهدت هذه الغرفة بموجب الطعن الذي قيم به أمام محكمة الاستئناف، وبعد إعداد التقرير من طرف المستشار المقرر، وإيداع النيابة العامة طلباتها المكتوبة، عرضت القضية في القاعة العمومية في جلسة يوم 2015/02/17 وبعد النداء على الأطراف وتلاوة المستشار المقرر محمد سالم ولد بارك الله تقريره، وتقديم محامي الأطراف ملاحظاتهم حوله، وتقديم النيابة رأيها الشفهي المؤكد لطلباتها المكتوبة حجزت القضية للتأمل ليتم النطق فيها في جلسة يوم 2015/03/17 ؛

حجج الأطراف:

الطاعن:

لقد تقدم ذ/ السالك ولد الحاج المختار نيابة عن موكلته شركة نصر للتأمين بمذكرة نقضية قال فيها إنه تقدم بدفوع شكلية أمام الدرجتين متمثلة في عدم احترام ممثل الورثة لآجال طلب المصالحة الواردة في المادتين 41 و30 من ق. ت. التي لا يجوز بموجبها اللجوء إلى القضاء قبل انصرام تلك الآجال وقد أخطأت كل من الدرجتين في تأويل هاتين المادتين اللتين تعطيان للمؤمن أجل خمسة أشهر لغرض التصالح مع ذوي الضحية في حالة الوفاة؛

أما حول السبب الموجب للنقض فيرى العارض أن عقد التأمين الإجباري الذي هو تأمين المسئولية المدنية لا يشمل السائق الذي له عقد خاص يسمى تأمين السائق وقد نصت المادة 160 من ق ت على أن عقد التأمين موجه للغير وأي سائق لا يتوفر على عقد تأمين فهو غير، وهذا ما يجد سنده في المادة 6 من الشروط العامة لعقد التامين والمادة 164 من ق ت حيث نصت على أن واجب التأمين لا ينطبق على سائق السيارة، وإن كانت المادة 160 السالفة تفيد بأن أفراد عائلته يعتبرون غيرا إذا تضرروا فى أبدانهم وأموالهم في الحادث الذي يتسبب فيه ذووهم ، أما الحادث المتسبب فيه ذووهم ولم يتضرروا فيه، فإنهم لا يجدون تعويضا إلا إذا كان متوفيهم له عقد تأمين خاص ، وهذا ما لم تتنبه له أي من الدرجتين؛

وبناء على ما أثير يخلص الطاعن إلى طلب قبول طعنه شكلا وأصلا وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتصويب ما أخلت به سلفها؛

المطعون ضده:

أما المطعون ضدهم فقد تقدم ذ/ تقي الله بمذكرة رد نيابة عنهم ستعرض فيها وقائع القضية وقال فيها ردا على الدفع الشكلي المتعلق برفع القضية أمام القضاء قبل انتهاء أجل المصالحة إن عرض المصالحة من واجب المؤمن أن يتقدم به طبقا لنص المادة 30 من ق. ت. خلال 3 أشهر، وهو ما لم يقم به، كما أنه لم يرد على طلب المصالحة الذي تقدم به الورثة، وبالنظر إلى مقتضيات المادة 41 من ق ت فإن الالتزام بانتهاء الآجال لا يلزم إلا في حالة ما إذا وقع الصلح؛

وبخصوص استبعاد السائق من الضمان يقول العارض إن المتضرر من الحادث هو عائلة السائق وورثته وليس السائق لأنه ميت وبالتالي ليس متضررا ، والسائق لا يكون مستبعدا من الضمان إلا إذا كان متضررا أضرارا جسدية لا ترقى إلى درجة الموت كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ق ت وأكدته المادة 166 التي جاءت أحكامها لاحقة عليها؛

ويرى العارض أن القرار جاء معللا ومسببا بما فيه الكفاية ويطلب تأكيده لسلامة مبناه القانوني؛

- المحكمة:

نظرا للمادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها؛

ولما كان الهدف من الطعن ـ حسب المادة 203 من ق إ م ت إ ـ هو إثبات مخالفة القرار الطعون فيه للقواعد القانونية فلا مجال لنقضه ما لم يخالف القانون ؛

عن السبب المأخوذ من عدم الرد على الدفوع والإساءة في تطبيق وتأويل القانون خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إن ما أثاره محامي الطاعنة من دفوع شكلية أمام الدرجتين الأولى والثانية وأعاد إثارته في مذكرته النقضية من عدم احترام ممثل الورثة لآجال المصالحة الواردة في المادتين 30 و 41 من ق ت أصلح لحجة الخصم من حجة موكلته حيث كان على المؤمنة أن تكون هي من يتقدم بعرض التعويض في أجل

3 أشهر من تاريخ استقبال التصريح بالنكبة، وفقا لنص المادة 30 جديدة من نفس القانون وهذا ما لم تقم به بالرغم من أن المحضر المعد بمعاينة الحادث كان مؤرخا ب 2010/08/10 ويفترض حصول العلم به للمؤمنة خلال 15 يوما، وأكثر من ذلك فقد تقدم ممثل الورثة بطلب المصالحة إلى شركة نصر بتاريخ 2011/10/18 ولم ترد عليه، وقدمت العريضة الفاتحة للدعوى بتاريخ 2012/02/16 وهذا ما يعنى أن ممثل الورثة احترم الأجل الوارد في المادة 30 من قانون التأمين، ينضاف إلى ذلك أن المادة41 من قانون التأمين أوضحت أن الالتزام بانتهاء الآجال لا يلزم إلا في حالة ما إذا وقع صلح؛

وأما ما أثاره الطاعن من أن سبب الحادث هو السرعة المفرطة للسائق فإنه لا تأثير له في حقوق الورثة بعد أن توفي مورثهم الذي يعتبر التعويض عن حياته مالا متملكا بالقوة لهم يلحقهم الضرر بإهداره مثلما يلحقهم في أموالهم الأخرى، ما داموا غيرا بالنسبة لعقد التأمين، حسب ما نصت عليه المادة 160 من ق. ت.؛

وفيما يتعلق باستبعاد السائق من الضمان الذي نصت عليه المادة الآنفة وساقه الطاعن ليكون سببا للنقض فإنه مدفوع بمسألتين:

ـ إحداهما أن المستبعد من الضمان هو الضرر الذي يلحق بالسائق في بدنه فيما دون الموت أوفى ماله وأما في حالة الوفاة فإن المحل المستبعد من الضمان قد فات، وبقي من يتضررون من جراء هذا الفوات الذين هم الورثة، حيث أصبح التعويض جبرا لما أصابهم من موت مورثهم مالا بالفعل - كما أشرنا إليه من قبل- مترتبا في ذمة مالك السيارة بضمان المؤمنة طبقا لأحكام المادتين 106 من قانون الالتزامات والعقود و160 من ق. ت. ؛

ـ ثانيهما: ما جاء في نص المادة 166 من أنه لا يحتج على الضحايا ولا على خلفائهم بحالات استبعاد الضمان المأذون ، و ورود هذه المادة لاحقة على المادة 160 تجعلها بمثابة القيد عليها، كما تشكل من جهة أخرى حماية لدماء الضحايا التي لا يمكن أن تطل هكذا، انسجاما مع روح الأثر القائل إنه لا يطل دم امرئ مسلم وحفاظا على حقوق الورثة المفجوعين بموت معيلهم؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب غير وارد علي القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض، ذلك أن القرار محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما يحصنه من النقض؛

<u>لهذه الأسبـــاب:</u>

من كل ما سبق وبناء على المواد 198 و 203 و 207 وما بعدها و222 كلها من ق إ م ت والمواد 30,41,160,166 من ق ت. ؛

<u>المنطــوق:</u>

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المـقـــرر** **الـرئـيـــــس**

القرار رقم 2015/35 بتاريخ 2015/05/19

المبدأ :

- **امتناع العامل غير المبرر عن التدريب المقترح من رب العمل يعتبر امتناعا منه عن العمل وإخلالا بالتزامه يبرر تعليق العقد.**
- **الخطأ الجسيم يسوغ لرب العمل تعليق العقد (المادة 38 من ق ش).**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العليـــــا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2014/62 (شغل) **الطاعن الاول:** الموريتانية للطيران ويمثلها: ذ/ محمد ولد سيد احمد **تاريخ الطعن**: 2014/03/05 **تاريخ ورود المذكرة**:2014/05/04 **الطاعن الثاني**: "م إ غ" يمثله: ذ/ ابراهيم ولد الدي **تاريخ الطعن**: 2014/4/13 **تاريخ ورود المذكرة:** 2014/06/02 **رقم القرار المطعون فيه**: 2014/17 **مصدرته**: غ. م.ا. الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط بتاريخ: 2014/2/27 **رقم القرار الصادر في الطعنين**: 2015/35 بتاريخ: 2015/05/19 **منطوقه**: قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلبي الطعن بالنقض شكلا ورفض قبول مطلب طعن "م إ غ" أصلا ، وقبول مطلب طعن الشركة الموريتانية للطيران أصلا ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها. و الله الموفق	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم 2015/03/17 برئاسةالسيد/ **امبـــارك ولد الكـــــورى، رئيســـا ؛** وعضوية القضاة التالية أسماؤهم : **- لي آمادو سيرى مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله مستشارا؛** **- الدد ولد الطالب زيدان مستشارا؛** **- محمد سالم ولد يحظيه مستشارا؛** وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول، قلما للجلسة، وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر في قضايا من بينها الطعنان المقدمان على التوالي من: - الموريتانية للطيران/ ويمثلها ذ/ محمد ولد سيد احمد - "م إ غ" / ويمثله ذ/ ابراهيم ولد الدي والطعنان المذكوران ضد القرار رقم 2014/17 بتاريخ 2014/2/27عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط؛ وبعد عرض القضية وتلاوة المستشار محمد سالم ولد يحظيه/ لتقريره في الجلسة وإفساح المجال أمام الأطراف لتقديم ما لديهم والاستماع إلى طلبات النيابة العامة وضعت القضية في المداولات لجلسة 2015/04/02 ثم مدد فيه اجل المداولات لجلسة 2015/5/19 وفي هذه الجلسة وبعد المداولات طبقا للقانون . وقد أصدرت الغرفة في القضية القرار التالي:

أولا : من حيث الشكل:

حيث قدم الطعنان ممن له الصفة والمصلحة وطبقا للأشكال و الشروط القانونية فهما مقبولان شكلا؛

ثانيا من حيث الأصل

ا - **الوقائع**

تتلخص الوقائع في أن الطاعن الثاني / "م إ غ" كان قد تقدم أمام محكمة الشغل بانواكشوط بدعوى يطلب فيها الحكم له بما يعتبره حقوقا له على الشركة الموريتانية للطيران؛

و في : 2013/6/26 أصدرت محكمة الشغل في القضية حكمها رقم : 2013/63 و حكمت للمدعي بمبلغ : 13.813.334 أوقية على الشركة الموريتانية للطيران؛

استأنف كل من المحكوم له و المحكوم ضدها حكم محكمة الشغل أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط التي أصدرت في القضية قرارها رقم : 2014/17 بتاريخ 2014/02/27 وقد أكدت المحكمة في هذا القرار حكم محكمة الشغل في جميع حيثياته و رفضت باقي الطلبات ؛

طعن محاميا العامل المحكوم له و الشركة المحكوم عليها بالنقض على قرار محكمة الاستئناف وهما الطعنان المعروضان أمام هذه الغرفة ؛

ب ـ حجج الاطراف:

1 **ـ الطاعن الأول: الموريتانية للطيران:**

تقدم محامي الموريتانية للطيران بمذكرة طعن بالنقض يتلخص ما ورد فيها في الاتي:

أن موكلته قد تعاقدت مع المطعون ضده"م إ غ" بصفته ملاحا للعمل في قيادة مختلف طائراتها محليا ودوليا ، إلا انه وبعد فترة من العمل تبين أن لديه عجزا فنيا يمنعه من تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل كامل، وهو ما تأكد لاحقا من الحادث الذي وقع في مطار (باماكو) يوم 2012/5/15 حين خرج المطعون ضده بالطائرة التي كان يقودها عن المدرج المخصص للهبوط ثم أعادها من الرمال إلى المدرج وكأنها سيارة ذات دفع رباعي ، وذلك رغم تحذيرات مساعده المدعو " العيل " وكان الحادث سيودي بحياة مائتين من الركاب كانوا على متن الطائرة وقت الحادث؛

وقد نتج عن هذا التصرف الأرعن إلحاق أضرار بالطائرة جعلتها خارج الخدمة لمدة زمن وقد أنفقت الطاعنة مبالغ كبيرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالطائرة تزيد على ثلاثمائة ألف أورو؛

ـ وقد شكلت الشركة لجنة تحقيق داخلية بعد الحادث مكونة من خيرة ملاحيها وتوصلت هذه اللجنة إلى أن الحادث ناتج بشكل مباشر عن نقص الخبرة لدى قائد الطائرة (المطعون ضده)؛

وأوصت اللجنة بضرورة توقف المطعون ضده عن قيادة الطائرات حتى يستوفى التكوين في ثلاثة جوانب حددتها اللجنة، وقد ابلغ مدير الاستغلال والعمليات الجوية المطعون ضده بتوصيات اللجنة وأن الطاعنة ستتكفل بجميع نفقات التدريب بما في ذلك تذكرة السفر إلا أن المطعون ضده رفض الاستجابة لتوصيات اللجنة والالتحاق بالتدريب الذي أوصت به؛

وقد توصل مكتب التحقيق في حوادث الطيران المدني الذي يتبع مكتب التحقيق الدولي في الطيران المدني بباريس إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الداخلية وهي أن حادث (باماكو) ناتج عن عدم احترام الطاقم لمتطلبات السلامة المفروضة في مثل هذه الحوادث؛

وعدد الطاعن الأول ما يراه مآخذ على القرار المطعون فيه وذلك على النحو التالي:

أولا : انعدام التسبيب:

نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة / 81 من ق ا م ت ا على أنه "..... ويجب أن يكون مسببا " ثم نصت المادة: 204 من نفس القانون (جديدة) على انه : ((لا يقبل الطعن بالنقض إلا ضد الأحكام والقرارات ... الصادرة نهائيا ... إلا في الحالات الآتية .... 6 – إذا كان الحكم غير مسبب))؛

ثانـــــيا:

الخطأ في تطبيق القانون : حيث نصت المادة : 204 من ق ا م ت ا، ((الجديدة) على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الحالات التالية: ....1 – إذا كان الحكم قد صدر إثر خطأ في تطبيق القانون ؛

ويقصد به تطبيق القاعدة قانونية على واقعة لا صلة لها بها كما هو الحال في القرار المطعون فيه الذي اكتفى بمجرد إعلانه تطبيق القانون؛

ثالـــثا: تحريف الوقائع: حيث اعتبر القرار المطعون فيه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض حجة على الأضرار التي لحقت بها وصلتها المباشرة بفعل العامل وهذا أمر مردود عليه بما يلي :

ـ أن الطاعنة قدمت للمحكمة محضرا فنيا يبين بالصور مسار الطائرة وكيف انحرفت عن المدرج وكيف رجعت إليه بشكل " مخيف"؛

أن الطاعنة قدمت للمحكمة تقريرين رسميين: الأول: داخلي حدد المسؤولية المباشرة عن الأضرار في خطأ الطيار والثاني: ذو طابع دولي وصل إلى نفس النتيجة ؛

والغريب ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت كل هذه الأدلة وضربت بها عرض الحائط ولم تكلف نفسها عناء البحث فيها بشكل جدي ، فلماذا مثلا لم تطلب المحكمة الاستماع إلى تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة وتحذيرات مساعد المطعون ضده من تدمير الطائرة وكان من المهم الاستماع أيضا إلى شهادة هذا المساعد ؛

وقد انطوى القرار المطعون فيه على قدر كبير من الأخطاء والخروقات القانونية المتعددة التي انتقلت إليه بتأكيد حكم محكمة الأصل ومن ذلك على سبيل المثال:

ـ خطأ حكم محكمة الأصل في تكييف وقائع النزاع عند ما اعتبر أن الطاعنة عندما رفضت تسديد رواتب المطعون ضده كانت بذالك تتخذ ضده إجراء تأديبيا بينما الواقع عكس ذلك ، فالذي حدث أن المطعون ضده "م إ غ" عندما رفض الانصياع لأوامر رب العمل – الطاعنة – وهي أوامر يترتب عليها الوفاء بالتزاماته التعاقدية اضطرت الطاعنة إلى تعليق عقده مما يعني أنه بسلوكه هذا يعتبر مستقيلا من عمله بإرادته ولا يجوز له أن يطالب بأي أجر بعد امتناعه عن الخضوع للتدريب الذي تتوقف عليه أهليته لممارسة عمله من جديد؛

ـ وختم وكيل الطاعنة مذكرته بالمطالبة بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة من صنفها ودرجتها للبت في القضية من جديد تصحيحا لما أخلت به سابقتها؛

<u>رد المطعون ضده على مذكرة الطاعن الاول:</u>

تقدم ذ/ ابراهيم ولد ادي ممثل المطعون ضده بمذكرة جوابية جاء فيها ما ملخصه:

ـ أن الموضوع ينحصر بإيجاز في أن موكله كان يرتبط بعقد عمل مع الطاعنة وظل يقوم بعمله بكل جدية إلى أن قامت في بداية أكتوبر سنة 2012 بقطع راتبه دون مبرر فتقدم إلى مفتش الشغل بانواكشوط الذي أرسل رسالة إلى الطاعنة بتاريخ: 2012/9/30 يطلب فيها دفع راتب العامل – المطعون ضده – لكون قطعها ليس له مبرر قانوني ؛ وبدل الاستجابة لرسالة مفتش الشغل قامت الطاعنة في 2012/10/02 بإبلاغ العامل بقطع راتبه كأنها تعاقبه على شكواه لمفتش الشغل فلم يكن العامل في وضعية تبرر ذلك القرار ولم يكن في صفة غياب ولم يرفض ممارسة عمله الأصلي كطيار وقد حكمت محكمة الأصل وكذلك القرار المطعون فيه بأن مطالبه جديرة بالقبول؛

ـ أما ما ذكرته الطاعنة من انعدام تسبيب القرار المطعون فيه وخطئه في تطبيق القانون فقد عجزت عن بيانه واكتفت ببعض المسائل العامة؛

ـ وأما ما ذكرته من أن العامل رفض الانصياع لأوامر رب العمل الضرورية للقيام بواجباته التعاقدية وأن ذلك شكل قوة قاهرة استوجبت تعليق العقد فهو غير صحيح إطلاقا لأن العامل تعاقد بوصفه قائد طائرة وتحسين الخبرة المطلوبة منه لا يتعلق بمحل التعاقد وليس ملزما به ، والقول بأن رفض الخدمة استقالة لا يستحق التعليق وختم المطعون ضده مذكرة الرد بطلب رفض الطعن بالنقض المقدم من الطاعنة الأولى؛

<u>الطاعن الثاني</u>: تقدم محامي الطاعن الثاني بمذكرة طعن جاء فيها ما ملخصه:

ـ أن القرار المطعون ضده وقع في الأخطاء نفسها التي وقع فيها حكم الدرجة الأولى بل زاد عليه عند ما برر عدم الحكم في طلب العامل الطاعن باستمرار دفع أجوره بان ذلك غير ممكن لأن الدعوى لا تتعلق إلا بوقائع حصلت في الماضي، وهذا مردود عليه بأن النزاع الذي تنظره المحكمة يتعلق بمنع العامل من رواتبه في الوقت الذي لا يزال عقد عمله ساريا وقد توصل القرار المطعون فيه إلى أن هذا الإجراء غير قانوني لكنه لم يرتب على ذلك ما كان يجب أن يرتبه عليه من الحكم بإلزام رب العمل بدفع رواتب العامل التي ظل يطالب بها والتي حلت في الفترة ما بين صدور حكم الدرجة الأولى وقرار محكمة الاستئناف محل الطعن وذلك طبقا لنص المادة: 18 من ق ا م ت ا، ((لا يحوز أثناء مرافعة الاستئناف إثارة أي طلب جديد ما عدا إذا كان يتعلق بمصلحة أو كانت إثارته لأجل الدفاع عن الدعوى الأصلية ، ويحوز للأطراف أن يطلبوا الفوائد ..... وغيرها من التوابع التي حل أجل دفعها منذ صدور الحكم المطعون فيه وكذا التعويضات من اجل الضرر الذي حل بعد أجل بعد صدور هذا الحكم ولا يعتبر جديدا

الطلب الذي ينجم مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغاية مع كونه يرتكز على أسباب ودوافع مختلفة))؛
ـ المطعون ضدها لم تحترم مقتضيات المادة: 20 من الاتفاقية الجماعية للشغل وكان عليها الاستمرار في دفع رواتب الطاعن طبقا للمواد 110 ، 122 من قانون الشغل
وقد تبنت مفتشية الشغل في محضرعدم المصالحة رقم:094 بتاريخ 10/10/ 2012 وحكم محكمة الأصل مطالب العامل واعتبرتها جديرة بالقبول إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نلاحظ انه قصر فيما يتعلق بضرورة الحكم بعدم شرعية منع العامل من راتبه كما قصر أيضا في الحكم له على مشغلته بأن تدفع له كل ما حل من رواتب مادام عقد عمله ساريا ولم يرد القرار المطعون فيه على هذه الطلبات خارقا بذلك مقتضيات المادة:204 من ق ا م ت ا؛
وختم الطاعن الثاني مذكرته طالبا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بعدم الحكم بشرعية قطع المطعون ضدها الرواتب، وبعدم الحكم بتسديد متأخرات تلك الرواتب من تاريخ قطعها يوم :2012/10/2 إلى يوم صدور آخر القرارات وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها؛

<u>رد المطعون ضدها على مذكرة الطاعن الثاني:</u>

قدمت المطعون ضدها مذكرة رد على ما جاء في مذكرة نقض الطاعن الثاني يتلخص ما جاء فيها في الاتي:
لقد انطوت مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ذ/ إبراهيم ولد ادي عن موكله "م إ غ" على عديد من الهفوات والأخطاء القانونية التي يستوجب كل واحد منها صرف النظر عن كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا ، ومن ذلك:

أ- **<u>خرق القانون:</u>**

اعتبرت المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعن الثاني أنه لا يجوز للمشغل أن يعلق عقد عمل الأجير لديه متجاهلة صريح المادة: 30 من ق ش التي أجازت تعليق عقد العمل لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة التي تتجلى في هذه الحالة بابهى صورها من خلال عجز العامل فنيا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية الخطيرة المتعلقة بأرواح الناس ورفضه استكمال التكوين الذي سيمكنه من تحسين خبرته الفنية مما يسمح له بالعودة للعمل لدى مشغله وبدلا من قيامه بذلك غادر مكان عمله بعد تلقي الإشعارات بضرورة استكمال التكوين الفني ولم يعد بعد ذلك إلى الشركة الطاعنة؛

ب – **<u>تحريف الوقائع:</u>**

اعتبر "م إ غ" في مذكرة طعنه أن عقده ما زال ساريا وانه يستحق ما يستتبع ذلك من امتيازات مادية ومعنوية وقد تعمد تغييب حقيقة جوهرية في الموضوع وهي أنه لم يعد عاملا لدى الطاعنة منذ أن غادر مكان عمله طواعية مما يعني أنه استقال من عمله بمحض إرادته ، بل أنه أصبح ملزما قانونيا بالتعويض للطاعنة عما ألحق بها من أضرار مادية ومعنوية كبيرة ، وقد اعترف الطاعن الثاني في مذكرته برفضه للعمل الذي تم تحديده له من طرف مشغلته ؛

ج – **<u>انعدام التأسيس:</u>**

لم تتمكن مذكرة الطاعن الثاني من تأسيس ما ذهبت إليه من إلزام الطاعن بتسديد رواتب لمن لا يستحقها طالما أن المنع الحاصل مؤسس على أسباب ترجع أولا وأخيرا إلى العامل نفسه الذي رفض الانصياع لأوامر مشغله الضرورية لتنفيذ التزاماته المفروضة عليه بموجب العقد؛
ـ وختم وكيل الطاعنة في رده على مذكرة الطاعن الثاني طالبا التأكد من استيفاء هذا الطعن للشروط الشكلية؛
وفي الأصل برفضه وقبول طعن الطاعنة شكلا وأصلا طبقا لما هو مبين في مذكرة الطعن بالنقض ضد القرار : 2014/17 بتاريخ: 2014/2/27؛

<u>المحكمـــــة:</u>

حيث إن المادة 209 من ق ا م ت ا، ألزمت طالب الطعن بالنقض تقديم مذكرة تشتمل على أسباب طعنه وتشير إلى كافة النصوص التي تم خرقها ؛

حيث إن تأسيس الطعن على هذه الأسباب يلزم من تخلفه سقوط طلب الطعن؛
حيث إن حالات الخرق التي تبيح قبول الطعن ونقض القرار محله حصرتها المادة: 204 في بنودها الثمانية ؛
حيث إن الطاعن الأول الموريتانية للطيران أوردت على لسان محاميها جملة من المآخذ في مذكرتها على القرار محل الطعن بالنقض من أهمها انعدام التسبيب والخطأ في تطبيق القانون المتمثل في تطبيق نصوص إجرائية لا علاقة لها بموضوع النزاع مما يشكل سببا وجيها لنقض القرار؛
حيث إن القرار حرف الوقائع وذلك باعتباره أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض حجة على الأضرار التي لحقت بها في الوقت الذي يوجد في الملف تقريران فنيان أحدهما داخلي والآخر خارجي يتفقان على فداحة وحجم الضرر الذي لحق بالطائرة مما هو نتيجة مباشرة للفعل الذي ارتكبه الطيار، كما أنه كان على المحكمة أن تفحص وتستمع إلى تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة المتضمنة شهادة مساعد الملاح وتحذيراته للملاح من تدمير الطائرة ؛
حيث إن تأكيد القرار محل الطعن لحكم محكمة الأصل يجعل العيوب التي يحتوي عليها سارية إليه إذ أصبح حيثية من حيثياته، وذلك عندما اعتبر أن الطاعنة رفضت تسديد رواتب الطيار في الوقت كانت تعلق فيه عقده بموجب ارتكابه خطأين جسيمين أحدهما **حادث الطائرة** والثاني **امتناعه عن أداء التدريب** الذي اقترحته عليه مشغلته رافضا بذلك تمكينها من خدماته والانصياع لأوامرها ويجد هذا التعليق أيضا مسوغه في البند السابع من المادة: 38 من ق ش؛
حيث إن المادة 4 من ق ش ، عرفت عقد العمل بأنه اتفاق يلزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل تحت إدارة وسلطة هذا الأخير وبهذا التعريف يكون الطاعن ممتنعا من الوفاء بالالتزام الذي اقترحه عليه رب عمله؛
حيث إن الطاعن الثاني لم يقدم في مذكرة وكيله موجبا مقنعا لقبول طعنه أصلا إذ لم يزد على أن ربة العمل امتنعت من دفع رواتب موكله إليه متجاهلا أن موكله ارتكب خطأين جسيمين كانا سببا في تعليق عقد عمله وفقا لأحكام المادة 38 من ق ش، التي لم تحدد مدة للتعليق وهذه المادة مقدمة على المادة 20 من اتفاقية الجماعية العامة للشغل، التي يحتج بها محامي العامل لأن قانون الشغل هو الأصل ويتميز بشمولية النفاذ وآمرية القواعد على ا ج ع ش؛
أما المواد التي ساقها فإنها لا تنهض حجة لقبول طعنه فالمادة 220 ق ش تتعلق بأجل دفع الأجر وتعني الأجر الذي لا منازعة في دفعه بخلاف حال العامل في هذه النازلة فإن الأجر لا يمكن دفعه بسبب تعليق عقد العمل الناجم عن أخطائه الجسيمة وأما المادة 110 ق ش فإنها تتعلق بالتوقيف عن العمل والنازلة التي بين أيدينا ليست توقيفا عن العمل كما هو واضح من حجة الطاعن الأول؛
وفيما يخص المادة 192 من قانون الشغل فإنها حجة على الطاعن الثاني إذ لا يجوز دفع الأجر بدون عمل ولا عمل ما دام العامل يرفض الانصياع لأوامر مشغلته،
حيث انه كان يتعين على القرار محل الطعن **البت فيما أثارته الطاعنة** من تعليقها عقد العامل بسبب عدم تمكين العامل إياها من خدماته واعتبارها ذلك استقالة منه، كما كان عليه أن ينظر في التقارير المقدمة من طرفها في الموضوع ويرد عليها ردا يفيد بأنه أخذها بعين النظر؛
وحيث إن قاضي الموضوع مطالب بالرد على طلبات الأطراف وما يثيرونه من حجج يرون أنها تفيدهم فيما يذهبون إليه؛
وحيث إن إهمال مقتضى الحيثيات السابقة يشكل خطأ في تطبيق القانون وتأويله وهو ما أوجبت به المادة 204 من ا ق م ت ا، (فقرة 1) نقض القرار الذي يكتنفه ذلك؛

لهذه الأسباب:

وبعد الاطلاع على المواد:18 و 81 و 203 ، 204 (فقرة 1) 205 ، 209 ،2011 ، 212 ، 220 ، 207 ، 222 ،223 من ق ا م ت ا والمواد 38 و 110 و192 و و220 من ق ش والمادة 20 من ا ع ش ؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلبي الطعن بالنقض شكلا ورفض قبول مطلب طعن "م إ غ" أصلا ، وقبول مطلب طعن الشركة الموريتانية للطيران أصلا ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـــرر** **الـرئـيـــــس**

القرار رقم 2015/41 بتاريخ 2015/06/23

المبدأ :

- خطأ العامل المتقدم على الفصل بأكثر من شهر والمطلع عليه من طرف رئيس المؤسسة أو أحد ممثليه لا يجوز أن يكون مبررا لفصل العامل (المادة 109 من مدونة الشغل) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العلـيـــــا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 80 / 2014 **الطـاعـن**: **"ش س م م"** يمثله ذ/ ابراهيم ولد أبتي **المطعون ضدها**: **PC موريتانيا** و وودساید سابقا يمثلها ذ. عبد القادر . **رقم القرار**: 41 / 2015 **بتاريخ** : 2015/6/23 **منطوق القرار :** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.** **و الله الموفق**	في يوم 2015/6/23 ـ في مقرها بانواكشوط ـ عقدت **الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا** ـ جلسة علنية ـ بقاعة جلساتها ـ برئاسة السيد/ **امبـــارك ولد الكـــــورى** ، رئيسا ؛ وعضوية القضاة التالية أسماؤهم : **ـ لي آمادو سيرى مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد بارك الله مستشارا؛** **ـ الدد ولد الطالب زيدان مستشارا؛** **ـ محمد سالم ولد يحظيه مستشارا؛** وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول، قلما للجلسة، وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها، التي من بينها الملف رقم 80 / 2014 ، و أصدرت القرار الآتي في الطعن بالنقض المقدم من **"ش س م م"** يمثله ذ/ ابراهيم ولد أبتي ضد القرار رقم 2014/63 الصادر بتاريخ 2014/5/29 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، وذلك بعد الاستماع إلي تلاوة المستشار محمد سالم ولد يحظيه لتقريره في الجلسة المنعقدة في 2015/5/19 ،وبعد الاستماع إلي ملاحظات الأطراف علي التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة في عرضه لملاحظاته التي تمسك فيها بطلباته المكتوبة والهادفة إلى طلب تطبيق القانون؛ وإثره جعلت القضية في المداولات ليتم النطق بها في جلسة يوم 2015/6/23 ؛ وقد أصدرت الغرفة في القضية القرار التالي:

أولا : من حيث الشكل

حيث إن ممثل الطاعن ش.س.م.م. قام بطعنه أمام كتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار 2014/63 بواسطة عريضة وردت بتاريخ 2014/07/09 تصحبها وكالة، كما تقدم أيضا على لسان محاميه ذ/ ابراهيم ولد أبتي بمذكرة طعن بالنقض وردت بتاريخ 2014/04/09 تم تبليغها يوم 2014/11/19، و لذا يكون الطعن مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادة 205 و ما بعدها في فرعها من ق.ا.م.ت.ا، و الرد عليها وقع في يوم 2014/12/17.

وحيث إن الطاعن قدم طعنه بالنقض ضد القرار المذكور طبقا للآجال و الأشكال القانونية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادة 205 و ما بعدها في فرعها من ق.ا.م.ت.ا.

ثانيا: من حيث الأصل:

ا ـ الوقائع والإجراءات:

تتلخص وقائع هذه القضية كما يستفاد من حكم محكمة الأصل والقرار المطعون فيه ومشمولات الملف، في أن الطاعن **"ش س م م"** كان عاملا مع شركة بتروناس موريتانيا و وودسايد سابقا بموجب عقد محدد المدة منذ 2006/7/25 بوصفه موظفا في الشركة بميناء الصداقة ، ثم تحول عقده إلى عقد غير محدد المدة وتغيرت وظيفته ليصبح عاملا بالأمن منذ 2011/4/11 ،

وفي 2011/8/29 قامت الشركة بفصله فلجأ إلى مفتشية الشغل 2 فحررت محضر عدم توافق رقم 2011/26 بتاريخ 2011/9/9 محيلا النزاع أمام محكمة الشغل في انواكشوط التي أصدرت الحكم رقم 2013/49 بتاريخ 2013/4/24 القاضي بشرعية فصل العامل وأن تسدد له مشغلته مبلغ 233,400 أوقية وبرفض باقي طلباته،

استأنف العامل الحكم فأصدرت فيه الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط القرار 2014/63 بتاريخ 2014/5/29 الرافض للاستناف أصلا،

طعن ذ. أبتي نيابة عن العامل في القرار المذكور وهو الطعن محل هذا القرار؛

ب ـ حجج الأطراف:

ب 1 ـ الطاعن: "ش س م م":

تقدم المحامي ابراهيم ولد أبتي نيابة عن العامل بمذكرة طعن تتلخص في مآخذه على القرار 2013/202 موضوع الطعن وأهم ما تضمنته:

ـ أن القرار المطعون فيه كرس الخطأ في إساءة تقدير الخطأ الجسيم إسوة بمحكمة الأصل متجاهلا الوثائق والمستندات المقدمة من طرف العامل بخصوص تعسفية الفصل معتبرا أن محور النزاع يتعلق بمدى شرعية الفصل أو تعسفيته على ضوء حجج الأطراف وما قدموه من عمل طبقا لما ورد في رسالة الفصل الصادرة عن رب العمل

ـ وأن القرار تبع حكم محكمة الأصل في تبني الأسباب التي ساقتها ربة العمل وتجاهل وثائق ومستندات الملف خاصة الراحات الطبية الصادرة عن الأطباء المعالجين للعامل والتي تبرر تخلف الأيام التي بررت بها الشركة فصله، مما يجعل هذا الفصل غير مشروع والقرار ناقص التسبيب لعدم فحص الشهادات الطبية واعتبارها تبرر التخلف الذي اعتبر الحكم المؤكد أن تغيب العامل في بعضها غير مبرر، وتقصير محكمتي الموضوع في الاطلاع على الوثائق يكفي في الدلالة على عدم بذلها أدنى جهد في دراسة القضية؛

ـ وأن القرار وكذلك حكم محكمة الأصل بنى قناعته بشرعية فصل العامل على ما سماه التغيب المتكرر عن العمل باعتبار الشهادات الطبية التي تقدم بها العامل لم تبلغ لرب العمل فور صدورها، وهذا غير صحيح لأن تلك الشهادات كانت تسلم للشركة دورياعن طريق الرؤساء المباشرين للعامل، ويدل على ذلك كون الشركة قامت بترقية العامل إلى حارس رئيس بتاريخ 10/ 2011/7 وهو ما يعني منحه ثقة كاملة ولم يتغيب بعد الترقية إلا يومين : 25 و 26 /7 / 2011 وتوجد بالملف راحة طبية تتعلق بهما؛

وأن القرار لم يتضمن نصا يبرر فصل العامل واكتفى بالإحالة على الحكم الذي أسس فصل العامل على المادتين 46 من م. ش. والمادة 20 من ا ج ع ش وهاتان المادتان لا يمكن الجمع بينهما، ذلك أن المادة 46 من ق ش نصت على الاستفسار قبل توجيه الأنذار لإعلان الفصل وهو أمر لم يتحقق في هذه الواقعة حيث لم يوجه إنذار قط للعامل، أما المادة 20 من ا ج ع ش فقد نصت على تدرج العقوبة وهو ما لم تأخذ به الشركة قبل إقدامها على فصل العامل؛

ـ وأن الشركة سردت في رسالة فصل العامل أنها تبرره بتخلف العامل أياما كان آخرها يوم 2011/7/26 وبما أن رسالة الفصل صادرة يوم 2011/8/29 فإن هذا الفصل غير مشروع لخرقه للمادة 109 من م ش التي جاء فيها: ((لا يجوز الشروع في أية ملاحقة ضد عامل من أجل خطأ يكون

رئيس المؤسسة أو أحد ممثليه علم به منذ شهر)) مما يكون معه القرار خرق المادة 109 وأساء تقدير شرعية الفصل الأمر الذي يستوجب نقضه؛
وختم الطاعن بطلب قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة؛
ب 2 ـ المطعون ضدها: شركة بتروناس موريتانيا : وودساید سابقا:
رد محامي الشركة ذ. محمد عبد القادر بما يتلخص في:
أنه بموجب عقد محدد المدة 6 أشهر اكتتبت وودساید الطاعن كعامل عادي في الدرجة الثالثة في قاعدة الإسناد التابعة للشركة بميناء الصداقة، ثم تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة و تميزت فترة عمله بإرتكاب الأخطاء الجسيمة مثل التخلف و عدم الإنضباط و السلوك السيئ و الإعتداء و مخالفة تعليمات السلامة مثل عدم إرتداء ملابس السلامة (ابريل 2007) و رفض الإنصياع لأوامر رؤسائه، والإعتداء أثناء العمل بالضرب على أحد العمال الذين هم معه في فريق العمل (أغسطس 2010) و في الرد على الإستفسار عن هذه الواقعة رد بقوله إنه يتمسك بالدفاع عن نفسه واعتدى الطاعن على عامل آخر(مارس 2011) من فريقه بالضرب و الخنق و قدم له إستفسار بعد هذه الواقعة و أوقف عن العمل بصورة مؤقتة،
ـ تقدم فريق العمل بطلب إلى الشركة باستحالة عملهم مع هذا العامل أدت هذه العوامل المشتركة إلى تحويل العامل إلى قطاع الحراسة والأمن وذلك في 10/ 04 / 2011 ؛
ـ خلال السنوات الخمس في الشركة تعرض لأكثر من خمس إستفسارات، و للفصل المؤقت أربع مرات و لعدة إنذارات حتي تم فصله نهائيا 2011/08/29 ؛
ـ محكمة الشغل إعتبرت التغيب المتكرر الغير مبرر من قبل العامل يشكل مبررا شرعيا للفصل النهائي؛
توصلت محكمة الإستئناف إلى نفس القناعة معتمدة على المعطيات المثبة من طرف محكمة الأصل و على الأسس القانونية المستطردة من طرف تلك المحكمة؛
ـ استنجاد الطاعن بالمادة 109 من م ش لا يشفع له لأن ما تنص عليه تلك المادة هو الشروع في ملاحقة العامل و ليست العقوبة نفسها التي تشكل في الغالب خاتمة لتلك الملاحقة و آخر استفسار وجه للطاعن كان في 10 / 08 / 2011 لا يفصله عن تاريخ الفصل النهائي إلا 19 يوما؛
ـ نصت المادة 46 من م ش على أنه يجوز الفسخ بدون إخطار في حالة الخطأ الجسيم، و تنص المادة 23 من الإتفاقية الجماعية على أنه في حالة الخطأ الجسيم يجوز الفصل بدون إنذار؛
ـ و ليس موفقا التأويل الذي أعطاه الطاعن للمادة 20 من الإتفاقية الجماعية لأنها نصت على أن العقوبات تتخذ بإعتبار خطورة الخطإ بحسب العود المحتمل الذي في هذه النازلة واقع ومستمر؛
ـ و قامت الشركة بعد فصل العامل بإعطائه مبالغ عن الإخطار و منحة جزافية و العطلة السنوية، و أنهى محامي الشركة المطعون ضدها مذكرته طالبا رفض الطعن المقدم من طرف الطاعن .

ثالثا: المحكمة

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛
ونظراإلى أن المحكمة تقوم بإثبات التعسف بإجراء تحقيق عند الاقتضاء عن أسباب وظروف الفسخ طبقا للمادة 60 من م. ش.؛
ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون؛
عن السببين المأخوذين من الخطإ في تطبيق وتأويل القانون ونقص التعليل خرقا للمادة: 204 (الفقرة: 1 و الفقرة 6):
حيث إن القرار محل الطعن لما اعتبر حكم محكمة الأصل موفقا في الحكم للعامل بمبالغ عن حقوقه، فإنه فهم وطبق القانون ضمن هذا الجانب من حكم محكمة الشغل،
ولكن حيث إنه لما كان القرار تبع حكم محكمة الأصل في تبني الأسباب التي ساقتها ربة العمل وتجاهل وثائق ومستندات الملف خاصة الراحات الطبية الصادرة عن الأطباء المعالجين للعامل والتي تبرر تخلف الأيام التي بررت بها الشركة فصله، فإن الفصل غير مشروع والقرار ناقص التسبيب لعدم فحص

الشهادات الطبية واعتبارها تبرر التخلف الذي اعتبر الحكم المؤكد أن تغيب العامل في بعضها غير مبرر، وتقصير محكمتي الموضوع في الاطلاع على الوثائق يكفي في الدلالة على عدم بذلها العناية المطلوبة في دراسة القضية، ذلك أن القرار المطعون فيه لما أكد حكم محكمة الأصل فيما يتعلق بمبدإ تقرير شرعية الفصل، مؤسسا قراره على الحكم المؤكد، الذي اكتفى بأن تخلف العامل عن عمله الذي بررت به مشغلته فصله عن العمل، يكون خطأ جسيما يبرر الفصل دون تقدير ما تقدم به العامل من مبررات لتخلفه عن العمل الذي أسس عليه فصله ـ من جهة ـ ودون الأخذ بما ورد في المادة 109 من م. ش. ـ من جهة أخرى ـ ، فإن القرار جاء ناقص التعليل حيث إن إثبات شرعية الفصل يقع علي عاتق ربة العمل وهو ما لم تفلح فيه لما لم تعتبر العطلة الطبية تبرر تخلف العامل، وكذلك عندما بررت فصل العامل بتخلف متقدم على الفصل بأزيد من شهر خرقا لنص المادة 109 من م. ش. التي تقول: "لا يجوز الشروع في أية ملاحقة ضد عامل من أجل خطأ يكون رئيس المؤسسة أو أحد ممثليه على علم به منذ شهر"؛

وحيث إن القرار المطعون فيه حكم بشرعية فصل العامل "ش س م م" وبرفض باقي طلبات هذا الأخير مكتفيا لتعليل ما توصل إليه من عدم تعسفية الفصل بحيثية من حيثيات حكم محكمة الأصل ذكر فيها المبررات الطبية التي تقدم بها العامل والتي تفترض فيها الصحة (على رأسية هيأة طبية معروفة)، دون أن يعتبرها تبرر تخلفه الذي تأسس عليه فصله بصفة حصرية ، فالعامل تقدم براحة طبية لكل تخلفه عن العمل مما يكفي لتبرير التخلف المذكور طالما أن ربة العمل لم تذكر سببا للفصل غير التغييبات في قرار فصلها للعامل الصادر بتاريخ 29 / 8 / 2011 ؛

وحيث إنه كان على القرار أن يوضح السبب الشرعي للفصل، أخذا بأن كل خطإ متقدم على الفصل بأكثر من شهر لا يجوز أن تبرر به الشركة فصل الطاعن عن عمله طبقا للمادة 109 الآنفة الذكر، لكون العقوبة تأخرت عن الوقت الذي يجعلها شرعية، مما يكون معه الفصل بسبب الخطأ المتمثل في التغيب عن العمل غير مستساغ لأنه وقع مند أزيد من شهر قبل الفصل؛

وحيث إنه توضيحا لما سبق فإن الخطأ المعتبر في هذه النازلة لتبرير الفصل ـ حسب قرار الفصل ـ هو التغيب وليس الاستفسار وأن العقوبة المعتبرة ليست الاستفسار كما طاب للحكم المؤكد بل قرار الفصل ، ومن الراسخ أن آخر تغيب ـ حسب الحكم نفسه ـ تغيب يوم 2011/7/27 في حين أن الفصل بتاريخ 29 / 8 / 2011 أي أكثر من شهر؛

ولذا فإن القرار محل الطعن جانب الصواب وأساء فهم وتطبيق مواد قانون الشغل المنوه عنها وتقدير الوقائع، مما يعرضه للنقض طبقا للمادة 204 من ق ا م ت ا ؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السببين وارد علي القرار وموجب للنقض؛

لـهـــذه الأسـبـــاب:

ونظرا إلي ما سبق وعملا بالمواد: 203 و 204 وما بعدها من فصلها من ق. ا. م. ت. ا. والمواد 1 و 4 و 46 و60 و 61 و 109 و 306 من مدونة الشغل و23 من اتفاقية الجماعية العامة للشغل؛

منطوق الـقـــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها،

و الله الموفق

كـاتـب الضبط الأول الـمـقـــرر الـرئـــيـــس

الفرع الرابع
قرارات الغرفة المدنية و الاجتماعية
الأولى (المشورة)

القرار رقم 2015/07 بتاريخ : 2015/02/02

المبدأ :
تعتبر محاضر المصالحة الواضحة البنود الموقعة من الأطراف والمفتش القائم بالمصالحة سندا تنفيذيا ، المادة (340 من قانون الشغل والمادة 298 من ق إ م ت إ).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العلـيـــــا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 68 / 2013	**في يوم الثلاثاء 27 / 1 / 2015 - في مقرها - عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا - جلسة مشورة - في مكتب رئيسها - بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط ، برئاسة السيد/** **- امبـــارك ولد الكـــــورى ، رئيســـــا ؛** **وعضوية القضاة التالية أسماؤهم :** **- لي آمادو سيرى مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله مستشارا؛** **- الدد ولد الطالب زيدان مستشارا؛** **- محمد سالم ولد يحظيه مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول، قلما للجلسة،**
الطاعن : مجموعة عمال يمثلها ذ. علي ولد أجباب	**وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة،**
المطعون ضده: شركة G4S يمثلها ذ. الحسن ولد المختار	**وذلك للنظر في القضية رقم: 68 / 2013 المشمول فيها كل من مجموعة عمال يمثلها ذ./ علي ولد أجباب من جهة ، ومؤسسة G4S يمثلها الأستاذ/ الحسن ولد المختار ، من جهة أخري،**
رقم القرار: 07 /2015	**و أصدرت القرار الآتي في الطعن المقدم من طرف مجموعة العمال، وذلك بعدالاستماع إلي طلبات ممثل النيابة العامة التي تمسك بها و أوردها مكتوبة و مؤداها قبول الطعن بالنقض شكلا و في الأصل تطبيق القانون؛**
بتاريخ : 2 / 02 / 2015	
منطوقه :	
قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه.	
و الله الموفق	

من حيث الشكل:

حيث إن الطاعن تقدم إلي قلم ضبط الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط بعريضة رامية إلي الطعن بالنقض بتاريخ 31 / 1/2013 ضد القرار رقم: 07 / 013 الصادر بتاريخ: 28 /1 / 013 عن الغرفة المذكورة، و القاضي برفض استئناف قرار رئيس محكمة الشغل بانواكشوط رقم 39 /012 بتاريخ 20 / 6/ 2012 ،
وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف،
وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، وأن العمال تقدموا علي لسان محاميهم بمذكرة طعن وصلت بتاريخ: 18 /2 / 2013 ، مما يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادتين: 205 و 207 وما بعدهما من فرعهما من ق.ا.م.ت. ا. ؛

من حيث الأصل:

اـ الوقائع والاجراءات:

تتلخص وقائع هذه القضية فى كون محامى مجموعة العمال ذ. علي ولد أجباب تقدم إلى رئيس محكمة الشغل بانواكشوط بعريضة استعجالية ترمي إلى إصدار أمر بتنفيذ محضر اتفاق صادر عن لجنة الوساطة تحت رقم 012/09 بتاريخ 2012/01/24 بين أولئك العمال و ربة عملهم،

مؤسسة G4S وذلك بعد امتناع هذه الأخيرة من الوفاء بترتيبات محضر المصالحة المذكور وديا والصادر تنفيذا لمحضر تصالح رقم 101 بتاريخ 2011/12/25 كان ينهي تهديدا بإضراب من طرف عمال المؤسسة، فرد رئيس محكمة الشغل بقرار يقضي برفض التنفيذ الجبري لمضمون الاتفاق وتوصيات لجنة المصالحة؛ وقام محامي العمال باستئناف قرار الرفض، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت استئنافهم شكلا بقرارها موضوع هذا الطعن بالنقض؛

ب ـ حجج الأطراف:

1ـ دعوي الطاعن: مجموعة العمال التى يمثلها ذ. علي ولد أجباب:

يرى محامي مجموعة العمال:

ـ أن القرار محل الطعن خرق ترتيبات المادة 204 من ق ا م ت ا. و أساء فهم وتأويل تلك النصوص عندما اعتبر استئناف العمال خارج الأجل في حين أنه تم يوم تبليغه لهم، مما يعرضه للنقض طبقا لفقه المحكمة العليا حول هذا النوع من النوازل و الكل خرقا للمادة 204 من ق. ا. م. ت. ا. ؛

وختم بطلب قبول الطعن شكلا وأصلا والتصريح بنقض القرار والإحالة على تشكيلة مغايرة؛

2 ـ ردت المطعون ضدها على لسان محاميها ذ. الحسن ولد المختار بمذكرة بتاريخ 2013/04/11 ورد فيها:

- أن الطعن لا يقبل إلا إذا تحقق أحد الشروط الواردة حصرا في المادة 204 من ق ا م ت ا وهو لذالك غير مقبول؛ وأن المطلوب هو تنفيذ محضر صلح لا يتعلق بنزاع فردي ولا يوجد نص يجيز لرئيس محكمة الشغل تنفيذ محاضر الاتفاق في النزاعات الجماعية للشغل وذلك طبقا للمادة 296 من م ش ؛

وأن رفض الاختصاص لا يستأنف بل تنص المادة 41 من ق ا م ت ا على أنه يخضع لمسطرة الاعتراض فكان حريا بمحكمة الاستئناف أن ترفضه شكلا لهذا السبب؛

وأن المحضر المطلوب تنفيذه لايحوز صفة السند التنفيذي؛

وأن الاستئناف لم يحترم مقتضيات المادة 174 من ق ا م ت ا حول بيان ملخص لأسباب الطعن؛

وأن المحضر يعتبر باطلا لعدم تحديد المبالغ التي تم عليها التصالح؛

وأن رئيس محكمة الشغل هو من يضع الصيغة التنفيذية على المحاضر وختم محامي المؤسسة بطلب رفض الطعن شكلا؛

المحكمـــــة:

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

ونظرا إلى إن هذا الطعن يتعلق بالقضاء الاستعجالي الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا طبقا للمادة: 238 من ق. ا. م. ت. ا. التي تقول: "تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية."، وانطلاقا منه:

1 - حول السبب المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، خرقا للمادة: 204 من ق. ا.م. ت. ا (الفقرات1) :

حيث إن قرار الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط موضوع هذا الطعن بالنقض والقاضي برفض استئناف مؤسسة G4S شكلا، تأسس على ورود الاستئناف خارج أجل ثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 238 من ق ا م ت ا ؛

وحيث إن أجل الاستئناف في القرارات الاستعجالية هو 8 أيام طبقا للمادة 238 المذكورة ، وأن القرار المستأنف صدر عن رئيس محكمة الشغل يوم 2012/6/20 ، وأن الاستئناف تم حسب محضر الاستئناف (طي الملف) يوم الأحد 01 / 7 / 2012 أي اليوم الموالي ليومي العطلة

الأسبوعية أنذاك التي لا تحسب من الأيام المحددة لأجل الاستئناف كما لا يحسب منها يوم صدور القرار المستأنف، ذلك أن " جميع الآجال المنصوص عليها في ق ا م ت ا آجال كاملة بحيث أن يوم الاستدعاء ويوم حلول الأجل لا يدخل في الحساب" كما تقول المادة 9 من النص نفسه التي تضيف أنه " إذا كان اليوم المحدد يوم عطلة فيمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي له. وتعتبر أيام عطلة في مفهوم تطبيق هذا القانون أيام الجمعة والأعياد القانونية "، وعملا بهذا النص يكون الاستئناف سجل بكتابة ضبط مصدرته قبل انصرام ثمانية أيام كاملة إذ يبدأ الحساب يوم الخميس 21 /2012/6 وتحسب الأيام الثمانية الموالية التي تنتهي يوم الخميس 28 /2012/6 الذي هو اليوم الثامن الذي لا يدخل في الحساب ولا يدخل فيه أيضا يوما عطلة الأسبوع التاليين لليوم الأخير من الأجل وهما يوما الجمعة والسبت بحيث لا ينتهي أجل الاستئناف قبل يوم العمل الموالي وهو يوم الأحد 2012/7/01 الذي تم فيه استئناف الطاعنة حسب مشمولات الملف والذي هو اليوم الثامن بمفهوم نص المادة 9 من ق ا م ت ا ؛

وحيث إنه لما كان الاستئناف قد تم في الأجل القانوني كما بينا أعلاه، فإن القرار القاضي برفضه شكلا لعدم وروده في الأجل خرق القانون حيث أساء فهم وتطبيق نص المادة 9 من ق ا م ت ا ، ما يكون معه السبب واردا ويبرر نقض القرار المطعون فيه؛

وحيث إن المحكمة العليا لا تحيل إذا نقضت قرارا استعجاليا، وبما أنه يترتب على ذلك في هذه النازلة إبقاء قرار رئيس محكمة الشغل نافذا في حين أن مؤدى نص المادة 340 من قانون الشغل في فقرتها قبل الأخيرة، أن اتفاق التصالح ملزم و واجب النفاذ من اليوم الذى أبرم فيه ، وفي آخر فقرتها المذكورة أن المحضر الذى أعد يودع لدى كتابة ضبط محكمة الشغل الكائن في دائرة اختصاصها مقر مفتشية الشغل التى قامت بالتوفيق ، وعليه يكون قرار رئيس محكمة الشغل بانواكشوط قد أخطأ في تطبيق المادة المذكورة عندما اعتبر " رفض تنفيذ محضر تصالح يتضح جليا أنه ممكن التنفيذ حيث حددت فيه نقاط الصلح وحدد الخبير فيه بعد ذلك المبالغ محل التزام ربة العمل، هذا إضافة إلى كون المحضر حدد بدقة فترة احتساب الحقوق المتفق على دفعها مشيرا إلى متى تبدأ ومتى تنتهي؛

وحيث إن محضر لجنة الوساطة الموضح للاتفاق والذي لم يطعن فيه أحد من الطرفين، يكون سندا تنفيذيا طبقا للمادة 298 من ق ا م ت ا التي تقول: " تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليتها بالصيغة التنفيذية:

1 ـ الأحكام المصرح بتنفيذها مؤقتا؛

2 ـ الأحكام غير القابلة للطعون العادية؛

3 ـ العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرها من السندات النفيذية."؛

وذلك لأن المحضر يجسد اتفاقا مبرما أمام هيئة مختصة أنشأها قانون الشغل، وألزم بتنفيذ محاضرها فورا، كما نصت على ذلك المادة 340 التي تحيل إليها الماد 333 من ق. ش. ؛

وحيث إن اشتراط إيداع محاضر التوفيق الوارد في المادة 340 من ق. ش. لدى كتابة ضبط محكمة الشغل يفيد أن هذه الأخيرة هي صاحبة الاختصاص في تنفيذ المحاضر المذكورة التي لا تعدو كونها محاضر مصالحة قابلة للتنفيذ طبقا للمادة 298 من ق ا م ت ا ، وفي ذلك يتجلى قصد المشرع بإلزام جهة التسجيل بالإشراف على التنفيذ، خاصة أن المحضر الذي يحدد حقوقا تم الاتفاق على دفعها لأشخاص معينين، يستبعد أن يقاس على التوصيات والقرارات العامة التي يمكن توسيع نطاقها مثل الاتفاقيات الجماعية وغيرها من النصوص ذات الطابع المرجعي، خاصة أن الاتفاق لا يهدف إلى تطبيق نص قانوني مجرد بل يهدف إلى دفع مبالغ مالية تم الاتفاق عليها و لا مجال للرجوع إلى النصوص إلا من أجل تعريفها؛

وأما ما ورد بخصوص ما نصت عليه المادة 333 من ق. ش. من نشرها في الجريدة الرسمية فغير خاف أن الغرض منه إشهارها ليس إلا ، و لا علاقة له بصحتها أو قابليتها للتنفيذ؛

وحيث إن خرق القرار محل الطعن بالنقض للمادة 204 من ق. ا. م. ت. ا. كما بينا أعلاه، لا يتأتى أن ينجم عنه تحصين قرار رئيس محكمة الشغل الذى ضيق تأويل المواد 340 و 296 و 297 من ق. ش. ، و ذلك على وجه الخصوص لما صرح هذا الأخير في حيثيته الثالثة أن مدونة الشغل حصرت السندات التنفيذية في المجال الاجتماعي في الكتاب الخامس، مع أن تلك النصوص لا يستشف منها أنها وردت علي سبيل الحصر عكس ما ورد في الأمر المستأنف، مما يعتبر خطئا في تأويل القانون الشيئ الذي يعرض القرار للإلغاء طبقا للماد 204 من ق ا م ت ا ؛

وبما أن حسن سير العدالة يقتضي أن يختص رئيس محكمة الشغل بتنفيذ مضمون الاتفاق موضوع الطعن ؛

لـهــذه الأسـبــاب

ونظرا إلي ما سبق وبناء علي مقتضيات المواد: 347 و 348 و 349 و 340 203 و 204 من ق. ا. م. ت. ا. وما بعدها من فصلها و المواد 9 و 298 و 220 وما بعدها من فرعها و 232 وما بعدها من بابها و 238 من ق. ا. م. ت. ا. ؛

منطوق الـقــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا و نقض القرار المطعون فيه.

و الله الموفق

كـاتــب الضبط الأول **المستشار المقرر** **الـرئــيــس**

القرار رقم 2015/14 بتاريخ 2015/05/07

المبدأ :
قانون التأمين والمرسوم المطبق له هما الواجبا التطبيقِ في حالة التعويض عن الوفاة إذا وجد عقد تأمين ، المادتان 10-48 من قانون التأمينات .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العلـيـــــا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية الاستعجالية رقم : 09 / 2014 **الطاعن: التأمينات العامة A G M يمثلها مكتب اكاه للمحاماة** **المطعون ضده : ورثة "ع و م" يمثلهم ذ. محمد الامين ولد احمد (المسلم)** **رقم القرار: 14 / 015** **بتاريخ : 7/ 5 / 015** **منطوقه :** **قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه.** **و الله الموفق**	**في يوم الخميس 7 / 5 / 2015 - في مقرها - عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا - جلسة مشورة - في مكتب رئيسها - بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط برئاسة السيد:** **- امبـــارك ولد الكـــــورى ، رئيســـا ؛** **وعضوية القضاة التالية أسماؤهم :** **- لي آمادو سيرى مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله مستشارا؛** **- الدد ولد الطالب زيدان مستشارا؛** **- محمد سالم ولد يحظيه مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول بالغرفة.** **وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة،** **وذلك للنظر في القضية رقم: 09 / 014 والمشمول فيها كل من: التأمينات العامة لموريتانيا (A G M) يمثلها مكتب اكاه للمحاماة، من جهة، وورثة "ع و م" يمثلهم ذ. محمد الأمين ولد احمد (المسلم)، من جهة أخري،** **و أصدرت القرار الآتي في الطعن المقدم من طرف شركة التأمين، وذلك بعد الاستماع إلي طلبات ممثل النيابة العامة التي تمسك بها و أوردها مكتوبة و مؤداها قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا؛**

من حيث الشكل:

حيث إن الطاعن تقدم إلي قلم ضبط الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط بعريضة رامية إلي الطعن بالنقض بتاريخ 8/ 01 / 2014 ضد القرار رقم: 65 / 013 الصادر بتاريخ:2013/11/10 عن الغرفة المذكورة،و القاضي بتأكيد الأمر الصادر عن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواكشوط رقم: 120 / 013 بتاريخ 5 /2013/8 ، كما تقدم الطاعن بمذكرة طعن وصلت بتاريخ 2014/3/6 ومخالصة تفيد دفع مبلغ 5000 أوقية للخزينة العامة؛

وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، مما يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادتين: 205 و 207 وما بعدهما من فرعهما من ق.ا.م.ت. ا. ؛

وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف؛

من حيث الأصل:

ا- الوقائع والإجراءات:

تتلخص وقائع هذه القضية كما يستفاد من القرار المطعون فيه ومشمولات الملف، في أن العدل المنفذ سيدنا عالي ولد محمد الصغير، تقدم إلى رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواكشوط بعريضة استعجالية ترمي إلى تذليل صعوبة تنفيذ، فأصدر القرار رقم 2013/79 بتاريخ 013/6/3 المحدد

للدية المطلوب تحديد مبلغها لتنفيذ الحكم رقم 2011/42 بتاريخ 2011/11/16 الذي يلزم الشركة الصينية C G C بأن تعوض لورثة "ع و م" الدية الشرعية بضمان شركة التأمينات العامة لموريتانيا AGM، والقرار يقضي بتحديد الدية بعد تعيين معاين وتقويم مائة من الإبل مع الاستئناس بأمر سابق للغرفة الإدارية بمحكمة الولاية بانواكشوط يحدد الدية بمبلغ 9.774.999 أوقية، والأخذ بمتوسط المبالغ المتحصلة، الذي وصل: 12.535666 أوقية ؛ ولم يرق القرار لأحد الطرفين وهو المؤمن فقام محاميه باستئنافه، فأكدته محكمة الاستئناف ورفضت استئنافه بقرارها موضوع هذا الطعن بالنقض؛

ب ـ حجج الأطراف:

1ـ دعوى الطاعنة: ورد في مذكرة شركة التأمينات العامة لموريتانيا AGM التي تقدم بها مكتب اكاه للمحاماة ما يتلخص في:

ـ أنه لا جدال في أن محكمة الأصل طبقت مقتضيات القانون الجنائي وتحديدا المادة 295 منه على وقائع مدنية منشورة أمام القضاء المدني وقضى بالدية الشرعية تحت ضمان شركة التأمينات العامة لموريتانيا ولم يتضمن هذا الحكم مبلغا محددا يمكن تنفيذه،

وأن العدل المنفذ نصب نفسه بدون الصفة القانونية، طرفا وطالب بتذليل صعوبة التنفيذ المتمثلة في عدم تحديد مبلغ الدية الشرعية الواردة في الحكم المراد تنفيذه،

وأن القرار موضوع الطعن قد مثل خرقا سافرا للقانون بشقيه الإجرائي والموضوعي لما أكد القرار الذي حدد بموجبه رئيس الغرفة المدنية الدية خرقا للنصوص القانونية، مما جعله جديرا بالنقض طبقا للمادة 2 و المادة 204 من ق ا م ت ا ،

ـ وأن القضاء الاستعجالي غير مختص بالنظر في الطلب المقدم من طرف العدل المنفذ ذلك أن فيه خرقا لمقتضيات المادتين 17 و 307 من ق ا م ت ا وتجنيا على اختصاص المحكمة العليا التي تنظر في أصل النزاع؛

ـ و أن القرار محل الطعن أخطأ في تأويل و تطبيق القانون ذلك أن طلب العدل المنفذ الرامي إلى تحديد مبلغ الدية الشرعية الوارد في الحكم 011/42 لا يهدف من ورائه إلى تذليل صعوبة تنفيذية وإنما تفسير الحكم المراد تنفيذه وفي ذلك خرق للمادة 84 من ق ا م ت ا ،

ـ وأن **القرار الطعين تجاهل وبشكل ممنهج مقتضيات قانون التأمين التي تحكم الواقعة،** خاصة ما أقره المشرع بمقتضى ترتيبات المرسوم 2002/23 النافذ وقت صدور الحكم والمحدد للتعويض في حالة الوفاة بمبلغ 1.200.000 أوقية ، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن أخطأ في تطبيق القانون وأوله تأويلا خاطئا على غير مراد المشرع وهو ما يستوجب إلغاءه طبقا للبند 1 من المادة 204 من ق ا م ت ا ؛

ـ و أن القرار كان منعدم التسبيب حيث لم يبرر أسباب عدوله عن جميع دفوع الطاعنة التي جاءت مؤسسة واقعا وقانونا وهو ما يعتبر سببا من أسباب نقضه،

ـ وأنه كان متناقضا مع ما توصلت إليه محكمتكم في قرارها رقم 2013/14 بتاريخ 013/8/13 القاضي بوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف رقم 013/30 بتاريخ 013/3/28 البات في أصل النزاع شريطة إيداع الطاعنة مبلغ 3.000.000 أوقية وهو السقف الأعلى لمبلغ التعويض في حالة الوفاة حسب مقتضيات المرسوم 2002/23 بعد تعديله ؛

وختم بطلب قبول الطعن شكلا وأصلا والتصريح بنقض القرار لتوافر موجبات النقض الواردة في المادة 204 من ق ا م ت ا ؛

2 ـ رد المطعون ضده: ورثة "ع و م" على لسان محميهم ذ. محمد الامين ولد احمد (المسلم) ضمن مذكرة ردهم ما يتلخص في:

ـ أن ما أورده الطاعن من خرق القواعد الإجرائية لم يبينه الطاعن بتفصيل وأن العدل المنفذ هو صاحب الصفة وحده لطلب تذليل صعوبات التنفيذ عكس ما ذهب إليه الطاعن تحت عنوان: "خرق القواعد الإجرائية وعدم الاختصاص" ،

ـ وأن محكمة التنفيذ هنا هي عينها مصدرة القرار محل التنفيذ وأن كل ما ذهب إليه الطاعن مخالف للمواد 232 و306 و 307 من ق ا م ت ا وللفقه القضائي الموريتاني من اتخاذ قرارات وأوامر تنفيذ استعجالية دون اشتراط أن يكون ثمة خطر محدق؛
ـ وأن المادة 306 من ق ا م ت ا صريحة في أنها تخص حالة الحقوق غير النقدية وتليها في سياقها المادة 307 معتبرة تلك الحالة صعوبة تنفيذية وليست أمرا يتطلب تفسيرا؛
ـ وأن موضوع الحكم بالدية الشرعية متجاوز تماما وخاصة بعد أن أكدته المحكمة العليا؛
ـ وأن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع التي يعتبر أن القرار لم يرد عليها، ولا تناقض بين القرار المطعون فيه وقرار المحكمة العليا بوقف تنفيذ قرار الأصل مع تحديد للكفالة بمبلغ 3.000.000 أوقية، ذلك أن وقف التنفيذ المذكور لم يعد قائما أصلا بعد تأكيد موضوعه وهو لا يحد المبلغ المحكوم به وإنما مبلغ الكفالة؛
وختم محامي الورثة بطلب رفض الطعن وتأكيد القرار موضوعه؛

المحكمة:

حيث إن هذا الطعن يتعلق بالقضاء الاستعجالي الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا طبقا للمادة: 238 من ق. ا. م. ت. ا. التي تقول: "تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية."، وانطلاقا منه:
ونظرا لوجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة عملا بما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي؛
وأنها تنقض لعدم مطابقتهاللقواعد القانونية طبقا لما ورد في المادة 203 من ق ا م ت ا ؛
حول السبب المأخوذ من خرق القواعد الإجرائية وعدم الاختصاص ونقص التعليل:
لما كان العدل المنفذ هو المختص وحده في رفع صعوبات التنفيذ أمام المحكمة المختصة بالتنفيذ طبقا لما نصت عليه المادة 17 من ق ا م ت ا من أن " كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها " وليس في ذلك تقاض باسم أي من طرفي الدعوى ولا خرقا لقاعدة إجرائية، عكس ما يراه محامي الطاعنة، وخاصة المادتين: 17 و307 من ق.ا.م. ت.ا. ،
وحيث إن مجرد تحديد مبلغ الدية الشرعية المحكوم بها لا يمكن اعتباره تفسيرا للحكم المراد تنفيذه عكس ما ترى الطاعنة، وإن المأخذ على الحكم بقضائه على شخص معنوي بالدية الشرعية، واردا كان أم لا، فليس هذا محله، كما رد بذلك الورثة؛
ولما كان جوهر الإشكال يكمن في تحديد مبلغ الدية المحكوم بها والذي يرجع الاختصاص فيه لمحكمة التنفيذ، فإن الطاعنة لم تؤسس هذا السبب من الناحية القانونية؛
وعن السبب المأخوذ من الخطأ في تأويل وتطبيق القانون (القانون 40/93 بتاريخ:1993/07/20 المتضمن قانون التأمين والمرسوم 2002/23) خرقا للمادة: 204 من ق. ا.م. ت. ا. (الفقرة 1) :
حيث إنه لما كان القرار موضوع الطعن تأسس على أن لا مناص من التدخل لتحديد ما حكم به الحكم المؤكد عن طريق الاجتهاد، مستبعدا الرجوع إلى مقتضيات قانون التأمين والمراسيم المطبقة له، الصادرة أصلا انطلاقا من كون الدية الشرعية يجوز تقديرها دون الرجوع إلى ثمن الإبل لأن النقود أصل كالإبل والذهب والورق، فإنه خرق القانون حيث اجتهد مع وجود النصوص القانونية المتعلقة بتحديد الدية، وكان ذلك على وجه الخصوص، عندما لم يرجع إلى قانون التأمين والمرسوم المطبق له، معتبرا الحكم المنفذ لم يعتمد على قانون التأمين رغم أن في منطوقه ورد الحكم بضمان شركة التأمينات العامة لموريتانيا، فكيف يرجع إلى قانون التأمين ويعمل به وبعقد التأمين حين الحكم ويتملص منه وقت تحديد التعويض؟
وحيث إن الرجوع إلى تلك النصوص المتعلقة بالتأمين يجسد قصد المشرع الواضح الذي لا يترك مجالا للاجتهاد، إذ يخضع عقد التأمين المذكور وجوبا لمقتضيات قانون التأمين (**القانون**

40/93 بتاريخ:1993/07/20 المتضمن قانون التأمين) طبقا لما نصت عليه المادة الأولى منه التي تقول بالحرف: **" تنطبق القواعد المتضمنة في هذا القانون على جميع عمليات التأمين الخاضعة للقانون الموريتاني."**

وحيث إن مؤسسة التأمين ملزمة بضمان التعويض الذي يترتب على تنفيذ عقد التأمين، لكنها ليست ملزمة بأكثر من ذلك كما ورد في المادة: 10 من قانون التأمين المذكور التي جاء فيها: "يجب على المؤمن(بكسر الميم) أن يقوم إبان حدوث الخطر أو حلول نفاذ العقد بإنجاز الخدمة في العقد في الأجل المتفق عليه، **ولا يلزم بأكثر من ذلك"**

وحيث إن المشرع حدد الجهة المخول لها تحديد التعويض اللاحق بالورثة في حالة وفاة الضحية لما أورد أن الجهاز الحكومي هو الذي يعود إليه الأمر وذلك في المادة 48 من قانون التأمين التي تقول صراحة: **"يحدد الضرر اللاحق بورثة الضحية في حالة وفاتها بالطرق التنظيمية ،** وتمكن مراجعته دوريا." وبدهي أن المراسيم تأتي على رأس العمل التنظيمي؛

وإن الدية هي التعويض لغة واصطلاحا وهي اسم للمال الذي هو بدل النفس(أو الطرف) وهي حق القتيل،

وحيث إن تحديد التعويض عن الضرر المذكور ورد في مرسوم صادر عن الجهاز التنفيذي يحدد مبلغ التعويض، موحدا بذلك، التعويض عن الأشخاص على التراب الوطني وموحدا بين الرجل والمرأة والمسلم وغيره، دون أن يخصص بصفة حصرية أن المبلغ الوارد في المرسوم يخص فئة عن فئة أو قطاعا عن آخر، مما يجعله نصا مرجعيا، على المحاكم الرجوع إليه بدلا من الاجتهاد الذي لا يجوز مع وجود نص؛

وحيث إن المرسوم رقم 2011/150 بتاريخ 2011/6/2 يلغي ويحل محل المرسوم 2002/23 بتاريخ 15/ 2002/4 والمتضمن تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 040/93 بتاريخ 1993/7/20 المتضمن قانون التأمين، وقد ورد في مادته 4 ما يلي: **" تطبيقا للمادة 48 من القانون 93/040 الصادر بتاريخ 1993/7/20 المتضمن قانون التأمين، يحصل ورثة الضحية، في حالة وفاتها، على تعويض عن الضرر الذي أصابهم قدره: 2.500.000 أوقية (مليونان وخمسمائة ألف أوقية). يحدد بشكل ودي.**

وفي حالة عدم التوافق بين الأطراف ورفع دعوى من الورثة الشرعيين ضد المؤمن أمام المحكمة المختصة، يرفع التعويض بنسبة 20% من المبلغ المذكور."؛

وحيث إن القرار موضوع الطعن لما لم يطبق نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتذليل صعوبة التنفيذ المطلوب تذليلها في النازلة، فإنه خرق القانون بعدم تطبيقه،

وبهذا فإن المشرع سد باب الاجتهاد وألزم بالرجوع إلى هذه المادة كلما تعلق الأمر بتحديد التعويض للورثة من طرف التأمين عن الضرر الذي أصابهم في حالة وفاة الضحية كما في هذه النازلة؛

وعليه يكون هذا السبب مؤسسا على عدم تطبيق القانون الذي يوازي خرقه، ويكفي لنقض القرار محل الطعن؛

لـهـــذه الأسـبـــاب

ونظرا إلي ما سبق وبناء علي مقتضيات المواد: 10 و 48 من قانون التأمين93/040 الصادربتاريخ 1993/7/20 والمادة 4 من المرسوم المطبق له رقم 2011/150 بتاريخ 2011/6/2 الذي يلغي ويحل محل المرسوم 2002/23 بتاريخ 15/ 2002/4 والمتضمن تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 040/93 بتاريخ 1993/7/20 المتضمن قانون التأمين.

والمواد: 203 و 204وما بعدها من فصلها و 298 و 220 وما بعدها من فرعها و 232 وما بعدها من بابها و 238 من ق. ا. م. ت. ا. ؛

منطوق الـقـــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا و نقض القرار 2013/65 بتاريخ 2013/11/10 .

و الله الموفق

كـاتـــب الضبط الأول المستشار المقرر الـرئـــيـــــس

القرار رقم 2015/16 بتاريخ 2015/06/15

المبدأ :
إثارة مسألة الشفعة تعتبر دفعا أصليا لا ينبغي أن يحول دون الاستجابة للحجز التحفظي المطلوب بموجب مسطرة الاستعجال .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف- إخاء – عدل
المحكمـــة العلـيـــــا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2015/14 (استعجالية) **الطاعن : ع ر س ذ/ الامين ولد احمد سالم** **موضوع الطلب: طلب حجز إيجار** **المطعون ضدهم: ورثة هـ ج وآخرون ذان/ احمد ولد اعل و لو كورمو عبدول** **رقم القرار المطعون فيه: 2015/06 بتاريخ 2015/02/05** **تاريخ الطعن بالنقض: 2015/2/11** **تاريخ ورود المذكرة: 2015/3/12** **القرار رقم:2015/16** **بتاريخ: 2015/6/15** **منطوقه:** **قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم:2015/006 بتاريخ: 2015/02/05.** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة صباح يوم: 2015/5/12 - جلسة مشورة - في مكتب رئيسها - بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط برئاسة السيد:** **امبـــارك ولد الكـــــورى ، رئيســا ؛** **وعضوية القضاة التالية أسماؤهم :** **- لي آمادو سيرى مستشارا؛** **- محمد سالم ولد بارك الله مستشارا؛** **- الدد ولد الطالب زيدان مستشارا؛** **- محمد سالم ولد يحظيه مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم، كاتب الضبط الأول، قلما للجلسة،** **وبحضور السيد جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة،** **وذلك للنظر في عدة قضايا استعجالية من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ الامين ولد احمد سالم وكيلا عن عبد الرحيم ولد السجاد وذلك ضد القرار رقم 2015/006 بتاريخ:2015/02/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط.** **وبعد سماع رأي النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون وفي هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي:**

<u>أولا من حيث الشكل:</u>

حيث قدم الطعن بالنقض ممن له الصفة والمصلحة طبقا للأشكال والشروط القانونية فهو متعين المقبول شكلا؛

<u>ثانيا: من حيث الأصل</u>:

ا – تتلخص وقائع هذه القضية في أن الطاعن يدعي انه اشترى 10.768% من أصل: 19.69% من نصيب ورثة المرحوم : م . و. في قطعة الأرض رقم : 5 موضوع السند العقاري رقم:12 في دائرة كوركول وذلك بموجب عقد البيع رقم:2014/02274 بتاريخ :2014/10/21 بموجب عقد موثق أمام ذ/ محمد ولد بديده موثق العقود وذلك بثمن قدره 11.747.812 أوقية وأصبح بذلك حالا محل الورثة في نصيبهم المحدد في العقار المذكور بالشيوع؛

وعندما تقدم بطلب حجز تحفظي على إيجار هذا العقار في حدود النسبة التي آلت إليه بالشراء والمقدرة بمبلغ: 150.000 أوقية شهريا في انتظار عملية التفريد النهائية وكان الطلب مقدما إلى الغرفة المدنية بمحكمة ولاية كوركول فرفضت الغرفة هذا الطلب بموجب أمرها رقم: 2014/008 بتاريخ2014/11/6؛

قام الطاعن بالطعن بالاستئناف على رفض الحجز التحفظي أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط فأصدرت في الطعن قرارها رقم:2015/006 بتاريخ:2015/02/05 وأكدت بموجبه أمر الغرفة المدنية بمحكمة ولاية كوركول؛

قام الطالب بالطعن بالنقض على قرار محكمة الاستئناف وهو الطعن المعروض الآن على هذه الغرفة؛

ما تقدم به الأطراف:

أولا الطاعن:

تقدم محامي الطاعن بمذكرة طعن بالنقض ضمنها مآخذه على القرار المطعون فيه ويتلخص ذلك في الآتي:

1 – جاء في القرار المطعون فيه انه درس مذكرات الأطراف وناقش الأسس التي اعتمد عليها الأمر رقم 2014/08 محل الاستئناف واستنتجت المحكمة أن ذلك الأمر جاء معللا تعليلا كافيا، وكان على المحكمة أن تذكر ذلك التعليل وتناقشه نقاشا قانونيا وموضوعيا بصفة مفصلة تمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها ومعرفة مدى إصابة القرار فيما ذهب إليه مما يجعل التعليل مبهما وناقصا؛

2 – اخطأ القرار المطعون فيه في التكييف عندما ربط الموضوع بالأصل نافيا عنه صفة الاستعجال دون أن تقدم الدليل على ذلك، ومن المعروف أن طلب الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي لا يمكن أن تخرج مسطرته عن نطاق القضاء الاستعجالي لعدم مساسه بالأصل؛

3 – أن القول بأن القرار رقم:5 موضوع السند العقاري رقم:12 بدائرة كوركول قد آل إلى المطعون ضدهم وحدهم بموجب محضر القسمة المعد من طرف المصفي بتاريخ:2006/8/15 غير صحيح ومغالطة ويكذبه ما ورد في القسمة نفسها من أن هناك نسبة 69،19% من ذلك العقار مازالت عالقة للشركاء الآخرين وقد تم توضيح ذلك في القسمة الثانية، وهذه النسبة مثبتة في القسمة الثانية لورثة موسى واكي واشترى منها الطاعن نسبة 10،768%؛

وختم الطاعن مذكرته بطلب قبول الطعن بالنقض شكلا واصلا وإلغاء القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما وقعت فيه سالفتها من الأغلاط؛

ثانيا: المطعون ضدهم:

تقدم محاميا المطعون ضدهم بمذكرة جوابية يدور كل ما ورد فيها حول مسالة واحدة ألا وهي أن العقار رقم 5 موضوع السند العقاري رقم 12 بدائرة كوركول ملك للعارضين وحدهم دون غيرهم بموجب محضر القسمة المعد من طرف المصفي بتاريخ 2006/8/15 ولا علاقة لورثة م. و. بهذا العقار حتى يبيعوا منه نسبة للطاعن كما يدعي ذلك؛

وما فتئ الطاعن ينازع المطعون ضدهم في العقار المذكور وهناك قضية مسجلة لدى محكمة استئناف انوكشوط برقم 100/ 2014 تتعلق بالأصل في هذه القضية ولم يتم البت فيها حتى الآن؛

ولو فرضنا جدلا أن لورثة "م و " نصيبا من العقار محل النزاع على الشيوع فهل يمكن لهم أن يبيعوا ملكية مشاعة للطاعن أو غيره دون علم بقية الملاك الذين يتمتعون بحق الشفعة؟

وختم محاميا المطعون ضدهم مذكرتهما الجوابية بطلب رفض الطعن بالنقض شكلا لانعدام الصفة في مقدمه وأصلا لعدم تأسيسه وتأكيد القرار محل الطعن؛

المحكمـــة:

حيث إن هذا الطعن يتعلق بالقضاء الاستعجالي الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا طبقا للمادة: 238 من ق. ا. م. ت. ا. التي تقول: "تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية."، وانطلاقا منه:

ونظرا لوجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة عملا بما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي؛

وأنها تنقض لعدم مطابقتها للقواعد القانونية طبقا لما ورد في المادة 203 من ق ا م ت ا ؛

عن السبب المأخوذ من نقص التعليل خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث اعتمد الأمر رقم :2014/008 بتاريخ :2014/11/6 في رفض طلب الحجز التحفظي الذي تقدم به الطاعن على أن المصفي القضائي لم يحدد - بالضبط - الحدود العمرانية أو حتى الطبيعية محل ملكية المدعى به معتبرا ذلك يجعل عملية البيع قد وقعت على محل غير معين؛

ونظرا إلى أن القرار المطعون فيه أكد هذا الأمر واعتبره معللا تعليلا كافيا فانه قد وقع في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعرضه للنقض طبقا للفقرة (1) من المادة 204 من ق ا م ت ا؛

وذلك أن من خصائص القضاء الاستعجالي عدم البحث في الأصل الذي تنفرد به محكمة الموضوع المعروض عليها البت في أصل النزاع ، وقد دخل القرار المطعون فيه في الأصل وقبله الأمر المؤكد في تفاصيل محل عقد البيع وتقييم أثاره وانتهى إلى إبطاله؛

أما مسألة حق الشفعة فهي دفع أصلي لا يمكن أن يحول دون الاستجابة لطلب الحجز التحفظي المطلوب؛

وعليه يكون هذا السبب مؤسسا على عدم تطبيق التعليل الذي يوازي انعدامه، ويكفي لنقض القرار محل الطعن؛

وحيث إن قضاة الموضوع عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد على القرار وموجب للنقض؛

لهذه الأسباب

وتطبيقا للمواد: 204(1) 205 - 209- 211 - 220- 221-222- 223 -232 من ق.ا.م .ت.ا.

منطوق القـــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم:2015/006 بتاريخ: 2015/02/05.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول المستشار المقرر الرئيس

الفرع الخامس
قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية
الثانية (الأصل)

القــرار رقم : 2015/45 تاريــخه:2015/05/11

المــبـدأ

ـــ المعتبر هو رخصة الحيازة حالة وجودها لأنها هي التي يتجسد بها المنح الحقيقي للقطعة الأرضية أما ما سواها من رسائل المنح المبدئي وتسديد رسوم المنح ووثائق التحويل المعروفة (باسيور) فإنها لا تعدو كونها مجرد إجراءات تمهيدية للمنح تمكن المقارنة والترجيح بينها هي في حالة عدم وجود رخصة.

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المـحـكـمـة العلـيـا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية **بسم الله العلي العظيم**

ـ الملف رقم : 2013/106 **ـ الطاعن: م.م.آ** **ـ يمثله ذ/ غالي ولد محمود** **ـ المطعون ضده: ا.ب.ن ووثة زوجها** **ـ يمثلهم ذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا** **القرار رقم : 2015/45** **تاريخه: 2015/05/11** **مـنطـوقـه :** **" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه رقم: 2013/105 الصادر بتاريخ 2013/07/10 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها ".** **والله الموفق**	**عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم: 2015/05/11 .** **وكانت مشكلة على النحو التالي :** **ـ حيمده ولد الأمين رئيسا ؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفي مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه مستشارا؛** **ـ محمد يسلم سيدي جد أم مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ الشيخ الولي ولد محمد فاضل، كاتب الضبط الأول بالغرفة ، كاتبا للجلسة.** **وبحضور السيد / محمد عبد الله ولد ملالي ودادي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة في هذه الجلسة التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ غالي ولد محمود باسم م.م.آ ضد القرار رقم: 2013/105 الصادر بتاريخ: 2013/07/10 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدها المسماة ا.ب.ن وورثة زوجها ممثلة بالأستاذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا.** **وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي :**

الوقائع والإجراءات:

بتاريخ:2012/06/20 أصدرت محكمة مقاطعة توجنين الحكم رقم: 2012/85 القاضي بصحة حيازة المسمي م.م.آ للقطع الأرضية أرقام: 19 – 20 – 21 – 22 القطاع 8 لات توجنين، وبصحة حيازة المسماة م.ن.ب للقطع الأرضية أرقام: 54 – 56 – 60 – 62 بنقس الحي أعلاه، وهي القطع الثمان المتنازع عليها بين الطرفين المذكورين أعلاه.

وبتاريخ:2013/07/10 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار رقم: 2013/105القاضي بتعديل الحكم وبالحكم لـ : م.ن.ب وورثة ع.ر.زبصحة حيازة القطع الأرضية ذات الأرقام: 19 – 20 – 21 – 22 بالقطاع 8 لات توجنين التي كانت محكوما بها لخصمها وتأكيد الحكم المستأنف فيما سوى ذلك وبرفض باقي الطلبات.

وبتاريخ: 2013/08/26 تقدم ذ/ غالي ولد محمود باسم م.م. آ. بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا للمحضر رقم: 2013/148 الصادر بتاريخ: 2013/08/26 عن كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه، وأردف ذلك بمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى المحكمة بتاريخ: 2013/10/21 وبلغت للمطعون ضده بتاريخ: 2014/04/08 ورد عليها بتاريخ: 2014/05/06، كما قدم وصل تسديد كفالة الطعن.

وبتاريخ: 2015/04/13 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر: محمد المختار ولد الفقيه بتلاوة تقريره وتم السماح لممثلي الطرفين بمناقشة التقرير، ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم:2015/05/11 وهو ما تم بالفعل.

حجج الأطـــراف:

تقدم الطاعن: م.م.آ. علي لسان محاميه الأستاذ / غالي ولد محمود بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ــ أن الطعن استوفي كل شروطه فيتعين قبوله شكلا.

ــ أن الطاعن يتمسك بما قدم في مذكرته الاستئنافية.

ـ أن القرار المطعون فيه اعتمد على حجة طرف واحد .

ــ أنه إن كان لكل الطرفين رخص للقطع الأرضية فإن رخص الطاعن أقدم، مع أن ما يدلي به الطرف الآخر من وثائق لم يعثر له على أثر في سجلات الولاية.

ــ أن ما تستظهر به المطعون ضدها من رخص لا علاقة لها بالمقاطعة التي توجد بها القطع المتنازع عليها .

وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

كما تقدمت المطعون ضدها م.ن.ب وورثة زوجها على لسان محاميها ذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا بمذكرة رد ضمنها ما ملخصه:

ــ أن الرسالة التي يحتج بها الطاعن تفيد عكس ما يريد منها فهي تثبت أن الرخصة رقم: 15023 مسجلة باسم ب.ح. وهي واقعة على القطعتين: 20 ـ 21 من القطاع 8 لات توجنين.

ــ أن القرار المطعون فيه معلل ومسبب بما فيه الكفاية.

ــ أن الأحكام القضائية لا يجوز نقضها إلا إذا خالفت نصا شرعيا أو قياسا جليا، وهذا ما لم يستطع الطاعن أن يثبته.

وخلص من ثم إلى المطالبة بتأكيد القرار المطعون فيه.

كما تقدم السيد المدعى العام بطلبات مكتوبة في الملف ضمنها ما ملخصه المطالبة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالموضوع.

المحكمـة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا: مـن حيـث الشـكـل:

حيث جاء الطعن مستوفيا الأشكال القانونية المحددة في المواد: 205 وما بعدها من م. م. ت. ا. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ثانيا: مـن حيـث الأصل:

ـ حيث تبين للمحكمة من دراسة الملف أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل وغير مسبب وانتهج معيارا انتقائيا غير سليم في ترجيح وثائق الأطراف على بعضها مستخدما عبارات عامة وغير محددة في ترجيح هذه الوثائق لا يسمح للمحكمة العليا ببسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون في هذه النازلة.

ـ ذلك أنه في حالة تعدد المنح من طرف الإدارة فإنه يلزم ترجيح صاحب المنح الأول المنطبقة وثائق منحه على محل النزاع لأن الإدارة إذا قامت بالمنح ولم تلغه ولم تنزعه لصالح المنفعة العامة فإنه لم يعد لها أن تقوم بالمنح مرة ثانية وهذا المعيار هو الوحيد القابل للتطبيق على كل نازلة على حدة في حالة المنح المزدوج المتماشي مع القواعد العامة والمكرس بالقرار المبدئي للغرف المجمعة 2007/18.

ـ إلا أنه تكريسا لهذا المنحي فإنه يلزم محاكم الموضوع أن تتنبه إلى أن المعتبر هو رخصة الحيازة في حالة وجود رخصة حيازة لأنها هي التي يتجسد بها المنح الحقيقي للقطعة الأرضية أما ما سواها من رسائل المنح المبدئي وتسديد رسوم المنح ووثائق التحويل المعروفة (باسيور) فإنها لا تعدو كونها مجرد إجراءات تمهيدية للمنح تمكن المقارنة والترجيح بينها هي في حالة عدم وجود رخصة أما في حالة وجود هذه الأخيرة فلا يمكن مقارنة أي مما ذكر مع رخصة الحيازة، كما يمكن اعتبار هذه الأمور أيضا مرجحات في حالة وجود رخصتين لدى كل واحد من الأطراف، وهو الاعتبار نفسه الذي يتمتع به الاستثمار الذي يقوم به أحد الأطراف فلا يمكن اعتباره أكثر من مرجح في حالة تساوي تواريخ رخص الحيازة.

وحيث إن عدم تقيد القرار المطعون فيه بما تم بيانه أعلاه يعتبر خطأ في تطبيق القانون وغموضا ولبسا في التعليل يوجب نقضه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة للتشكيلة السابقة لتنظر هذه القضية من جديد وتقوم بفرز وثائق المنح التي يدلي بها كل أطرافها وتحكم فيها طبقا للتوجيهات القانونية المبينة أعلاه.

لـهـذه الأسبـاب:

وعملا بأحكام المواد: 204 وما بعدها من م. م. ت. ا.

منطوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه رقم: 2013/105 الصادر بتاريخ 2013/07/10 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها ".

والله ولي التوفيق

كـاتـب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئيـس**

القــرار رقم : 2015/86 تاريــخه:2015/05/11

المــبـدأ

- **الخطأ في تطبيق القانون يعد سببا من أسباب النقض (المادة 204 من ق ا م ت ا) .**
- **لا مناص من تحديد التقصير و بيان علاقته السببية بالضرر للحكم بوجود مسؤولية تقصيرية ترتب التعويض.**

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المـحـكـمـة العلـيـا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية **بسم الله العلي العظيم**

ــ الملف رقم : 2014/15 **ــ الطاعنان :** **1- الشركة الموريتانية للغاز الصناعي يمثلها ذ/: الكتاب ولد المختار.** **2- ن.ب.ع. يمثلها ذان/ محمد ولد أحمد سالم ومحمد فاضل ولد الجيه** **القرار رقم : 2015/86** **تاريخه: 2015/05/11** **مـنطـوقـه :** **" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها ".**	**عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق: 2015/05/11 .** **وكانت مشكلة على النحو التالي :** **ـ حيمده ولد الأمين رئيسا ؛** **ـ محمد سيديا ولد محمد محمود مستشارا؛** **ـ الناجي ولد محمد المصطفي مستشارا؛** **ـ محمد المختار ولد الفقيه مستشارا؛** **ـ محمد يسلم سيدي جد أم مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ الشيخ الولي ولد محمد فاضل ، كاتب الضبط الأول بالغرفة ، كاتبا للجلسة.** **وبحضور السيد / محمد عبد الله ولد ملالي ودادي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة.** **خصصت هذه الجلسة، للنظر والبت في بعض القضايا، من بينها طعنا النقض، المقدم أولهما من طرف الأستاذ/ الكتاب ولد المختار، باسم الشركة الموريتانية للغاز الصناعي، وثانيهما من طرف الأستاذين/ محمد ولد أحمد سالم و محمد فاضل ولد الجيه، باسم ن.ب.ع.؛ وكلا الطعنين ضد القرار رقم: 2013/34، الصادر بتاريخ: 2013/04/30، عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط بصدد النزاع، المشمول فيه الطاعنان.** **وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي:**

الوقائع والإجراءات:

بتاريخ:2012/04/09 أصدرت محكمة مقاطعة لكصر الحكم الابتدائي الحضوري رقم: 2012/04 القاضي بسقوط دعوى ن.ب.ع ، على الشركة الموريتانية للغاز الصناعي، بالدية والتعويض عن وفاة والدها ب.ع .

وبتاريخ:2013/04/30 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف قرارها ذا الرقم: 2013/34، الذي تضمن منطوقه ما يلي:**" قررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم لصالح ورثة ب.ع ، بتعويض مبلغ ثلاثة ملايين وخمس مائة ألف أوقية على الشركة الموريتانية للغاز الصناعي"**.

وبتاريخي 2013/06/17 و 2013/06/26 تقدم على التوالي كل من ذ/ الكتاب ولد المختار من جهة والأستاذان/ محمد ولد أحمد سالم و محمد فاضل ولد الجيه من جهة الثانية، وكل باسم موكله، بطعن بالنقض ضد القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا للمحضرين ذوي الرقمين: 2013/84 و 2013/97 الصادرين على التوالي بتاريخ: 2013/06/17 و 2013/06/26 عن كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن.

وبتاريخ: 2015/04/13 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر: محمد المختار ولد الفقيه بتلاوة تقريره وتم السماح لممثلي الطرفين بمناقشة التقرير، ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة ، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم:2015/05/11 وذلك ما تم فعلا.

حجج الأطـــراف:

ـ **تقدم الطاعن الأول**: الشركة الموريتانية للغاز الصناعي، علي لسان محاميه الأستاذ / الكتاب ولد المختار بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه أن القرار تضمن أربعة أسباب تسوغ نقضه، وهي:

- ✓ تجاهل الصفة، إذ لا وكالة للمدعية ؛
- ✓ تجاهل قواعد الاختصاص النوعي والترابي؛
- ✓ خلق القرار علاقة بين الورثة و الشركة لا وجود لها، إذ لا علاقة للشركة بالمحل الذي وقع فيه الانفجار، الذي أودى بحياة المرحوم ب.ع ؛
- ✓ وقع القرار في غلط ، لما جعل الدية ثلاثة ملايين (3.000.000.) أوقية، قياسا على قانون التأمين ناسيا أن ما حدده قانون التأمين يشكل تعويضا وليس دية.

ومن ثم خلص الطاعن الأول للمطالبة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة.

ـ **أما الطاعن الثاني:** ن.ب.ع ، فقد تقدمت بمذكرة على لسان محامييها الأستاذان/ محمد ولد أحمد سالم و محمد فاضل ولد الجيه، ضمناها ما ملخصه ، أنهما طعنا جزئيا في الحيثية الخاصة بالتعويض، والتي اعتمد فيها القرار الطعين على ما ورد في قانون التأمين وأن :

- ✓ الحادثة التي أدت إلى الوفاة ليست محكومة بقانون التأمين، وإنما تحكمها المادة "1179" من قانون الالتزامات والعقود التي تحيل لمشهور مذهب الإمام مالك؛
- ✓ وأن للقضاء الموريتاني، سوابق في هذا المجال؛

ومن ثم خلص الطاعن الثاني للمطالبة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أولا: مـن حيـث الشـكـل:

حيث استوفى الطعنان، الأشكال القانونية اللازمة لقبولهما، فإنه يتحتم قبولهما شكلا طبقا للمواد: 205 وما بعدها من ق. ا. م. ت. ا.

ثانيا: مـن حيـث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأساء في فهمه في نقطتين أساسيتين وجوهريتين وهو ما يوجب نقضه وهما:

1ـ افتراضه وجود تقصير من طرف الطاعنة في مجال معايير الجودة والسلامة والتعبئة، وذلك عندما اتكأ على المادة 59 من المرسوم 2005/024 في إلزام الطاعنة بالمسؤولية عن أضرار الحادث الذي أدى لوفاة الضحية، وعندما نرجع إلى نص هذه المادة ، لا نجد فيها ما يدعم وجود هذا الافتراض القانوني المسبق، الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه |، وهو ما يلزم معه أن يبين القرار الأسس التي اعتمد عليها في إثبات وجود تقصير من طرف الطاعنة أدى إلى الحادث ليتسنى له من ثم ترتيب المسؤولية التقصيرية اتجاهها؛ وذلك لأن المادة التي اعتمد عليها لم تلزم أصحاب توزيع رخص الغاز بالمسؤولية اتجاه الغير ، إلا عن أشكال التقصير التي يثبت وجودها فعلا ، ولو كانت مسئولة عن كافة الأضرار التي تحدث ، لما تم التقيد بوجود"تقصير"، وهذا التقصير يلزم مدعيه بإثباته؛ إذ لا يصدق أحد على دعواه، كما لا يخفى.

2ـ وقوع القرار المطعون فيه ، في ارتباك كبير في الرؤية القانونية ، فيما يتعلق باستئناسه بقانون التأمين ، وتطبيقه تطبيقا خاطئا على واقعة لا يوجد فيها تأمين أصلا؛ مع تجاوزه لما هو مقرر في هذا القانون للتعويض.

ـ وحيث يلزم تأسيسا على كل ذلك نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتصدر في هذه القضية حكما مؤسسا قانونيا ، يمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون ، وذلك مع مراعاة التوجيهات القانونية المبينة أعلاه.

لـهـذه الأسبـاب كلها :

وعملا بأحكام المواد: 204 وما بعدها من ق. ا. م. ت. ا.

منطوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها ".

و الله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئيـس**

الفرع السادس
قرارات الغرفة الجزائية
(الأصل)

القــرار رقم: 2015/12 تاريــخه:2015/03/17

المــبـدأ

- لا يمكن الطعن في محاضر الضبطية القضائية بخصوص قضايا الإرهاب المحررة طبقا للمادتين 22، 23 من م.ا.ج. شكلا إلا في حالة تزوير المحررات المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب.

-الأدلة الواردة في محاضر الضبطية تخضع لتقدير القضاة المادة 23 من ق.ا.ج.

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المـحـكـمـة العلـيـا

الغـــــرفـــــة الجـــــزائيـــة **بسم الله العلي العظيم**

الملف رقم: 2007/440 **الطاعن: النيابة العامة** **المطعون ضده القرار رقم:2014/243** **القرار رقم: 2015/12** **بتاريخ:2015/03/17** **منطوقه:** **قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.** **و الله الموفق**	**عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2015/02/17** **وهي في التشكيل التالي:** **-سيدي محمد ولد محمد الأمين رئيسـا** **- الإمام ولد محمد فال مستشارا** **- محمد الأمين ولد أحمد مستشارا** **- المختار ولد محمذن مستشارا** **- سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا** **بمساعدة ذ/ السالك ولد سيد محمد ، كاتب الضبط الأول بالغرفة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور السيد/ سيد عالي ولد بياي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمـــام هذه الغرفة والتي من بينها:** **القـــرار رقـم: 2014/243 الصـــادر بتاريـخ 2014/11/19 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط.** **وفي هـذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانه:**

الإجراءات:

بتاريخ 2014/11/19 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمـة الاستئناف بانواكشوط القرار المنـوه عنه أعـلاه القاضي بإلغاء الحكم رقم 2008/346 الصادر عن المحكمة الجنائية بانواكشوط بتاريخ 2008/11/23 الذي أدان المتهم : ط. و.س بارتكاب جريمة إرهابية وحبسه نافذا خمس سنوات.

وبتاريخ صدوره تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض بدون رقم الصادر بالتاريخ: أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

وبتاريخ 2015/02/17 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محله.

وبعـد تلاوة المستشار المقـــرر ملخص تقريره ، وبـعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير تم حجز القضية في المداولة ونطق فيها بالقرار التالي يوم2015/03/17.

الأطـــــــراف:

أ- النيابة العامة:

لقد تناولت النيابة العامة في مذكرة طعنها شكل الطعن أولا واعتبرته مقبولا شكلا ثم تناولت الأصل ثانيا ورأت أن القرار لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا مستندا إلى نصوص واضحة ، كما رأت أن الوقائع محل الاتهام شديدة الخطورة ، وأن المتهم لم يكتف بتجنيد زوجته ، وإنما ظل على اتصال بجهات إرهابية ، وهو في السجن وأن ذلك من أجل اختطاف شخصيات مهمة ومقايضتها به وزملائه في السجن وطالبت النيابة العامة في ختام مذكرتها بقبول طعنها شكلا وأصلا وإلغاء القرار محله والحكم على المتهم: بأقصى العقوبة ، وقد أضاف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة بعد أن استعرض الإجراءات التي مرت بها القضية وشكل الطعن أن القرار عاب على حكم محكمة الدرجة الأولى اعتماده على الاعتراف المنسوب للمتهمين ط.و.س وزوجته س. ب. م. ك في محضر الضبطية القضائية نافيا حجية محاضر الضبطية القضائية في الوقت الذي تنص المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب على أن محاضر الضبطية القضائية في مجال الإرهاب لا يمكن الطعن فيها إلا بدعوى تزوير المحررات ، وقد عاب على القرار كذلك أنه جاء مخالفا للمادة 390 من ق.ا.ج. التي نصت على أن الدليل العكسي لما ورد في هذه المحاضر لا يمكن أن يستنتج إلا بالكتابة أو الشهود ، معتبرا بأن الاحتجاج بإبطال الإجراءات غير ممكن مادام قرار إحالة المتهمين قد تم تأكيده من غرفة الاتهام طبقا للمادة 211 من ق.ا.ج.

وختم طلباته بأن القرار مشوب بعيبي مخالفة القانون وقصور الأسباب ، الأمر المؤدي للنقض وفقا للفقرتين 4 و7 من المادة 545 من القانون أعلاه.

ب - المتهمان: ط. و. س وزوجته س. ب. م. ك:

بعد البحث في أوراق القضية لم يتم الاطلاع على رد من قبل المتهمين على مذكرة طعن النيابة العامة ضدهما.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

-أن مطلب الطعن جاء مستوفيا لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد:530 ـــ 535 وما بعدها من ق.ا.ج. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

-أن القرار المطعون فيه قد صدر لا غيا لحكم محكمة الدرجة الأولى ، وبرأ المتهم: ط. و. س. من التهمة المنسوبة إليه بينما أجل البت بخصوص المتهمة س. ب. .م .ك وذلك بعدما تمت إدانتهما بمقتضى حكم محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للأول بارتكاب جريمة اكتتاب أشخاص وتمويلهم بهدف القيام بأعمال إرهابية طبقا للمادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب وعقوبته بالسجن النافذ خمس سنوات وفقا للمادة 8 من القانون أعلاه في حين أدانت الثانية بجريمة المشاركة في ذلك وعقوبتها بالحبس الموقوف سنتين وفقا للمادتين 372، 437 من ق.ج.

وحيث إن المحكمة بنت قرارها بتبرئة المتهم على عدم قيام الأدلة في نظرها على ارتكابه للأفعال المتهم بها مستبعدة قيامه بها باعتباره سجينا ولم توجه له تهمة الفرار من السجن ولم يقبض على الأشخاص المتهم باكتتابهم ليشهدوا بذلك عليه نافية أن يقوم المتهم بهذه الجريمة دون مشاركة سجانيه بينما محكمة الدرجة الأولى أدانته هو وزوجته انطلاقا من اعترافاتهما في محضر الضبطية القضائية وقد ذكرت محكمة الدرجة الثانية في حيثية قرارها الثالثة أن المتهم أنكر في محضر الضبطية القضائية التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا إلا أنه بالرجوع إلى هذا المحضر لا يتبين ذلك.

وحيث إن المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب صرحت بأنه لا يمكن الطعن في محاضر الضبطية القضائية بخصوص قضايا الإرهاب المحررة طبقا للمادتين 22، 23 من ق.ا.ج. شكلا إلا في حالة تزوير المحررات ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن الأدلة الواردة ضمن هذه المحاضر تخضع لتقدير القضاة الأمر الذي لم توله محكمة الدرجة الثانية أي عناية نافية أي اعتبار للاعتراف ما لم يكن قد حصل أمام القضاء دون أن تقدم لذلك مبررا قانونيا كما أنها جزمت بأن قيام المتهم بما نسب إليه من اتهام وهو في السجن مستحيل عقلا ومعلوم أن القاضي لا يستند في بناء قناعته على علمه بالمقبول عقلا أو المستحيل كذلك ، فقد كان على المحكمة أن تتناول ما قدم إليها من أدلة ضمن محضر الضبطية القضائية وتبني قرارها على ما تحصل عندها سلبا أو إيجابا وتتعرض كذلك لما أثارته النيابة العامة من صحة الإجراءات وفقا للمادة 211 من ق.ا.ج. وما دامت المحكمة لم تقم بذلك فإن قرارها يكون قد صدر ناقص التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض وفقا للفقرة 4 من المادة 545 والمادة 547 من ق.ا.ج.

لهذه الأسباب:

وعمـــلا بأحكام المواد: 530 ، 535 وما بعـــدها من ق.ا.ج. فقد قـــررت الغـرفة الجزائيـــة بالمحكمة العليا ما يلي:

منطوق القرار

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـرر** **الرئيـــس**

القــرار رقم: 2015/26 تاريــخه:2015/05/28

المبــدأ

- عدم الرد على طلبات الأطراف سلبا أو إيجابا انطلاقا من مبرراتها يبرر النقض لأن من مقتضيات حقوق الدفاع الرد على الطلبات و الدفوع. المادة 545 ق.ا.ج.

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الجزائية **بسم الله العلي العظيم**

رقم الملف: 2014/251 **الطاعن:** النيابة العامة والطرف المدني والمتهم الأخيرين بواسطة وكيلهما ذين/ النعمة ومحمد الأمين **المطعون ضده** القرار رقم:2014/244 **القرار رقم**: 2015/26 **بتاريخ:**2015/05/28 **منطوقه:** **قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعون الثلاثة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.** **و الله الموفق**	عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم2015/04/21 **وهي في التشكيل التالي:** **-سيدي محمد ولد محمد الأمين رئيسـا** - الإمام ولد محمد فال مستشارا - محمد الأمين ولد أحمد مستشارا - المختار ولد محمذن مستشارا - القاسم ولد فال مستشارا بمساعدة ذ/ السالك ولد سيد محمد ، كاتب الضبط الأول بالغرفة، كاتبا للجلسة. وبحضور السيد/ سيد عالي ولد بياي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمـام هذه الغرفة والتي من بينها: القـرار رقـم:2014/244 الصـادر بتاريـخ 2014/11/20 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط . وفي هـذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانه:

الإجراءات:

بتاريخ 2014/11/20 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم محله.

وبتاريخ 2014/11/20 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامة والطرف المدني والمتهم .

وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض بدون رقم بالنسبة للنيابة العامة الصادر بالتاريخ: أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة

وبتاريخ 2015/04/21 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد مذكرة طعنه في الموضوع ونقض القرار المطعون فيه لعدم التسبيب والتعليل وهي طلبات الطاعنين المذكورين أعلاه نفسها ولأسباب أخرى.

بعـــد تـلاوة المستشـار المقـــــرر ملخص تقريـره ، وبـــعد أن سمح للأطـراف بتقديم ملاحظـاتهم علـى التقرير تم حجز القضية في المداولة لينطق فيها بالقرار التـالي يوم الخميس 2015/05/28 وهو مـا تـم بالفعل:

الأطـــــــراف:

حيث إن النيابة العامة طعنت في القرار بموجب محضر الطعن بدون رقم وفـي الأجل القانوني ونعت على القرار عدم تبيين الأساس القانوني الذي اعتمده في تأكيد حكم محكمـة الأصل الذي لم يبين فيه الأساس الذي اعتمده هو الآخر في تغيير التكييف وانه كان عليه أن يعمق البحث حتى يتسنى له التصرف وفقا لمعايير قانونية قابلة للنظر والاستمرار وأضاف بأن هذا النوع من قصور الأسباب يحول دون بسط المحكمة العليا لرقابتها على القرارات القضائية مما يجعل هذه القرارات غير المعللة عرضة للنقض مطالبة باعتماد طعنها شكلا وأصلا لاكتمال إجراءاته وبنقض القرار لعدم تعليله وإحالة القضية إلى جهة مماثلة لمصدرة القرار المطعون فيه لتلافي النقص الحاصل في الموضوع .

أما الطاعن ذ/ النعمة ولد احمد زيدان بوصفه وكيلا عن الطرف المدني فقد ركز في مذكرته على اكتمال إجراءات طعنه قائلا إن القرار المطعون فيه لم يناقش ما أثاره أثناء المرافعة وما أشار إليه في مذكرته لأن ظروف القضية - يقول أستاذ الدفاع - يكتنفها الكثير من الغموض كان على محكمة الأصل أن تبحثه بحثا يستجلي مخبئاته وإلا تقوم بذلك محكمة الاستئناف لأن الجريمة التي قامت نجمت عنها أفعال ضارة تتمثل في وفاة الضحية مع ما صاحب ذلك من أعطاب وآلام له ولذويه مادية ومعنوية مطالبا بقبول طعنه شكلا وأصلا وبنقض القرار حتى يتم بحث الموضوع ويحكم فيه طبقا للقانون انطلاقا من وقائع القضية.

وأما الطاعن ذ/ محمد الأمين ولد أعمر بوصفه وكيلا عن المتهم فقد جاء في مذكرته بعد اكتمال إجراءات طعنه أن قاضي التحقيق بعد تعهده بالقضية بتهمة الجرح العمدي 285 ق.ع. طلبت منه النيابة العامة تغيير الوصف الجزائي لاختصاصه بذلك إلا أنه لم يستمع للمتهم في الوقائع الجديدة محل تغيير التكييف وأنه فوجئ بأمر الإحالة من قاضي التحقيق أمام المحكمة الجنائية بتهمة القتل العمدي 271 ،280 ق.ع. مضيفا أن حكم محكمة الأصل لم يبن على أساس قانوني لأن المحكمة لم تبحث عن صحة الوقائع من عدمها والمتتبع لحيثيات القرار المطعون فيه يلاحظ التناقض بين مقدماته ومنطوقه إذ اعتمد في الأولى على أن وقائع هذه القضية تعود لسوء تقدير الشرطة وإذا كانت هناك أضرار فهي المسؤولة عنها وفي الثانية تأكيد الحكم لتعليله وتسبيبه وصحة مضمونه .

وعليه يطلب اعتماد طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار لعدم تأسيسه على أي قاعدة قانونية يمكن اعتبارها سواء في تأكيده للحكم أو في عدم بحثه للموضوع وبإحالة القضية إلى تشكيلة أخرى مماثلة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

- أن مطالب الطعون جاءت مستوفية لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد:530 ـــ 535 وما بعدها من ق.ا.ج فهي لذلك متحتمة القبول شكلا.

- أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل إذ لم يناقش الموضوع بما يلزم ولم يثر سوى أن المحكمة وفقت في الإدانة وفي إنزال العقوبة المناسبة لهذه الجريمة وبأن النيابة العامة والطرف المدني لم يقدما في استئنافهما ما يبرر طلبهما إعادة التكييف إلى القتل العمدي وأن المتهم كان ضحية سوء تقدير الشرطة وأن الحكم المستأنف كان مسببا بما فيه الكفاية مستندا إلى المواد: 386 ، 456 إ.ج و361 ، 430 من ق.ع.

وحيث إن القرار بهذا المضمون لم يكن معللا ولا مسببا سواء تعلق الأمر بقصور الأسباب أو بتناقض ما حصل منها أو بالاستناد إلى مواد: لا علاقة لها بالموضوع .وحيث إن تضافر هذه النواقص يجعل القرار

مشوبا بعيوب عدم التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والتقصير في البحث وفقا لوقائع الموضوع وهو ما يعرضه للنقض لما تقدم من ملاحظات الطاعنين أعلاه.
وحيث إنه يجري في النظم الوضعية على أن حالات النقض يرجع في مجملها إلى أصل واحد هو مخالفة الحكم أو القرار للقانون بمعناه العام وقواعده العامة من أجل تلافي خطأ في تطبيق المادة القانونية على الواقعة محل الطعن أو وقوع خطأ في تأويلها أو في تفسيرها.
وحيث إن عدم الرد على طلبات الأطراف سلبا أو إيجابا انطلاقا من مبرراتها يعد كذلك من أسباب النقض لآن من مقتضيات حقوق الدفاع التمكين منه والرد على الطلبات انطلاقا من الوقائع والمبررات المقدمة.
وحيث إن الطاعنين تواردت مذكراتهم على طلب النقض للأسباب المذكورة مبينين ـــ كل فيما يعنيه ـــ مجموعة من المآخذ ينعيها على القرار يرجع إليها في مذكراتهم في الملف لأن ذلك أولى من سرد بعضها هنا لأنه قد لا يفي بمدلولاتها ومقتضياتها وما تم النص عليه من خلالها من مآخذ على الإجراءات على حكم محكمة الأصل ومن باب أحرى القرار المطعون فيه.
وحيث إن عدم بحث القضية وعدم تأسيس تغيير التكييف على أساس قانوني واضح منطلقا من الوقائع والملابسات هو من أسباب نقض القرار كذلك .
وحيث إن الجرائم تتفاوت في النوع والوصف والنتيجة ويلزم المحاكم تقدير ذلك حتى يتضح لها صحة ارتكاب الجرم من عدمه وإذا صح فما هي نوعية الجرم وما هي النتيجة التي ترتبت عنه وتقديره على أساس ذلك وذلك لا يتأتى إلا بالتأني والبحث في الوقائع وتصنيفها تصنيفا منطقيا وقانونيا يمكن القائمين به من تحديد المسؤولية الجنائية من جهة ونوعيتها من جهة أخرى وبالتالي تقديرها انطلاقا من الوقائع وطلبات الأطراف ذات الصلة .

لهذه الأسباب:

وعمـــلا بأحكام المواد: 530 ـــ 535 وما بعـــدها من ق.ا.ج.

منطوق القرار:

فقد قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعون الثلاثة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقته.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـرر** **الرئيـــس**

القرار رقم: 2015/38 تاريـخه:2015/07/08

المـبـدأ

- إذا كان المتهم هو المستأنف الوحيد فلا يجوز للمحكمة المستأنف لديها إساءة حالته لدى بتها في استئناف الدعوى العمومية المادة 457 ق.ا.ج.

- تعليــق حكم بالشيء على تأدية اليمين يخلـع عليه صفة القرار الممهد ولا يجعلـه باتا في الخصومة.

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المـحكمـة العليـا

الغـــــرفـــــة الجـــــزائيـــة **بسم الله العلي العظيم**

الملف رقم: 2014/470 **الطاعن:** النيابة العامة وذ/محمد ولد محمد السالك **المطعون ضده:** القرار رقم:119/ 2014 **القرار رقم**: 2015/38 **بتاريخ:**2015/07/08 **منطوقه:** **قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا ، وأصلا ونقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.** **و الله الموفق**	عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2015/05/28 **وهي في التشكيل التالي:** **-سيدي محمد ولد محمد الأمين رئيسـا** - الإمام ولد محمد فال مستشارا - محمد الأمين ولد أحمد مستشارا - المختار ولد محمذن مستشارا - سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا بمساعدة ذ/ السالك ولد سيد محمد ، كاتب الضبط الأول بالغرفة، كاتبا للجلسة. وبحضور السيد/ سيد عالي ولد بياي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمـام هذه الغرفة والتي من بينها: القـــــرار رقـــــم2014/119 الصـــــادر بتاريـخ2014/07/07 عـن الغرفـة الجزائيـة بمحكمـة الاستئناف بانوا كشوط . وفي هـذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانه:

الإجراءات:

بتاريخ 2014/07/07 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بتعديل الحكم رقم 2014/215 الصادر عن الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية انواكشوط القاضي بإدانة المتهم س.ا.م بخيانة الأمانة.

وبتاريخ 2014/07/07 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض غير المرقم الصادر بالتاريخ: أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة

وبتاريخ 2014/07/14 تم الطعن بالنقض ضد هذا القرار كذلك من قبل ذ/ محمد ولد محمد السالك، وفقا لمحضر الطعن بالنقض رقم 2014/157 الصادر بالتاريخ نفسه عن كاتب الضبط الأول المذكور.

وبتاريخ 2015/05/28 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي تمسك بالطلبات المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار محله.

بعد تلاوة المستشار المقرر: محمد الأمين ولد احمد ملخص تقريره ، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم2015/07/08 وهو ما تم بالفعل:

الأطـــــــراف:

أـ النيابة العامة:

تقدمت النيابة العامة بمذكرة طعنها ضد القرار ، فتناولت شكل الطعن أولا واعتبرته مقبولا من هذه الناحية ثم تناولت الأصل ثانيا ، ورأت أن القرار ـ محل طعنها ـ لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا مستندا إلى نصوص واضحة وسليمة، وأن ذلك يؤدي إلى نقضه مطالبة في الختام بقبول الطعن شكلا وأصلا.

ب ـ دفاع المتهم :

تقدم الدفاع بمذكرة طعن بالنقض تناول فيها أولا شكل الطعن واعتبره مقبولا شكلا ثم تناول الأصل ثانيا ورأى أن القرار خرق القانون في أكثر من موضع ومن هذه الخرقات ، خرقه للمادة 457 من ق.ا.ج. حيث أساء حالة المتهم وهو بات في الاستئناف بناء على طلب المتهم وحده وذلك الخرق تمثل في رفع تعويض الطرف المدني: ع.س.س.م الذي لم يستأنف ومن هذه الخرقات ـ حسب الدفاع ـ أن القرار قد خرق المادة 547 من ق.ا.ج. بعدم رده على الطلبات لا في سرد الوقائع ولا في مثول المتهم ولا في الدفاع، الأمر الذي يجعل القرار غير مؤسس بعدم تمكين المحكمة العليا من الرقابة عليه ، ثم عاد الدفاع إلى تناول وقائع القضية بما يرى أنه يبرر نقض القرار مطالبا في الختام بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار محله وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سالفتها.

ج ـ الطرف المدني:

لا وجود في الملف لرد من قبل دفاع الطرف المدني على مذكرة دفاع المتهم الأمر الذي حال دون التعرف على رأيه في هذا الطعن.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ـ أن مطلبي الطعن جاءا مستوفيين لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد:530 - 535 وما بعدها من ق.ا.ج فهما لذلك متحتما القبول شكلا.

ـ أن القرار المطعون فيه جاء معدلا لحكم محكمة الدرجة الأولى سابق الذكر الذي أدان المتهم بارتكاب جريمة خيانة الأمانة إضرارا بكل من: م.م.ف. و ع.س.س.م. وعاقبه بالحبس النافذ أربع سنوات وتغريمه بمبلغ 60000 أوقية وبالرسوم والمصاريف مقدرة بمبلغ: 252.000 أوقية ، وبإلزامه بأن يعوض لـ: م.م.ف مبلغ 49.996.800 أوقية أصلا، و2.675.250 أوقية عن الأضرار والنفقات ولـ : ع.س.س.م مبلغ 16.436.448 أوقية أصلا ، و 851.750 أوقية عن الأضرار والنفقات وذلك بعد أن يؤدي كل منهما يمين التهمة إلى آخر ما قضت به المحكمة ، حيث صارت عقوبة الحبس بموجب التعديل ، الحبس النافذ سنتين وخفضت الغرامة إلى 50 ألف أوقية وحكم للطرفين المدنيين بالأورو بدل الأوقية بالنسبة لمبلغ الدعوى ، ورفع التعويض عن الأضرار والتكاليف إلى مبلغ: 1.500.000 أوقية بالنسبة للطرف المدني: ع.س.س.م بدلا من : 851.750 أوقية ، بينما تم تخفيض ذلك بالنسبة لـ : م.م.ف ، إذ كان المبلغ 2.675.250 أوقية وصار المبلغ: 1.500.000 أوقية وقد تم تأكيد ما سوى ذلك ورفضت باقي الطلبات وذلك بعد أن يؤدي كل من الطرفين اليمين على المبلغ الذي غاب عليه المتهم.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده كان باتا في استئناف وحيد من قبل المتهم ، وقد أساء حالته عند ما رفع عليه مبلغ تعويض الأضرار والتكاليف المحكوم بها عليه لصالح الطرف المدني ع.س.س.م ، وذلك يعد خرقا للمادة 457 من ق.ا.ج. كما أن القرار خفض تعويض الأضرار والنفقات المحكوم بها على المتهم لصالح الطرف المدني الآخر: م.م.ف دون أن يبرر ذلك بل إن التبرير الموجود يدل على رفع التعويض المذكور إلا أنه في المنطوق جاء عكس ذلك بالنسبة لـ م.م.ف المذكور ، ـ وقد رأينا سابقا أن رفع التعويض فيه إساءة لحالة المتهم المستأنف وحده.

ـ وحيث إن القرار كذلك علق ما حكم به للطرفين المدنيين بأن يؤدي كل منهما اليمين على المبلغ الذي غاب عليه المتهم فإنه بذلك يكون كالحكم الممهد وليس هو القرار البات في الخصومة ، علما بأن القرار لم يبين فيه كامل الإجراءات بالنسبة لليمين كالنكول،والنكول بعده ، الأمر الذي يدل على أن هذا القرار صدر ناقص التسبيب ، كما أن القرار لم يبرر نقص العقوبة عن المتهم ، إذ برر ذلك بسنه وظروفه الاجتماعية دون أن يبين تلك الظروف ولا السن المقصودة مما يزيد في نقص تعليل القرار ويعد خرقا للفقرة 4 من المادة 545 من ق.ا.ج.

وحيث إن القرار رفض باقي الطلبات إجمالا دون أن يحدد الطلبات التي حكم برفضها ودون أن يرد على طلبات الدفاع ، الأمر الذي يعد خرقا للمادة 547 من ق.ا.ج. أيضا.

وحيث إن محكمة الأصل لم تمعن نظرها في تحقيق مناط الدعوى حتى تتبين كنهها انطلاقا من الاستماع إلى المدعي الأصلي إرسال الرسالة مع المتهم ومحكمة الاستئناف ففي قرارها لم تنتبه لذلك التقصير بل تجاوزته إلى رفع التعويض إضرارا بالمتهم عكس ما هو مطلوب طبقا للمادة 457 من ق.ا.ج.

وحيث إن مدعى إرسال النقود المدعى بها المسمى أ.م. الذي لا يوجد له ذكر في الموضوع ولا لمن يمثله إذا كان له ممثل وهو أمر يمكن استغرابه في الوقت الذي حل محله في الدعوى دون دليل كل من المدعيين المعتبرين طرفين مدنيين في الموضوع.

وحيث إنه كان من الممكن الاستماع إلى مدعي إرسال المبلغ مع تحديده له والحال أنه لا يوجد لذلك التحديد غيره مع إمكان صدقه وعكسه في حالة عدم مصاحبة الدليل مع ضرورة مراجعة تصريح المتهم في محضر الضبطية القضائية في الموضوع.

لهذه الأسباب:

وعمـــلا بأحكام المواد: 530 ـ 535 وما بعدها مـن ق.ا.ج.

منطوق القرار:

فقد قررت الغـرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا ، وأصلا ونقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما خلت به سابقتها.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـرر** **الرئيـــس**

الرأي رقم 01/ 2015 بتاريخ : 03/12/ 2015

المبدأ

ـ يلزم وصول طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية لتتعهد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بالقضية المادتان 719 ، 720 من ق.ا.ج.

ـ يرفض التسليم إذا كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم في الدولة الطالبة أو المطلوب إليها التسليم قبل تقديم طلب التسليم (المادة 715 من ق.ا.ج. ، المادة 51 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الفرنسية) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل
المحكمة العليا **الرأي رقم 2015/01**
الغرفة الجزائية بتاريخ 2015/12/03

رأي قانوني حول طلب تسليم متهم

ـ إن **الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا** المنعقدة في جلسة علنية بمقرها بتاريخ 2015/12/02 وهي في تشكيلتها:

ـ حيمده ولد الأمين رئيسـا ؛
ـ المختار ولد محمذن مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد احمد مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛

ـ وبمساعدة ذ/ السالك ولد سيدي محمد كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة ، كاتبا للجلسة .
وبحضور السيد/ سيد عالي ولد بياي نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة .

ـ بعد اطلاعها على مشمولات ملف طلب التسليم المقدم من طرف السلطات القضائية الفرنسية المتعلق بالمتهم لديها ي.د.ج 1953 في صاندي بفرنسا لأبيه د.ج وأمه ا.ك الفرنسي الجنسية المتابع في الملف رقم النيابة 1130600120 بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتولوز وذلك بتهمة ارتكاب جريمة الايلاج الجنسي بحق قاصرة من طرف شخص ذي سلطة عليها ، الأفعال المنصوصة والمعاقبة سابقا بالمادتين 332 فقرة 3، و 1 المادة 44 فقرة 4 1 و2 من القانون الجنائي الفرنسي ، والمعاقبة حاليا بالمواد: 222 - 24 ، 223 - 23 فقرة 1 ، 222 – 24 فقرة 1 – 222 – 44 ، 222 – 45 ، 222 – 47 ، 222 – 48 ، 222 – 48 فقرة 1 من القانون الجنائي الفرنسي.

ـ وبعد استجوابها للمتهم المذكور أعلاه بحضور محاميه ذ/ يرب ولد احمد صالح والمترجم المعتمد لدى المحاكم الموريتانية محمد الأمين ولد أبوبكر ولد أبوه حيث تشبث بعدم قبوله التسليم طواعية في الوقت الحالي لأسباب وصفها بالأسرية كما دفع محاميه بعدة دفوع كان من أهمها أن تسليمه يصطدم بنص المادة 51 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الفرنسية ونص المادة 715 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية .

ـ وبعد استماعها كذلك إلى السيد نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي تمسك بطلبه المكتوب الاستجابة لطلب التسليم مؤكدا أنه لا يوجد مانع قانوني منه .

ـ وبعد المداولة بين أعضاء الغرفة طبقا للقانون وإعمالا لنص المادة 726 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني:

أصدرت الرأي القانوني التالي :

ـ حيث إنه بتاريخ 2011/10/19 قدمت المدعوة د.ا.ن المولودة 1985/02/08 بفرنسا شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتولوز تدعي فيها تعرضها للتحرش الجنسي والاغتصاب خلال سنتي 1990 و1991 وهي لا تزال قاصرة من طرف المتهم المذكور أعلاه والموجود حاليا بموريتانيا ، وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق قضائي حول هذه الشكوى بتاريخ 2014/02/21 من طرف نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق التي أصدرت بتاريخ 2015/09/10 أمرا بالقبض بحق المعني.

ـ وحيث تم على أثر ذلك وبتاريخ 2015/09/18 إصدار بطاقة توقيف دولية بحق المعني من طرف نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتولوز وتم إبلاغها للسلطة القضائية الموريتانية بطريق الاستعجال

وتم توقيف المعني وإيداعه أحد سجون انواكشوط بتاريخ 2015/11/12 وذلك بأمر من نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الغربية الذي قام باستجوابه وإشعاره بأنه إذا لم يتم التوصل بطلب رسمي لاسترداده خلال عشرين يوما فإنه سيتم إطلاق سراحه طبقا لما تنص عليه اتفاقية التعاون القضائي المنوه عنها أعلاه ، كما تم استجوابه بتاريخ 2015/11/13 من طرف نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا.

ـ **وحيث** أنه كان قد تم مثول المعني أمام هذه الغرفة في جلسة علنية أولى بتاريخ 2015/11/19 تم على أثرها إخراج الملف من المداولة بتاريخ 2015/11/26 في انتظار أن تتوصل الغرفة بطلب الاستلام بالطرق الدبلوماسية وطبقا للأشكال المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين موريتانيا وفرنسا وتمت إعادة الملف إلى النيابة العامة بالتاريخ نفسه.

ـ **وحيث** إنه بتاريخ 2015/11/24 توصلت السلطات الموريتانية بالطرق الدبلوماسية بالطلب المذكور مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة 52 من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين (موريتانيا وفرنسا) والمادتين 719 و720 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية ، وتمت إحالة الملف من جديد أمام هذه الغرفة بتاريخ 2015/11/26 فعقدت جلسة علنية ثانية للنظر فيه بتاريخ 2015/12/02 وأصدرت على أثر هذه الجلسة الرأي القانوني المبين أدناه وذلك بتاريخ 2015/12/03.

ـ **حيث** إن المادة 51 من اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الفرنسية «طالبة التسليم » والجمهورية الإسلامية الموريتانية «المطلوب منها التسليم» نصت على أنه يرفض تسليم الشخص المطلوب تسليمه في حالات من بينها: إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة متقادمة طبقا لقانون الدولة الطالبة أو المطلوب إليها التسليم ، كما نحت المادة 715 من قانون الإجراءات الجزائية الموريتانية المنحى نفسه حين نصت على أنه: يرفض التسليم إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه ، وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية للدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم.

ـ **وحيث** إن المتهم المطلوب تسليمه متابع بتهمة ارتكاب وقائع جنائية مدعي ارتكابها من طرفه خلال سنتي 1990 و1991 وهي وإن كانت غير متقادمة بمقتضى الفقرة 3 من المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي ترفع مدة التقادم المسقط للدعوى العمومية في خصوص هذه التهمة إلى عشرين سنة يبدأ سريانها من تاريخ بلوغ الضحية سن الأهلية القانونية إذا كان هذا الأخير قاصرا كما هو الشأن في هذه الواقعة ، إلا أنها متقادمة طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الموريتانية التي حددت مدة التقادم في الدعوى العمومية في الجنايات بعشر سنوات، ولا يغير من الأمر شيئا أن المشرع الموريتاني نص في الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية على أن جرائم الحدود والقصاص والدية لا تتقادم ، وذلك لسببين:

-أن القانون الجنائي الفرنسي الذي هو المرجع في تكييف هذه النازلة والمؤهل للتطبيق عليها لا يعرف جرائم الحدود وهو ما يرتب الاحتفاظ بالتكييف القانوني لهذه الواقعة بالوصف الجنائي فقط.

-أن نصوص القانون الجنائي الفرنسي وإن كانت تنص على أن كل إيلاج جنسي بأي وسيلة كان يعتبر اغتصابا (المادة 222 ـ 23 القانون الجنائي الفرنسي) إلا أن القانون الموريتاني لا يتضمن نصا مماثلا ، بل إنه لم يعرف جريمة الاغتصاب ومن ثم فلا مناص من اللجوء إلى التعريف الذي جرى عليه عمل القضاء الموريتاني استنادا إلى المادة 449 من القانون الجنائي الموريتاني وهو أن جريمة الاغتصاب لا يمكن تصورها إلا بحصول جماع أو لواط كاملين ، وتأسيسا على ذلك فإن أي ممارسة جنسية تتم بدون إرادة أحد أطرافها ولا تصل إلى درجة " الجماع أو اللواط الكاملين " لا يمكن أن تعتبر اغتصابا وإنما تسمى انتهاكا لحرمات الله وهي الجريمة المنصوصة والمعاقبة بحبس سنتين كحد أقصى طبقا للمادة 306 ق.ع.م.

وتأسيسا على كل ذلك يتضح أن الوقائع المتابع من أجلها المطلوب تسليمه ليست معاقبة بحد ولا بقصاص أو بدية.

الـــرأي

ـ وحيث إنه تأسيسا على كل ما سبق ولأن الوقائع المنسوبة للمتهم المطلوب تسليمه يدعى ارتكابها من طرفه خلال سنتي 1990 و1991 ولم تتم الشكوى بخصوصها إلا بتاريخ 2011/10/19 ولا المتابعة القضائية إلا بتاريخ 2014/02/21 ، وتم إيقاف المطلوب بتاريخ 2015/11/12 بناء على طلب استعجالي ، وتم التوصل بالطلب بالطرق الدبلوماسية بتاريخ 2015/11/24 **:** فإنه يكون في هذه الواقعة ما نع قانوني من الاستجابة لطلب التسليم طبقا لنص المادة 51 من اتفاقية التعاون القضائي الموقع بتاريخ 19961/06/19 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الفرنسية والمادة 715 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني ،وهو تقادم الدعوى العمومية طبقا لقانون الدولة المطلوب إليها التسليم.

الرئـــيس

الفرع السابع
قرارات الغرفة الجزائية
(المشورة)

القرار رقم : 2015/215 تاريـخـه: 2015/08/12

المـبـدأ

ـ للمحكمة العليا الحق في أن تحيل مباشرة إلى قاضي التحقيق مادام لها الحق في مراقبة غرفة الاتهام التي لها الحق في ذلك طبقا للمادة 206 من ق.ا.ج.

بسم الله الر حمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/ عدل**

المـحكمـة العليـا

الغـــرفـــة الجـــزائيـــة **بسم الله العلي العظيم**

رقم الملف: 2015/348 (قيام بحق مدني) **الطاعن: ذ/ إبراهيم ولد أدي نيابة عن شركة شوكسنغ كونتي بيكي للإيراد والتصدير المحدودة** **المطعون ضده:القرار رقم 2015/141** **رقم القرار: 2015/215** **تاريخه: 2015/08/12** **منطـوقه :** **قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2015/141 الصادر بتاريـــخ 2015/04/30 عن غرفة الاتـهام بانواكشوط وإحالة القضية على قاضي التحقيق بالديوان الأول لمتابعة الإجراءات.** **و الله الموفق**	**عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليـا جلسـة مشورة بمكتب رئيسها نيابة بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط يوم 2015/ 08/10 ، وهي في التشكيل التالي:** **– يسلم ولد ديدي رئيسا بالنيابة؛** **– لي آمدو سيرى مستشارا ؛** **– الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛** **– سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشار ؛** **– احمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **بمساعدة ذ/ السالك ولد سيد محمد ، كاتب الضبط الأول بالغرفة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور السيد/ سيد عالي ولد بياي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.** **وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها : القرار رقم 2015/141 بتاريخ 2015/04/30 عن غرفة الاتهام بمحكمة استئناف انواكشوط .** **وفي هـذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي بيانـه:**

الإجراءات:

بتاريخ: 2015/04/30 أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القـــرار المنوه عنه أعلاه القاضي بتأكيد الأمر رقم 2015/348 الصادر بتاريخ 2015/04/16 عن السيد قاضي التحقيق بالديوان الخامس والمتضمن الامتناع عن التحقيق.

وبتاريخ:2015/04/30 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف ذ/ إبراهيم ولد أدي وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم: 2015/65 الصادر بالتاريخ أعلاه عـــن كاتب الضبط الأول بالغرفـــة المذكورة.

وبتاريخ:2015/08/10 تم نشر هذه القضية أمام هذه المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلبات النيابة العامة الرامية إلى قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الأصل تطبيق القانون في أنصع أوجهه بإنصاف أطراف القضية.

وبعد ذلك تـــم حجـــــز القضية للمداولة لينطق فيها بالقـــــرار يوم:2015/08/12 وهـــو ما تـــم بالفـــعل.

الأطراف:

أ ـــ الطاعن: ذ/ إبراهيم ولد أدي نيابة عن شركة شوكسنغ كونتي بيكي للإيراد والتصدير ، وقد تقدم بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه أن القرار المطعون فيه خرق مبدأ الحضورية المكرس بالمادة التمهيدية

من ق.ا.ج. لأنه لم يتضمن حجج الأطراف وكيف تم التعامل معها ، وأنه خرق القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتبر الطاعنة طرفا في النزاع السابق وأمام القضاء التجاري وهي لم تكن يوما من الأيام طرفا فيه ، وأن ما صدر في النزاع السابق صدر في مجال القضاء الاستعجالي ، وأن له الحق في تحريك الدعوى جزائيا بنص المادة 5 من ق.ا.ج. ، وأن موكلته ضحية تحايل على مبالغ لا يمثل ما تناول النزاع المذكور إلا ربعه ، وأن موكلته أمرها قاضي التحقيق (بدفع كفالة لدى الخزينة العامة وقام بذلك) وهو ما يؤيد أن النزاع ذو طابع جزائي حسب قول العارض ، وأن موكلته ضحية جريمة نصب وتحايل طبقا للمادة 376 من ق.ع. ، وأن القرار المطعون فيه غير مسبب ولم يذكر الوقائع وتجنب الوثائق وحجج الأطراف وهو ما يحرم المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وخلص إلى المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه والأمر بمتابعة المشكو منهم.

ب ـــــ المطعون ضده: وقد تقدم بمذكرة رد وصلت بتاريخ 2015/06/25 وأشفعها بمذكرة جوابية تكميلية وصلت بتاريخ 2015/06/29 وجاء فيهما ما ملخصه أن المحكمة العليا محكمة قانون وكان على الطاعن (أن يحدد المواد التي تتعهد بموجبها) لتتمكن من رقابتها على تطبيق القانون ، وأن مذكرة الطاعن (لا تجد ذكر ولا مادة واحدة وردت فيها وعليه فإن المحكمة العليا من الناحية الشكلية لم تتعهد في هذه القضية) ، وأن الطاعن لم يذكر مادة تم خرقها واكتفى بسرد وقائع عائمة ، وأن المذكرة جاءت خالية من القانون (وهي في الشكل مرفوضة وغير مقبولة) ، وأنها لم تذكر المادة 545 التي ينحصر في ترتيباتها الثمان لب الطعن ويجب رفضها ، واستعرض في مذكرته التكميلية طبيعة العلاقة بين موكليه والطاعنة ومراحلها التي مرت بها ، وأن موكليه قدموا طلبا لاستلام بضاعتهم المرسلة إليهم (استجابت له المحكمة التجارية بقرار استعجالي أكدته الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط) ، وأن النزاع مدني كما أكده قضاء الأصل ، وأن الطاعنة حاولت تحريك الدعوى عن طريق النيابة العامة أكثر من مرة فرفضت مما ألجأها إلى مسطرة القيام بالحق المدني ، وخلص العارض إلى المطالبة في حالة عدم رفض الطعن شكلا برفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه في جميع حيثياته.

ج ـــــ النيابة العامة: وقد اعتمدت مذكرة النيابة العامة المؤرخة ب 2015/06/18 التي ضمنتها ما ملخصه: أن الشكاية تم حفظها فلجأت الشاكية إلى القيام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق (الذي أصدر قرارا بالامتناع عن التحقيق بعد أن أمر القائم بالحق المدني بدفع كفالة مالية) وان النيابة ترى عكس ما ذهب إليه الطاعن ، وأن القرار المطعون فيه كان مؤسسا بالقدر الكافي وخلصت إلى المطالبة بتطبيق القانون بإنصاف أطراف القضية.

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أن القرار المطعون فيه وقع تحت طائلة المادة 545 من ق.ا.ج. في الأوجه 4 و7و8 منها عند ما لم يسبب إلا بسببين فقط أولهما أن القضية تجارية مستدلا لذلك بالعقود التجارية المتعلقة بالحاويات والقرارات التجارية ، وثانيهما أن قرار قاضي التحقيق معلل بما فيه الكفاية.

وحيث إنه يتضح من وثائق الملف ومذكرة الطاعنة أن الشكاية هنا تتعلق بمبالغ خارجة عن موضوع الحاويات محل النزاع السابق بالإضافة طبعا إلى أنها تشمل هذه الحاويات وهو ما يقتضي ضرورة التدقيق والتحقيق في مضمون هذه الشكوى بكاملها لتتضح الحقيقة من حيث هي حقيقة من اجل أن يطبق القانون بعدالة وإنصاف ، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

أما فيما يتعلق بالقرارات التجارية فإن الطاعنة (شركة شوكسنغ كونتي بيكي للإيراد والتصدير) ليست طرفا في أي من تلك القرارات حتى يمكن الاحتجاج عليها بها ، أضف إلى ذلك أن هذه القرارات التي صدرت بين أطراف خارجة عن الشاكية قرارات كلها استعجالية فعلا كما قال المطعون ضده في رده على الطاعن والمادة 5 من ق.ا.ج. تقول بالحرف (ليس للطرف الذي مارس دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية إلا إذا كانت هذه المحكمة قد تعهدت بالقضية قبل أن يصدر حكم من المحكمة المدنية في الأصل).

والطاعنة هنا لم تمارس دعواها أصلا أمام المحكمة المدنية كما رأينا، كما أنه لم يصدر أصلا حكم من المحكمة المدنية في الأصل وإنما هي قرارات استعجالية والقانون صريح في وجوب

أن لا تمس بالأصل ، ومن هنا يتضح أن هذا السبب واه وغير سليم قانونا تماما مثل استناد القرار المطعون فيه على المادة 138 من ق.ا.ج. التي تتعلق بالحرية المؤقتة ولا علاقة لها أصلا بهذا الموضوع.
وحيث إن قرار قاضي التحقيق ليس معللا بما فيه الكفاية بل إنه خالف النصوص عند ما اعتمد على السبب الأول المذكور نفسه في القرار المطعون فيه مضيفا أن القضية من اختصاص القضاء التجاري وكأن القانون لا يسمح بتحريك هذه الدعوى إذا ، وهذا غير صحيح لما سبق ولأنه بالإضافة إلى ما ذكر في المادة 5 أعلاه فإن المادة 4 قبلها تقول بالحرف (يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية غير أن الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية المختصة يعلق إلى أن يبت نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت هذه الأخيرة قد حركت).
وهذا النص واضح في أن الذي يعلق هو الدعوى المدنية وليس الجزائية ، وفي أن فصل الدعوى المدنية هنا جائز وليس واجبا.
وحيث إن قاضي التحقيق استند إلى المادة 73 من ق.ا.ج. في الوقت نفسه الذي عمل بنقيضها فيه تماما مثل استناده إلى المادة 76 من نفس القانون التي تقول في فقرتها الثانية (لا يجوز لوكيل الجمهورية ... ولا لقاضي التحقيق أن يمتنع عن إجراء تحقيق إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جزائي حتى لو افترض وجودها) ، وشتان ما بين منطوق القرار (الامتناع عن التحقيق في القضية لعدم وجود عنصر جزائي) وما جاء في أسبابه من عدم الاختصاص والمادة 80 تقول (وفي حالة ما إذا كان قاضي التحقيق غير مختص فعليه بعد طلبات وكيل الجمهورية أن يصدر قرارا بإحالة الطرف المدني إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها) ، وما جاء في المادة 76 من اشتراط أن تكون الوقائع على افتراض وجودها لا تقبل أي تكييف جزائي.
وحيث أن النصوص صريحة وواضحة في أن صاحب الدعوى المدنية هنا مخير في أن يحركها عن طريق القضاء المدني أو عن طريق إجراءات القيام بالحق المدني فبالإضافة إلى ما ذكر تقول المادة 2 من ق.ا.ج. (تقام الدعوى المدنية من أجل تعويض الأضرار الناتجة عن جناية أو جنحة وهي حق لكل شخص أصيب بضرر مباشر مترتب عن الجريمة) ، وتقول المادة 56 من نفس القانون (لكل شخص يرى أنه تضرر من الجريمة أن يقوم بالحق المدني ...) والمادة 75 منه تقول (يجوز لكل شخص يرى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يقوم صراحة بالحق المدني وذلك بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص).
وحيث إن المادة التمهيدية من ق.ا.ج. تقول (يجب أن تكون الإجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف ... تسهر السلطة القضائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حمايتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية) وهذه بعينها هي قواعد العدل والإنصاف.
وحيث إنه من كل ما سبق يتضح وقوع القرار المطعون فيه تحت طائلة الأوجه 4 و 7 و8 من المادة 545 من ق.ا.ج. التي كل واحد منها يكفي لنقضه.
وحيث إن هذه المادة نفسها تقول في فقرتها الأخيرة بالحرف (يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر).
وحيث إن المادة 206 من ق.ا.ج. صريحة في أن لغرفة الاتهام أن تحيل القضية إلى قاضي تحقيق آخر، ومادامت غرفة الاتهام تراقب أعمال قضاة التحقيق والمحكمة العليا تراقب أعمال غرفة الاتهام فإن لها الحق في أن تحيل إلى قاضي تحقيق آخر لحسن سير العدالة واحترام قناعة القضاة.

وحيث إن المادة 552 من القانون نفسه واضحة في أنه لا تمكن المحاججة في صحة تعهد محكمة الجنح أو المخالفات بمقتضى قرار صادر عن غرفة المشورة بالمحكمة العليا ، ولا شك في أن دواوين قضاة التحقيق كذلك.

لهذه الأسباب:

وعملا بأحكام المواد:والنصوص أعلاه والمواد 529 وما بعدها في فصلها من ق.ا.ج. والمادتين 19 ، 20 من ق.ت.ق. والمادة 4 من قانون المحاماة .

منطوق القرار:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في غـرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2015/141 الصادر بتاريخ 2015/04/30 عن غرفة الاتهام بانواكشوط وإحالة القضية على قاضي التحقيق بالديوان الأول لمتابعة الإجراءات.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **الرئيس**

الفرع الثامن
قرارات الغرفة التجارية
(الأصل)

القرار رقم 2015/17 بتاريخ : 2015/03/12

المبدأ

- **مبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري لا يعني إعفاء محاكم الموضوع من دراسة وسيلة الإثبات المقدمة لها من المدعى وتقدير قيمتها القانونية المادة: 415 من ق.إ.ع.**

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2014/25 **طبيعة الطعن :** طعن بالنقض **طبيعة القضية :** تجارية **الطاعن :** ش.ص وشركة MCT **يمثلهما :** ذ/أشريف أحمد ولد شيخنا **المطعون ضده:** EGBR - TP **يمثلها:** ذ/ تقي الله ولد الداهي **القرار محل الطعن :** رقم 2014/24 **صادر بتاريخ :** 2014/03/18 **رقم القرار:** 2015/17 **تاريخه :** 2015/03/12 **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم: 2014/24 الصادر بتاريخ:18 /2014/03 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وإحالة القضية على غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة للنظر والبت طبقا للتوجيهات أعلاه.** **و الله الموفق**	عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في تشكيلة عادية جلسة علنية يوم الخميس 20 جمادى الأولى 1436هـ الموافق2015/03/12 م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد : **- يسلم ولد ديدي** وبعضوية مستشاريها السادة القضاة : - جمال ولد آكاط مستشارا ؛ - محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛ - أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛ - القاسم ولد فال مستشارا ؛ وبمساعدة الأستاذ/ عبد الله ولد هدو، كاتب الضبط الأول بالغرفة. وبحضور السيد محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛ وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الملف رقم:2014/25 الوارد بتاريخ: 2014/05/19 المتضمن القرار رقم 2014/24 الصادر بتاريخ 2014/03/18 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط والمطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من ع. ش.ص وشركة MCT ممثلين بالأستاذ/ أشريف أحمد ولد شيخنا من جهة و شركة EGBR - TP ممثلة بالأستاذ / تقي الله ولد الداهي من جهة ثانية وذلك في النزاع المتعلق بديون تجارية، وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

بعد أن تقدم ممثل شركة EGBR- TP ذ/تقي الله ولد الداهي بتاريخ 2012/09/18 أمام المحكمة التجارية بانواكشوط بعريضة فاتحة للدعوى ضد شركة EGBR- TP مطالبا بالحكم عليها بمبلغ 92.774.750 أصل للدين و 15.000.000 أوقية عن فوات الربح والخسارة وبعد تسديد المدعى عليها مبلغ 10.006.337 أوقية للمدعية من إجمالي الدعوى ضدها وردها على الدعوى واكتمال إجراءات القضية أصدرت المحكمة التجارية بانواكشوط الحكم رقم: 2013/107 بتاريخ: 2013/11/25 بإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ 29.403.450 أوقية للمدعية وبعد استئنافه أمام الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط واكتمال إجراءاته، أصدرت قرارها رقم: 2014/24 بتاريخ: 2014/03/18 بتأكيد

الحكم المستأنف، فتم الطعن فيه بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ: 2014/03/19 ليكمل بعد ذلك بقية إجراءات طعنه.

ثانيا الإجراءات

بعد اكتمال إجراءات الطعن بالنقض وإحالة الملف أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ: 2014/05/19، عين له رئيس الغرفة مقررا من بين أعضاء التشكيلة وأحيل بعد ذلك إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها، ثم أدرج في جلسة المرافعات بتاريخ: 2015/02/12 التي تم عرضه فيها فتلا المقرر القاضي القاسم ولد فال تقريره، وقدم من حضر من الأطراف ملاحظاته وممثل النيابة طلباته، وحجزت القضية للمداولات ليتم النطق فيها في هذه الجلسة بهذا القرار بالتاريخ والرقم أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2014/24 بتاريخ: 2014/03/18 تم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل المحكوم عليها ذ/الشريف أحمد ولد شيخنا بواسطة عريضته بتاريخ: 2014/03/19 ومحضر الطعن بالنقض المؤسس عليها رقم: 2014/17 بالتاريخ نفسه الموقع من طرف ممثل الطاعن وكاتب ضبط مصدرته، ثم تقدم بمخالصة طعنه ومذكرته في الأجل القانوني فاكتملت الإجراءات القانونية الشكلية لهذا الطعن الواردة في المواد: 209 – 210 – 211 من ق.إ.م.ت.إ مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1- الأطراف

أ ـ الطاعن:

تضمنت مذكرة ممثل الطاعنة ذ/**أشريف أحمد ولد شيخنا** أن طعنه استوفى جميع الإجراءات الشكلية، وأن موكلته سبق أن استأجرت من المدعية بعض المعدات لتشغيلها و أنها قامت بتسديدها مقابل مدة تشغيلها تلك الآليات فقامت المدعية برفع الدعوى ضد موكلته مطالبة بالحكم لها بمبلغ 29.403.450 وبعد أن حكمت تمهيديا بإجراء خبرة قضائية مطالبة حكمت للمدعية على موكلته بالمبلغ المحكوم به مستندة في ذلك على أن من قام بملء جميع الوثائق هو شخص واحد هو عداد المدعية مما يصدق فرضية عدم صحتها ولا يمكن تأسيس الحكم على موكلته بها إذ أن هذه الفواتير غير الموقعة من طرف موكلته أو من يمثلها ليست لها قيمة قانونية في الإثبات ولا تثبت دعوى المحكوم لها بها ولا يكفي ـ تضيف المذكرة ـ مجرد حملها لرأسية المحكوم عليها لكونها وضعت في متناول المحكوم لها أثناء التعامل وبالتالي لا يعتبر مجرد حوزها لها دليلا كافيا للإثبات وهو ما يجعل القرار محل الطعن ـ تضيف المذكرة- غير مسبب و لا معلل يتعين نقضه وإحالته إلى تشكيلة استئنافية مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

ب ـ المطعون ضده:

أما المذكرة الجوابية لممثل المطعون ضدها ذ/**تقي الله ولد الداهي** فقد تضمنت أن القرار محل الطعن جاء معللا ومسببا، مضيفا أن الطاعن لم يستطع من خلال مذكرته تبيان أي خرق للقانون وقع فيه القرار محل الطعن لأنه انبنى على أساس فواتير صادرة من المستأجرة نفسها وموقعة من طرف عاملها وأن موكلته لا تحوز أية رأسية للمحكوم عليها، كما أن الخبرة أكدت صحة توقيع وتطابق جميع الفواتير محل النزاع مما ينفي دعوى تزويرها وتدليسها في حق موكلته، مضيفا أن المحكوم عليها لم تطعن بالتزوير فيه في الوقت المناسب، وأنها تشكل دفاتر تجارية تعتبر حجة على صاحبها بمثابة الإقرار، وأن الخبرة أكدت صحة تلك الفواتير ومضامينها مطالبا برفض وتأكيد القرار لعدم خرقه لمقتضيات المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ.

ج ـ النيابة العامة:

أما مذكرة النيابة العامة فقد سردت وقائع القضية موضحة النصوص القانونية التي تحكم الطعن بالنقض شكلا ومستعرضة المادة: 222 من ق.إ.م.ت.إ مطالبة بتطبيق القانون.

2 ـ المحكمة:

بعد الاطلاع على كافة وثائق القضية وما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه.

وحيث إن الطاعن أسس طعنه هذا على سبب النقض المتعلق بقصور أو انعدام تسبيب القرار محل الطعن الوارد في الفقرة: 6 من المادة: 204 من ق.إ.م.ت.إ وقد فصل أوجه ذلك في مذكرة طعنه في الملف.

وحيث إن الطاعن عاب على القرار المطعون فيه تأسيس قضائه على موكلته بمجرد كون الفواتير محل النزاع على رأسية موكلته دون أن توقعها أو يوقعها من يمثلها قانونا وأن القرار محل الطعن بذلك يعتبر منعدم التسبيب مستحقا للنقض والإحالة.

وهو مطعن وجيه إذ كان على القرار محل الطعن المؤكد لحكم الدرجة الأولى أن يكلف المدعية بإثبات دعواها بالطرق القانونية طبقا للمادة: 397 التي تنص على أن: "إثبات الالتزام يقع على مدعيه" والمادة 8 من المدونة التجارية التي تنص على أنه "يمكن إثبات الأعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتض القانون خلاف ذلك" وقبل ذلك المادة2 منه التي تنص على أنه "يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف التجارة، أو بمقتضى القانون المدني التي لا تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري"، ويقدر ما تقدمه من مثبتات شرعية مكتوبة أو غير مكتوبة مؤسسا كل ذلك على المقتضيات القانونية المنظمة للإثبات ذلك أن الأصل هو حرية الإثبات في الميدان التجاري، لكن هذا لا يكفي لترتيب الحكم عليه لعموميته وعدم تحديده لوسيلة الإثبات المقدمة إلى المحكمة من المدعي إذ أن الأصل هو دراسة المحكمة لوسيلة الإثبات المقدمة إليها من المدعي وتقدير قيمتها القانونية وهل هي مكتملة الشكل والمضمون حتى تدخل في المثبتات الشرعية المحددة في القانون وحتى يمكن تسميتها ب"مثبت قانوني"، خاصة أن قانون الالتزامات والعقود- وهو الشريعة العامة في مجال الإثبات ـ في عرضه لوسائل الإثبات الكتابية في المادة: 415 نص على أنه: "... مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال".

وبما أن وسيلة الإثبات المقدمة من المطعون ضدها في هذه الدعوى هي فواتير أنكرت الطاعنة توقيعها منها أو ممن يمثلها وتمسك الطرف الآخر ـ المطعون ضدها ـ بصحتها وتوقيع الطاعنة لها، فكان على المحكمة أن تنظر في هذه الفواتير محل المناكرة بين الطرفين، وتحددها بالرقم والتاريخ وتوضح أوجه صحتها وقوتها الإثباتية في مواجهة إنكار الطرف الآخر لها وهل تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المنصوصة بالمادة أعلاه التي تنص أيضا على أن: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج من المراسلات ... والفواتير المقبولة ومن كل كتابة تحمل توقيع المقر..." وتبحث توفر شرطي توقيع الفواتير وقبولها الواردين في المادة أعلاه في هذه القضية ومقارنة تلك المقتضيات القانونية بما ورد في المادة 8 من المدونة التجارية المكرسة لمبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري والمادتين 2 و 3 من نفس المدونة اللتين تكرسان اعتبار الأعراف التجارية الخاصة عند الفصل في القضايا التجارية وترتب على ذلك ما يترتب عليه قانونا ولا تكتفي بمجرد القول إن الأصل في المجال التجاري هو حرية الإثبات دون مناقشة ذلك وتبيان مدى انطباقه على وقائع النزاع المعروضة عليها مما جعل قرارها واقعا في عيب نقص التسبيب مخالفا للمادة 81 من ق.إ.م.ت.إ بقولها: "... ويجب أن يكون مسببا" مشمولا بإحدى حالات النقض الواردة في الفقرة 6 من المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ التي تنص على أنه من بين حالات نقض الأحكام: "إذا كان الحكم غير مسبب أو كان تسبيبه ناقصا "ولم يطبق النصوص القانونية على وقائع النزاع بطريقة تمكن هذه المحكمة من رقابتها القانونية على ذلك فكان القرار محل الطعن مستحقا للنقض والإحالة على تشكيلة استئنافية مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها وفقا للتوجيهات أعلاه.

كما أنه كان على الحكم والقرار الطعين المؤكد له أن يفرق بوضوح وبشكل لا لبس فيه بين الفواتير التي يعترف الطاعن بأنها مصدقة من طرفه وبين غيرها من الفواتير ويحدد المبلغ الذي تحويه الفواتير المعترف بتصديقها ليتضح ما يدعيه الطاعن من أنه المبلغ الذي سدده فعلا للمطعون ضدها من عدمه وتتضح الفوارق بينها وبين الفواتير محل النزاع، خاصة وأن الطاعن سدد فعلا ما يرى أنه ملزم بتسديده

طواعية وقبل أن يصدر عليه حكم نهائي به وهو ما يبرهن بجلاء على حسن نيته وابتعاده عن سلوك طرق المماطلة.

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد 2 و 63 و 203 وما بعدها في فصلها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادة: 2 من م.ت والمادتين: 19 و 20 من ق.ت.ق والمادة:4 من ق المحاماة.

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم: 2014/24 الصادر بتاريخ:18 /2014/03 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وإحالة القضية على غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة للنظر والبت طبقا للتوجيهات أعلاه.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/27 بتاريخ : 2015/04/09

المبدأ :

انقضاء حق الورثة في استمرار عقد الإيجار نتيجة عدم طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من وفاة المستأجر، لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن الحقوق الأخرى كحق التعويض عن البنايات والتهيئات التي أقامها مورثهم (المادة 111 من مدونة التجارة) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/38
طبيعة الطعن : طعن النقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن : شركة س . ب .ت.
يمثله ذ/ محمد ولد أحمد مسكه
المطعون ضده س . أ . ز.
يمثله ذ/ محمد ولد محمد الأمين

القرار محل الطعن : رقم 43 /2014
الصادر بتاريخ : 2014/06/17

رقم القرار : 2015/27
تاريخه :09 /2015/04

منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم 2014/43 الصادر بتاريخ 2014/06/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط جزئيا طبقا للمادة 224 من ق إ م ت إ وإحالة القضية علي غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف للنظر والبت طبقا للتوجيهات أعلاه .

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في تشكيلة عادية جلسة علنية يوم الخميس 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 2015/03/12 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد :
- يسلم ولد ديدي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
- جمال ولد آكاط مستشارا ؛
- محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛
- القاسم ولد فـــــال مستشارا ؛
- أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ عبد الله ولد هدو.كاتب الضبط الأول بالغرفة.
وبحضور السيد القاضي محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم : 2014/38 الوارد بتاريخ : 12/15 /2014 المتضمن القرار رقم : 2014/43 بتاريخ: 2014/6/17 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط والمطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركة س . ب .ت ممثلة بالأستاذ/محمد ولد أحمد مسكه بوصفه طاعنا من جهة وس.أ.ز ممثلا بالأستاذ/ محمد الأمين محمد الأمين بوصفه مطعونا ضده من جهة ثانية وذلك في النزاع المتعلق بعائدات محل تجاري.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

بعد أن تقدم ممثل س . ب .ت ذ/محمد أحمد مسكه بتاريخ 02/21 /2012أمام المحكمة التجارية بانوا كشوط بعريضة فاتحة للدعوي ضد س.أ.ز تضمنت أن مورثه م.ل كان يؤجر من عند المدعي عليه ثلاث محلات تجارية بسوق الميناء وأنه دفع له عن أحدها عوضا وأنه تكلف في أحدها مبلغا ماليا وأن المكري استعاد المحل دون مبرر قانوني ودون أن يعوض لموكله التعويضات المستحقة مطالبا بالحكم لموكله علي المدعي عليه بمبلغ 10 ملايين أوقية وبعد رد المدعي عليه علي هذه الدعوي بالقول في مذكرة ممثله الجوابية ذ/ محمد ولد محمد الأمين إن موكله كان يوفر للمتوفي سكنا في السوق دون أن يسدد عنه أي إيجارلمدة16 شهرا وأن المتوفي لا يملك الكوخ المدعي إرثه وأن كتابة المكري قدر ثمنه وقعت بناء علي طلب المتوفي و لتسويقه فقط ، وأن تكاليف تحويل الكوخ إلي غرفة مبالغ فيها ولا تتعدي مبلغ 80000 أوقية وأن المادة 91 من م ت تقضي بأن خلف المستأجر يمكن استمراره في الإيجار إذا تقدم بطلب مكتوب إلي المؤجر خلال ثلاثة أشهر وهو ما لم يقع مطالبا برفض هذه الدعوي وبعد اكتمال إجراءات القضية أصدرت المحكمة التجارية بانوا كشوط الحكم رقم 2012/71 بتاريخ 18 /06 /2012 برفض دعوي المدعي وبعد استئنافه أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط واكتمال إجراءاته ,أصدرت قرارها رقم 43 /2014 بتاريخ 17 /06 /2014 بتأكيد الحكم المستأنف ,فتم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل س.أ.ز ذ/ محمد ولد أحمد مسكه بواسطة عريضة طعنه بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ 10 /08 /2014 ليكمل بعد ذلك بقية إجراءات طعنه.

ثانيا : الإجراءات

بعد اكتمال إجراءات الطعن بالنقض وإحالة الملف أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 15 /12 /2014,عين له رئيس الغرفة مقررا من بين أعضاء التشكيلة، ليحال بعد ذلك إلي النيابة العامة لتقديم طلباتها ، ثم أدرج في جلسة المرافعات بتاريخ 03/12 /2015 التي تم عرضه فيها فتلا المقرر القاضي محمد ولد سيدي ولد مالك تقريره ، وقدم من حضر من الأطراف ملاحظاته وممثل النيابة العامة طلباته، لتحجز القضية للمداولات ليتم النطق فيها في هذه الجلسة بهذا القرار بالتاريخ والرقم أعلاه .

ثالثا : من حيث الشكل

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط قرارها رقم 2014/43 بتاريخ 2014/06/17 تم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل س.أ.ز ذ/ محمد أحمد مسكه بواسطة عريضته بتاريخ 10 /2014/08 ومحضر الطعن بالنقض المؤسس عليها رقم 2014/37 بنفس التاريخ الموقع من طرف ممثل الطاعن وكاتب ضبط مصدرته ، ثم تقدم بمخالصة طعنه ومذكرته في الأجل القانوني لتكتمل الإجراءات القانونية الشكلية لهذا الطعن الواردة في المواد 209 - 210 - 211 من ق إ م ت إ مما يوجب قبوله شكلا .

رابعا : من حيث الأصل

ـ الأطراف:

أ الطاعن :

تضمنت مذكرة ممثل الطاعن ذ/ محمد ولد أحمد مسكه أن طعنه استوفي جميع الإجراءات الشكلية ، وأن مورث موكلته كان يؤجر من عند السيد س.أ.ز ثلاث محلات تجارية بسوق الميناء وأن أحد هذه المحلات دفع له عوضا عنه كما تفيده وثيقة بخط المكري طي الملف مضيفا أنه تكلف مبلغ مليون أوقية في تحويل الكوخ إلي بناء من الإسمنت وأن المكري استعاد قسرا المحل دون أن يعوض لموكله عن الحرمان طبقا للمادة 106 من م ت موضحا أن القرار محل الطعن تجاهل ما قدمه من توضيح في مقصود المادة 91 من م ت التي استند عليها الحكم المؤكد في التأكيد حيث وردت فيها عبارة " المؤجر" بدل المستأجر فيما يتعلق بمن عليه توجيه الطلب مما يعني خطأ القرار محل الطعن في تأويل وتطبيق النص وهي إحدى حالات النقض الواردة في الفقرة 1 من المادة 204 من ق إ.م.ت.إ ثم إن القرار محل الطعن ـ يضيف الطاعن ـ اقتصر في أسبابه علي ثلاثة أسطر لم تناقش الموضوع ولاما قدمه موكله من حجج جوهرية مما جعله منعدم التسبيب مستحقا للنقض طبقا للفقرة 6 من المادة 204 من ق إ م ت إ كما أن القرار محل الطعن تجاهل ما دفعه مورث موكله ـ يضيف الطاعن ـ من مال مقابل مفتاح المحل، وما تكلفه في تحسينات للمحل أعطت له قيمة تجارية تعتبر حقا لمنشئه وليس للمالك مطالبا بقبول طعنه ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية إلي محكمة استئناف في تشكيل مغاير لإصلاح ما أخلت به سابقتها .

ب ـ المطعون ضده :

أما المذكرة الجوابية لممثل المطعون ضده ذ/ ألمين ولد أحمد سالم فقد تضمنت أن: س.ب.ت لا صفة له في رفع هذه الدعوي إذ ليس من الورثة ولا هم وكلوه مستعرضا وقائع القضية وموضحا أن من يدعي أنه خلف خاص للمتوفي لم يصرح برغبته في استمرار الإيجار خلال ثلاثة أشهر حسب مدلول المادة 91 من م ت وبالتالي لا يستحق التعويض موردا أن تأويل المادة 91 من م ت الذي ذهب إليه الطاعن لا محل له لوضوح صياغة المادة وأن القرار محل الطعن مسبب وأن موكله لم يلتزم للطاعن بأي مبلغ مالي مضيفا أن الورثة ليسوا أصحاب حق حتي يمكنهم المطالبة به لعدم ملكيتهم للعين المؤجرة مطالبا برفض الطعن شكلا وعند التجاوز رفضه أصلا .

ج ـ النيابة العامة :

أما مذكرة النيابة العامة فقد سردت وقائع القضية ، موضحة النصوص القانونية التي تحكم الطعن بالنقض شكلا , ومستعرضة المادة 222 من ق إ م ت إ مطالبة بتطبيق القانون .

2 ـ المحكمة :

بعد الإطلاع علي كافة وثائق القضية ، وما أثاره الطاعن في مذكرة طعنه

حيث أثار ممثل المطعون ضده في مذكرته الجوابية دفعا شكليا يتعلق بعدم صفة الطاعن س.ب.ت لكونه ليس من الورثة لأن حصر الورثة رقم 09 /2012 بتاريخ 07 /02 / 2012 عن رئيس محكمة مقاطعة توجنين الذي يستظهر به قد أمر مصدره بتوقيفه بتاريخ 20 /05 /2012 مما يعني عدم دخوله في الورثة ، وهو دفع ليس في محله إذ تمت إثارته أمام محكمة الموضوع وبتت فيه بقولها إن دعوي الطاعن استوفت كافة الشروط والصيغ القانونية ، والصفة ما هي إلا إحدى تلك الشروط ، كما أن الأمر المحدد للورثة لم يتم الرجوع عنه وهو ما يعني أنه بقي نافذا وشاملا للطاعن ، مما يقتضي رفض هذا الدفع الشكلي لعدم تأسيسه .

وحيث إن الطاعن أسس طعنه هذا علي سببي النقض المتعلقين بقصور التسبيب وعدم البت في طلباته بالتعويض عن تحسينات المحل التجاري الواردين في الفقرة 6 ـ 7من المادة 204 من ق إ م ت إ وقد فصل أوجه ذلك في مذكرة طعنه طي الملف.

وحيث إن الطاعن عاب علي القرار المطعون فيه ـ والمؤكد لحكم محكمة الأصل ـ أنه قضي برفض طلبات موكله بالتعويض عن الحرمان من الإيجار وعن ما تكلفه مورثهم في بناء المحل التجاري المستعاد من مالكه دون أن يسبب ذلك ويرد علي ما تقدم به من طلبات في هذا المجال مما جعله واقعا في حالتي النقض أعلاه .

وحيث إن القرار محل الطعن بت في دعوي التعويض المقدمة من الورثة مستندا في ذلك علي مضمون المادة 91 من م ت التي تنص علي أنه في حالة وفاة المكتري يتواصل الكراء مع الزوج أو الأصول أو الفروع المباشرة إذا قدموا من أجل ذلك إلي المكري طلبا مكتوبا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وفي غياب هذا الطلب يفسخ العقد بقوة القانون ، وهو ما يعني انقضاء عقد الكراء مع الورثة وسقوط حقهم في استمراره ، أما حق مورثهم في التعويض عن البناء الذي قام به في المحل التجاري والذي يعترف له به مالك المحل في مذكراته وطالب به ممثلهم صراحة أمام محكمة الأصل ومحكمة الاستئناف وإن اختلفا في قدره إلا أن القرار المطعون فيه ـ والحكم المؤكد به ـ لم يبت في هذا الجانب من التعويض رغم إثارته من طرف ممثل الورثة وهو ما أشار إليه مضمون المادة 111 من القانون التجاري بقولها :" يسوغ للمكتري الذي يحرم من التجديد مهما كان السبب أن يتقاضي تعويضا مقابل البنايات والتهيئات التي أجراها في المحلات بموافقة المكري "،ومضمون المادة 668 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص علي أنه :" إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه " وهي نصوص تحكم الموضوع وكان علي القرار المطعون فيه الرجوع إلي مضمونها وتطبيقه علي الجزء المتعلق به من دعوي الورثة مما أوقعه في سببين من أسباب النقض هما عدم الرد علي بعض طلبات الأطراف ونقص التسبيب الواردين في الفقرتين 6 ـ 7 من المادة 204 من ق إ م ت إ مما يقتضي نقض القرار محل الطعن جزئيا في هذا الجانب وإحالته إلي تشكيلة مغايرة للبت في هذا الجانب طبقا للمادة 224 من ق إ م ت إ التي تنص علي أنه :" يجوز للمحكمة العليا أن لا تنقض إلا جزءا من الحكم المطعون فيه إذا كان وجه البطلان لا يفسد إلا جزءا واحدا من القرار المطعون فيه " .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد 203 ـ 204 وما بعدهما في فصلهما من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادتين 91 ـ 111 من المدونة التجارية والمادة 668 من قانون الالتزامات والعقود .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم 2014/43الصادر بتاريخ 17 /06 /2014 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط جزئيا طبقا للمادة 224 من ق إ م ت إ وإحالة القضية علي غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف للنظر والبت طبقا للتوجيهات أعلاه .

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/29 بتاريخ : 2015/04/09

المبدأ

-يحدد القانون لكل من التشكلتين العلنية والاستعجالية مجالها الذي يجوز لها أن تتعهد فيه ، ما يجعل نظر التشكلة العلنية في الاستعجال واقعا خارج اختصاصها والعكس صحيح (المادة:238 من ق.إ.م.ت.إ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2015/03 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن : شركة أوسيان أفيش** **يمثلها ذ/ محمد أمبارك ولد محمد فال** **المطعون ضده : ف.ك.** **يمثله : ذ/ زيني توري** **القرار محل الطعن : رقم 12 /2014** **الصادر بتاريخ : 2014/07/13** **رقم القرار : 2015/29** **تاريخه :09 /2015/04** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم 2014/12 الصادر بتاريخ 2014/07/13 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا ذيبو طبقا للفقرة الأولى من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ .** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في تشكيلة عادية جلسة علنية يوم الخميس 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 2015/03/12 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد :** **ـ يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :** **ـ جمال ولد آكاط مستشارا ؛** **محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فـــــال مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/.عبد الله ولد هدو، كاتب الضبط الأول بالغرفة .** **وبحضور السيد القاضي .محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم : 2015/03 الوارد بتاريخ : 2015/05/21 المتضمن القرار رقم : 2014/12 بتاريخ: 2014/07/13 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو والمطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركة أوسيان أفيش ممثلة بالأستاذ/ محمد أمبارك ولد محمد فال كطاعن من جهة وف.ك ممثلا بالأستاذ/ زيني توري كمطعون ضده من جهة ثانية وذلك في النزاع القائم بينهما.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :**

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص هذه القضية في أن رئيس المحكمة التجارية بانواذيبو أصدر أمره رقم : 2014/42 بتاريخ : 2014/04/10 القاضي برفض بيع حاوية سمك محجوزة في قضية بين المسمى ف.ك وم.خ.ت وتم إلغاء هذا الأمر بالقرار الاستئنافي رقم : 2014/09 بتاريخ : 2014/04/23 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو التي أمرت في قرارها هذا ببيع محتوى هذه الحاوية المحجوزة وذلك بالطرق العادية لبيع السمك وحجز ثمنه لدى كتابة ضبط المحكمة إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية ، وبعد تمام البيع بعناية العدل المنفذ طلب محامي م.خ.ت ذ/أمبارك إبطال البيع وتفسير قول القرار الاستئنافي (وبيعه بالطرق العادية لبيع السمك) فأصدرت الغرفة الاستئنافية المذكورة قرارها رقم 2014/12 بتاريخ : 2014/07/13 ومنطوقه : قررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول الطلب شكلا ورفضه أصلا . وهذا هو محل الطعن بالنقض الآن .

ثانيا : الإجراءات

اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض رقم : 2014/26 ذي التاريخ 2014/09/03 المحرر من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن من طرف ذ/محمد أمبارك لصالح شركة (أوسيان أفيش) وبعد اكتمال الإجراءات وإعداد المستشار المقرر القاضي محمد بن سيدي بن مالك لتقريره فيه وقراءته

له أثناء الجلسة وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا المقدمة مكتوبة وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن بالنقض من ذي الصفة والمصلحة والأهلية ووفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا طبقا للمواد 2 – 63 و205 وما بعدها في فرعها من ق . إ . م . ت . إ .

رابعا : من حيث الأصل

ـ الأطراف:

أ الطاعن : يرى الطاعن في مذكرته أن مصدرة القرار رقم : 2014/09 المذكور أعلاه قد تناقضت مع نفسها لأن قرارها بيع السمك جاء قبل البت النهائي في النزاع حفاظا على مصالح الأطراف ومع ذلك أكدت بيع العدل المنفذ للسمك المذكور قائلا إنه بالمزاد العلني والحال أن مقتضى المادة 372 من ق .إ.م.ت.إ لم يتم الالتزام به وكان ذلك بتفويض من الخصم ودون حضور مالك البضاعة وقال إن ما أسماه حكما قد استند على المادتين 309 – 310 من ق . إ . م . ت . إ وهما في مجال التنفيذ الجبري للأحكام النهائية لا في القرارات الإستعجالية وخلص لطلب إلغاء القرار 2014/12 وإحالة القضية على محكمة أخرى .

ب ـ المطعون ضده : تم إبلاغ مذكرة الطعن إلى ذ/زيني توري بتاريخ : 2014/12/05 بصفته ممثلا للطرف الآخر ولكن المحكمة لم تطلع على رد من طرف هذا الطرف .

ج ـ النيابة العامة : ذكرت النيابة العامة المواد 2 – 63 – 205 – 209 – 211 من ق . إ . م . ت . إ والمادة 4 من قانون المحاماة ثم طلبت تطبيق القانون .

2 ـ المحكمة :

حيث أصدر رئيس المحكمة التجارية بانواذيبو أمره الفردي رقم : 2014/42 رافضا بيع الحاوية .

وحيث إن مجال هذا الأمر مجال استعجالي تبت المحكمة فيه دون المساس بالأصل الذي تعهدت به وليس من مجال البت في الأصل وهذا ما انتبهت إليه محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2014/09 حين نقضت هذا الأمر من خلال جلسة استعجالية .

وحيث إن محكمة الاستئناف هذه رفضت إبطال البيع الواقع تنفيذا لقرارها رقم : 2014/09 ولكن قرار الرفض هذا كان قد صدر في جلسة علنية وهو القرار رقم : 2014/12 الطعين .

وحيث إن القانون قد خصص لكل من التشكيلتين العلنية والاستعجالية مجالها الذي يجوز لها أن تتعهد فيه وتبت فيه مما يجعل نظر التشكيلة العلنية في مجال الاستعجال واقعا خارج اختصاصها والعكس صحيح، كما أنه مخالف للنصوص القانونية خصوصا أن إحداهما تبت في الأصل بينما لا يمكن للأخرى أن تمس بالأصل .

وحيث إن ما توجهت إليه محكمة الاستئناف من قبول طلب بيع الحاوية يعتبر صحيحا لأنه على القاضي المتعهد بالبت في الأصل اتخاذ الإجراءات الضرورية فورا ودون المساس بما سيتقرر في الأصل طبقا للمادة 233 من ق . إ . م . ت . إ وله عرض القضية على التشكيلة المختصة طبقا للمادة 237 من هذا القانون .

وحيث إن كلما تقدم يقتضي نقض القرار محل الطعن لوقوعه في شكل غير صحيح قانونا وإن كان صحيح المضمون بحيث يبقى القرار 2014/09 الصادر بتاريخ : 2014/04/23 عن مصدرة القرار محل الطعن ساري المفعول، وهو ما يقتضي أيضا عدم إحالة القضية لتشكيلة مغايرة لأن القضية من صميم الاستعجال ولأنه لم يبق ما ينظر فيه بعد النقض وذلك طبقا للمادة 223 من ق . إ . م . ت . إ .

<u>لهذه الأسباب:</u>

وتطبيقا للمواد 238 – 203 – 204 – 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق . إ . م . ت . إ .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم 2014/12 الصادر بتاريخ 2014/07/13 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو طبقا للفقرة الأولى من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/31 بتاريخ : 2015/04/09

المبدأ

-اتفاق الأطراف على إنهاء النزاع القائم بخصوص مسألة محددة، يحول دون قبول أي دعوى بشأنه إذا كان معترفا به ممن وجه ضده ولم يطعن فيه بالتزوير أو بأي وسيلة أخرى مشروعة قانونا (المادتان: 247، 233 من ق.إ.ع) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/39 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن الأول : شركة العبور الجوي والبحري** **يمثلها : ذ/ إبراهيم ولد أبتي** **الطاعن الثاني : شركة شينكير موريتانيا** **يمثلها : ذ/محمد ولد سيد أحمد** **المطعون ضده : نفس الأطراف كل منهما بالنسبة للآخر .** **القرار محل الطعن : رقم 75 /2014** **الصادر بتاريخ : 2014/11/18** **رقم القرار : 2015/31** **تاريخه :09 /2015/04** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض بمقتضى محضر الطعن رقم : 2014/50 بتاريخ : 2014/12/03 شكلا ورفضه أصلا، وقبول مطلب الطعن بالنقض بمقتضى محضر الطعن رقم : 2014/51 بتاريخ : 2014/12/11 شكلا وأصلا ونقض القرار رقم : 2014/75 الصادر بتاريخ : 2014/11/18 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط طبقا للفقرة الأولى من المادة 223 من ق . إ. م . ت. إ.** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في تشكيلة عادية جلسة علنية يوم الخميس 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 2015/03/12 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة رئيسها السيد : يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :** **ـ جمال ولد آكاط مستشارا ؛** **محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فـــــال مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ عبد الله ولد هدو، كاتب الضبط الأول بالغرفة.** **وبحضور السيد القاضي: محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم : 2014/39 الوارد بتاريخ : 12/13 /2014 المتضمن القرار رقم : 2014/75 بتاريخ: 2014/11/18 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انوا كشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركة العبور الجوي والبحري ممثلة بالأستاذ/إبراهيم ولد أبتي كطاعنة ومطعون ضدها من جهة وشركة شينكير موريتانيا ممثلة بالأستاذ/ محمد ولد سيد أحمد كطاعنة ومطعون ضدها من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه**

التعهد والإجراءات:

تعهدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في القضية بسبب محضري الطعن رقمي 50 و 2014/51 الصادرين بتاريخ 2014/12/03 و 2014/12/11 عن كتابة ضبط الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، والصادرين إثر إيداع عريضة من طرف كل من ذة/إبراهيم ولد أبتي ومحمد بن سيد أحمد نيابة عن موكلتيهما شركتي استام وشينكر حسب الترتيب وذلك ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط رقم : 2014/75 بتاريخ : 2014/11/18 .

وبعد الإطلاع على ذلك وعلى إيداع كل واحد من الطرفين مذكراته بتواريخ: 2015/01/09 و 2015/02/02 و 2015/02/23 و 2015/02/06 .

مراحل القضية :

عرضت الدعوى المتلخصة في أن شركتين قامت بينهما شراكة لم توف إحداهما بمقتضياتها للأخرى مما جرها إلى رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية التي قررت رفضها بمقتضى الحكم رقم : 2013/85 بتاريخ 2013/07/22 ، فدفع ذلك نفس المدعية إلى الدرجة الثانية التي استجابت وحكمت لها على شريكتها بمبلغ (3.554.203,40) دولار أمريكي وذلك بمقتضى القرار رقم: 2014/75 بتاريخ:

2014/11/18 المذكور فرأت المحكوم لها به أنه غير كاف، وأما الأخرى فرأت أن القرار غير مسبب فدفعهما ذلك إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي بتت بعد اكتمال الإجراءات بهذا القرار.

حجج الأطراف :

أ الطاعن الأول : ذ/إبراهيم ولد أبتي نيابة عن شركة **STAM**

تقدم الأستاذ بمذكرة طعن ذكر فيها :

شكلا : أن الشركة الموريتانية لا ترانزيت الجوي والبحري **(STAM)** تقدمت بطعن ضد القرار رقم 2014/75 ، وأودعت ، الغرامة ، وبذلك فإن الطعن في الأجل وممن له الحق والصفة فيتعين القبول شكلا .

من حيث الموضوع : إن العارضة ضمنت طعنها أن سبب الطعن هو عدم تناسب التعويض الممنوح من طرف المحكمة مع حجم الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء إثراء المتعاقدة معها على حسابها بدون سبب .

وأنه بالرجوع إلى العقود المختلفة التي جمعت بين كل من شركتي **STAM** شينكر مع **HATCH لإ**نجاز بعض الأشغال يتضح أن العقود وجهت المبالغ المستحقة للتجمع والتي بعد جردها تبلغ:26872731.76، وبحصول التجمع على العقود و بعد استبيان الرسائل المتبادلة بين الطرفين وبعضها عن الشركة شينكر نفسها والتي تنص على أن نصيب العارضة 50% إلا أن شينكر حجبت المعلومات وأصبحت تعامل العارضة كمؤدية خدمات طبقا للبروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ:2012/05/07 الناص على تلك الصفة .

ـ أن قرار محكمة الاستئناف محل الطعن أكد صفة المتعاقدة وأنها شريك في الصفقة غير أن المحكمة لم تراع حجم الضرر ولم تعوض على أساس ريع الصفقة وإنما اعتمدت الخبرة المعدة في الموضوع .

ـ أن نصيب العارضة لا يقل عن 13.436.66588 والذي يمثل 50% من ناتج الصفقة ، وبذلك فالمحكمة حرمتها من جزء كبير من الصفقة ذات الرقم H337777 .

ـ أن جبر الضرر يستوجب اعتماد إرادة الطرفين وعدم أخذ القرار بإرادة الطرفين يجعله خالف الترتيبات التعاقدية ، فهو بكل ذلك جدير بالتأكيد من حيث مبدأ الإدانة ، والنقض الجزئي فيما يتعلق بالتعويض .

ـ أن القرار المذكور حرم العارضة من تعويض الأضرار المادية والمعنوية وتفويت الكسب وهو بذلك أخفق في تطبيق المادة 248 من ق .إ.ع، خصوصا أن ذلك اقترن بالغش والتدليس لذلك فإن العارض يلتمس من المحكمة :

شكلا : قبول الطعن بالنقض

من حيث الموضوع : القول بقبول طعن العارضة أصلا وتأكيد القرار رقم: 2014/75 من حيث مبدأ الإدانة ونقضه جزئيا من حيث المبلغ المحكوم به وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بتشكيل مغاير من أجل الحكم للعارضة بما تبقى من نصيبها المتمثل في 50% من ناتج الصفقة والعقود المنجرة عنها، والحكم بإرجاع الغرامة .

ثم في مذكرة جوابية :

أن طعن شركة شينكر بالنقض رافقته العيوب الشكلية التالية

- أنها تغير أسمها وأصبحت موريتانيا لوجستيك بموجب النظام الأساسي المعد بتاريخ 2014/03/31 ، وأن الطعن بالنقض صدر من شينكر لذلك يكون غير مقبول شكلا .

- إن الاسم التجاري للشركة يعتبر عنصرا مهما في تحديد هويتها لأن انعدامه يؤدي بطلانها ولأن المادة 208 من إ . م . ت . إ نصت على تضمن الطعن هوية الطرف وذلك بصفة آمرة ، والمادة 52 من مدونة التجارة ألزمت بإعلان كل تغيير في اسم الشركة، وبذلك فورود الطعن من غير موجود كوروده من ميت مما يوجب رفضه شكلا .

- أن هذا الطعن لم تؤمن له الغرامة إلا بعد القيام به وذلك يعارض المادة 211 من ق . إ . م . ت . إ التي تنص على أنه ينبغي أن يصحب عريضته وصلا بهذا الدفع وفي النص الفرنسي بصيغة الوجوب ، والتأخر دليل كاف على عدم الصحبة .

- إن المادة 221 من ق . إ . م . ت .إ نصت على أن المحكمة العليا تبحث في الشكل قبل البت في الموضوع وبذلك فمن اللازم رفض الطعن شكلا .

من حيث الموضوع : إن العارضة بدأت مذكرتها بسرد الوقائع وهو أمر لا يهم المحكمة العليا إلا أن المعالجة التي قدمت بها شينكر الموضوع تجعل العارضة تبدي أشياء وذلك من خلال الوثائق التالية:
1- العرض بتاريخ : 2011/07/06 من طرف تجمع شركتي **STAM** شينكر مع **HATCH** للقيام ببعض الخدمات .
2- أن شينكر هي رئيسة التجمع وذلك اعطاها الاتصال بالزبناء
3- وجود عدة رسائل ألكرتونية طي الملف تتضمن تقاسم النتيجة ب 50% .
4 - قبول شركة **HATCH** العرض بفوز التجمع بعقد أولى سيوقع بين الطرفين يوم 2011/08/30.
5 - أن العقد الأول الناجم عن العرض وقع بتاريخ 2011/08/22 رقم : 337777/8006 ولم تشعر رئيسة التجمع العارضة بقبول العرض أو بالتوقيع .
6 - معاملة العارضة كمسدية خدمات وحصول شينكر على مقابل العقود بمبلغ إجمالي 26.872.731,76 واستحواذها على كل المبالغ ، ولم تعلم بذلك العارضة إلا شهر يونيو 2013 .
إن هذه الوقائع تثبتها مختلف الوثائق المقدمة ، وأسهم شركة شينكير .
- أن القرار المطعون فيه معيب بأشياء منها :

- اختلاف القرار مع ما اعتادت محكمة الاستئناف التسبيب به : ورأت العارضة أن هذا العنصر لا يستحق الرد إذ للبيت رب سيحميه .

- جزم الطاعنة بأن الملف أخرج من المداولات بغرض دعوة الأطراف للصلح وهذا ما تكذبه الإفادات الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة .

- أن التكييف الذي أعطته الطاعنة بأن القضية شركة عقدية تحكمها المواد 920 من ق . إ . ع والقرار محل الطعن لم يكيف بذلك وإنما كيف بشراكة في إطار تجمع بين شركتين يتعلق بمناقصة لأداء بعض الخدمات .

وأن الشركة بين الطرفين أثبتها القرار محل الطعن كما أثبتها العرض المشترك والتعيين ورسالة القبول .

- أن الطاعنة خلصت إلى محضر الصلح رقم 2012/8286 بتاريخ : 2012/09/12 لتعتبره منهيا للخلاف وأخطأت بذلك لتجاهلها لصفة الموقعة (مؤدية خدمات) وذلك موجب لرفض الاحتجاج بالصلح المذكور ، كما أخطأت في تاريخه .

- حول تاريخ الصلح إن الطرفين يوجد ما يدل على أنهما أبرما الصلح بتاريخ 2012/05/07 المذكور وأما تاريخ إيداعه فقد وقع 2012/03/12 وأنه يمكن التأكد من كل ذلك بالرجوع إلى النسخة الأصلية الموجودة لدى العارضة .

- أن اعتماد هذا الصلح من طرف العارضة ومحكمة الأصل يصطدم بعدة حقائق:

  - أن الإيداع صدر من طرف شينكر نفسها ، وبذلك فالموثق كان أمينا لذكره أن الإيداع تم بناء على طلب احد مديري الشركة وأن البروتوكول خلا من أي تاريخ له وكل ذلك يجعل الاحتجاج بالصلح غير مسعف .

- أن شركة شينكر أعدت محضرا لتسليم المعدات بتاريخ 2012/09/23 مدعية أن توقيع البروتوكول تم 2012/09/13 وأن ذلك يأباه المنطق من وجهين :

❖ أن مكان وضع التاريخ لا يوجد فيه أي تاريخ .

❖ أن الإيداع تم بتاريخ 2012/09/12 أي قبل التاريخ الذي تدعي شينكر أنه تاريخ لبروتوكول مما يجعل عيوب الصلح مؤذنة باضطراب حيثيات حكم محكمة الأصل .

ب ـ حول صفات الأطراف في الصلح :

ـ أن التاريخ الذي ذكر أن مدير شركة **STAM** وقعه سابق على علم العارضة باعتماد شركة **HATCH** للعرض المقدم من طرف التجمع وشينكير.

ـ أن ذلك تؤيده مقتضيات الصلح التي تنص على أنه في إطار العقد X8006 - 777 33 H وأن **STAM** بوصفها مقاولة من الباطن منحتها شينكر تأدية خدمات أو كلتها لها شركة **HATCH** إذ **STAM** لو علمت بالاتفاق لما قبلت بأن توصف بأنها مؤدية خدمات وأن الخطأ البين في صفة العارضة من مؤدية خدمات إلى شريك ـ وأنه شتان مابين الصفتين ـ لم تول محكمة الدرجة الأولى ولا العارضة له كبير أهمية وأنه هو مرتكز النزاع .

ـ أن الطاعنة عابت على القرار محل الطعن نعته لها بالمدلسة ، وأن التدليس عيب من عيوب الرضا يؤدي إلى ابطال العقود لا بطلانها ، وأنه من المستحيل إرجاع الأطراف إلى الحال التي كانوا عليها قبل التعاقد ، وبذلك فإن التدليس قائم وقد اثبته القرار محل الطعن غير أنه لم يوفق في التعويض المناسب .

ـ أن الطاعنة أخذت على القرار محل الطعن اعتماده على المواد 1030 و 1037 من ق . إ . ع لكون العارضة لم تفهم محل الاستشهاد بهاتين المادتين لكون موضوعهما يتعلق بصلح أبرم بين طرفين أحدهما رب عمل والآخر مؤدي خدمات في حين أن النازلة تتعلق بشركتين في إطار تجمع أطلقا عليه تجمع استام ـ شينكر .

ـ أن تصريح العارضة بفساد التعويض يستشف منه اعتراف العارضة بالأحقية فيه .

ـ أن الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف ذكر معدها عدم تجاوب شركة شينكر معه ، كما أن الانحياز الأعمى الذي ذكرته الطاعنة لم تقدم ما يدل عليه ، كما لم تقدم نصا تم خرقه قانونا وكما لم تقدم الوفاء بحصة 50% من الصفقات المذكورة ، لكل ذلك يطلب العارض رفض طعن شينكر شكلا ، وإن رأت المحكمة غير ذلك ، رفضه أصلا ويتمسك الطاعن بطلباته المذكورة أعلاه في مذكرته الأولى .

الطاعن الثاني : ذ/محمد سيد أحمد عن شركة شينكر موريتانيا SOS

تقدم الطاعن الثاني بمذكرتين إحداهما مذكرة طعن ذكر فيهما ما يلي :

من حيث الشكل : أن العارض تقدم بعريضة طعنه وأمن الغرامة في الأجل القانوني وصدر الطعن من ذي صفة وفي الأجل والصيغة لذلك يستوجب القبول .

من حيث الأصل :

أ ـ ملخص الوقائع : إن شركة شينكر تم تكليفها من طرف شركة **HATCH** بموجب العقد 8006-PO.H 337777 بتاريخ 2011/10/20 لمصلحة تازيازت موريتاني ببعض الخدمات ، وأن شينكر منحت بعض الخدمات لشركة **STAM** وأن ذلك تم من خلال المراسلات والتعاون بين الطرفين إلا أنه مر ببعض المطبات فانتهت بالصلح رقم 2012/04 بتاريخ : 2012/04/14 أمام المحكمة التجارية بانواذيبو ، والذي تم فيه بجلاء تحديد العلاقة بين الطرفين .

ثم إن الطرفين قررا وضع حد لعلاقتهما بموجب الصلح رقم 2012/286بتاريخ : 2012/09/12 والذي حدد فيه الطرفان نوعية العلاقة بينهما ثم وضعا حدا لها بإنهاء تلك الخلافات وتسديد ما نصت عليه المادة الرابعة منه التي تنص على مبلغ 250.000في شكل شاحنات وجرارات وهي تعلم أن تلك تسوية نهائية ، و أن شركة **STAM** استغلت العلاقة العابرة لتجعل منها ذريعة للإضرار بشنكر وذلك عن طرق :

1 ـ أن شركة شينكر سددت مبلغ 1.120.527 مقابل الخدمات المسداة بموجب العقد بناء على الفوائد ، إلا أن شركة **HATCH** رفضت التسديد لأن الفواتير كانت مضخمة بشكل كبير مما جعل شينكر تطلب استرجاعها وهو الأمر المنشور أمام المحاكم، وهذه الخصومة مفتعلة من أجل صرف النظر عن ذلك الموضوع .
2 ـ الاعتداء على الاسم والعلاقة التجاريين للعارضة خصوصا في مكتبي انواكشوط وانواذيبو وتمظهرها بمظهر الشريك .
3 ـ جملة من المضايقات كالاعتداء على النشاط التجاري و كحجز الآليات أو الاعتداء على المديرين إضافة إلى إغراق مكاتب الشركة بالرسائل الالكترونية .

- **العيوب القانونية في القرار محل الطعن :**

ـ العيوب الشكلية
ـ أن كتابة المحكمة اشرت استلامها للقرار المذكور من جهة ما؟
ـ أن الغرفة التجارية قررت إخراج الملف من المداولات مع دعوى الأطراف للصلح ثم قررت إعادته إلى المداولات لأسباب مجهولة لدى العارض ليتم النطق يوم 2014/11/18 .

- **العيوب القانونية الموضوعية :**

ـ إن القرار اعتبر الموضوع شراكة وليس الأمر كذلك طبقا لتعريف الشركة في المادة 920 من ق .إ . ع ، والحقيقة غير ذلك ، وقد جزم القرار بذلك دون الاعتماد على أي وثيقة .
ـ تحريف القانون عن مقاصده ذلك أن الغرفة التجارية سعت إلى إقرار مفهوم مخالف للنصوص والاعراف والاتفاقيات الدولية وحتى الشرائع السماوية عندما صرحت في قرارها الطعين بأن علم شركة **STAM** بصفتها كشريك لم يحصل إلا بتاريخ يونيو 2012 فكيف يكون شريك غير عالم بالشراكة ثم يرتب له اثر ذلك مبلغ مليار ونصف في ذمة الشريك المخفي للشراكة لصالح الذي اخفيت عنه .

- **الامعان في إساءة تطبيق القانون :**

أن القضاء المدني قضاء وثائق وأن شركة شينكر تقدمت بصلح أمام موثق العقود ينص على إنهاء الخلافات بين الطرفين وذلك في مواده الثالثة والرابعة والسادسة وآخر أمام المحكمة التجارية بانواذيبو ، وقد كان على المحكمة أن تحكم بإبطال الصلحين أو أحدهما و إرجاع الأطراف إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ليكون لقرارها محل .

- **انعدام التأسيس :**

ـ فساد التعليل : أن المحكمة أسست المبلغ الذي حكمت به على التدليس واخفاء الشراكة و هو أمر مستحيل في ظل عدم وجود شراكة .
ـ فساد تقدير التعويض :أن المحكمة من أجل تقدير التعويض عينت خبيرا أعد تقريرا سطحيا على مقاس الخصم ، وقد أوضحت العارضة أن الخبير عمد إلى كل ما وقعت عليه يده من نشاط شركة شينكر فأضافه إلى خبرته ولو كان لا صلة له بالعقد 8006 وأن حكم المحكمة لا يطابق ما ضمنه الخبير جبرته ولم يبين من أين أخذه ، كما أنه من الغريب ـ يقول العارض ـ أن العقد 8006 أحيانا يتعدد إلى العشرات من حيث الاحتساب وحين الصلح لا يعتبر إلا كعقد واحد .
ـ أن القرار محل الطعن حرف الوقائع من خلال القول بأن شركة شينكر لم تتعاون مع الخصم إذ سلمته الوثائق إلا أنه لم يعرها بالا لذلك يطلب العارض قبول الطعن بالنقض شكلا .
ـ قبول الطعن بالنقض أصلا ونقض القرار رقم 2014/75 بتاريخ : 2014/11/18 .

ثم في مذكرته الجوابية :

من حيث الشكل : إن الطعن يستوجب ترسانة من الشروط تستوجب التأكد منها ثم ترتيب الأثر المناسب قانونا على ذلك.

من حيث الأصل : لخص العارض الوقائع من وجهة نظره مبينا أن الخصم حرف الوقائع المقدمة في مذكرته ، كما أنه كرر نفس المعطيات المثارة في عريضته الأولى ، وتفاديا للتكرار نحيل على ما لخصناه منها سابقا وفي الأخير أثار الجهل بالطبيعة القانونية للشراكة إذ طلبت استام النقض الجزئي اعتمادا عليها ، و أن شركة **STAM** حرفت الوقائع المذكورة في مذكرتها ، كما تعمدت التكرار من أجل خلق انطباع بضرورة النقض الجزئي وطالب في الأخير بالتأكد من مطابقة طعن النقض الجزئي للشكليات ثم ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، وأصلا رفض الطعن الجزئي الكيدي المقام به من طرف شركة **STAM** ، وقبول طعن شركة شينكر والاستجابة لطلباتها .

المحكمة :

حيث إن شركة شنكير موريتانيا مازالت قائمة الذمة ولو غيرت اسمها إلى موريتانيا لو جستيك، كما أن القرار المطعون فيه الذي يريد الطاعن الأول تأكيده مبدئيا صدر بعد تغيير اسمها ولكنه صدر باسمها شنكير وبالتالي فلا وجه للاعتراض على طعنها بنفس الاسم في القرار الذي يريد المعترض تأكيده جزئيا .

وحيث إن تأخر مخالصة الغرامة عن عريضة الطعن لا تأثير له قانونا ما دام النص عبر بعبارة (ينبغي) وهي عبارة واضحة الدلالة في اللغة العربية التي هي اللغة المعتبرة هنا قانونا ، كما أن المشرع كان بإمكانه أن يرتب على تأخرها ما رتب على عدم تقديمها أصلا ولكنه لم يفعل .

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يؤسس تأسيسا كافيا إذ ذهب إلى قيام شراكة لم يبررها بين كل من شركتي استام وشينكر إضافة إلى أنه رأى أن صفة استام كمؤدية خدمات تغاير صفتها كشريك وهو ما رأى أنه يوجب الحكم لها بمبلغ الإدانة .

وحيث إن هذا المنطق الذي اتجه إليه القرار المطعون فيه تفنده المعطيات القانونية التالية .

- **الصلح الصادر بين الطرفين والموثق بتاريخ: 2012/09/12** والذي نص صراحة على إنهاء النزاع المتعلق بالعقد PO .H 337777/8006 وهو العقد الوحيد المستند إليه كسبب للخلطة القائمة بين الطرفين ، أقول إن الصلح انهى النزاع المتعلق بالعقد المذكور، ليس فقط النزاع السابق بل والمحتمل والذي يمكن ان ينشأ فهو بذلك قطع الطريق على أي دعوى في الموضوع سبقته أو لحقت به كما يتضح لاحقا وليس أمام المحاكم إلا اعتبار إرادة الطرفين المصرح بها من طرفهما طوعا أمام جهة مختصة لم يثر أي من الطرفين أي مطعن فيها ولا في الصلح الناشئ عنها ، ولا يؤثر في هذا الصلح ما ذكره ممثل استام من أن صفتها فيه ليست صفتها الحقيقية التي تنازع بها وأن تاريخه مختلف إذ كلها مسائل لا دلالة لها للمتأمل في ثنايا المسألة كما سياتي أيضا.

- **الرسائل الصادرة من طرف محامي شركة استام** والموجودة طي الملف والتي تضمنت مخاطبة الأستاذ نفسه باعتباره محامي الشركة لشركة سونمكس من أجل حل النزاع و تلك الرسائل تتضمن أنها شريكة كما سيتضح لاحقا، فتعين في ظل ذلك الرجوع إلى صلح الأطراف والحكم بمقتضياته باعتباره منهيا للنزاع.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين والله تبارك وتعلى يقول << يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ >> الآية 1 من سورة المائدة ويقول << وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ...) الآية 91 من سورة النحل ، وهو ما جسدته المادة 247 من ق . ل . ع بقولها (الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ...) وهذه هي حال عقد الاتفاق بين هذين الطرفين المودع لدى موثق العقود بانوا كشوط الشيخ سيدي ولد موسى بمتضى عقد الإيداع رقم 2012/8286 بتاريخ 2012/09/12 .

وبما أن عقد الاتفاق هذا لم يكن مؤرخا ولم يثبت له تاريخ قبل تاريخ إيداعه المذكور فإن تاريخ إيداعه الثابت يعتبر تاريخه قانونا .

وحيث إن عقد الاتفاق هذا يقول في مادته الثانية (اتفق الطرفان على تسوية ودية للمطالب والاعتراضات التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك والعالقة منذ انطلاق خدمات افريت أفور وارد ينغ (وثيقة

الطلب رقم : H337777- X8006) ، كما يقول في مادته الرابعة (تقبل استام هذا التسديد الذي يكون نقدا ويصفى بصفة نهائية لا رجعة فيها كل المطالبات المتعلقة بالعلاقات بين الطرفين في إطار وثيقة الطلب H337777- X8006 وبتجديدها المحتمل مهما كانت طبيعتها) .
كما جاء في مادته السادسة والأخيرة ، ما نصه (يتراجع الطرفان بصفة لا يتطرق الشك إليها ضمن علاقتهما عن الإدعاءات التي لها أية صلة بوثيقة الطلب رقم H337777- X8006 وتجديدها المحتمل وعليه يتراجع كل من الطرفين نهائيا عن الرغبة في توجيه رسالة أو مطالبة من أي نوع كانت ويمتنع عن اللجوء إلى أية هيئة قضائية أو حكمية وطنية أو أجنبية حول المسائل المتعلقة بهذه العقود التي يعتبر الطرفان أن ما تلزم به قد طوي نهائيا تطبيقا للمادتين 333 و 334 ...من ق . ل . ع) .
وبالمناسبة فالمادة 333 المذكورة تقول (ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون) وهذا ما تم بالفعل كما أن هذا الاتفاق لم يطعن فيه بالتزوير بل إنه تم تنفيذه بالفعل وبدون تحفظ قبل رفع هذه الدعوى 2013/05/21 .
وحيث إنه لا يمكن الاحتجاج ضد هذا الاتفاق بأي عيب من عيوب الرضا الواردة في المواد من 59 إلى 76 من ق . ل . ع بما في ذلك التدليس الوارد في المادتين 72 و 73 التين نصت أولاهما على الكتمان ذلك أنه حتى على افتراض أن شنكير أخفت أو كتمت أو حجبت عن استام العقد المبرم بتاريخ 2011/08/22 ولم تطلع عليه إلا في الشهر 2012/06 ولعلها تقصد ما جاء في الاتفاق الذي وقعته مع شنكر المؤرخ ب 2012/06/16 حيث قال (نظرا لكشف الطلبية المؤرخ ب 22 أغسطس 2011)، ذلك أن تاريخ العلم بما كان مكتوما سبق تاريخ الاتفاق النهائي بنحو ثلاثة أشهر كما رأينا وبالتالي وحتى على افتراض أنه كان مكتوما فإنه وقت الاتفاق النهائي كان معلوما .
وحيث إنه لا يمكن الاحتجاج ضد هذا الاتفاق أيضا بأنه خاص بصفة استام (مسدية خدمات) الواردة في مادته الأولى وذلك لما يلي :
1 ـ أن كشف الطلبية H337777- X8006 لا يتعلق إلا بإسداء الخدمات أصلا وذلك واضح من ابروتوكول الاتفاق بتاريخ 2012/06/16 المذكور الذي يقول تحت عنوان الموضوع (نظرا للاجتماع المشترك بين هاتش/ كتروس / استام /شنكر موريتانيا ش . م بتاريخ : 11 يونيو 2011 في مكاتب هاتش في انواكشوط وهو الاجتماع الذي عبر فيه السيد ب.ن مدير مشروع هاتش عن رغبة شركة تازيازت/ هاتش في تمديد العقد القائم لإسداء خدمات إرسال الشحنات (كشف الطلبية H337777- X8006) ويعهد عند الضرورة بخدماته إلى شنكر موريتانيا ش . م . واستام على إثر عقد بين الطرفين) وبالتالي فإن صفة مسدية خدمات في المادة الأولى من الاتفاق النهائي وصف طردي وتحصيل حاصل في هذا الموضوع .
2 ـ أن نفس المادة الأولى وقبل أن تاتي بصفة (مسدية خدمات) قالت (في إطار وثيقة الطلب موضع المرجع رقم H337777- X8006) وبالتالي فإن وثيقة الطلب هذه لا خلاف بين الطرفين أنها هي أصل التعامل بينهما ويرجع إليها في كافة العلاقات التعاملية ذات الصلة بينهما .
3 ـ أنه يتضح من ذلك أنه لا تناقض بين كون استام مؤدية خدمات وبين كونها شريكة لشنكير في إطار وثيقة الطلب H337777- X8006 المذكورة ما دام هذا العقد من أصله يتعلق بتأدية الخدمات ولكنها شريكة بأدائها لهذه الخدمات لا بشيء آخر .
4 ـ أن استام عقدت هذا الاتفاق النهائي المؤرخ بتاريخ إيداعه المذكور بعد أن دخلت في مراسلات وخلافات مع شنكر بوصفها شريكة لها ولا أدل على ذلك من رسالة محاميها ذ/ إبراهيم ولد أبتي الموجهة في شكل إنذار والمؤرخة ب 2012/06/03 قبل إيداع الاتفاق ب ثلاثة أشهر ونيف حيث تكلم فيها عن تقاسم الأرباح والتكتم على النتائج ووضعية الشركة بينهما ، والحفاظ على هذه الشراكة بين الشركتين ، والمعلومات التي تهمهما كشركاء ، وترتيبات الشراكة ، وبالتالي فإن الاتفاق النهائي المذكور وقع بعد علم استام بما تقول بأنه كان محجوبا عنها ، وبعد احتجاجاتها وتصريحاتها المذكورة بأنها شريكة لشركة شنكير .

5 ـ أنه حتي على افتراض تعارض الصفة مع الشراكة فلم تدع استام شراكة خارجة عن إطار الوثيقة H337777- X8006 المذكورة وهذه الوثيقة بالذات هي التي وقعت استام على الاتفاق النهائي المذكور الذي نص على تسوية المطالب والاعتراضات منذ إنشائها كما رأينا في مادة الاتفاق النهائي الثانية .
6 ـ أن عبارات هذا الاتفاق النهائي لم تترك مجالا للبس فهي عامة وواضحة في إنهاء العلاقة بين الطرفين (... وينهي بصفة نهائية لا رجعة فيها كل المطالبات المتعلقة بالعلاقات بين الطرفين في إطار وثيقة الطلب H337777- X8006) المادة 4 (... بصفة لا يتطرق الشك إليها ضمن علاقاتها عن الإدعاءات التي لها أية صلة بوثيقة الطلب H337777- X8006 ...)، وعليه يتراجع كل من الطرفين نهائيا عن الرغبة في توجيه رسالة أو مطالبة من أي نوع كانت، يمتنع عن اللجوء إلى أية هيئة قضائية أو حكمية وطنية أو أجنبية حول المسائل المتعلقة بهذه العقود التي يعتبر الطرفان أن ما تلزم به قد طوي نهائيا ...) المادة 6 من نفس الاتفاق .
7ـ أن هذا العقد النهائي الذي وقعت عليه استام لم ينه الخلافات الماضية فقط وإنما نص على إنهاء كل ما يتعلق بها ولو كان بعد عقد الاتفاق النهائي بقوله (...التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك ...) المادة 2، (... وبتجديدها المحتمل مهما كانت طبيعته) المادة 4، (... وبتجديدها المحتمل) المادة6 وبالتالي فإن استام قطعت الطريق في هذا النزاع على نفسها في ما يتعلق بهذا الموضوع بتوقيعها وتطبيقها للعقد النهائي المذكور .
8 ـ أن الاتفاق النهائي المودع بتاريخ 2012/09/12 نص في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة وهي الأخيرة على وثيقة الطلب H337777- X8006 المذكورة وهو واضح في ارتباطه ومعالجته لكل ما نشأ أو ينشأ عنها وبالتالي فلا وجه ولا دليل لجعل ما نشأ عنها ولو كان شراكة خارجا عنه البتة ، وبالتالي فإن الحصول على مبلغ بناء على ذلك هو بعينه الإثراء بلا سبب الوارد في المادتين 95 - 87 من ق . ل . ع .
وحيث أن ما تقدم يكفى في الرد على كل من الطرفين فيما أثاره صراحة أو ضمنا، كما أنه من كل ذلك يتضح أن القرار وقع تحت طائلة البندين 1 و6 من م . 204 من ق . إ . م . ت . إ وهو ما يستوجب نقضه كما يتضح من كل ما ذكر أيضا أنه لم يبق شيء يمكن الحكم فيه في هذه القضية وبذلك يتعين تطبيق آخر الفقرة الأولى من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ التي تنص على البت دون إحالة.

لهذه الأسباب:

وعملا بالنصوص أعلاه وبالمواد 2 . 5 الفقرة الأخيرة و 6 من م . ت و 19. 20 من ق . ت . ق و 2 . 63 و 203 وما بعدها في بابها وخاصة المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ والمادة 4 من ق . المحاماة .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض بمقتضى محضر الطعن رقم : 2014/50 بتاريخ :2014/12/03 شكلا ورفضه أصلا وقبول مطلب الطعن بالنقض بمقتضى محضر الطعن رقم : 2014/51 بتاريخ : 2014/12/11 شكلا وأصلا ونقض القرار رقم : 2014/75 الصادر بتاريخ : 2014/11/18 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط طبقا للفقرة الأولى من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ .

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/55 بتاريخ : 2015/11/26

المبدأ

-إذا كانت أقوال المدخل في الدعوى عرضة للتقدير وللعيوب التي تشوب شهادة الشاهد عندما تذهب أقواله لصالح أحد الطرفين لصالح النزاع، لابد حينئذ من تحري البينات في أصل الدعوى أو اللجوء إلى يمين منكر الاقتضاء انطلاقا من قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو إلى يمين من قويت القرائن لصالحه (المادة: 467 من ق.إ.ع) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2013/07 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن : ع.أ** **يمثله : ذ/أحمد ولد الدوف** **المطعون ضده: شركة سنا ابيش** **يمثلها: ذ/ محمد الأمين ولد التمين** **القرار محل الطعن : رقم 2012/33** **الصادر بتاريخ : 2012/12/19** **رقم القرار: 2015/55** **تاريخه : 2015/11/26** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم: 2012/33 الصادر بتاريخ:19/12/2012 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو وإحالة القضية على غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف لتنظر وتبت طبقا للتوجيهات أعلاه .** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في تشكيلة عادية جلسة علنية يوم الخميس 8 محرم 1437هـ الموافق 22/10/2015 م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد : يسلم ولد ديدي وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :** **ـ محمد المختار ولد الفقيه مستشارا ؛** **محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين، كاتب الضبط بالغرفة.** **وبحضور السيد محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2013/07 المتضمن القرار رقم 2012/33 بتاريخ 2012/12/19 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو المطعون فيه بالرجوع والمشمول فيه كل من ع.أ ممثلا بالأستاذ/ أحمد ولد الدوف من جهة و شركة سنا ابيش ممثلة بالأستاذ / محمد الأمين ولد التمين من جهة ثانية وذلك للنزاع القائم بينهما.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:**

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن ع.أ ادعى أنه باع لشركة سنا ابيش 13660 كلغ من السمك بمبلغ 300.5200 أوقية واستلم فاتورة منها ريثما يستلم المبلغ بعد بيعها هي للسمك ولكنها لم تعطه الثمن بعد وطلب الحكم عليها بهذا المبلغ مع مليون أوقية عوضا عن الأضرار .

وقد ردت الشركة على لسان ممثلها أن المدعي يدعي بيعه للسمك إلى شركة بواسطة المسمى ل.م.ب وهو قول عار من الصحة فهو مجرد تاجر أسماك يتعامل مع الشركة كغيره من التجار وطلب إدخاله .

ثم استدعي ل.م.ب وادعى أنه دفع الثمن كاملا ولا مطالبة بينه وبين ع.أ وأن هذا الأخير إنما باع السمك له هو .

ثم قال المدعى ردا على ما جاء في رد الشركة أنه من غير الممكن أن يبيع ل.م.ب الذي كان مدينا له بمبلغ 400 ألف أوقية وشكا للشركة وتعهد له مديرها بتسديد هذا الدين (400 ألف) وأكد أنه لم يتعامل هذه المرة إلا مع الشركة لا مع ل.م.ب الذي يعمل معها . وقد رد مدير الشركة على هذا الرد قائلا إنهم يشترون السمك بواسطة وسيط هو ل.م.ب وقد جاءهم ل.م.ب هذا بهذه الكمية من السمك ولا علاقة لهم بغيره وقال إنه التزم بقضاء المبلغ (400ألف)عنه بواسطة الخصم مما سيدخل حساب ل.م.ب وقال إن ع.أ اتصل به فعلا عند إدارة البيع وقال له إن ل.م.ب اشترى السمك بمبلغ 230 أوقية للكلغ الواحد فرد

عليه بأن يشتريه بمبلغ 220 أوقية فقط وقد استظهر ع.أ بالفاتورة رقم: 52 بتاريخ: 2011/11/15 تحمل اسم ل.م.ب وع.أ وتوقيع مدير سنا ابيش فأصدرت المحكمة التجارية بانواذيبو حكمها رقم: 2012/04 بتاريخ 2012/04/24 يقضي بالمبلغ المبين على الفاتورة المدعى به (300.5200 أوقية) لصالح ع.أ غير أن القرار (الحكم) رقم: 33 بتاريخ: 2012/12/19 الصادر عن استئنافية انواذيبو قد رفض الدعوى التي تقدم ع.أ بها ضد سنا ابيش وهذا هو محل الطعن بالنقض الآن .
اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض رقم 2013/04 بتاريخ: 2013/01/21 المحرر من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار رقم: 2012/33 محل هذا الطعن لصالح ع.أ.
وبعد اكتمال الإجراءات جعل الملف في الجلسة العلنية بتاريخها المشار إليه أعلاه حيث قرأ المستشار المقرر محمد بن سيد بن مالك تقريره في هذا الملف .
وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم . وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا المقدمة مكتوبة . وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار .

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن وفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا ,

رابعا : من حيث الأصل

ـ الأطراف:

أ ـ الطاعن:

يرى الطاعن من خلال مذكرة طعنه أن حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى قد أخطأ بسبب هذا الرفض وخالف القانون فاستحق النقض طبقا لنص الفقرة 7 من المادة 204 من ق . إ . م . ت . إ حين بتت المحكمة فيما لم يطلب منها فالمطلوب هو إلغاء الحكم الأصل بالنسبة للشركة المستأنفة وليس المطلوب رفض دعوى ع.أ فرفض الدعوى يوهم كونها المحكمة الأولى في القضية وليس الأمر كذلك فمحكمة الاستئناف ليس لها أن تنظر إلا في مجال الاستئناف والحكم المستأنف وقال إن في حيثيات الحكم محل الطعن تناقضا، حيث جاء في الحيثية الأولى نفي القرينة على مطالبة ع.أ للشركة في حين جاء في الحيثية الثالثة أن وجود اسم ع.أ على الفاتورة لا يعتبر دليلا ومعلوم أن العادة في انواذيبو هي أن تدفع الشركات فواتير لصغار تجار السمك يحتفظون بها ريثما تدفع شركة تسويق الأسماك SMCP .
وقال إن القول بأن المعاملة كانت بين ع.أ و ل.م.ب يدل على عدم فهم المحكمة للموضوع ف ل.م.ب عامل بالشركة مكلف باستلام الأسماك من عند الباعة من بين عمال آخرين بالشركة وكل من استلم السمك يوضح اسمه على الفاتورة متبوعا باسم مالك السمك وهذا ما وقع في هذه الفاتورة التي في الملف صورة مصدقة منها وأصلها بيد ع.أ الآن وهذا أكبر دليل على أن ع.أ لم يستخلص الثمن بعد وخلص لطلب إلغاء الحكم 2012/33 وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتفادي الخلل .

ب ـ المطعون ضده :

وجاء في مذكرة رد الشركة أن الطاعن في دعواه أن رفض محكمة الاستئناف للدعوى خطأ لم يأخذ بعين الاعتبار أن الاستئناف إجراء لنقل الدعوى من درجة حكم أولى إلى ثانية وأن إلغاء الحكم معناه رفض الدعوى . أما ما قاله عن تناقض الحيثيات فإنه كان من باب الأخذ بشطر الآية (وَيْل لِلمُصَلِّينَ) دون الشرط الآخر فذكر اسم المدعى على الفاتورة لا يعني أكثر من أن السمك آئل إلى بائعه للشركة وهو ل.م.ب من المدعى ع.أ وهذه تعريفات وتوضيحات جرى بها عمل باعة السمك وقال إن الطاعن لم يذكر مادة قانونية تم خرقها عدى ما قاله عن الفقرة 7 من المادة 204 من ق . إ . م . ت . إ وهو تصور غير موفق وقال إن الحكم لا ينقض إلا في حال خرقه لنص قطعي أو لقياس جلي وخلص لطلب رفض الطعن ولطلب تأكيد القرار محل الطعن .

ج ـ النيابة العامة :

استندت النيابة العامة إلى المادة 222 من ق . إ . م . ت . إ وطلبت قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا بحجة أن مذكرة الطاعن لم تشتمل على أي سبب وجيه من أسباب النقض المحصورة في المادة 204 من ق . إ . م . ت . إ ولم تتضمن ذكر نص قانوني تم خرقه .

2 ـ المحكمة :

حيث إن البت في كل قضية قضائية يقتضي تطبيق القانون تطبيقا سليما ومتناسبا مع مقتضيات الوقائع المثارة أمام المحكمة من قبل أي من الطرفين مقابل خصمه في القضية .

وحيث إن التطبيق السليم للقانون يمر حتما بالنظر في مقتضيات ما يقدمه الطرف من حجج ومن وثائق من أجل بيان قوة أو ضعف ما يدلي به في المفهوم القانوني لتلك القوة أو ذلك الضعف، وعليه فإن البحث في مقتضيات قضيتنا هذه لا بد أن يمر بما يلي:

1 ـ بالنظر في الورقة العرفية ذات التاريخ 2011/11/10 المشار إليها في الحكم الأصل التي يقول الطاعن إن أخا المدير (مدير الشركة) قد حررها له ريثما يعود هذا المدير من سفره فيعد له فاتوة وهو ما حصل فعلا ـ يقول الطاعن ـ حيث حررت له فاتورة بتاريخ 2011/11/15 أي بعد خمسة أيام من تاريخ الورقة العرفية المذكورة وهو النظر الذي أهملته الدرجة الثانية في قرارها محل الطعن .

2 ـ بتقدير الاعتراف الوارد عن مدير الشركة من قوله إنه هو الذي حدد سعر الكلغ الواحد بمبلغ 220 أوقية بدلا من السعر الذي عرضه ل.م.ب 230 أوقيه حيث قال المدير ـ حسب الحكم الأصل ـ إنه قد اتصل به ع.أ قائلا إن ل.م.ب يشتري من عنده السمك بمبلغ 230 أوقية للكلغ فرد عليه أنه يشتريه بمبلغ 220 أوقية فقط وهو المبلغ الموجود على الفاتورة المذكورة وعليه فما هي دلالة هذا الاعتراف في العلاقة المتعدية بين الشركة وع.أ وما هي صفة ل.م.ب في حال وجود هذه العلاقة هل هو مجرد وكيل أو وسيط بين هذين الطرفين لا يملك تحديد سعر ما اشتراه دون علم الشركة أو هو مشتر مضمون من قبل الشركة ممثلة في مديرها لا سيما وأن الثقة في ل.م.ب عند ع.أ ضعيفة بسبب مديونية (400 ألف المذكورة أعلاه) التي آل أمرها إلى أن ضمن مدير الشركة ـ حسب اعترافه بالحكم الأصل ـ لصالح ع.أ بأن يخصم جزءا مما يدخل حساب ل.م.ب إلى أن يتم تسديد هذا المبلغ (400 ألف) له وقد سددت منها مبلغا بهذه الطريقة حسب قول المدير في الحكم الأصل . وهو التقدير الذي لم تناقشه محكمة الدرجة الثانية كذلك .

3 ـ بحث موضوع الإدخال باعتبار ل.م.ب مدخلا بطلب من الشركة وعلى أي وجه كان هذا الإدخال على أن تبقى القضية بين طرفيها الشركة والمدعى ع.أ طرفي القضية أصلا .

وحيث إن تجزئه القرار محل الطعن للمعاملة حين جعل ل.م.ب مشتريا وع.أ بائعا له مباشرة ثم جعل ل.م.ب بائعا للشركة وهذه مشترية من ل.م.ب لم يذكر هذا القرار ما يدل على هذه التجزئة سوى قوله إن الدرجة الثانية واجهت بين ل.م.ب وع.أ بعد أن أخرجت الملف من المداولات من أجل هذه المواجهة ومن أجل البحث حول عرف التجار، ومعلوم أن المواجهة بين الطرفين تبقى في طور المقال والجواب ما لم يرد خلالها ما يدل على قوة الدفع لدى أحد الطرفين . ثم إن القرار قال إن وجود اسم ع.أ على الفاتورة إنما يدل على عرف المعاملات التجارية بين بائعي السمك وبين الشركات المشترية له غير أنه لم يبين وجه هذا العرف وما هو المعني المقصود به هل هو عرف الوساطة بين صغار تجار السمك وبين الشركات المشترية على الوجه الذي ذكره الطاعن أو هو غير ذلك .

وحيث إن رفض هذه الدعوى على أساس أن ل.م.ب صرح في مواجهة له مع ع.أ أنه هو المشتري من ع.أ وأنه دفع له الثمن كاملا دافعا بذلك اعتبار الشركة هي المشترية بواسطته هو يجعل محكمة الاستئناف قد وقعت في أمرين هما :

1 ـ الخطأ في تطبيق القانون حين اعتمدت أقوال ل.م.ب على أساس مجرد مواجهته دون أن تستند إلى قرينة أقوى من القرائن التي يدلي ع.أ بها .

2 ـ أنها بذهابها هذا المذهب تكون قد غيرت من مراكز الدعوى المقامة أصلا بين ع.أ والشركة ومعلوم أنه يجب البت في هذه الدعوى منفصلة إذا كانت جاهزة كغيرها من سائر الدعاوى أو بالجملة مع طلب الإدخال طبقا لمقتضى المادة 136 من ق . إ , م . ت . إ وبالنظر في ذلك كله ترفض الدعوى أو طلب الإدخال أو هما معا أو يستجاب لهما معا أو لأحدهما طبقا لما تمليه وقائع وظروف القضية والقانون مع الاحتفاظ بالأطراف الأصليين في القضية خلال ذلك كله .

وحيث إنه إذا كانت أقوال المدخل عرضة للتقدير وللعيوب التي تشوب شهادة الشاهد عندما تذهب أقواله لصالح أحد الطرفين في أصل النزاع لا بد عندئذ من تحرير البيانات في أصل الدعوى أو اللجوء إلى

يمين منكر الاقتضاء للدين انطلاقا من قاعدة البينة على المدعى واليمين على من انكر أو إلى يمين من قويت القرائن لصالحه طبقا لمقتضى المادة 462 من ق.ل.ع وما بعدها منه وبمقتضى البندين 3 – 4 من المادة 467 من هذا القانون .

وانطلاقا مما تقدم يكون القرار محل الطعن بالنقض قد وقع تحت سببين من أسباب النقض المحصورة بالمادة 204 من ق . إ . م . ت . إ هما الخطأ في تطبيق وفهم القانون والنقص في التعليل وهو ما يقتضي نقضه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة من أجل النظر في قرينة الورقة العرفية والفاتورة والاعتراف بتحديد السعر المذكور أعلاه وبالفاتورة والبت في ذلك طبقا لمقتضى المادة 421 من ق.ل.ع وما بعدها منه وفي مسألة طلب إدخال ل.م.ب بعد تكييف هذا الإدخال وعلى أي وجه هو إلى آخر ذلك ثم تصدر حكمها باستبعاد هذه القرائن أو قبولها أو قبول بعضها وبتكييف الإدخال والبت فيه مع الأصل أو منفصلا عنه إلى غيره مما يؤدي إلى إظهار الحق وإعطائه لأهله طبقا للقانون وعلى وجه تمكن مراقبته القانونية من طرف المحكمة العليا .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد: 203 – 204 – 2015 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق . إ.م.ت.إ. والمادة 2 من مدونة التجارة و19 و 20 من ق . ت . ق .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم : 2012/33 الصادر بتاريخ : 2012/12/19 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو و إحالة القضية على غرفة تجارية بمحكمة الاستئناف لتنظر و تبت طبقا للتوجيهات أعلاه.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

الفرع التاسع
قرارات الغرفة التجارية
(المشورة)

القرار رقم 2015/03 بتاريخ : 2015/01/22

المبدأ

ـ دعوى الاستبعاد هي دعوى في الأصل يبت فيها عن طريق الاستعجال.

ـ تنظر دعوى الاستبعاد من طرف تشكيلة المحكمة المختصة ويشتمل حكمها على جميع ما يشمله الحكم البات في الأصل (المادة 378 من ق.إ.م.ت.إ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/61 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية (دعوى استبعاد)** **الطاعن : الشركة الموريتانية للأمن والخدمات يمثلها ذ/ أكاه** **المطعون ضده : شركة الأشغال الكبرى يمثلها: الأستاذ المامي** **القرار محل الطعن 2014/43** **صادر بتاريخ : 2014/08/27** **القرار رقم: 2015/03** **تاريخه :2015/01/22** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2014/43 بتاريخ 2014/08/27 عن الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط وإحالة القضية إلى المحكمة التجارية بانواكشوط لتبت فيها بتشكيلتها الكاملة .** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم 2015/01/22 الموافق 1 ربيع الثاني 1436 في مكتب الرئيس برئاسة رئيسها السيد : يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة :** **ـ محمد ولد سيد مالك مستشارا ؛** **ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين، كاتب الضبط بهذه المحكمة، كاتبا للجلسة ؛** **وبحضور السيد القاضي جيا عبد الرحمن صنبا، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الملف رقم 2014/61 الوارد بتاريخ 2014/11/07 المتضمن القرار رقم 2014/43 بتاريخ 2014/08/27 الصادر عن استئنافية انواكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: الشركة الموريتانية للأمن والخدمات ممثلا بالأستاذ/أكاه من جهة ، وشركة الأشغال الكبرى لموريتانيا ممثلة بالأستاذ/المامي ولد أباب من جهة ثانية.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه**

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

لقد نشب نزاع بين شركتي بومي تماكوط من جهة وG.T. M من جهة أخرى بت فيه بالحكم رقم 2014/01 لصالح الثانية ثم أصدرت المحكمة التجارية بانواكشوط الأمر 2014/104 بتاريخ 2014/03/25 القاضي بتنفيذ الحكم المذكور على الشركة المذكورة فتقدمت الشركة الموريتانية للأمن والخدمات بدعوى استبعاد لماكينة محجوزة بمقتضى الأمر المذكور من النزاع لصالحها فأصدر رئيس المحكمة الأمر رقم 2014/223 بتاريخ 2014/08/17 القاضي برفض الدعوى فتم استئنافه لتبت استئنافية انواكشوط بالقرار رقم 2014/43 بتاريخ 2014/08/27 القاضي بتأكيد الأمر المذكور فتم الطعن بالنقض في هذا القرار وهذا الطعن هو محل هذا القرار .

ثانيا : الإجراءات:

تم الطعن بالنقض في القرار المذكور بمقتضى المحضر رقم 2014/39 بتاريخ 2014/09/08 من طرف مكتب ذ/أكاه للمحاماة ، لصالح شركة G.T.M وأشفع المحضر بمخالصة بمبلغ 5000 أوقية مؤرخة بنفس التاريخ ثم بمذكرة طعن وصلت بتاريخ 2014/10/13 .

كما تقدمت النيابة العامة بطلباتها المكتوبة المؤرخة ب 2014/11/12 فأصبحت القضية جاهزة للبت فعرضت في الجلسة المذكورة أعلاه ويصدر فيها القرار الآتي .

ثالثا : من حيث الشكل:

من خلال مضمون الفقرة أعلاه وغيره يتضح أن الطعن مقبول شكلا طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة وخاصة المادة 205 وما بعدها في فرعها من ق . إ . م . ت . إ .

رابعا : من حيث الأصل:

1 ـ الأطراف :

أ ـ الطاعن :

وقد تقدم الطاعن بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه أن الماكينة رقم TS 1550 وملحقاتها لموكلته بمقتضى عقد البيع المؤرخ ب 2014/01/17 ، وأنه تقدم بدعوى استبعاد فتصدى لها رئيس المحكمة التجارية وحده دون أن تبت فيها التشكيلة عكس ما تنص عليه المادة 378 من ق . إ . م . ت . إ ، وأن عقد شراء الماكينة تم قبل صدور الحكم المنفذ ، وأن القرار المطعون فيه انتهك مضمون المادة 233 من ق . إ . م . ت . إ بمسه بالأصل

وأضاف أن القرار الطعين معيب لتبنيه لأسباب مخالفة للقانون ، وخلص إلى المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه .

ب ـ المطعون ضده :

وقد ضمن مذكرة رده ما ملخصه أن العقد صوري في جوهره وبه تنصلت شركة بومي تما كوط من التزاماتها تجاه الآخرين ، وأن الآليات تم التنفيذ عليها فعلا بمقتضى محضر التنفيذ رقم 2014/08 بتاريخ 2014/08/24 وتسلم المنفذ لصالحه الآليات موضوع التنفيذ وخلص إلى المطالبة برفض الطعن.

ج ـ النيابة العامة :

وقد تقدمت بطلباتها مكتوبة مؤرخة ب2014/11/12 وملخصها أن المواد 2 و 63 من ق . إ . م . ت . إ ، و4 من قانون المحاماة وغيرها تحكم الشكل هنا وأن المادة 222 من ق .إ . م . ت .إ تقضي بأن الطعن غير المؤسس يرفض وطالبت بتطبيق القانون.

2 ـ المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه لم يأت بجديد غير أنه أكد أمر رئيس محكمة الأصل وبما أن الأمر المؤكد بات في دعوى استبعاد ولم يحترم النص الوحيد الذي يحكم دعوى الاستبعاد وهو المادة 378 من ق . إ . م . ت . إ التي تقول بالحرف (وتبت فيها المحكمة ...) ومعلوم أن المحكمة تعني كامل تشكيلة المحكمة ولا يمكن تفسيرها بالرئيس وحده كما هو واضح من المادة 448 من نفس القانون كما أن الأمر المؤكد لم يكن في محله وإنما كان من المفروض أن يكون حكما ومشتملا على جميع ما تشتمل عليه الأحكام وإن كان باتا بطريق الاستعجال وبالتالي فإن القرار الطعين بتأكيده للأمر المذكور وقع في الحالتين 1 و 4 من المادة 204 من نفس القانون وبذلك يتضح خرقه للقانون في هذه النقطة .

أما ما أثاره الطاعن من أن عقد البيع تم قبل صدور الحكم المنفذ فلا تأثير له لما يلي :

1 ـ أن المهم في الوقت أن يكون إبرام العقد قبل نشوب النزاع أصلا وهذا ما لم يدعه الطاعن رغم أن مذكرته قالت إن العقد وقع سنة 2013 بينما تاريخ العقد نفسه سنة 2014 بعد ذلك بسنة كاملة .

2 ـ إن سبب فساد عقد البيع هنا ليس وقت إبرامه كما لو كان أبرم وقت الجمعة مثلا وإنما لسبب آخر .

3 ـ أن سبب فساد العقد في فقرته السادسة حيث تقول (يحتفظ البائع لنفسه بحق استرداد التجهيزات المبيعة ...وافق المشتري صراحة على بيع التجهيزات للبائع عند طلبه ...) وهذا هو عين الثنيا التي نصت عليها المادة 589 من ق . ل . ع بقولها (يمنع بيع الثنيا وهو الذي يلتزم المشتري فيه عند العقد برد المبيع إلى البائع ....) كما نصت عليها المادة 1179 من نفس القانون التي تحيل على مذهب مالك فقد قال خليل في مختصره (وفسد منهى عنه ..) وفي (كتاب الفقه الواضح المبين في محاضرات العلامة محمد يحي ولد الشيخ الحسين) ص174 في الفقرة 1 من المسالة 15 أن بيع الثنيا يفسخ ولو أسقط الشرط .

وأما ما احتج به الطاعن من أن الأمر المذكور خرق المادة 233 من ق . إ . م . ت . إ لمسه بالأصل فهو احتجاج غير سليم ذلك أن المادة 378 المذكورة تقول (عند ما يزعم الغير ملكية ....وترفع دعوى الاستبعاد من طرق مدعى الملكية إلى المحكمة المختصة ...) وهذا النص الوحيد في دعوى الاستبعاد صريح في أنها دعوى في الأصل ولا يمكن أن يبت في صحة ملك المحجوز عليه للمحجوز أو عدم صحتها إلا بالبت في الأصل لأن هذا هو لب النزاع ولب الموضوع كما هو ضروري وهذا لا يتناقض البتة مع قول نفس المادة (وتبت فيها المحكمة بطريق الاستعجال) ذلك أن البت في الأصل قد يتطلب سلوك طريق الاستعجال مثل هذه الدعوى ومثل النزاع في أتعاب المحامي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48من ق المحاماة بقولها << وفي حالة الطعن فإن على محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أن تبت في غرفة المشورة في أمد شهر) ، كما أن الباب الثالث من الكتاب الخامس المتعلق بالإجراءات الاستعجالية يتعلق في مجمله بإجراءات البت في الأصل عكسا للبابين الأول والثاني منه المنصوص في نصوصهما على اشتراط عدم المس بالأصل ، ومن هنا يتضح أن الإجراءات الاستعجالية فد تستخدم في البت في الأصل مثل ما ذكر وما هو منصوص بمقتضى المواد 236 و 65 و 67 الفقرة الأخيرة وما بعدها في بابها من . ق . إ . م . ت .إ .

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد 2 و 12 و 203 وما بعدها في فصلها بما في ذلك المادة 224 والفقرة الأخيرة من المادة 238 من ق . إ . م . ت . إ والمواد 1 و 11 و 13 و 19 من التنظيم القضائي .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2014/43 بتاريخ2014/08/27 عن المحكمة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط وإحالة القضية إلى المحكمة التجارية بانواكشوط لتبت فيها بتشكيلتها الكاملة .

و الله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم 2015/08 بتاريخ : 2015/02/10

المبدأ

ـ للمكتري المستفيد من عقد غير محدد المدة الاعتراض على التنبيه الموجه إليه من المكري خلال ستة أشهر من توجيهه إليه بواسطة كتب غير قضائي يبرر للمكري أسباب منازعته (المادة 105 من م.ت).

بسم الله الرحمن الرحيم

لجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/68 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن : م.ش، وآخرون** **يمثلهم : ذ/محمد الأمين ولد التمين** **المطعون ضده م.س.** **يمثله : ذ/محمد الأمين ولد خيري** **القرار محل الطعن 2014/18** **صادر بتاريخ : 2014/10/29** **رقم القرار 2015/08** **تاريخه :2015/02/10** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2014/13 الصادر بتاريخ: 2014/10/29 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو .** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم 20 ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 2015/02/09 م في مكتب الرئيس بالمحكمة العليا بانواكشوط ، برئاسة رئيس الغرفة السيد : يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة:** **ـ جمال ولد آكاط مستشارا ؛** **ـ محمد ولد سيد مالك مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين، كاتب الضبط بالغرفة .** **وبحضور السيد القاضي محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الملف رقم 2014/68 المتضمن القرار رقم 2014/18 بتاريخ 2014/10/29 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: م.ش، وآخرون ممثلين بالأستاذ/محمد الأمين ولد التمين من جهة و م.س ممثلا بالأستاذ/محمد الأمين ولد خيري كمطعون ضده من جهة ثانية وذلك في النزاع القائم بينهما.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه**

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

بتاريخ 2014/09/22 تقدم الأستاذان محمد الأمين ولد خيري ومحمد سالم ولد محمد عبد الله نيابة عن موكلهما م.س. بعريضة رامية إلى إخلاء محلات تجارية من مستخدميها إلى المحكمة التجارية بانواذيبو فأصدر رئيس المحكمة أمره رقم 2014/109 بتاريخ 2014/09/30 الذي جاء في منطوقه (واستنادا إلى المادة 232 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية فإننا نأمر برفض طلب إخلاء المحلات التجارية المطلوب إخلاؤها لعدم تأسيسه) فاستؤنف هذا الأمر من طرف العارض ثم أعاد نفس الطلب إلى نفس المحكمة بتاريخ 2014/10/23 ، وقام بسحب استئنافه ، فأصدر نفس الرئيس الأمر رقم 2014/118 بتاريخ 2014/10/24 الذي جاء في منطوقه (واستنادا إلى المواد 232 وما بعدها في بابها من ق . إ . م . ت . إ والمواد 103 و 107 من م . ت فإننا نأمر بإخلاء المحلات التجارية المملوكة م.س. والمستأجرة من طرف السيدين م.ش و م.م. والحانوتين الملاصقين لهما وذلك لغرض الترميم والصيانة وإبقاء حق الأولوية في الاستئجار للمستأجرين السابقين في الإيجار وقت انتهاء الأشغال) فاستؤنف هذا الأمر أيضا من الطرفين فأصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بواذيبو في غرفة مشورتها القرار رقم 2014/18 بتاريخ 2014/10/29 الذي جاء في منطوقه (قررت المحكمة في غرفة مشورتها بعد ضم الملفين قبول الاستئنافات شكلا وفي الأصل إلغاء الأمرين المستأنفين وإخلاء جميع المحلات التي توصل مكتروها بتنبيه بالإخلاء من طرف المكري منذ

19/مارس 2014 ورفض باقي الطلبات) فقام ذ/محمد الأمين ولد التمين بالطعن بالنقض في هذا القرار نيابة عن مؤجري المحلات وهذا الطعن هو محل القرار الآتي .

ثانيا : الإجراءات

بعد ورود الملف إلى كتابة ضبط هذه الغرفة وتسجيله وتقديم مذكرة الطعن أمر الرئيس بإبلاغها للطرف الآخر للرد عليها خلال أسبوع بتاريخ 2014/11/27 ، وبعد تقديم مذكرة الرد بتاريخ 2014/12/09 أحيل الملف إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها وبعد عودته تمت جدولته في هذه الجلسة ليصدر فيه القرار الآتي .

ثالثا : من حيث الشكل

وقد تقدم الطاعن بطعنه بتاريخ 2014/11/25 ضد القرار المذكور الصادر بتاريخ 2014/10/29 وأشفعه بوصل كفالة ب 5000 أوقية مؤرخ ب 2014/11/25 ثم تقدم بمذكرة طعنه بتاريخ 2014/11/27 وبالتالي فإن طعنه مقبول شكلا طبقا للمواد 63 و 205 وما بعدها في فرعها من ق . إ . م . ت . إ .

ذلك على الرغم مما أثاره المطعون ضده من أن الطاعن ضمن مذكرة طعنه اسم اثنين من التجار الأحد عشر الذين ذكرهم لا تشملهما وكالته لأنه حتى على افتراض صحة ذلك فالتسعة الآخرون الذين تشملهم الوكالة يكفي صحة توكيل أي واحد منهم لوجود الصفة في الطاعن طبقا للمادة 2 من ق . إ . م . ت . إ . وهو ما اعترف له به خصمه في مذكرته الجوابية كما سياتي .

رابعا : من حيث الأصل

1 ـ الأطراف :

أ الطاعن :وقد ضمن مذكرة طعنه المذكورة ما ملخصه أن خلفية النزاع هي طلب زيادة الإيجار أو إخلاء المحلات العشرة، ثم جاء طلب إخلائها بحجة إصلاحها، وأن الإنذار سلم لموكليه بتاريخ 2014/03/20 ومهلته ستة أشهر تنتهي يوم 2014/09/20 وأن موكليه قاموا بالاعتراض على الإنذار بواسطة عريضة سلمت للمالك بتاريخ 2014/09/11 ، وأن العقد بين موكليه والمالك غير محدد المدة وقائم منذ ما يزيد على 20 سنة وبذلك يكون القرار المطعون فيه في رأيه أخطأ في تطبيق المادة 105 من م . ت ، وأنه بسحب الطعن ينعدم أثره ، وأن دعوى الإخلاء دعوى في الأصل وإن تطلبت سرعة الإجراءات وذلك ما تقتضيه المادتان 103 و106 من م . ت ، وبالتالي فإن القرار الطعين ـ يقول العارض ـ خرق النصوص وأخطأ في تأويلها وأهمل الرد على طلبات الأطراف فهو منعدم التسبيب في رأيه وخلص إلى المطالبة بنقضه والقضاء باستمرارية عقد كراء موكليه .

ب ـ المطعون ضده : وقد ضمن مذكرة رده ما ملخصه أن القرار الطعين تم تنفيذه وإن كان ذلك لا يحلو للطاعن مستندا ـ يقول العارض ـ إلى وكالته رقم 2014/535 التي تعطيه حق تمثيلهم أمام المحكمة العليا ، وأن العقد بين موكله والطاعن غير محدد المدة ويمكن فسخه بعد انتهاء أجل التنبيه (ستة أشهر) طبقا للمادة 105 وهو ما تم احترامه ـ يقول العارض ـ ، وأن كون دعوى الإخلاء دعوى في الأصل مخالف لما استقر عليه العمل القضائي ، وأن دعوى الإخلاء هنا مبنية على ضرورة إعادة بناء المحلات لقدم بنائها وليس على أساس طلب زيادة الإيجار ، وأن موكله لم ينذر المستأجرين بالاخلاء أصلا وأن الإنذار المذكور (كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة) ـ يقول العارض ـ وأن ما أثاره الطاعن عن سحب الاستئناف غير صحيح ، وأن منطوق القرار الطعين واضح في أنه مؤسس على حق العارض في استعادة محلاته بعد انتهاء الرابطة العقدية بانتهاء أجل التنبيه ، وأن القرار نفذ طواعية وأن المحلات تم هدمها بالفعل وخلص إلى المطالبة برفض الطعن وتأكيد القرار المطعون فيه.

ج ـ النيابة العامة :وقد تم الاستماع إليها وتقدمت بطلبات مكتوبة مؤرخة ب 2015/01/29 ضمنتها ما ملخصه مضمون المادة 221 من ق . إ . م . ت . إ وخلصت إلى المطالبة بتطبيق القانون .

2 ـ المحكمة:

حيث إن القرار المطعون فيه وفق في ضمه للملفين ، كما وفق في حيثيته الأولى فيما ساقه من مضمون المادة 105 من م.ت، كما وفق في حيثيته الثانية فيما يتعلق بصحة إبلاغ المكتري للمكترين تنبيها بإخلاء

محلاته خلال ستة أشهر توصلوا به كلهم بتاريخ 2014/03/19 بواسطة عدل منفذ وهذا لا مناكرة فيه ، غير أنه لم يوفق في قوله في آ خرها (ولم تحصل منازعة في ذلك الأجل) .
ذلك أن المادة 105 من م . ت التي استدل بها القرار المطعون فيه تقول في فقرتها الثانية (يمكن للمكتري المستفيد من حق التجديد طبقا لمقتضيات المادة 103 أن يعترض على هذا التنبيه في أجل لا يتعدى تاريخ سريان فاعليته مبرزا للمكري منازعته للتنبيه بواسطة كتب غير قضائي)، كما تقول في فقرتها الأخيرة (في حالة عدم حصول منازعة في هذا الأجل ينتهي عقد الكراء لمدة غير معينة في التاريخ المضبوط في التنبيه) وتقول المادة 103 المذكورة (يكتسب حق تجديد الكراء لمدة محددة أو غير محددة من طرف المكتري الذي يثبت استغلاله .... لفترة لا تقل عن سنتين) وهذه ليست محل خلاف هنا فالعقد غير محدد المدة والمكتري استغل أكثر من سنتين، كما أن التنبيه ثابت وباعتراف المطعون ضده به أكثر من مرة - تصريحا وتلويحا - رغم أنه نفاه في الفقرة الثانية من الصفحة الثانية من مذكرة رده علما بأنه من أهم أسس دعواه وأنه ثابت التاريخ (2014/03/19)وثابت المدة (ستة أشهر تنتهي يوم 2014/09/19) وبما أن محضر التبليغ الموجود في الملف المعد من طرف العدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي بتكليف من الطاعن المتضمن إبلاغ المطعون ضده بعريضة اعتراض المؤجرين على الإنذار ورفضهم للإخلاء مؤرخ ب 11 سبتمبر 2014 ، بفارق تسعه أيام قبل سريان فاعلية التنبيه المذكور وقد كتب في أسفله بالقلم ملاحظة موقعة باسم وتوقيع محامي المطعون ضده دون أي اعتراض على التاريخ وبالتالي فإن القرار الطعين وقع تحت طائلة الفقرة الأولى من المادة 204 من ق . إ. م . ت . إ عندما لم يحترم الفقرتين 2 و 3 من المادة 105 المذكورة.
وحيث إن القرار المطعون فيه وإن كان وفق في مبدإ إلغاء الأمرين المذكورين إلا أنه لم يوفق في سبب إلغاء الأول كما رأينا ولا في إيراد أن الثاني مبهم وغامض في ما يتعلق بالحانوتين الملاصقين، وبات في نزاع لم يطرح بعد فيما يتعلق بحق الأولوية في الإستيجار حتى على افتراض أن ذلك طلب منه كما أن من أهم أسس إلغائهما مساسهما بالأصل ذلك أن البت في فسخ العقد - شغلا كان أو نكاحا أو بيعا أو إيجارا أو غيرها - أو استمراره وما يترتب على كل منهما بت في الأصل كما هو صريح النصوص ذات العلاقة وليس عقد كراء الأصل التجاري إلا واحدا من هذه العقود كما هو واضح من نصوص الباب الثالث من م . ت مثل المادة 81 في فقرتها الأولى و م 83 التي تقول " يعد كراء تجاريا كل اتفاق ولو كان غير مكتوب ...) والمادة 84 منها أيضا حيث يقول (.... يبرم الكراء التجاري لمدة محددة أو غير محددة وفي غياب كتب أو مدة محددة يعد الكراء مبرما لمدة غير محددة) والمادة 86 التي تقول (عندما يصبح استغلال الكراء مستحيلا بسبب إجراء الإصلاحات المستعجلة يسوغ للمكتري طلب فسخه قضائيا ...) فهو عقد يطلب فسخه قضائيا ، وتقول المادة 87 منها (....من الجهة القضائية المختصة ...) مرتين ، والمادة 93 تقول (...يسوغ للمكتري أن يطلب من الجهة القضائية المختصة فسخ الكراء ...) و97 تقول (...ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ... تأخذ الجهة القضائية المختصة بعين الاعتبار ...) والمادة 100 تقول (... ورفع دعواه في نفس المدة إلى المحكمة المختصة ....) والمادة 106 تقول (..في حالة عدم حصول اتفاق على مبلغ هذا التعويض يقع تحديده من قبل الجهة القضائية المختصة ..) والمادة 112 التي تقول (ترفع النزاعات التي تنشأ عن تطبيق الفرع الأول - والنصوص المذكورة منه - من هذا الباب من الطرف الأشد حرصا لدى الجهة القضائية المختصة ...) والمادة 113 تقول (...يحق للمكري أن يطلب من الجهة القضائية المختصة فسخه...ويقع تطبيق الفسخ في ظرف شهر...) وكل هذه النصوص من م.ت واضحة في أن هذا النزاع نزاع في الأصل .
وما دامت المواد المذكورة أعلاه التي تحكم هذا الموضوع تنص في معظمها على أن الذي يبت في هذا النزاع (الجهة القضائية المختصة) ولم تقل رئيس الجهة القضائية المختصة بل إن المادة 97 أعلاه ، نصت على أن الدعوى ترفع أمام (المحكمة المختصة) وليس رئيس المحكمة المختصة ، ومادامت المواد 81 و 83 و 86 و 105 و 106 و 107 و 112 المذكورة تهم النظام العام بمقتضى المادة 114 من م . ت ومادامت المادة 448 من ق .إ.م.ت.إ نصت على أن عبارتي رئيس المحكمة والقاضي هما اللتان يقصد بهما قانونا رئيس التشكيلة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، كما في المادة 12 التي هي الأخرى نص في هذا الموضوع أيضا.

وبالتالي فإن هذه النصوص المتعلقة بهذه الدعوى المتعلقة بطلب فسخ إيجار عقار تجاري واضحة في أنها نزاع في الأصل وفي أنه تبت فيه المحكمة كما لو كان نزاعا في الأصل وطبقا لما ينص عليه القانون من تشكيلة وسرعة في الإجراءات وغيرها ومن هنا يسري البطلان إلى الأمرين الملغيين وإلى القرار الطعين طبقا للفقرتين 1 و4 و7 من المادة 204 المذكورة إذ لم تحترم فيها النصوص المذكورة ومست بالأصل بل بتت في الأصل خرقا للمادة 233 من ق . إ . م . ت . إ أيضا التي تقول (إن أوامر القضاء الاستعجالي هي قرارات موقتة ... لا تبت الأوامر الصادرة في الأمور المستعجلة إلا مؤقتا ودون المساس بما سيتقرر في الأصل) ، كما أن مجرد التنازل عن الاستئناف أو سحبه لا يعفي محكمة الاستئناف من البت فيه ، ولا يعيد الاختصاص إلى محكمة الأصل كما هو ضروري .

أما ما طالب به الطاعن من القضاء باستمرارية العقد فلا يتماشى مع ما بنى عليه أحد أهم مآخذه على القرار الطعين لأن هذا المطلب بعينه بت في أصل النزاع الذي لا يمكن البت فيه هنا كما رأينا وإنما من طرف محكمة الأصل ، كما أن تنفيذ القرار الطعين طواعية أو جبرا أو عدم تنفيذه لا تأثير له في الطعن بالنقض هنا لأن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ أصلا ولأن الطاعن لم يتقدم بسحب طعنه بناء عليه أيضا .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد المذكورة أعلاه والمواد 205 وما بعدها في فرعها و232 وما بعدها في بابها وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة 238 من ق . إ . م . ت . إ ، والمادتين 19 و20 و 47 من التنظيم القضائي .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2014/13 الصادر بتاريخ: 2014/10/29 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو.

و الله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم : 2015/39 بتاريخ : 2015/11/04

المبدأ

-للمحكمة العليا ألا تشترط في قبول وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه تقديم كفالة، بتوفر شرط كون التنفيذ سيحدث وضعية لا يمكن تداركها ولم يكن القرار أو الحكم يتضمن الحكم بمبلغ إدانة (المادة 206 من ق.ا.م..ت.ا.).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم : 2014/22 **طبيعة الطعن : طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن : شركة فارو فارين كومباني سارل** **يمثلها: ذ/ جمال حاج ويس** **المطعون ضده : م.ف.ح.** **يمثله: ذان/زايد المسلمين ولد ماء العينين** **القرار محل الطعن 2015/04** **صادر بتاريخ : 2015/06/17** **رقم القرار 2015/39** **تاريخه :2015/11/04** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب وقف تنفيذ القرار رقم: 2015/04 بتاريخ 2015/06/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواذيبو.** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم 10 محرم 1437 هـ الموافق 2015/11/02 م في مكتب رئيسها بالمحكمة العليا وبرئاسة السيد : يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة :** **ـ محمد ولد سيد مالك مستشارا ؛** **ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛** **ـ أحمد الملقب لمرابط ولد الشفيع مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/ اكليكلم ولد لولي، كاتب الضبط بهذه الغرفة.** **وبحضور السيد القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الملف رقم 2015/22 الوارد بتاريخ 2015/07/01 المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار رقم 2015/04 بتاريخ 2015/06/17 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواذيبو والمطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: شركتي مايروان وفارو فارين كومباني سارل ممثلة بالأستاذ/ جمال حاج ويس كطاعنتين وطالبتين وقف التنفيذ من جهة، و م.ف.ح ممثلة بالأستاذ/زايد المسلمين ولد ماء العينين كمطعون ضده من جهة ثانية وذلك في النزاع القائم بينهما.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:**

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

بعد أن تقدم ممثل م.ح.ف وشركة FAROFARIN.SARL ذ/ زايد المسلمين بدعوى أمام المحكمة التجارية بانواذيبو ضد شركتي FAROFARIN.SARL.LTDوmeyerone مطالبا بالحكم عليهما لصالح موكلته بملكية المصنع فأصدرت المحكمة حكمها رقم: 2015/02 بتاريخ: 2015/06/03 بعدم قبول الدعوى وبعد استئنافه ألغته الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو بموجب قرارها رقم:2015/04 بتاريخ: 2015/06/17 المطعون فيه بالنقض من طرف طالب وقف تنفيذه والذي بتت فيه هذه الغرفة بموجب هذا القرار.

ثانيا: الإجراءات

بعد أن تعهدت هذه الغرفة بنظر هذه القضية بموجب عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ممثل المحكوم عليها ذ/جمال الحاج ويس المتضمنة طعنها بالنقض في القرار رقم: 2015/04 بتاريخ: 2015/06/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو، تقدم ممثل الطاعن بتاريخ: 2015/07/1 بطلب توقيف تنفيذ القرار محل الطعن وبعد اكتمال إجراءات طلب وقف التنفيذ وتبليغ مذكرته إلى الطرف الآخر ورد هذا الأخير عليها، أحيل إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها ثم تم إدراج القضية في جلسة غرفة المشورة بتاريخ: 2015/11/02 التي تم عرضه فيها وقدم ممثل النيابة العامة طلباته، فحجزت القضية للمداولات ليتم النطق فيها في هذه الجلسة بهذا القرار بالتاريخ والرقم أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

بعد أن أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2015/04 بتاريخ:2015/06/17 القاضي على الطاعنة لصالح المطعون ضده تم الطعن فيه بالنقض من طرف ممثل المحكوم عليها ذ/جمال حاج ويس لتتعهد هذه الغرفة بالنزاع ثم أشفع ذلك بطلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن مما يتعين معه قبول هذا الطلب شكلا لتقديمه ممن له الصفة والمصلحة والأهلية.

رابعا: من حيث الأصل

أ ـ طالب وقف التنفيذ (الطاعن): تضمنت مذكرة طلب وقف التنفيذ الموقعة من الأستاذ جمال حاج ويس أن موكلته قامت بإجراءات الطعن بالنقض في القرار محل الطعن رقم: 2015/04 بتاريخ 2015/06/16 الذي قضي لخصمه بملكية جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بمصنع السمك محل النزاع مضيفا أن المحكوم له باستطاعته التصرف في المصنع كمالك له مع أن هذا المنطوق لم يصرح بملكية المصنع لشركة فارو فارين سارل و م.ف.ح – تضيف المذكرة – معرضا بذلك مصالح موكله المستثمر الأجنبي لضرر لا يمكن تداركه إذا تم إلغاء القرار المطعون فيه مشيرا إلى أن الصلح المذكور في منطوق القرار محل الطعن تضمن التزام م. ف.ح بتسليم كافة الأوراق الإدارية للمصنع والأختام وغيرها من ممتلكات الشركة المشتركة والممتلكات إشارة ـ حسب المذكرة ـ إلى المصنع الواقع على القطعة الأرضية رقم: 8 بانواذيبو، وأن توقيف تنفيذ القرار محل الطعن من مصلحة الطرفين حتى البت في الأصل مطالبا بوقف تنفيذ القرار محل الطعن طبقا للمادة 206 من ق.إ.م.ت.إ.

ب ـ المطعون ضده: أمام المذكرة الجوابية لممثل المطعون ضدها شركة فارو فارين سارل و م.ف.ح الموقعة من محاميه ذ/ زايد المسلمين ولد ماء العينين والواردة بتاريخ: 2015/07/17 فقد تضمنت أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المقدم من الطاعنة تم قبل الأمر بتنفيذه وقبل إحالة الملف رسميا من المحكمة الباتة فيه مما يجعله فاقدا للمبرر الشكلي لتقديمه إذ لم تتعهد المحكمة به، وأن التنفيذ الذي يطلب وقفه لم يقع مطالبا برفض الطلب شكلا لوروده في غير محله القانوني موضحا أن القرار محل الطعن قد حكم لموكلته بملكية المصنع بناء على وثائق رسمية لا مطعن فيها والطعن فيه بالنقض لن يترتب عليه نفي أو نقض للوثائق أو الوقائع التي اكتنفت إصدار القرار إذ المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع وما دام القانون سليما ـ تضيف المذكرة ـ فإن التعقيب لن يكون إلا محل رفض والقانون لا يجيز وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بَيِّنَ فساد التعليل وجوهريا خرقه للقانون، وأن أسباب التوقيف منعدمة في القرار المطلوب توقيفه فمحله لا يمكن إخفاؤه أو التغيير من ماهيته لتعلقه بمصنع مثبت في أعماق الأرض، فتنفيذه لا يحدث عنه أمر لا يمكن تلافيه حسب المادة 206 من ق.إ.م.ت.إ بالإضافة ـ تضيف المذكرة ـ إلى أن طالب التوقيف لم يصحب مع طلبه ضمانة بقيمة المصنع صادرة عن مصرف محلي خلافا للمادة 206 السابقة التي اشترطت ذلك وعدم توفره في الطلب موجب للرفض معتبرا أن الطاعن لم يبين في مذكرته الأخطاء الجوهرية التي ادعى أنها شابت القرار المطلوب توقيفه مع أنها غير موجودة وتشير إلى تناقض طلبات طالب وقف التنفيذ بانتقاله من طلب تعليق التنفيذ إلى طلب وقفه رادا كل ما تضمنته مذكرة وقف التنفيذ وخاصة خوضه في الأصل بحديثه عن ملكية المصنع وهو أمر في غير محله فالقرار المطعون فيه ـ حسب المذكرة ـ حسم ملكية المصنع وتوقيفه يحدث ضررا كبيرا للمصنع نفسه و يؤثر على مردوديته الاقتصادية موضحا عدم اكتمال شروط وقف التنفيذ القانونية في هذا الطلب في نظره وخلص إلى المطالبة برفضه.

ج ـ النيابة العامة: أما مذكرة النيابة العامة فقد سردت وقائع القضية، موضحة أن طلب وقف التنفيذ جاء بعد اكتمال إجراءات التنفيذ مطالبة بقبول الطلب شكلا ورفضه أصلا.
ـ المحكمة: بعد الاطلاع على كافة وثائق القضية، وما أثاره طالب وقف التنفيذ في مذكرته والمطعون ضده في مذكرته الجوابية وحيث أثار الأخير دفعا شكليا يتمثل في أن طلب وقف التنفيذ قدم قبل الأمر بتنفيذ القرار المطعون فيه وقبل تعهد المحكمة بالملف رسميا وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن القرار المطلوب توقيف تنفيذه رقم: 2015/04 قد صدر بتاريخ: 2015/06/17 وأصدر الرئيس مصدرته الأمر رقم: 2015/05 بتاريخ: 2015/07/14 وتعهدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا بالنظر فيه بموجب محضر الطعن بالنقض رقم: 2015/05 بتاريخ: 2015/06/19 الموقع من كاتب ضبط مصدرته ووكيل الطاعن ذ/جمال ويس الذي قدم بعد الطعن في القرار المطلوب توقيفه ـ والذي عهد هذه الغرفة قانونا بالنظر في الملف ـ بأحد عشر يوما وهو ما يجعل ما أثارته مذكرة ممثل المطعون ضده ذ/زايد المسلمين في غير محله ويستحق الرفض، كما أن تأخر تاريخ الأمر بالتنفيذ عن تاريخ طلب وقف التنفيذ ليس له تأثير في صحة إجراءات القضية قانونا.
وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض أمام هذه الغرفة والمقدم من ممثل الطاعن قد استند على أن تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض من شأنه أن يحدث لموكله ضررا لا يمكن تداركه إذ قد يتصرف المحكوم له بالمصنع تصرفا لا يمكن لموكله معه استرجاع حقه في حالة نقض القرار المطعون فيه إن نفذ، وهو مستند وجيه إذ الحالة الاستثنائية التي يمكن للمحكمة العليا أن تأمر فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمامها هي وجود هذه الوضعية وهي متوفرة في هذه القضية وهو ما يقتضي ضرورة المحافظة على المصنع المتنازع في ملكيته بين الطرفين ببقائه على حاله وذلك ما يتحقق بالاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في أصل الطعن وهي شروط متوازنة بين الطرفين فمن جهة رافعة لضرر التنفيذ عن الطرف المنفذ عليه في انتظار بت المحكمة العليا في أصل القضية بموجب طعن طالب وقف التنفيذ بالنقض أمامها في القرار الذي طلب وقف تنفيذه، ومن جهة أخرى فقد حفظت للمحكوم له حقه الذي اكتسبه في القرار النهائي المطعون فيه بالنقض بوقف تنفيذ القرار دون مس الأصل من ملكيته للمصنع من عدمها لتعلق ذلك بالأصل الذي لم يبت فيه بعد، وهو ما فصلته المادة 206 من ق.إ.م.ت.إ التي تنص على أنه "يجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية وبناء على طلب من الطاعن أن تأمر تشكيلتها المختصة في الحكم في الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان من شأن هذا التنفيذ أن يحدث وضعية لا يمكن تداركها...).
وحيث إن منطوق القرار المطلوب وقف تنفيذه هنا لا يتضمن إدانة مالية حتى يؤمر بإيداع مبلغها من الطرف الأشد حرصا وهو ما يجعل طلبات المطعون ضده في هذا المجال ـ في نظر المحكمة ـ غير واردة ما دام القرار المطلوب وقف تنفيذه ليس فيه مبلغ إدانة أصلا.
وحيث إن المادة 233 من ق.إ.م.ت.إ تقول (لا تبت الأوامر ـ وكذلك القرارات طبعا ـ الصادرة في الأمور المستعجلة إلا مؤقتا ودون المساس بما سيتقرر في الأصل).
وحيث إن المادة 234 من نفس القانون أيضا تنص على أنه (يمكن لرئيس المحكمة حتى مع وجود اعتراض مؤسس أن يأمر بصفة استعجالية بكافة الإجراءات التحفيظية التي يراها ضرورية أو إعادة الأمور إلى وضعها لدرء ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع، وتمتد صلاحيات رئيس المحكمة إلى كل المسائل الاستعجالية التي لم تنظمها إجراءات خاصة).
وحيث إنه لا شك أن ما هو من صلاحيات رئيس التشكيلة في هذا الشان من صلاحيات التشكيلة بكامل أعضائها من باب أولى كما هو واضح من المادة 237 من نفس القانون التي تقول (لقاضي الأمور المستعجلة الحق في تأجيل القضية الاستعجالية لعرضها على تشكيلة المحكمة في جلسة يحدد تاريخها).
وحيث إن المادة 238 من ق.إ.م.ت.إ تقول في فقرتها الأولى (تنفذ الأوامر الاستعجالية ـ وكذلك القرارات طبعا ـ بصفة مؤقتة دون تقديم أي كفالة ما عدا ما إذا مر القاضي بخلاف ذلك).
كما تقول في فقرتها الأخيرة (تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية).

لهذه الأسباب:

واعتمادا على النصوص أعلاه وعلى المواد 203 وما بعدها في فصلها و 232 وما بعدها في بابها من ق.إ.م.ت.إ والمادتين 19 – 20 من ق.ت.ق والمادة2 من مدونة التجارة والمادة4 من ق المحاماة.

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب وقف تنفيذ القرار رقم: 2015/04 بتاريخ 2015/06/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الإستئناف بانواذيبو.

و الله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم 2015/47 بتاريخ : 2015/12/09

المبدأ

تحديد المنفذ عليه شرط للتنفيذ، وإذا التبس سند التنفيذ ـ عدا الحكم ـ التباسا لا يمكن معه تذليل صعوبته عن طريق الاستعجال بسبب المنازعة في مقدار الحق نفسه تعين اللجوء للقضاء في الأصل لتحديد الحقوق المتنازع فيها. المادة 17 من ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم :2015/37 **طبيعة الطلب: طعن بالنقض** **طبيعة القضية : تجارية** **الطاعن : أ.ج.ب** **يمثله: ذ/ محمدن ولد حمينه** **المطعون ضده : البنك الموريتاني للتجارة الدولية** **يمثله: ذ /عبد الله ولد سييدي** **القرار محل الطعن : 2015/38** **الصادر بتاريخ : 10/14 /2015** **رقم القرار: 2015/47** **تاريخه :2015/12/09** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2015/38 الصادر بتاريخ 2015/10/14 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط .** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم 24 صفر 1437 هـ الموافق 2015/12/07في مكتب الرئيس بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد : يسلم ولد ديدي** **وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :** **ـ محمد المختار ولد الفقيه مستشارا ؛** **محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا ؛** **ـ القاسم ولد فال مستشارا ؛** **ـ أحمد ولد الشفيع مستشارا ؛** **وبمساعدة الأستاذ/. محفوظ ولد محمد الأمين، كاتب الضبط بالغرفة.** **وبحضور السيد القاضي .محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛** **وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولها والتي من بينها الملف رقم2015/37 الوارد بتاريخ: 2015/11/02المتضمن القرار رقم: 2015/38بتاريخ: 2015/10/14الصادرعن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من أ.ج.ب ممثلا بالأستاذ/ محمدن ولد حمينه كطاعن من جهة وبنك التجارة الدولية ممثلا بالأستاذ/ عبد الله ولد سيدي كمطعون ضده من جهة ثانية وذلك في النزاع القائم بينهم.** **وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :**

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص هذه القضية في أن المسمى أ.ج.ب تنازل عن الملكية موضوع السند العقاري رقم: 283 سوق العاصمة لصالح البنك الموريتاني للتجارة الدولية مقابل دين للبنك عليه قدره أكثر من 82 مليون أوقية وذلك بموجب عقد التنازل المحرر بتاريخ: 2015/04/13 من طرف موثق العقود اسحاق بن أحمد مسكه.

وقد أمرت المحكمة التجارية في انواكشوط بتنفيذ هذا التنازل بصفته يشكل صلحا بين البنك وزبونه وذلك في أمرها رقم: 2015/239 بتاريخ: 2015/09/14 غير أن هذه المحكمة رجعت عن أمرها هذا بموجب الأمر رقم: 2015/246 بتاريخ: 2015/10/02 معللة ذلك بأن محل التنفيذ (العقار المنفذ عليه) محل خلاف بين الطرفين وهو الأمر الذي استأنفه البنك الموريتاني للتجارة الدولية فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 2015/38 بتاريخ 2015/10/14 القاضي بإلغاء الأمر رقم : 2015/246 والآمر بمواصلة التنفيذ طبقا للأمر المرجوع عنه المذكور أعلاه. وهذا القرار هو محل هذا الطعن بالنقض .

ثانيا : الإجراءات

تم الاطلاع على محضر الطعن بالنقض المحرر من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن بتاريخ: 2015/10/16 تحت رقم: 2015/34 ثم بعد اكتمال الإجراءات جعل الملف في الجلسة

الاستعجالية بالتاريخ أعلاه وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة المقدمة مكتوبة وبعد جعله في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن وفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا طبقا للنصوص ذات الصلة .

رابعا : من حيث الأصل

1 ـ الأطراف :

أ ـ الطاعن : يرى محامي الطاعن أ.ج.ب أن القرار2015/38 لم يخل من الشطط ومجافاة القانون حين ألغى الأمر رقم: 2015/246 المذكور أعلاه الدال على ضرورة تحديد محل تنفيذ العقد المأمور بتنفيذه وأن المنفذ ليس صلحا وإنما هو تنازل تخلي موكله فيه عن استيفاء إيجاره إن كان له عائد وقال إن التنازل عقد بيع وليس سندا تنفيذيا والمديونية تم تسديدها بموجب عقد التنازل عن الرهنية وقال أن موكله أمر محصليه بأن لا يقربوا المحلات موضوع التنازل وذلك منذ شهر ابريل عام 2015 تاريخ عقد التنازل وقال إنه كان في مقدور البنك التوجه إلى إدارة العقارات لتحديد مشمولات السند 283 دون اللجوء إلى القضاء وكان على المحكمة أن تتثبت من محل التنفيذ عن طريق إدارة أملاك الدولة والعقارات وهذا ما كانت تنويه المحكمة التجارية ولعل البنك يريد إدخال محلات أخرى في سندات تم اقتطاعها من السند 283 منذ أعوام أو عشرات الأعوام بل ربما أراد إدخال ما ليس في المنطقة أصلا مثل محل السند 282 الذي تم تقطيعه هو الآخر إلى سندات للعديد من الناس من ذلك السند 1989/4228 والسند 1993/5750 والسند 1997/7307 وبالرجوع للسند محل التنازل تتضح كل الاقتطاعات ويتضح المتبقي منه بعدها كما يتضح الأمر بالرجوع إلى الجهات المختصة قائلا إنه لا توجد التزامات من الأطراف في عقد التنازل هذا عدا التزامات المتبايعين من تسليم وتسلم وقد حصل ذلك بتوقيع العقد والتخلي عن استيفاء الإيجار والأوراق بحوزة البنك منذ البداية ولا يمكن تسليم المسلم إلا إذا صح تحصيل الحاصل وخلص لطلب إلغاء القرار 2015/38 وتأكيد أمر الرجوع المذكور أعلاه .

ب ـ المطعون ضده : وجاء في مذكرة محامي البنك الجوابية سرد لوقائع هذه القضية الاستعجالية من تنازل ومديونية ومن أمر بالتنفيذ والرجوع عنه ومن قرار هو محل الطعن بالنقض قائلا إن محل التنفيذ محدد بالمادة 2 من عقد التنازل الذي يسميه صلحا كما أن اتفاقية الرهن تحدد مساحة البناية موضوع الرهن وهو ما انتبهت له محكمة الاستئناف فألغت الأمر 2015/246 المذكور أعلاه وخلص لطلب رفض طلب إلغاء القرار 2015/38 أعلاه .

ج ـ النيابة العامة : طلبت النيابة العامة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا لأن الأصل في القرارات القضائية الصحة والسلامة ما لم تخالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا وهو ما لم يقع في القرار محل الطعن .

2 ـ المحكمة :

حيث دلت بعض التصريحات في الملف على أن السند 283 يقع تحت عدد من الاقتطاعات المتعلقة بأشخاص غير طرف في القضية .

وحيث إن التمادي في مواصلة إجراءات هذا التنفيذ قد تضر الحائزين لتلك الاقتطاعات ضررا لا يمكن تداركه في حين أنهم غير بالنسبة للتنازل المذكور في هذه القضية كل ذلك على افتراض أن معنى هذا التنازل هو تملك البنك لأصل العقار محل السند 283 تمشيا مع ظاهر عقد التنازل .

وحيث إن التصريح بعدم مواصلة هذا التنفيذ أولى من الوقوع في الإضرار بالغير وذلك لغاية أن يتحدد محل التنفيذ وهو ممكن من خلال الطرق الرسمية أو غيرها كالخبرة والإيجارات العقارية بل وحتى عن طريق المتنازل والمتنازل له فهما أدرى بالمقصود بالمتنازل عنه وإذا تعذر ذلك فإن الحل ربما يتعلق بالنظر في الأصل لتحديد جوانب القضية من كل وجه .

وحيث إن التصريح بعدم مواصلة التنفيذ الذي رجعت إليه المحكمة التجارية يعود في المجمل إلى كونه إجراء من إجراءات تذليل صعوبات التنفيذ التي يرجع فيها إلى المحكمة الآمرة بالتنفيذ على الأقل قياسا على ما جاء في المادة 17 من ق . إ . م . ت . إ وإن كان السند المنفذ ليس صادرا عنها فقد جاء في هذه المادة قوله : تنظر كل محكمة في صعوبات تنفيذ أحكامها إلى ءاخره ومعلوم أن نظرها قد يؤدي إلى الرجوع عن أمر التنفيذ إذ القيام بإجراءات في هذا الصدد أن ترفع أمامها دعوى طبقا لمقتضيات المادة

307 من ق . إ . م . ت .إ إذا آل الأمر إلى نزاع في الأصل أو إلى ابرام صلح توضيحي بين الطرفين أو تنازل آخر أوطلب بيان من جهات أخرى إلى آخره.
وحيث إن مواصلة التنفيذ قبل تحديد حدود المنفذ عليه قد يترتب عليها القيام بإجراءات مضرة بالغير من حجز واخلاء ونحوه قبل تحقيق ذلك بتحديد المكان الذي للمنفذ له أن يحوزه بموجب العقد المنفذ أو بموجب سند تنفيذي آخر .
وحيث إن هذا الموضوع لا تمكن مواصلة تنفيذه دون تحديد المنفذ عليه وهذا بدوره لا يمكن الوصول إليه عن طريق القضاء الاستعجالي لأنه ماس بالأصل، ونحن في مجال القضاء الاستعجالي .
وحيث إن هذا كله يجعل المحكمة تتجه نحو إلغاء القرار محل الطعن بالنقض القاضي بمواصلة التنفيذ قبل تحديد محله بصفة لا لبس فيها .

لهذه الأسباب:

واعتمادا علي المواد 203 وما بعدها في فصلها و232 وما بعدها في بابها من ق . إ . م . ت . إ والمادة 2 من ق . ت والمادتين 19 ، 20 من ق . ت . ق .

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2015/38 الصادر بتاريخ 2015/10/14 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط .

و الله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

الفرع العاشر
قرارات الغرفة الإدارية
(الأصل)

القرار رقم 2015/14 بتاريخ : 2015/03/16

المبدأ

- **عيب عدم تسبيب القرار الإداري هو عيب ينال من مشروعيته الداخلية ، ما يعرضه للإلغاء (المادة 163 من ق ا م ت ا) .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ أخاء ـ عدل
المحكمة العليا
الغرفة الإدارية بسم الله العلي العظيم

القضية رقم : 30/ 2014 **الطاعن : .ن د ك** **المطعون ضده : وزارة الداخلية واللامركزية** **محاميه : ذ/ النعمة ولد احمد زيدان** **القرار رقم 2015/14** **الصادر بتاريخ 2015 /03/16** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا و أصلا وإلغاء القرار الضمني محل الطعن.** **والله الموفق**	**عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا بتاريخ 2015/01/16 تحت رئاسة القاضي : المختار تولاي باه رئيس الغرفة .** **وبعضوية كل من :** **القاضي : محمد ولد محمد عبد الرحمن مستشارا** **القاضي : محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا** **القاضي : سيدي ولد الحاج مستشارا** **القاضي : الحاج ولد محمدن ولد الطلبة مستشارا** **و بمساعدة الأستاذ/ الناتي ولد محمد الحاج، كاتب ضبط الأول، قلما للمحكمة.** **وبحضور القاضي : محمد ولد يوكات، نائب المدعي العام بالمحكمة العليا، مفوضا للحكومة .** **وذلك للنظر والبت في بعض الملفات المعروضة أمامها ومن ضمنها الملف رقم 2014/30 والمتعلق بالطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد: بونا ولد الحسن ضد القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية واللامركزية بتاريخ 2014/03/07 .** **و خلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:**

أولا: الوقائع والإجراءات

أ ـ الوقائع:

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة الطعن بالإلغاء المقدمة من طرف ذ/ بونا ولد الحسن بتاريخ 2014/04/15 نيابة عن موكله السيد (ن د ك) بموجب الوكالة رقم 2013/1164 الصادرة عن الأستاذ أسلامة ولد عبدو الله موثق عقود معتمد بانواكشوط بتاريخ 2013/05/19 وقد أشفع العريضة بمذكرة تكميلية بتاريخ 2014/06/12 و تم إبلاغ العريضة والمذكرة إلى المطعون ضدها : وزارة الداخلية واللامركزية للرد عليهما في الأجل المحدد في المادة رقم 214 من ق إ م ت إ، ولم تتوصل المحكمة بمذكرة جوابية لا داخل الأجل القانوني ولا خارجه .

ب ـ الإجراءات:

بعد توصل المحكمة بعريضة الطعن بالإلغاء والمذكرة التكميلية المذكورتين أعلاه وبعد انقضاء الأجل القانوني الممنوح للمطعون ضدها وزارة الداخلية واللامركزية دون توصل المحكمة بردها على مذكرة الطاعن تمت إحالة القضية إلى المستشار المقرر القاضي / بكار ولد الناه وتم اعتماد التقرير من القاضي سيدي ولد الحاج وبعد عرض القضية في الجلسة وقراءة المستشار المقرر وتقديم مفوض الحكومة طلباته الشفهية والمكتوبة والتي تمثلت في طلبه من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الحكم بسقوط الطعن المعني لفوات الأجل عليه،وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأستاذ بونا ولد الحسن على تقرير المقرر تم وضع القضية في المداولات للنطق بالحكم فيها بالجلسة المبين تاريخها أعلاه وبعد المداولات وفقا للقانون أصدرت المحكمة القرار الآتية أسبابه:

ثانيا ـ من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالإلغاء مستوفيا الشروط وفي الآجال المحددة بالمواد 150 وما بعدها في بابها من ق إ م ت إ لذا فهو مقبول شكلا.

ثاثا ـ من حيث الأصل:

1 – الأطراف:

أ ـ الطاعن:

قدم ذ/ بونا ولد الحسن نيابة عن موكله عبد الله ولد يعقوب مذكرة تكميلية ضمنها ما ملخصه :

ـ إن موكله شرطي بإدارة الأمن الوطني تم طرده فطلب إعادة توظيفه من وزارة الداخلية واللامركزية ولم ترد الوزارة على طلبه خلال داخل أربعة أشهر من تاريخ طلبه مما رتب وجود قرار إداري ضمني يقضي بالرفض فقام بالطعن ضد هذا القرار.

ـ إن قرار الفصل سببه مجرد اتهام تمت تبرئة الطاعن منه بموجب حكم قضائي لم يستأنف، حاز على قوة الشيء المقضي به .

ـ إن القرار السكوتي يفسر على أنه تمسك بقرار الطرد الفاقد لركن السبب، فلا توجد أي عبارة تشير من قريب أو بعيد إلى سبب فصله.

ـ إن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيوب مؤثرة على شرعيته الداخلية لخرقه للقانون، وهو معيب بالشطط في استعمال السلطة مما يوجب إلغاءه خصوصا أن وزير الداخلية أعطى موافقته على إعادة الطاعن بموجب الرسالة رقم 235 بتاريخ 2012/03/14 دون جدوى .

ب ـ المطعون ضده : لم تتوصل المحكمة بمذكرة جوابية من المطعون ضدها.

2 ـ المحكمة:

ـ حيث إن الطاعن تم طرده بموجب مقرر من وزير الداخلية واللامركزية مع مجموعة من وكلاء الشرطة دون أن يذكر في القرار سبب طردهم،بل اكتفى بقوله في مادته الأولى ـ بالحرف ـ على (يطرد موظفو الشرطة التالية أسماؤهم من الوظيفة مع احتفاظهم بحقوق المعاشات والمعنيون هم .....) فلم يذكر السبب الباعث على هذا الطرد، وهذا وحده كاف لإلغائه، لأنه لا يمكن قانونا أن يفصل موظف من الوظيفة العمومية بدون سبب شرعي، و في هذه القضية لم ينسب للطاعن فعل مجرم أو خطأ فادح يكون سببا لطرده .

ـ وحيث إن القرار المطعون فيه معيب بعدم الشرعية الداخلية لخرقه للقواعد القانونية التي تحمي الموظف من الشطط في استعمال السلطة البارزة في هذا المقرر مما يستوجب إلغاءه طبقا للمادة 163 من ق إ م ت إ.

ـ وحيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سبق وأن ألغت هذا القرار في جزئه المتعلق بأحد المطرودين المشمولين في المقرر مع الطاعن.

ـ وحيث إن المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية نصت في فقرتها الأولى على ((قرار المحكمة العليا الذي يلغي كليا أو جزئيا قرارا إداريا يسري مفعوله بالنسبة للجميع)).

<u>لهذه الأسباب:</u>

وعملا بالمادتين 02، 63 والمادة 150 وما بعدها في بابها والمادتين163، 165 من ق إ م ت إ .

<u>منطوق القرار:</u>

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار الضمني محل الطعن .

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المستشار المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/16 بتاريخ : 2015/03/16

المبدأ

- **عدم تسبيب القرار الإداري عيب مرتبط بمشروعيته الداخلية يعرضه للإلغاء (المادة 163 من ق ا م ت ا)**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/ عدل
المحكمة العليـا
الغرفة الإدارية بسم الله العلي العظيم

القضية رقم 2013/91 **الطاعن: مزرعة امبورية و وزارة التنمية الريفية** **المحامي : حماه الله ولد الركاد** **المطعون ضده: م.ع.ا** **القرار رقم: 2015/16** **تاريخ النطق به: 2015/03/16** **منطوقه:** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار محل الطعن، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخل به سلفها.** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 2015/02/16 تحت رئاسة:** **القاضي: مختار تولاي با رئيســـا؛.** **وبعضوية السادة المستشارين:** **ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن الخرشي مستشارا؛** **ـ الحاج ولد الطلبة مستشارا ؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا ؛** **ـ سيدي ولد الحاج مستشارا؛** **وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج، كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة.** **وبحضور القاضي/ محمد ولد يوكات، مفوضا للحكومة.** **وذلك للبت في الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2013/21 الصادر بتاريخ 2013/07/10 عن الغرفة الإدارية باستئنافية انواكشوط.** **و خلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:**

الوقـــائـــع:

تتمثل وقائع هذه القضية حسب مشمولات ملفها في عريضة الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2013/21 الصادر بتاريخ 2013/07/10 عن الغرفة الإدارية باستئنافية انواكشوط القاضي بالحكم على مزرعة امبورية بالخيار بين إعادة الأرض أو التعويض عن انتزاعها وبضمان وزارة التنمية الريفية ممثلة للدولة الموريتانية، تقدم بهذه العريضة الأستاذ حماه الله ولد الركاد نيابة عن موكلتيه مزرعة امبورية و وزارة التنمية الريفية أمام كتابة ضبط الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بتاريخ: 2013/08/04 لتتعهد هذه الغرفة بالقضية.

الإجراءات:

حيث تم نشر القضية في جلسة المحكمة المنوه عنها أعلاه، وحيث تمت تلاوة تقرير المقرر في هذه النازلة وقدم الأطـــــراف ما لديهم من ملاحظات وحجج، وقدم مفوض الحكومة ملاحظاته الموجودة في الملف وتم ختم المرافعة ووضع القضية في المداولة لينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

الأسبـــاب:

أولا: الشكل:

حيث تعهدت المحكمة بالقضية، وحيث صدر القرار المطعون فيه بالنقض يوم 2013/07/10 وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ: 2013/08/04 وأرفقت العريضة بوكالة رسمية وبوصل غرامة التعقيب،

وأشفعت كذلك بمذكرة تكميلية وصلت كتابة ضبط المحكمة بتاريخ: 2013/09/17، وبذلك كان الجانب الشكلي في هذه النازلة صحيحا.

ثانيا: الأصل:

أورد الطاعن في مذكرة طعنه بالنقض عدة مآخذ على القرار المطعون فيه بعد سرد الوقائع ممثلة في أن مؤسسة م.ع.ا تدعي أنها تملك جزءا من سهل مزرعة امبورية عن طريق قرار صادر عن وزارة التنمية الريفية بتاريخ: 1996/08/27، ونفذ هذا القرار برسالة المنح النهائي الصادرة عن مدير مزرعة امبورية بتاريخ: 1998/08/27، وهو ما ترتبت عنه خصومة بين الطرفين نتج عنها صدور الحكم رقم: 2012/01 بتاريخ: 2012/10/30 عن محكمة الدرجة الأولى بروصو لصالح مؤسسة م.ع.ا فاستؤنف لدى الغرفة الإدارية بمحكمة استئناف انواكشوط التي أصدرت فيه قرارها رقم: 2013/21 بتاريخ: 2013/07/13 القاضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى مستندة على ما استندت عليه الدرجة الأولى من قرار لوزير التنمية الريفية ورسالة لمدير امبورية. وهما جهتان لا تختصان في منح أراضي الدولة العمومية.

لذلك فإن القرار محل الطعن يعتبر باطلا لعدم استناده إلى أي مرتكز قانوني صحيح، لأن المرسوم رقم: 1990/020 الصادر بتاريخ: 1990/01/31 الذي يعدل ويحل محل المرسوم رقم: 1984/009 المطبق للأمر القانوني رقم: 1983/127 المتضمن القانون العقاري نصت مادته 17 على أن منح الاقتطاعات المؤقتة والنهائية في المناطق الريفية من اختصاص الجهات الإدارية التي تبدأ من حاكم المقاطعة مرورا بالوالي حسب المساحة الممنوحة ثم وزير المالية وإذا تجاوزت المساحة الممنوحة 100 هكتار فإنها تكون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. وهو أيضا ما أكدته المادة 52 من المرسوم رقم 2000/089 والمرسوم رقم: 2010/080 المتعلقين بمنح الأراضي العمومية. ولم يرد في هذه النصوص ذكر لاختصاص وزير التنمية الريفية في منح أراضي الدولة وهو ما غاب عن القرار محل الطعن الذي لم يشر إلى هذه النصوص وإنما ذكر المادتين 97 و 98 من القانون المدني اللتين لا علاقة لهما بموضوع النزاع لأنهما تتعلقان بالاعتداء من إنسان على إنسان آخر ولزوم تعويض الضرر، بينما هذه الدعوى لا تتعلق بإلحاق الضرر وإنما بامتلاك ارض باقتطاع من وزير التنمية الريفية ورسالة من مدير امبورية.

وخلص الطاعن إلى أن القرار محل الطعن معيب بالقصور لعدم استناده لأي نص قانوني ينظم منح أراضي الدولة مما يستدعي نقضه وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة.

- وقد رد المطعون ضده على لسان مكتب يحيى وببانه للمحاماة بقوله إن مؤسسة م.ع.ا حصلت على الأرض محل النزاع بالطرق العادية ومن الجهات المعنية سواء في إدارة المزرعة أو جهة الوصاية وبناءا على وثائق وإفادات ومحاضر اجتماعات متسلسلة عقدت برئاسة وزير التنمية الريفية، وأنها قامت باستصلاح الأرض واستثمرت فيها عدة مليارات من الأوقية، وتفاجأت بتقسيم هذه المساحة المستصلحة على بعض العاطلين عن العمل من قبل مزرعة امبورية، فلجأت إلى القضاء الذي كانت أحكامه لصالحها من درجة أولى وثانية وهو موضوع التعقيب الحالي الذي فشل الطاعن في تقديم مأخذ جدي عليه، فلم يدل بخرق قانوني لإحدى النقاط الواردة حصرا في المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا..، ولم يضف جديدا بخرق نص بعينه. وخلص المطعون ضده إلى طلب النظر في التعقيب شكلا، ورفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

المحكمة:

- حيث يتبين من مشمولات القضية أن الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط لم تضف جديدا على ما ورد في حكم الدرجة الأولى من أسباب وحيثيات وإنما اكتفت بتأكيده مما يجعله أولى بالمناقشة.

وحيث لم تتناول المحكمتان بالنقاش الدفوع والحجج التي تقدم بها المدعى عليه ممثلا في مزرعة امبورية ووزارة التنمية الريفية، وهي الدفوع التي تدور بالأساس حول عدم شرعية المنح أصلا لمخالفته للقانون المنظم للأراضي المملوكة من طرف الدولة وعدم اختصاص السلطة المانحة ممثلة في وزارة التنمية الريفية ومدير المزرعة كذلك.

وحيث يكون القرار بذلك قد وقع في فخ المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية فقرة 6 ممثلا في عيب عدم التسبيب نتيجة عدم الرد على هذه الدفوع الجوهرية، مما يتطلب من محكمة الإحالة، كي تحكم عن بينة أن:

1-تطلع بخصوص القول بعدم اختصاص كل من مدير مزرعة امبورية ووزير التنمية الريفية من عدمه، على المرسوم المنشئ لهذه المؤسسة (مزرعة امبورية) لتتحدد لها الصلاحيات الممنوحة لمديرها، وما إذا كان من بينها إمكان تفويت أملاكها إجمالا والعقارية خصوصا بالطريقة التي تمت بها في هذه النازلة، وهل لوزير التنمية الريفية كذلك الحق في إصدار قرار بذلك – إن كان بالفعل قد صدر – بمقتضى سلطة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لقطاعه.

2-أن تعرف - إذا ما قدر لها تجاوز المسألة السابقة ما إذا كانت الوثيقة في الملف ممثلة في الرسالة الصادرة عن مدير مزرعة امبورية بتاريخ: 1999/02/13 والمعنونة ب: " رسالة منح نهائي لقطعة أرضية ذات استخدام زراعي " والمقدمة من طرف المطعون ضدها ترقى إلى أن توصف بالملك النهائي طالما أن هذه الرسالة نفسها تضمنت في آخرها:

أ-منح أجل لمؤسسة م.ع.ا ينتهي بتاريخ: 25 فبراير 1999 بتسديد مبلغ: 30.000 أوقية عن كل هكتار، تحت طائلة سقوط الحق.

ب- أنه بتسديده ستمنح – حسب وصف الرسالة – " إفادة ملكية نهائية ".

وبما أن الحكم والقرار المؤكد له لم يتناولا هذه المسألة، فقد اعتورهما كذلك عيب نقص التسبيب، مما يقتضي التوقف عندها لمعرفة ما إذا كان قد تم الوفاء بالشرط والحصول على الإفادة بالملكية النهائية المزعومة.

وبعد المداولة وأخذ رأي مفوض الحكومة،

<u>لهذه الأسباب:</u>

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد: 02، 150، 151، 163، 204، 209،211، 223 من ق.إ.م.ت.إ.

والمادة رقم: 13 من الأمر القانوني رقم: 1983/127 الصادر بتاريخ: 1983/06/05 المتضمن للقانون العقاري، والمادة رقم:17 من المرسوم رقم: 020- 90 الصادر بتاريخ: 1990/12/31 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 009-84 الصادر بتاريخ: 1984/01/19 المطبق للأمر القانوني رقم: 83/127 المتضمن للقانون العقاري.

<u>منطوق القرار:</u>

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار محل الطعن، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المستشار المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2015/20 بتاريخ : 2015/03/16

المبدأ :

- **الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا غير مختصة بنظر دعوى التعويض ابتداء (المادة 28 من ق ا م ت ا).**
- **تقدم الموظف المرهون بحصول واقعة معينة ، يسري من تاريخ حصول الواقعة المذكورة وليس من تاريخ موافقة الإدارة عليها لارتباط التقدم بالواقعة وجودا أو عدما .**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلاميـة الموريتانيـة شرف ـ إخاء ـ عدل
المحكمة العليا
الغـــرفـة الإداريـــة **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2014/47 **الطاعن: د.م.ع** **المحامي: ذ/ مكتب النور للمحاماة** **المطعون ضده: وزارة الداخلية واللامركزية** **القرار رقم : 2015/20** **تاريخ النطق به: 2015/03/16** **منطوقه:** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن في جزئيته المتعلقة بعدم اعتبار سريان التقدم من تاريخ حدوث الضرر، ورفض طلب التعويض لعدم الاختصاص.** **و الله الموفق**	**عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 2015/02/16** **تحت رئاسة القاضي مختار تولاي با رئيسا ؛** **وبعضوية السادة المستشارين:** **ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن الخرشي مستشارا؛** **ـ الحاج ولد الطلبة مستشارا ؛** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا؛** **ـ سيد ولد الحاج مستشارا ؛** **وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج، كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة. كاتبا للجلسة.** **وبحضور السيد/ محمد ولد يوكات، مفوض الحكومة.** **وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن وزير الداخلية واللامركزية،** **وأثناء الجلسة صدر ما يلـي:**

الوقائع:

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها مكتب النور للمحاماة لفائدة موكله د.م.ع والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن وزير الداخلية واللامركزية يقضي برفض تظلم الطاعن المتعلق بطلب حصوله على ترقية لرتبة عليا ابتداء من تاريخ 2004/10/03 وتعويضه مبلغ 25000000 أوقية عن الضرر الذي لحق به جراء ما تعرض له من اعتداء بتاريخ 2004/10/03 بواسطة هجوم مسلح عليه وعلى منزله، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

الإجراءات:

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال ردود الطرف المطعون ضده الذي أحيلت إليه عريضة ومذكرة الطاعن بتاريخ 2014/09/25 طبقا للمادة 153 من ق. ا. م. ت. ا، كما تمت إحالة ملف القضية بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفوية ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

الأسباب:

أولا: الشكل

حيث قدم الطاعن تظلمه أمام الإدارة المتظلم لديها بتاريخ: 2014/03/05 وسجلته الإدارة تحت الرقم: 1125، ومضت أربعة أشهر دون أن ترد عليه.

وحيث ترتب عن صمت الإدارة قرار ضمني قدم الطاعن بشأنه عريضة طعن بالإلغاء أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ: 2014/07/09، وحيث توفرت الوكالة والدمغة على العريضة ووصل الغرامة وأشفعت العريضة بمذكرة تفصيلية وردت بتاريخ: 2014/09/07 فتوفرت الصفة والمصلحة والأهلية واحترمت الآجال القانونية في ذلك، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

ثانيا: الأصل

حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن عدة مآخذ على القرار الضمني محل الطعن منها:

أن الطاعن استحق التقدم للرتبة الموالية لرتبته والتعويض المالي طبقا لنصوص قانونية وبناء على ما تعرض له من اعتداء بالهجوم المسلح مما خلف أضرارا مادية ومعنوية يصعب محو آثارها، وأن رفض القرار محل الطعن تصحيح تلك الأضرار يجعله معيبا وغير مؤسس بسبب خرقه للقانون والنصوص والمراسيم المنظمة لهذا النوع من القضايا، فكان الأجدر به قبول التظلم ورفع الظلم طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 95/26 المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني.

وحيث بلغت مذكرة الطاعن إلى الطرف المطعون ضده وزارة الداخلية واللامركزية من قبل كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2014/09/25 وسجلتها الوزارة تحت الرقم: 4512 دون أن تتوصل المحكمة بأي رد منها.

المحكمة

حيث يتضح من دراسة الملف أن مثار النزاع في هذه القضية يتمحور حول نقطتين هما: المطالبة بالحق في أن يكون سريان أجل التقدم الاستثنائي من تاريخ الحادث المبرر له، أي يوم 2004/10/03 بدلا من 2008/02/10 الذي أقرت الجهة الإدارية المطعون في قرارها أمام هذه الغرفة سريان التقدم منه، أما النقطة الثانية فتتعلق بطلب الحكم له بالتعويض المادي عن الضرر الناتج عن الاعتداء المذكور، ما يقتضي من المحكمة الرد على الطلبين تفصيلا:

أولا: تاريخ سريان التقدم

حيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف أو الشطط في استعمال السلطة طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وحيث إن المادة 163 من القانون الآنف الذكر نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم: 026/95 الصادر بتاريخ: 1995/12/30 المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني على حق رفع أفراد الأمن الوطني الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال ممارستهم لوظائفهم أو الذين تعرضت حياتهم للخطر إلى الدرجة أو السلم الموالي مباشرة وأن يتم التعويض لهم عن الضرر.

وحيث إن رسالة الإحالة رقم: 00138 الصادرة بتاريخ: 2008/01/17 عن المدير العام للأمن الوطني الموجهة للسيد وزير الداخلية المتعلقة بهذه القضية وضحت تاريخ واقعة الاعتداء والأضرار التي ترتبت عليها، وانبرت للحديث عن النصوص القانونية المطبقة في حالتها بما في ذلك مقتضيات المادة 8 المشار إليها آنفا والمرسوم رقم: 403/69 المتعلق بالتعويض لأفراد قوات الأمن عن الأضرار التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولة مهامهم، لتخلص إلى أن موافقة الوزير من شأنها أن تسمح بتصحيح هذه الوضعية ليتسنى للجنة تعادلية التمثيل دراسة حالة تقدم المعني إلى رتبة أعلى.
وحيث رد وزير الداخلية بموافقته على التقدم الاستثنائي للمعني وأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا لمقتضيات المادة 8 المذكورة، وذلك بموجب الرسالة رقم: 0030 بتاريخ 2008/02/10.

وحيث توجت الإجراءات الضرورية التي أمر بها وزير الداخلية بإصدار المقرر رقم: 076 بتاريخ: 2008/04/27 عن وزير الداخلية المتضمن التقدم الاستثنائي للمعني اعتبارا من تاريخ: رسالة الموافقة، أي 2008/02/10.

وحيث إن وزارة الداخلية تكون بذلك هي من قدرت أحقية المعني في التقدم الاستثنائي على ضوء المادة 8 المذكورة آنفا، غير أنها وقعت في شطط في استعمال السلطة حين رفضت الاستجابة لطلبه إقرار سريانه من تاريخ واقعة الاعتداء، ويكمن الشطط في كون الوزارة اعتبرت أن تاريخ التقدم مرتبط بتاريخ موافقة الوزير، غير مدركة أن موافقة وزارة الداخلية إنما ترتبط أصلا بمدى تقديرها ارتقاء الحادثة لأن تكون سببا في نشأة هذا الحق في التقدم ولها في ذلك سلطة تقديرية، وطالما تجاوزت الوزارة هذه المسألة واعتبرت أن الحادثة تتوافر فيها الشروط والمواصفات المحددة بالقانون المذكور مقرة على ضوء ذلك الموافقة على التقدم، فإن سريان هذا الأخير لن يكون مرتبطا بالموافقة اللاحقة وإنما بتاريخ الحادثة لأنها هي مناط التقدم ومبرره وهي المنشئة للحق فيه وترتبط به وجودا أو عدما.
وحيث إن إحجام وزارة الداخلية عن الرد على كل من العريضة والمذكرة المبلغتين لها يحمل على القول بعجزها عن دحض حجة الطاعن، وتسليمها بحقه.
وحيث يكون طلب الطاعن لأجل ذلك محقا، ما يقتضي الاستجابة له بخصوص هذه النقطة.
ثانيا: التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة
حيث إن دعوى التعويض ضد الدولة لا تدخل في الاختصاص الحصري للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وإنما تدخل في اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية طبقا لنص المادة 25 من القانون الآنف الذكر بقولها: **تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية.** وهو ما يقتضي التصريح بعدم اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نظر هذه القضية في طورها الحالي.

لهذه الأسباب:

وبعد المداولة، وأخذ رأي مفوض الحكومة، وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد رقم: 02- 63- 150- 151- 152- 163- 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 8 من القانون رقم: 026/95 الصادر بتاريخ: 1995/12/30 المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني، وبعد المداولة القانونية.

منطوق القـرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن في جزئيته المتعلقة بعدم اعتبار سريان التقدم من تاريخ حدوث الضرر، ورفض طلب التعويض لعدم الاختصاص.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المستشار المقرر** **الرئيس**

ملحقات المجلة

Annexe de la Revue

قرارات مترجمة إلى اللغة الفرنسية

Arrêts Traduits

en langue Française

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L'affaire n° : 11/2014 **Nature de l'affaire** ; Sociale **Le premier demandeur au pourvoi** : **S.D**, représenté par Maître Brahim Ould Ebety **Le deuxième demandeur au pourvoi :** **Mauripost**, représentée par Me Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid **L'arrêt objet du recours :** L'arrêt n° 01/2014 rendu par la 1ère chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott (juridiction de renvoi) **L'arrêt n°** : 35/2015 du 09/07/2015. **Dispositif de l'arrêt :** **La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours de Mauripost recevable en la forme et le rejette sur le fond, déclare le recours de S.D recevable en la forme et sur le fond, casse l'arrêt objet du recours et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.**	La Cour Suprême siégeant en chambres réunies a tenu une audience publique, le jeudi 09/05/2015 à la salle d'audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de son président Monsieur **Yahefdhou Ould Mohamed Youssef**, Et ses Membres : – **Moctar Touleye Ba, Président de la chambre administrative, conseiller,** – **M'Bareck Ould El Kory, Président de la première chambre civile et sociale, conseiller,** – **Haimede Ould Elemine Président de la 2ème chambre civile et sociale, conseiller,** – **Yeslem Ould Didi, Président de la Chambre commerciale, conseiller,** – **Mohamed Lemine Ould Mohamed Yehdih, conseiller,** – **Mohamed Abdallahi Ould Boidaha, conseiller,** – **Boutar Ould Baba, conseiller,** – **Ismail Ould Sid El Moctar, conseiller,** – **Eba Ould Mohamed Mahmoud, Conseiller,** – **Mohamed Ould Ahmedou Salem Ould Eby, conseiller,** – **Ly Amadou Ciré, conseiller,** – **Mohamed El Moctar Ould Vaghih, conseiller,** – **Mohamed ould Mohamed Abderahmane, conseiller,** – **Mohamed Salem Ould Barikallah, conseiller,** – **Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,** – **El Hadj Ould Mohameden Ould Tolba, conseiller,** – **Sidi Ould El Hadj, conseiller,** – **Mohamed Yeslem Ould Sidi Jiddemou, conseiller,** – **Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller,** – **Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,** – **Mohamed Salem Ould Yehdih, conseiller,** – **Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,** – **Limam Ould Mohamed Vall, conseiller,** – **El Ghassem Ould Vall, conseiller,** Avec l'assistance de Me **Mohamed Yeslem Ould Khaled**, greffier en chef de la cour suprême et en présence de **Mohamed Abderrahmane Ould Abdi**, procureur général près la Cour suprême, représentant le parquet général, et ce, pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience, dont figure le recours en cassation contre l'arrêt n° 1/2014 rendu le 15/04/2014 par la 1ère chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott (juridiction de renvoi), sur le litige social opposant S.D représenté par Me **Brahim Ould Ebety** à son ex - employeur Mauripost représentée par Me **Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid**, sur quoi la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure :

Les faits :

Attendu que le Sieur S.D a déposé une requête introductive d'instance devant le tribunal du travail de Nouakchott suivant laquelle, il prétend que par contrat à durée indéterminée il a été recruté en 1979 par l'office des postes et télécommunications, et après avoir été devenu représentant de plusieurs fédérations syndicales il fut surpris le 19/07/1992 par une décision de licenciement de la part de son employeur : l'office des postes et télécommunication;

Attendu que ce licenciement abusif - selon lui - constitue une violation de l'article 18 du livre 5 du code de travail, qui conditionne tout licenciement d'un délégué du personnel de la part de son employeur, par l'approbation de l'inspecteur du travail et c'est pourquoi il a demandé au tribunal de condamner son employeur fautif à lui payer ses droits et ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la somme allouée, Sur quoi Mauripost a répondu qu'il n'y a aucun lien entre elle et le requérant car il a été licencié par l'office des postes et télécommunications en 1992, c'est-à-dire quelques années avant sa propre création en 2000;

Que Mauripost prétend n'avoir hérité aucun droit concernant ce travailleur de son ex employeur : l'O P T et que, selon l'article 101 du livre 1 du code du travail, sa requête est contradictoire, et que le travailleur ne serait pas un délégué de travailleurs, que de ce fait ses prétentions ne sont pas du tout justifiées parce qu'il a passé 10 ans sans jamais revendiquer de droits ; que c'est pourquoi elle demande le rejet de toutes ses prétentions ;

Procédure :

Attendu que le tribunal du travail de Nouakchott a rendu le jugement n° 02/2013 en date du 09/03/2013 condamnant Mauripost à payer 3 000 000 UM à S.D ;

Attendu que sur appel interjeté par les deux parties la 1ère chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott a rendu l'arrêt N° 22/2011 du 15/02/2011 en déclarant l'appel recevable en la forme et en infirmant partiellement le jugement au fond ramenant le montant de la condamnation à la somme de 1 956 258 UM ;

Que ledit arrêt a été l'objet d'un recours en cassation de la part des parties représentées respectivement par Me Brahim Ould Ebety avocat du travailleur, d'une part et Maitre Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid, représentant Mauripost, d'autre part, devant la 1ère chambre civile et sociale de la Cour suprême qui a rendu son arrêt 29/2012 en date du 15/07/2012 rejetant le recours de Mauripost en la forme et déclarant le recours du travailleur recevable en la forme et sur le fond cassant l'arrêt attaqué et renvoyant l'affaire devant une juridiction autrement composée qui, à son tour, a rendu l'arrêt N° 1/2014 condamnant Mauripost à payer le montant de 1 956 258 ; lequel a été l'objet des recours en cassation respectivement, de la part de Me Brahim Ould Ebety pour le compte du travailleur et Maitre Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid représentant Mauripost, devant les chambres réunies ainsi saisies de l'affaire conformément à l'article 22 de la loi portant organisation judiciaire ; devant le greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt incriminé en date du 25/02/2014 au terme du procès-verbal de cassation N° 29/2014 dressé par le même greffe, et Mauripost représentée par Me Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid s'est, elle aussi, pourvue en cassation le 26/02/2014, en déposant le reçu de l'amende et le mémoire définitif en cassation;

Et après sa mise en état le dossier a été enrôlé pour l'audience publique en date du 17/12/2014 ;

Oui le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport,

Oui les parties dans leurs observations,

Oui le procureur général dans son réquisitoire ;

Sur la forme :

Attendu que ces deux recours en cassation sont conformes aux dispositions des articles 207 – 209 – 211 du cpcca et de ce fait ils sont recevables en la forme ;

Sur le fond :

1 – Prétentions des parties :

a) Le premier demandeur en cassation : **le travailleur S.D**, représenté par Me Brahim Ould Ebety:

Attendu que le mémoire définitif déposé par Me Ebety retient :
_ Que l'arrêt attaqué a sous-évalué les dommages et intérêts ;
_ Que les attendus dudit arrêt sont en contradiction avec son dispositif, car le travailleur a été licencié au mépris des garanties dues aux délégués des travailleurs ; et qu'en conséquence l'inspecteur du travail devait être informé avant le licenciement conformément à l'article 18 du livre 5 du code du travail qui s'applique sur les litiges à l'époque et l'article 67 de la convention collective qui prévoit la nullité de tout licenciement d'un délégué de travailleurs sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail;
_ Que ce licenciement, selon le 1er demandeur au pourvoi, est abusif suivant les articles de la loi n° 23/63, cités plus haut et en vigueur à l'époque , et doit être considéré comme s'il na jamais existé et par conséquent le travailleur est toujours considéré comme étant parmi l'effectif des travailleurs de la société ;
Considérant qu'il a donc droit à tous ses salaires et avantages **contrairement** aux dispositions du nouveau code du travail adopté en 2004 qui se limite à lui allouer des dommages et intérêts seulement ;
Mais cette loi ne s'applique pas au litige parce qu'elle n'est pas rétroactive et ne peut nuire au travailleur, car il y a lieu de préserver le droit acquis du travailleur conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective, et à l'article 3 du code de travail de 2004 qui dispose : « Les dispositions du présent code ne s'opposent pas à l'application des dispositions plus favorables qui peuvent être accordées aux travailleurs par des conventions collectives, des contrats individuels ou des usages» ;
L'arrêt attaqué a considéré que le licenciement est illégal ; mais il a confondu la nullité du licenciement avec le licenciement abusif, en ce que, dans le cas où le licenciement est nul, il doit être considéré par la juridiction comme s'il n'a jamais existé ; par contre si le licenciement est abusif le travailleur n'a droit qu'aux dommages et intérêts ;
Que du moment où la loi a prévu qu'en cas de nullité le licenciement est considéré comme s'il n'a jamais existé et le travailleur demeure parmi les travailleurs de la société, cela

implique le paiement au travailleur de tous ses salaires et avantages ; ce qui a été ignoré par l'arrêt attaqué qui a, de ce fait, violé les textes du code du travail ;

_ Qu'en ce qui concerne le problème de la prescription, l'arrêt a jugé à bon droit que le travailleur a toujours relancé sa plainte qu'il a déposée devant l'inspecteur du travail en temps utile;

_ Que l'arrêt a ignoré aussi les prétentions du travailleur concernant les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu'il a subi du fait de son licenciement illégal conformément à l'article 24 du livre 1 du code du travail qui a été repris par l'article 61 du code de travail promulgué en 2004 ;

_ Qu'il n'a pas non plus tenu compte du fait que le travailleur était un délégué des travailleurs ayant droit à une réparation supplémentaire ;

D'où il résulte que l'arrêt attaqué n'a pas condamné l'employeur à payer les dommages et intérêts dus, ce qui l'expose encore à la cassation pour violation des paragraphes 1 – 3 – 6 de l'article 204 du cpcca ; et le requérant demande la recevabilité de son recours aussi bien en la forme que sur le fond et la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant une juridiction du même ordre autrement composée;

b- La défenderesse au pourvoi : Mauripost :

Attendu qu'en réponse au mémoire définitif du travailleur, Me Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid a déposé pour le compte de Mauripost un mémoire réponse au terme duquel il prétend :

_ Que la juridiction de renvoi a fait une mauvaise application des textes ;

_ Que l'évaluation des dommages et intérêts revient au juge du fond et ne rentre pas dans le cadre des attributions de la Cour suprême en matière de contrôle de la légalité ;

_ Que le fait que tantôt le travailleur revendique l'application du code du travail de 1963 sur les litiges et tantôt il demande l'application du code de travail de 2004 en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ne lui rapporte rien, car le code de travail de 2004 est la loi applicable à la cause , tout en ajoutant que l'article 18 du code du travail de 1963 est la référence applicable qui prévoit que le licenciement du

délégué du travailleur est nul, mais cette nullité n'ouvre droit qu'aux dommages et intérêts conformément à l'article 218 du code des obligations et contrats ;

_ Que le fait de considérer le travailleur comme étant licencié est inconciliable avec la continuité du contrat durant une période où le salarié n'a fait aucune prestation pour l'employeur en violation de l'article 192 du code du travail qui consacre le principe : « pas de salaire sans travail »,

_ Qu'ainsi l'arrêt a jugé à bon droit, surtout qu'il s'est basé sur le résultat de l'expertise et de ce fait il ne peut être cassé sur la base des moyens du pourvoi du salarié, mais au contraire, il peut être cassé sur la base des moyens de Mauripost,

_ Qu'on ne peut dédommager le travailleur qu'une seule fois comme l'a fait la cour d'appel dans son arrêt attaqué ;

_ Que la défenderesse conclut son mémoire en défense en demandant le rejet du pourvoi du travailleur en la forme et sur le fond ;

_ Attendu que Mauripost a, en tant que deuxième demandeur en cassation, représentée par Me Mohamed Lemine Ould Abdel Hamid, déposé un mémoire définitif dans lequel elle prétend que le recours est recevable en la forme, et que la Cour suprême dans son arrêt de cassation a précisé à la juridiction de renvoi de statuer sur la prescription soulevée par la défenderesse ainsi que la justification du caractère abusif du licenciement, s'il y en a ;

_ Que l'arrêt attaqué n'a pas justifié le montant des dommages et intérêts qu'il a alloués et de ce fait il a violé la loi en condamnant son client à payer au travailleur ledit montant et en rejetant sans le justifier suffisamment la prescription soulevée ;

Que pourtant le travailleur licencié en 1992, n'a fait aucun acte de procédure avant 2002, ce qui prouve que la prescription existe conformément aux dispositions du code du travail applicable à l'époque , ainsi que l'article 230 du nouveau code du travail qui dispose : « L'action de tout travailleur en paiement de salaire ou….se prescrit par 2 ans… » il ajoute que les autres droits sont prescrits après 1 an et à fortiori lorsque

l'action n'est déclenchée par aucun acte de procédure devant l'inspecteur de travail qu'après 10 ans ;

Que le licenciement du travailleur est justifié par son refus de rejoindre le nouveau poste où il a été affecté par son employeur en violant les 2 articles 102 et 104 du code de travail qui donnent droit au directeur de l'établissement d'organiser le travail et de nommer les travailleurs dans les différents postes; ce qui a été complètement transgressé par ce travailleur en refusant d'exécuter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, et commettant ainsi une faute lourde qui justifie son licenciement après plusieurs avertissements ;

Qu'au moment de son licenciement le travailleur n'était pas un délégué des travailleurs et qu'il était simplement un délégué syndical, du coup, il ne peut profiter de la protection légale accordée aux délégués des travailleurs, chose qui n'a pas été respectée par la décision attaquée ;

Que, par ailleurs, Mauripost n'a été créée qu'en 2000, c'est à dire 9 ans après le licenciement du travailleur ;

Qu'elle ne remplace pas l'office des postes et télécommunication dans les litiges l'opposant aux travailleurs antérieurement licenciés et que ce chef n'a pas été discuté par l'arrêt attaqué, d'où l'insuffisance de sa motivation qui justifie sa cassation conformément à l'article 204 du cpcca ; l'auteur du pourvoi a conclu en demandant à la Cour de déclarer son recours recevable et casser l'arrêt sans renvoi en déclarant la licéité du licenciement ;

C) **Le parquet général :**

Le parquet a requis l'application de la loi et donner à chacun son droit ;

La Cour :

Attendu que Mauripost reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription des droits réclamés par le travailleur et d'avoir aussi écarté la licéité du licenciement de ce dernier, la condamnant en conséquence au profit du travailleur à des dommages et intérêts tout en sollicitant la cassation dudit arrêt et le renvoi de l'affaire devant une juridiction du même ordre autrement composée;

Attendu que ces griefs sont irrecevables du fait que le travailleur n'a cessé de demander à l'inspecteur du travail de le rétablir dans ses droits, bien avant qu'il ne dresse le procès-verbal de non conciliation, et que le tribunal du travail se saisisse de l'affaire et rende son jugement la condamnant, au mépris de l'exception de prescription tardivement soulevée par Mauripost, dans des conclusions en réplique versées au tribunal du travail, d'où l'irrecevabilité de cette exception et son rejet ;

Quant au deuxième grief concernant la licéité du licenciement du travailleur, il ne résiste pas non plus à l'analyse, puisque Mauripost reconnait dans son mémoire définitif en cassation que le travailleur était un délégué syndical au moment de son licenciement , alors qu'elle prétend encore que les délégués syndicaux ne sont pas protégés par des textes spéciaux comme les délégués des travailleurs ; Pourtant ce grief est rejeté à la lumière de l'article 70 de la convention collective qui accorde – contrairement aux allégations de Mauripost - au délégué syndical la même protection réservée au délégué des travailleurs , et en application de l'art 18 du Livre 5 du C.T. dont le 1er alinéa conditionne son licenciement par l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, et dont le 2e alinéa permet à l'employeur, en cas de faute lourde du travailleur, la suspension du délégué des travailleurs en attendant la sanction définitive ;

Attendu que Mauripost a licencié le travailleur S.D sans respecter cette procédure, d'où il résulte que ce licenciement est nul et non avenu conformément aux deux articles suscités,

Que l'exception soulevée selon laquelle Mauripost ne remplace pas le défunt O.P.T. n'a pas été prouvée ; surtout que Mauripost a reconnu dans son mémoire en réplique qu'il lui arrive de la remplacer dans certains cas ;

Attendu qu'en principe elle doit la suppléer dans tous ses engagements, et l'arrêt attaqué a bien répondu à cette exception, d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée comme le reste dont le rejet s'impose conformément à l'art 222 du cpcca ;

Attendu que l'auteur du 2ème pourvoi : le représentant du travailleur S.D, Me Brahim Ould Ebety soutient parmi les griefs qu'il reproche à l'arrêt attaqué, dans son mémoire en cassation, que son client a été licencié

de la part de Mauripost au mépris des textes de loi applicables en la matière, à savoir : le code de travail de 1963 et plus particulièrement les deux articles 5 et 18 du livre 5 et le dernier paragraphe des deux articles 61 - 130 du code du travail de 2004 et l'article 67 de la convention collective qui s'applique au présent litige ; et que le licenciement de son client est nul conformément aux textes cités plus haut ; et par conséquent il réclame des dommages et intérêts, et le rappel de ses salaires à compter du jour de son licenciement jusqu'à la date de la première audience du tribunal compétent, tout en demandant la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant une juridiction autrement composée ;

Attendu que ces griefs pertinents qui ont été soulevés devant la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué n'ont pas étés pris en considération, dans le calcul du montant des dommages et intérêts alloués au travailleur dont le licenciement de la part de son ex employeur : Mauripost est nul et non avenu,

Que le salarié abusivement licencié a droit à l'indemnisation spécifiée par les dispositions de l'article 18 du code du travail de 1963 et le livre 5 de la même loi et l'article 67 de la convention collective,

Que le montant de cette indemnisation dont le principe a été reconnu dans l'arrêt attaqué, a sensiblement été sous-évalué au mépris des dispositions des textes de lois susvisés ; ce qui expose la décision attaquée à la cassation et le renvoi en ce qui concerne uniquement le calcul de l'indemnisation au profit du travailleur S.D. et l'évaluation des dommages et intérêts dans cette affaire ;

Par ses motifs

Et en application des articles 204 – 222- du cpcca les deux articles 18 – 24 du code du travail de 1963 (livre 5) et l'article 67 de la convention collective et les articles 3 – 61 -130 du code de travail de 2004 ;

Dispositif de l'arrêt :

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours de Mauripost recevable en la forme et le rejette sur le fond et déclare le recours de S.D recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt et

renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier en Chef**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale

L'affaire n° : 80/2014 **Demandeur :** C.S.M.O.M représenté par Me Brahim Ould Ebety **Défendeur :** PC Mauritanie et héritière de WoodSide représentée par Me Abdel Kader **L'arrêt n°** 41/2015 **En date du** 23/06/2015 **Dispositif** **La 1ère chambre civile et sociale de la Cour Suprême déclare le recours en cassation recevable en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.**	Le 23/06/2015 en son siège à Nouakchott, la première chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences sous la présidence de : **M'Bareck Ould El Kory,** Président de ladite chambre, Membres : – **Ly Amadou Ciré, conseiller** – **Mohamed Salem Ould Barrikallah, conseiller** – **Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller** – **Mohamed Salem Ould Yehdhih, conseiller,** En présence de Monsieur **Dia Abderrahmane** substitut du procureur général prés la Cour suprême représentant le Parquet général ; Et avec l'assistance de Me **Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Salem** greffier en chef, et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour l'audience et dont figure le dossier n° 80/2014 ; la chambre a rendu l'arrêt dont la teneur suit sur le recours en cassation formulé par C.S.M.O.M représenté par Me **Brahim Ould Ebety** contre l'arrêt n° 63/2014 en date du 26/05/2014 rendu par la chambre civile et sociale 1 de la Cour d'appel de Nouakchott ; Ouï : Le conseiller rapporteur dans son rapport ; Ouï : Les parties dans leurs observations ; Ouï : Le Ministère public qui a demandé l'application de la loi dans son réquisitoire et après sa mise en délibéré l'affaire a été vidée en audience public le 23/06/2015 ;

Sur la forme :

Attendu que le représentant du demandeur en cassation, le sieur C.S.M.O.M a, par la voie de son avocat, Me Brahim Ould Ebety, formulé un recours en cassation au greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt n°63/2014 au moyen d'une requête en date du 09/07/2014, à laquelle est jointe une procuration et suivie d'un mémoire ampliatif déposé le 09/04/2014 ;

Que ledit mémoire a été notifié à l'autre partie le 19/11/2014,

Qu'ainsi le recours est recevable en la forme conformément à l'article 205 et suivants du cpcca ;

Sur le fond :

a) Faits et procédure :

Attendu que l'auteur du pourvoi était lié à la société Petronas Mauritanie héritière de woodside par un contrat à durée déterminée signé le 25/07/2006 et transformé par la suite en contrat à durée indéterminée ;

Que la fonction du travailleur a changé depuis sa mutation au service de sécurité le 11/04/2011 ;

Attendu que le 29/08/2011, date de son licenciement par la Société, le travailleur s'est présenté devant l'inspection du travail N°2 de Nouakchott qui a dressé le procès-verbal de non réconciliation n° 26/2011 en date du 09/09/2011 transmis au tribunal du travail ainsi saisi de l'affaire, lequel a rendu le jugement n° 49/2013 en date du 24/04/2013 déclarant le licenciement du travailleur légal et condamnant son employeur à lui verser 233 400 UM tout en le déboutant du reste de ses demandes ;

Attendu que sur appel interjeté par le salarié, la chambre civile et sociale 1 de la Cour d'appel de Nouakchott a rendu l'arrêt confirmatif N° 63/2014 du 29/05/2014 ayant rejeté l'appel au fond ;

Attendu que Maitre Ebety représentant le travailleur a instruit le pourvoi en cassation objet du présent arrêt contre l'arrêt suscité ;

b) Prétentions des parties

1) **Le demandeur** : C.S.M.O.M :

Attendu que Maitre Brahim Ould Ebety, représentant l'auteur du pourvoi soulève dans son mémoire en cassation les griefs suivants contre l'arrêt objet du recours :

Que l'arrêt attaqué a consacré une erreur au niveau de la qualification de la faute lourde en confirmant le jugement du tribunal du travail passant outre les pièces et les documents versés au dossier par le travailleur ;

Que l'arrêt a suivi la juridiction du premier degré en ne tenant compte que des prétentions avancées par l'employeur, ne réservant ainsi aucune valeur justificative aux repos médicaux délivrés par les médecins traitants au travailleur malade et versés au dossier pour prouver que le licenciement est abusif et qu'en conséquence l'arrêt manque de motifs ;

Que les juges du premier degré suivis en cela par ceux de la cour d'appel ont tous fondé leurs convictions sur les absences répétées du travailleur en soutenant que les repos médicaux n'ont pas été notifiés à l'employeur, Ce qui n'est pas exact du fait que ces repos médicaux ont toujours été envoyés par l'intermédiaire des chefs hiérarchiques du travailleur, et pour preuve, la promotion du travailleur qui fut nommé chef gardien au niveau de la sécurité par décision du 10/7/2011, cette confiance avérée est soutenue par le fait que la Société ne lui reprocha que deux absences les 25 et 26 / 7 /2011, et ces absences sont valablement justifiées par les repos médicaux versés au dossier ;

Que l'arrêt attaqué ne s'est appuyé sur aucun texte pour justifier le caractère abusif du licenciement du travailleur et que, ni l'art 46 du code du travail ni l'art 20 de la conv. Collect. - qui, du reste sont inconciliables – ne peut être appliqué en l'espèce, car l'art 46 du C T prévoit une demande d'explication avant l'avertissement, alors qu'aucun avertissement n'a été adressé au salarié avant son licenciement ; quant à l'art 20 de la C C G T il prévoit la graduation des sanctions, ce qui a été violé par la société avant le licenciement du travailleur car n'ont été retenus pour justifier le licenciement que les absences susvisées ;

Que la société dans sa correspondance envoyée au travailleur n'a justifié son licenciement que par ses absences répétées et le dernier jour où il s'est absenté était le 26/07/2011, et comme la lettre a été envoyée le 29/08/2011, ce licenciement est abusif pour avoir violé l'article 109 du code du travail qui dispose : « aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée contre un travailleur pour une faute dont le chef d'entreprise a connaissance depuis plus d'un mois » et de ce fait l'arrêt a violé cet article ;
Attendu que l'auteur du pourvoi conclut en demandant la recevabilité du recours en la forme et au fond la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire devant une juridiction du même ordre autrement composée ;

2/ **Le défendeur : Société Petronas Mauritanie héritière de woodside :**

Attendu que Me Abdel Kader Md Said a répliqué en soutenant que le travailleur a été recruté par contrat de 6 mois par woodside en qualité de travailleur ordinaire au 3éme grade,

Que ledit contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée,

Que durant son parcours professionnel, le salarié s'est distingué par la commission de plusieurs fautes lourdes : absences répétées, indiscipline, agressions, refus de porter la combinaison du travail, refus d'exécuter les instructions de ses chefs, agression d'un travailleur en lui infligeant des coups ;

Qu'en répondant à la demande d'explication il s'est limité à dire qu'il était en légitime défense, et qu'il a agressé un autre travailleur en le frappant et en l'étranglant,

Qu'à l'occasion de cet incident une demande d'explication lui a été adressée, et il a été suspendu temporairement ;

Que Les travailleurs ont dit qu'ils sont dans l'impossibilité de travailler avec lui,

Que tous ces facteurs réunis ont amené la direction à l'affecter à la sécurité ;

Attendu que durant les 5 années qu'il a passées à la société, cette dernière lui a notifié plus de 5 demandes d'explication et lui a infligé 4 suspensions, et plusieurs avertissements aboutissant ainsi à son licenciement le 29/08/2011, justifié selon la Cour d'appel qui a suivi en cela le tribunal du travail dans l'application des textes au litige ;
Attendu que la lecture de l'article 109 du code de travail que l'auteur du pourvoi invoque n'est pas en sa faveur, car cet article prévoit le début de la poursuite et non la sanction elle-même, qui est le but de la poursuite ; la dernière demande d'explication lui étant notifiée en date du 10/08/2011, 19 jours seulement avant son licenciement ;
Que suivant les dispositions de l'article 46 du code de travail l'employeur n'est pas tenu de notifier un préavis au travailleur avant le licenciement en cas de faute lourde; de même l'article 23 de la convention collective prévoit qu'en cas de faute lourde le licenciement peut intervenir sans préavis ;

Que l'interprétation faite à l'article 20 de la convention collective par le demandeur n'est pas correcte, car les sanctions disciplinaires doivent être infligées en fonction de la gravité de la faute ;

Que la société après avoir licencié le travailleur, elle lui a versé une somme forfaitaire pour son congé annuel, et l'avocat de la société conclut en demandant le rejet du pourvoi ;

La Cour

Vu l'article 5 de la loi portant organisation judiciaire selon lequel les jugements et arrêts doivent être annulés s'ils ne sont pas motivés ;

Considérant que la Cour, doit pour retenir le caractère abusif, rechercher les motifs et les circonstances du licenciement conformément à l'article 60 du code de travail ;

Considérant que les jugements et les arrêts doivent être cassés s'ils violent la loi ;

Sur les deux moyens tirés de la mauvaise application et interprétation de la loi et l'insuffisance de motifs en violation de l'article 204 (alinéas 1 et 6) :

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a, confirmé partiellement le jugement du tribunal du travail en ce qu'il a accordé un montant au travailleur pour certains droits par ce dernier réclamés,

Mais attendu que l'arrêt a, dès lors qu'il a suivi le premier jugement en retenant les motifs avancés par l'employeur, et a écarté les pièces versées par le travailleur et plus particulièrement les repos médicaux qui couvrent les jours d'absence que la Société vise pour justifier le licenciement du travailleur , la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en ce qu'elle a négligé cet élément essentiel du dossier (repos médicaux) et n'a pas suffisamment instruit le dossier, en se suffisant de prendre en son compte les motifs avancés selon lesquels les absences sont injustifiées et constituent une faute lourde, sans avoir vérifié si les dispositions de l'article 109 du C.T. avaient été violées ;

Attendu que la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur, et que l'arrêt attaqué n'a pas retenu de motif légal du licenciement et que les absences valablement justifiées par repos médicaux ne constituent pas un motif légal de licenciement et qu'en conséquence les deux absences retenues en l'espèce par la société ne peuvent justifier le licenciement du demandeur,

Que pourtant il est constant que - selon le jugement confirmé - le dernier retard du travailleur était le 27/7/2011 alors que le licenciement n'est intervenu que le 29/8/2011 , c'est-à-dire plus d'un mois après l'absence invoquée - d'ailleurs justifiée par repos médical notifié à l'entreprise;

Attendu que les absences antérieures à celles visées dans la lettre de licenciement ne peuvent être invoquées car elles sont connues de l'entreprise depuis plus d'un mois avant le congédiement du salarié et ne peuvent de ce fait constituer un motif de licenciement sans violer l'art 109 du code du travail et l'arrêt qui a méconnu ces dispositions, a violé la loi et encourt la cassation ;

Attendu qu'en l'espèce le seul motif invoqué pour justifier le licenciement - selon la lettre de licenciement – c'est l'absence du travailleur pendant les heures du travail et non la demande d'explication, et du fait que la sanction à considérer n'est pas la demande d'explication mais le licenciement , l'arrêt attaqué a violé la loi et a mal interprété la législation du travail, ce qui l'expose à la cassation conformément à l'article 204 cpcca ;

Attendu que les juges du second degré ayant ainsi jugé la cause n'ont pas donné de base légale à leur décision et ont mal apprécié les faits,

d’où il ressort que les moyens du pourvoi sont recevables et bien fondés ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en appliquant les articles 203 et 204 du cpcca et les articles 1 et 4, 46 ; 60 ; 61, 109, 306 du code du travail et l’article 23 de la convention collective ;

L’arrêt :

La première chambre civile et sociale de la Cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l’arrêt objet du recours et renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier en Chef**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie **Honneur – Fraternité- Justice**

Cour Suprême

2ème Chambres Civile et Sociale

Dossier n° : 105/2013 **Le demandeur au pourvoi :** M.M.A, représenté par Ghali Ould Mahmoud **Le défenderesse au pourvoi :** A.M.E et les héritiers de son mari, représentés par Me Cherif Ahmed Ould Cheikhna **N° de l'arrêt :** 45/2015 **Du** 12/05/2015 **Dispositif :** ***La 2ème chambre civile et sociale de la cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt N° 105/2013 du 10/07/2013 rendu par la 2ème chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott et renvoie l'affaire devant une autre juridiction du même ordre et degrés autrement composée.***	La 2ème chambre civile et sociale ci-dessous composée a tenu une audience publique dans la salle d'audiences de la Cour suprême le 13/04/2015 : – **Haimede Ould Elemine , President** – **Mohamed Sidya Ould Mohamed Mahmoud, conseiller** – **Naji Ould Mohamed El Moustapha, conseiller** – **Mohamed El Moctar Ould El Vaghih, conseiller** – **Mohamed Yeslem Ould Sidi Jiddemou, conseiller**, Avec l'assistance du greffier en chef Me **Cheikh El Wely Ould Mohamed Vadel** et en présence du substitut général prés la cour suprême représentant le parquet général : **Mohamed Abdallahi Ould Mellaly Weddadi**, et ce, pour statuer sur les affaires enrôlées pour cette audience et dont figure le recours en cassation déposé par Me **Ghali Ould Mahmoud** représentant M.M.A contre l'arrêt N° 105/2013 du 10/07/2013 rendu par la 2ème chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott ;

Faits et procédures :

Attendu que le 20/06/2012 le tribunal de la Moughataa de Toujounine a rendu le jugement n° 85/2012 qui confirme la licéité de la possession des parcelles de terrains n° 19 -20 -21 -22 du secteur 8 AT Toujounine par le sieur M.M.A et la licéité de la possession des parcelles n° 54-56-60-62 du même secteur cité plus haut par la dame A.M.E, qui constituent les huit parcelles objet du litige opposant les deux parties citées plus haut;

Que saisie de l'appel interjeté par Dame A.M.E et les héritiers de son mari, la 2ème chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott a rendu l'arrêt N° 105/2013 du 10/07/2013 qui infirme partiellement le jugement en déclarant qu' A.M.E et les héritiers de A.O.Z sont possesseurs légitimes des parcelles n° 19-20-21-22 du secteur 8 LAT Toujounine et confirmant le jugement en ce qui concerne les autres prétentions retenues, tout en rejetant le reste des demandes ;

Attendu que le 26/08/2013 Me Ghali Ould Mahmoud a, au nom de M.M.A, instruit un recours en cassation conte l'arrêt cité plus haut, dont procès verbal dressé sous le N° 148 /2013 établi le 26/08/2013 par le greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt objet du pourvoi ;

Qu'il a déposé son mémoire définitif en cassation le 21/10/2013, lequel a été notifié au défendeur le 08/04/2014 qui a déposé un mémoire réponse le 06/05/2014 ;

Que le 13/04/2015 la chambre a statué en audience publique sur l'affaire ;

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport ;

Ouï les parties dans leurs observations ;

Ouï le parquet général dans son réquisitoire ;

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré pour être vidée le 11/05/2015 ;

Prétentions des parties :

Attendu que M.M.A représenté par son avocat Me Ghali Ould Mahmoud a déposé un mémoire définitif contenant les griefs suivant :

Que le recours, apparaissant régulier, est recevable en la forme ;
Que l'auteur du pourvoi s'en tient à ses conclusions devant la Cour d'appel ;
Que la décision attaquée n'a pris en considération que les prétentions d'une seule partie ;
Qu'à supposer même qu'il y ait une double attribution des terrains, les permis de l'auteur sont antérieures à tous les titres que l'autre partie détient et qui, de surcroît ne figurent pas sur les registres de la Wilaya ;
Que les permis que la défenderesse a versé ne se rapportent pas à la Moughataa où se trouvent les lots objets du litige ;
- Enfin le demandeur conclut en demandant la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant une juridiction autrement composée ;
Attendu que **la défenderesse au pourvoi** : A.M.E et les héritiers de son mari ont déposé par l'intermédiaire de leur avocat : Me Cherif Ahmed Ould Cheikhna un mémoire réponse dans lequel ils soutiennent :
- Que la correspondance sur laquelle le demandeur fonde son moyen, prouve le contraire de ce qu'il veut, car le permis n° 15023 enregistré au nom de B.O.H est relatif aux deux lots : 20 et 21 du secteur 8 LAT Toujounine ;
- Que l'arrêt attaqué est bien motivé ;
- L'exposant conclut que les jugements et arrêts ne doivent être cassés que s'ils ont violé la loi, en demandant enfin la confirmation de l'arrêt attaqué ;

Quant au procureur général, il a déposé un réquisitoire dans lequel il requiert la bonne application de la loi ;

La Cour :

Après avoir analysé le dossier et délibéré conformément à la loi,

1 – Sur la forme

Déclare le recours conforme aux dispositions de l'article 205 et suivants du cpcca et de ce fait il est recevable en la forme ;

2 – sur le fond

Attendu qu'il ressort de l'instruction du dossier que l'arrêt attaqué n'est pas motivé et qu'il a adopté un critère sélectif pour valider des titres détenus par les parties, par comparaison des uns par rapport aux autres, en utilisant des expressions vagues et imprécises pour approuver ces documents, ne permettant pas ainsi à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi sur la cause; c'est qu'en cas d'une double attribution de la part de l'administration, il s'impose de préférer le bénéficiaire de la première attribution sur le lieu objet du litige, puisque l'administration, si elle attribue une parcelle, et en fait une autre attribution, sans annuler la première attribution, ni la retirer pour cause d'utilité publique ; il ne lui appartient plus de la céder une deuxième fois, et ce critère est le seul critère applicable sur chaque litige en cas de double attribution, conformément aux règles générales et à l'arrêt de principe des chambres réunies n° 18/2007 ;

Attendu qu'en application de ce principe, les juridictions du fond ne doivent prendre en considération que le permis d'occuper, s'il y en a, car c'est lui qui concrétise, l'attribution du terrain, alors que les lettres d'attribution , le paiement des taxes et les documents de transfèrement (Siyour) ne sont que des actes préparatoires de l'attribution, pouvant seulement être comparés entre eux, en l'absence de permis ; et en présence de ce dernier, aucun acte préparatoire ne peut lui être comparable,

Attendu aussi que les actes cités plus haut sont des présomptions favorables pour chacune des parties en cas de détention de permis par chacune d'elle, de même que l'investissement effectué par l'une des parties qui ne peut, lui aussi, être qu'une présomption en faveur d'une partie au cas où les attributions ont la même date; En décidant le contraire la cour d'appel a violé la loi;

Attendu que l'inobservation par l'arrêt attaqué de ce qui précède constitue une mauvaise application de la loi et une insuffisance dans la motivation, qui justifie sa cassation et le renvoi de l'affaire devant une juridiction autrement composée pour rejuger l'affaire conformément aux orientations ci-haut précisées ;

Par ses motifs :

Et en application des articles 204 et suivants du cpcca, la chambre civile et sociale 2 de la Cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt attaqué N° 105/2013 rendu le 10/07/2013 par la 2ème chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier en Chef**

Au Nom d'ALLAH le haut et tout Puissant

République Islamique de Mauritanie **Honneur - Fraternité – Justice**
Cour Suprême

Chambre Pénale

Aff. 440 / 2007 Demandeur : Parquet Général Contre : Arrêt N°243/2014 N° de l'Arrêt : 12/2015 du 17/3/ 2015 **Son dispositif** : *La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le pourvoi recevable en la forme et au fond, Casse l'arrêt attaqué, renvoie l'affaire devant une cour d'appel autrement composée*.	Ce jour,17 février 2015 , la Chambre Pénale de la Cour Suprême, dans sa salle d'audience, en son siège à Nouakchott, a tenu une audience publique, sous la présidence de : Son président : **Sidi Mohamed O/ Med Lemine** Et en présence de ses conseillers : - **Limam O/ Mohamed Vall,** - **Mohamed Lemine O/ Ahmed ,** - **Moctar O/ Mohamedhin,** - **Sid Brahim O/ MED Mahmoud,** Avec l'assistance du greffier en chef, Me **Saleck Ould Sidi Med,** En présence du représentant du Ministère Public, Mr **Sidi Ali Ould Beyaye**, Substitut du Procureur Général près la Cour Suprême, Et a rendu l'arrêt qui suit sur le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Nouakchott, contre l'arrêt N°243/2014, rendu le 19/11/2014 par la chambre pénale de la Cour d'Appel de Nouakchott ;

Sur la forme :

Considérant que le pourvoi en cassation a été formé conformément aux prescriptions des articles 530 – 535 et suivant du Code procédure pénale**,**

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

I- Sur le fond :

1- Les faits et la procédure :

Le parquet général s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Nouakchott (ch. pén.) N°243/2014, rendu le 19/11/2014 ayant annulé le jugement N° 346/2008 rendu par la cour d'assises de Nouakchott le 23/11/2008 qui condamne le sieur T.O.S à 5 ans d'emprisonnement ferme pour infraction de terrorisme ;

Ledit pourvoi a été déposé, selon le procès-verbal sans Numéro en date du 19/11/2014 par le procureur général près la cour d'appel de Nouakchott le jour – même où l'arrêt attaqué a été rendu ;

Le 17/2/2015 la chambre a tenu l'audience publique où le conseiller rapporteur a fait lecture de son rapport et le représentant du ministère public, Mr, Sidi Ali Ould Beyaye, Substitut du Procureur Général près la Cour Suprême, a fait ses observations par lesquelles il s'en tient à ses réquisitions écrites visant à accepter le pourvoi en la forme et au fond et la cassation de l'arrêt objet du pourvoi ;

Et après avoir permis aux parties de faire leurs observations sur le rapport du conseiller, l'affaire a été mise en délibéré pour le 17/3/2015 ;

1- Les prétentions des parties :

a - Le Parquet général :

Les moyens du parquet général se résument ainsi :

- L'arrêt critiqué selon le mémoire du parquet manque de base légale et n'est pas suffisamment motivé ;
- Les faits reprochés à l'accusé sont immensément graves,
- L'accusé ne s'est pas suffi de l'enrôlement de sa femme, mais a demeuré tout au long de son incarcération en contact avec des

groupes terroristes en vue de prendre en otage des personnalités importantes et les échanger contre sa libération et la libération de ses collègues prisonniers ;

- Le ministère public près la cour d'appel a conclu son mémoire de cassation en sollicitant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond et l'annulation de l'arrêt attaqué et la condamnation de l'accusé au plus fort de la sanction ;
- Quant au représentant du parquet général de la cour suprême il a ajouté dans son mémoire que l'arrêt critiqué reprochait au jugement annulé que ce dernier s'est fondé sur les aveux des accusés T.O.S et son épouse S.M .O .E dans le procès-verbal de police judiciaire , niant la force probante des procès verbaux de police judiciaire au mépris de l'article 28 de la loi sur la lutte contre le terrorisme qui dit que lesdits P. V. ne sont dans le domaine du terrorisme susceptibles d'être attaqué que suivant la procédure du faux contre les actes authentiques ;
- Il a ensuite reproché à l'arrêt attaqué la violation de l'article 390 du CPP qui dispose que la preuve contraire de ce qui est rapporté dans ces PV ne peut être apportée que par écrit ou par témoin considérant ainsi que le motif de l'annulation de l'instruction est impossible à partir du moment où l'ordonnance de renvoi est déjà confirmée par la chambre d'accusation conformément à l'art. 211 du CPP ;
- Il a conclu ses réquisitions en affirmant que l'arrêt attaqué pèche par la violation la loi et l'insuffisance des motifs, ce qui justifie sa cassation conformément aux alinéas 4 et 7 de l'art. 545 du

B - Les moyens de défense des deux accusés : T.O.S **et** S.M .M .E :

Après recherche dans le dossier de l'affaire il n'a pas été trouvé de réplique aux mémoires du parquet général contre eux ;

L a C o u r

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que le pourvoi en cassation a été formé conformément aux prescriptions des articles 530 – 535 et suivants du Code procédure pénale**,**

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

Quant au fond :

Considérant que le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et d'avoir acquitté le

sieur T.O.S des poursuites entreprises à son encontre et a sursis à statuer sur les poursuites de S.M .O .E que le jugement de 1ère instance avait condamnés respectivement le 1er pour l'infraction de recrutement et financement de personnes en vue d'accomplir des actes terroristes conformément à l'art. 6 de la loi sur la lutte antiterroriste et la condamnation de T.O.S à 5 ans d'emprisonnement ferme conformément à l'art. 8 de la loi susvisée, alors qu'il a condamné la seconde pour l'infraction de complicité de l'accomplissement des faits reprochés au premier et sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis conformément aux arts. 372 et 437 du CP ;

Considérant que la cour d'appel fonde sa décision d'acquittement de l'accusé sur l'absence de preuve de la réalisation par ce dernier des faits à lui reprochés, écartant la possibilité de leur accomplissement par un détenu qui n'a pas fait l'objet de poursuites pour délit de fuite , sans aussi que les personnes , qui, pour le recrutement desquels il est poursuivi aient été trouvées pour témoigner contre lui sur l'existence des faits en question, rejetant ainsi la possibilité pour ce détenu d'accomplir cette infraction sans la complicité de ses geôliers ,

Que par contre, la juridiction du premier degrés l'a condamné- lui et son épouse - sur la base de leurs aveux dans le PV de police judiciaire, ces aveux dont la négation que la juridiction du second degrés a rapporté dans son 3ème attendu ne résiste pourtant pas à la vérification ;

Considérant que l'art. 28 de la loi sur la lutte contre le terrorisme est claire quand elle affirme que - les PV de police judiciaire en matière de terrorisme établis conformément aux art. 22 et 23 du CPP – font foi jusqu'à inscription de faux comme pour les actes authentiques, ainsi selon le dernier alinéa de l'art. 28 les preuves rapportées par lesdits PV sont laissés à l'appréciation des juges, ce que la juridiction du second degrés n'a pas observé : en ne reconnaissant à l'aveu la force probante que lorsqu'il est fait devant la justice, sans qu'elle se fonde sur un motif juridique ;

QUE Laquelle juridiction ayant affirmé l'incompréhensibilité que l'inculpé puisse accomplir les actes pour lesquels il est poursuivi tant qu'il est en détention, alors qu'il est notoirement admis que le juge ne fonde pas sa conviction sur le degrés de compréhensibilité ou non des faits ,

Qu'ainsi la juridiction d'appel devait admettre les moyens de preuve contenus dans le PV de police judiciaire et fonder sa décision sur ce qui en a formé sa conviction positivement ou négativement, comme elle devait aussi apprécier ce que le parquet général a soulevé au soutien de la procédure conformément à l'art. 211 du CPP ;

Que dès la cour, qui a statué ainsi, n'a pas fondé sa décision et son arrêt encourt l'annulation pour insuffisance de motifs conformément au paragraphe 4 de l'art. 545 et l'art. 547 du CPP ;

PAR CES MOTIFS :

Vus les articles, 530 – 535 et suivant du Code de Procédure Pénale,

La Chambre pénale de la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT LE POURVOI RECEVABLE EN LA FORME, et AU FOND, CASSE L'ARRET ATTAQUE ET RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT UNE JURIDICTION DU MEME ORDRE AUTREMENT COPMPOSEE.

Le Président **Le rapporteur** **Le greffier en Chef**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Pénale

N° du dossier : 470/2014 **Le demandeur :** Maitre Mohamed Ould Mohamed Saleck **Le défendeur :** Arrêt n°119/2014 **N° de l'arrêt :** 38/2015 **Sa date :** 08/07/2015 **Dispositif** **La chambre pénale de la Cour Suprême déclare les deux recours recevables en la forme et sur le fond, casse l'arrêt incriminé et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.**	La chambre pénale de la Cour suprême a tenu une audience publique à la salle d'audiences au siège de la Cour suprême de Nouakchott le 28/05/2015 ainsi composée : – **Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine, Président** – **Limame Ould Mohamed Vall , conseiller** – **Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller** – **Moctar Ould Mohameden , conseiller** – **Sidi Brahim Mohamed Mahmoud, conseiller** – **Saleck Ould Sidi Mohamed,** greffier en Chef de la chambre, avec la présence de Monsieur **Sidi Aly Ould Boyaye,** Substitut Général, Et ce, pour statuer sur certains dossiers objet de recours en cassation devant cette chambre et dont figure le présent recours contre l'arrêt n° 119/2014 rendu le 07/07/2014 par la chambre pénale de la Cour d'appel de Nouakchott et à l'issu de cette audience la Cour à rendu l'arrêt suivant :

Sur la Procédure

Attendu que le 07/07/2014 la chambre pénale de la Cour d'appel de Nouakchott a rendu l'arrêt suscité qui infirme partiellement le jugement n° 215/2014 rendu par la deuxième chambre pénale du tribunal de la Wilaya de Nouakchott en condamnant l'inculpé S.E.O.M pour abus de confiance ;

Que le 07/07/2014 cet arrêt a été l'objet d'un recours en cassation instruit par le parquet général près la Cour d'appel de Nouakchott ;

Que le même arrêt a été l'objet d'un recours en cassation de la part de Me Mohamed Ould Mohamed Saleck suivant procès verbal n° 157/2014 établi par le greffier de la chambre pénale le 28/05/2015 , sur quoi l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ;

Ouï : Le ministère public dans son réquisitoire,

Ouï : le conseiller rapporteur dans son rapport,

Ouï : les parties dans leurs observations,

L'affaire a été mise en délibéré pour être vidée le 08/05/2015 en audience publique ;

Les parties :

a) Le parquet général

Attendu que dans son mémoire en cassation contre l'arrêt attaqué, le parquet Général, soutient que le recours est recevable en la forme ; et au fond il fait remarquer que l'arrêt objet de son recours n'est pas suffisamment motivé ni fondé sur des textes clairs et corrects, de ce fait l'arrêt attaqué doit être cassé et requiert enfin la recevabilité du recours en la forme et au fond ;

b) La défense de l'inculpé :

Attendu que la défense de l'inculpé soutient dans son mémoire ampliatif que le recours est recevable en la forme et au fond : que l'arrêt attaqué a violé la loi et notamment l'article 457 du code de procédure pénale en aggravant la situation de l'accusé, seul appelant contre le jugement du premier degré, et ce , en augmentant l'indemnisation de la partie civile : A.S.S.M.E qui n'a pas interjeté appel, et la défense trouve

que l'arrêt a aussi violé l'art. 547 en ce qu'il n'a pas répondu à ses demandes ni dans l'exposé des faits ni au niveau de la comparution ou de la défense, de ce fait l'arrêt manque de base légale en ce qu'il n'a pas permis à la cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle de la légalité ;

Que la défense conclut en sollicitant que la chambre pénale déclare le recours recevable en la forme et sur le fond ;

c) <u>La Partie civile</u> :

La partie civile n'a pas déposé de mémoire ;

<u>La Cour</u>

Attendu qu'après en avoir délibérer conformément à la loi,

La cour a retenu :

- Que les deux recours en cassation sont recevables en la forme conformément aux articles 530, 535 et suivants du code de procédure pénale ;
- Que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement du tribunal du premier degré qui a condamné l'inculpé pour avoir accompli le délit d'abus de confiance aux détriment de M.L.M.V et A.S.S.M.E, à 4 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 60 000 UM , aux frais et dépens évalués a 252 000 UM et à la restitution à M.L.M.V de 49 996 800 UM comme principal et 2 675 250 UM comme dommages et intérêts et au remboursement à A.S.S.M.E de 16 436 448 UM comme principal et 851 750 UM de dommages et intérêts, après la prestation par chacun d'entre eux du serment de l'accusation ;
- Attendu qu'après l'infirmation partielle du jugement : L'emprisonnement ferme est rabaissé à 2 ans, l'amende à 50 000 UM et les montants demandés ont été libellés en euro au lieu de l'ouguiya, mais les dommages intérêts alloués aux parties civiles ainsi fixées : après augmentation pour la partie civile : A.S.S.M.E à : 1 500 000 UM et après diminution pour M.L.M.V à : 1 500 000 UM,
- Que l'arrêt a confirmé le reste, y compris le serment, et rejeté toutes autres demandes ;

- Attendu qu'après l'étude de l'arrêt attaqué , il apparait que la chambre pénale de la Cour d'appel a été saisi d'un seul appel interjeté par l'inculpé, qui, pourtant, a vu son cas aggravé par l'augmentation du montant de l'indemnisation alloué à la partie civile : A.S.S.M.E , ce qui constitue une violation de l'article 457 du code de procédure pénale tout en diminuant l'indemnisation et les frais et dépens qui font partie de la condamnation de l'inculpé au profit de l'autre partie civile : M.L.M.V sans justification de ladite diminution ;
- Attendu que la juridiction de fond a conditionné le paiement de dommages et intérêts ainsi que la restitution des montants aux deux parties civiles par la prestation du serment, ce qui transforme la décision rendu par la juridiction en un jugement avant dire droit au lieu d'être un jugement final , d'autant que l'arrêt n'a pas déterminé la procédure de prestation de serment, ce qui constitue une insuffisance dans la motivation au sens de l'art. 545 CPP que confirme aussi la justification de la réduction du temps de la peine par l'âge et les conditions sociales de l'inculpé, sans aucune précision de l'âge et des conditions en question ;
- Attendu que l'arrêt a rejeté le reste des prétentions des parties sans les discuter ; ce qui constitue encore une violation de l'article 547 du code de procédure pénale ;
- Attendu que la juridiction de fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire en ce qu'elle a omis d'entendre, à ce sujet, le demandeur initial (Mouammar) qui a expédié l'argent avec l'accusé et la cour d'appel au lieu de relever cette insuffisance, elle l'a survolée en augmentant le montant des réparations au dépend de l'inculpé en violation de l'art. 457 du CPP ;

Par ces motifs

Et en application des articles 545 – 535 et suivants du code de procédures pénale, **la chambre pénale de la Cour suprême déclare les deux recours recevables en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoi l'affaire devant une juridiction du même ordre et même degré autrement composée.**

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier en Chef**

Au nom d'Allah le tout haut et tout puissant

République Islamique de Mauritanie **Honneur – Fraternité- Justice**

Cour Suprême

Chambre Commerciale

Affaire n° : 07/2013 **Nature du recours :** recours en cassation **Nature de l'affaire :** Affaire commerciale au fond **Le demandeur :** A .O.E représenté par Me Ahmed Ould Dowv **Le défendeur :** Société SANA PECHE, représentée par Me Mohamed Lemine Ould Temine **L'arrêt objet du recours :** 33/2012 en date du 19/12/2012 **N° de l'arrêt :** 55/2015 en **date du** 26/11/2015 **<u>Dispositif de l'arrêt</u> :** **La chambre commerciale de la Cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt 33/012 du 19/12/2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou et renvoi l'affaire devant une chambre commerciale de la cour d'appel autrement composée.**	La Cour suprême dans sa chambre commerciale, en formation ordinaire a tenu une audience publique le jeudi 08 moharrem 1437 Hégire 22/11/2015 dans sa salle d'audiences à Nouakchott, sous la présidence de Mr **Yeslem Ould Didi**. Avec ses membres : - **Mohamed El Moctar El Vaghih, conseiller,** - **Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller,** - **El Ghassem Ould Vall, conseiller,** - **Ahmed dit Lemrabott Ould Chevie, conseiller,** Avec l'assistance du greffier, Me **Mahfoudh Ould Mohamed Lemine ;** En présence de Monsieur **Mohamed Mahmoud Ould Talhata,** substitut du procureur général prés la Cour suprême représentant le Ministère public ; Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour ladite audience dont figure le dossier n° 07/2013 relatif au recours en rétractation contre l'arrêt 33/2012 en date du 19/12/2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou entre A .O.E, représenté par Me **Ahmedou Ould Dowv** d'une part, et la société SANA PECHE représentée par Me **Mohamed Lemine Ould Temine** d'autre part, et au cours de cette audience la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Premièrement : Faits et procédure :

Sur les faits :

Attendu que le nommé A .O.E prétend qu'il a vendu à SANA PECHE 13 660 Kgs de poissons au prix de (300.5200 UM), contre une facture, en promettant qu'elle va le payer après la vente du poisson, mais ne lui ayant pas réglé le montant, il l'a assignée en paiement de la somme due et d'un million d'ouguiyas de dommages intérêts citée plus haut ,

Attendu que la société a répondu par l'intermédiaire de son représentant en niant que le requérant lui a vendu le poisson qu'il prétend lui avoir vendu par l'intermédiaire d'E.O.M,

Qu'elle affirme qu'E.O.M n'est qu'un vendeur de poisson qui vend à la société comme tous les autres commerçants et qu'elle demande son intervention à l'instance ,

Que E.O.M a prétendu, après avoir été convoqué, qu'il a payé tout le prix du poisson à A.O.M, auquel il ne doit plus rien et que c'est à lui que ce dernier à vendu le poisson,

Que le requérant réplique à la société que ce n'est pas raisonnable qu'il vende le poisson à E.O.M parce qu'il lui doit déjà 400 000 UM, et qu'il détient un chèque de la société et que son directeur s'est engagé, après sa plainte à la société à lui régler cette somme de 400 0000 UM, et que, de ce fait, il a tenu à ne vendre cette fois-ci son poisson qu'à la société directement et à E.O.M qui travaille avec celle-ci ,

Que le directeur de la société a répliqué à cette dernière prétention en disant qu'ils achètent le poisson par l'intermédiaire du courtier : E.O.M et que celui-ci leur a fourni la quantité de poisson en question et qu'ils n'ont de rapport qu'avec lui,

Qu'il s'est engagé à payer à sa place, le montant de 400.000 , en procédant à sa soustraction de l'approvisionnement du compte d' E.O.M et qu'A.O.E l'a contacté à la direction des ventes et lui a dit qu'El E.O.M a acheté le poisson à 230 UM le kilogramme et A.O.M a répliqué qu'il achète le kg à 220 UM le Kg seulement et il a versé au dossier une facture N° 52 en date 15/11/2011 qui porte le nom d' E.O.M et A.O.E et la Signature du directeur de la société ;

Attendu que le tribunal du commerce de Nouadhibou a rendu le jugement N° 04/2012 en date du 24/04/2012 qui condamne la société à payer à A.O.E le montant de la facture soit : (305 200 UM) ;

Que l'arrêt attaqué N° 33 en date du 19/12/2012 rendu par la Cour d'appel de Nouadhibou a rejeté les prétentions d'A.O.E contre la société Sana pèche ;

Vu le procès verbal de cassation n° 04/2013 en date du 21/01/2013 dressé par le greffier en chef au profit de A.O.E ;

Et après sa mise en état le dossier à été enrôlé pour l'audience publique citée plus haut,

Ouï le conseiller rapporteur Mohamed O/ Sidi O/ Malik dans la lecture de son rapport à l'audience ;

Ouï les avocats dans leurs observations ;

Ouï le substitut général dans son réquisitoire ;

Troisièmement : Sur la forme

Attendu que le recours est conforme aux conditions prévues par la loi et qu'il est de ce fait recevable en la forme ;

Quatrièmement : Sur le fond

Les parties :

Attendu que le demandeur prétend dans son mémoire ampliatif que la cour d'appel par son rejet de l'action, a commis une erreur et a violé la loi, ce qui l'expose à la cassation conformément à l'alinéa 7 de l'article 204 du cpcca dès lors que la Cour a jugé ultra-petita, alors que ce qui est demandé par la société appelante c'est l'annulation du jugement et non le rejet de l'action d'A.O.E, car le rejet de l'action par la Cour d'appel suppose qu'elle est la juridiction de 1ère instance, et tel n'est pas le cas, alors que la cour d'appel ne peut statuer en dehors des moyens de l'appel et le jugement entrepris ;

Qu'il y a des contradictions au niveau des attendus de l'arrêt objet du recours en ce que le premier attendu nie la présomption selon laquelle la prétention d' A.O.E est fondée , alors que, selon le troisième attendu, la

mention du nom d' A.O.E sur la facture, ne constitue pas une preuve, surtout qu'à Nouadhibou, l'usage est que les sociétés délivrent des factures aux petits commerçants de poissons qui les détiennent en attendant que la société vende le poisson ;

Attendu, selon le demandeur, que le fait de dire que la transaction était uniquement entre A.O.E et E.O.M prouve que la juridiction du fond n'a pas compris le litige, car E.O.M est un travailleur parmi d'autres travailleurs à la société, chargés de la réception du poisson des mains des vendeurs, et chaque travailleur qui a réceptionné le poisson se fait mentionner le nom sur la facture suivi par le nom du vendeur, comme c'est le cas de la facture dont le paiement est réclamé par A.O.E qui en détient l'original, ce qui prouve qu'A.O.E na pas reçu le prix du poisson et le demandeur a conclu en demandant la cassation de l'arrêt 33/2012 ;

b – Le défendeur :

Attendu que dans son mémoire réponse déposé par son avocat, la société, a répliqué à l'auteur du pourvoi que le rejet par la Cour d'appel de l'action était une erreur, sans considérer que l'appel a un effet dévolutif et que l'annulation du jugement équivaut au rejet de l'action;

Qu'au sujet de la contradiction entre les attendus de l'arrêt attaqué, le demandeur s'est fondé sur le début du texte de référence sans en apprécier l'autre terme , ainsi le fait de mentionner le nom du demandeur sur la facture veut dire uniquement que le poisson revient, à celui qui l'a vendu à la société (E.O.M) , du nommé A.O.E , ce qui est conforme aux usages constants des vendeurs de poissons,

Que le demandeur n'a visé aucun texte légal violé sauf la mention du paragraphe 7 de l'article 204 du cpcca ; et cette prétention n'est pas fondée ; Le défendeur a conclu en demandant le rejet des prétentions de l'auteur du pourvoi ;

c- Le Parquet général :

Le Parquet général s'est basé sur l'article 222 du cpcca et a requis la recevabilité du recours en la forme et son rejet sur le fond au motif que le mémoire en cassation ne renferme aucun motif de cassation valable prévu par l'article 204 du cpcca ;

II – La Cour

Attendu que statuer sur un litige suppose une application correcte de la loi qui soit nécessairement en harmonie avec les faits relevés devant la cour par l'une des parties contre l'autre ;

Attendu que l'application correcte de la loi passe immanquablement par l'appréciation des moyens des parties, et les documents versés à l'appui desdits moyens en vue de préciser leur valeur juridique, d'où il s'en suit que :

1- au regard de l'acte sous-seing-privé en date du 10/11/2011 visé par le jugement , et au sujet duquel l'auteur du pourvoi prétend que le frère du directeur de la société, l'a émis en attendant que ce dernier retourne de son voyage pour lui établir une facture, qui, pourtant - selon le demandeur - lui a été établie le 15/11/2011 , donc 5 jours après la rédaction du document sous-seing-privé en question, et l'arrêt attaqué n'a pas discuté cet élément;
2- au regard de la reconnaissance par le directeur que c'est lui qui a fixé le prix du kilogramme de poisson à 220 UM au lieu du prix qui a été avancé par E.O.M : 230 UM, Le directeur reconnait avoir été contacté par A.O.E croyant qu' E.O.M a acheté avec lui le poisson au prix de 230 UM, précisant qu'il l'achète à 220 UM seulement , prix qui est mentionné dans la facture; D'où l'utilité de savoir quelle est alors la valeur de cet aveu sur cette relation de transitivité entre la société et A.O.E ? quelle est la qualité d' E.O.M dans le cas où cette relation existe ? Est-il un simple mandataire ou un intermédiaire entre les deux parties ne pouvant fixer le prix de ce qu'il a acheté sans l'aval de la société ? ou est-il un acheteur ayant aval de la société représentée par son directeur ? tout en sachant que la confiance d' E.O.M en A.O.E est très faible du fait qu'il lui doit le montant de 400 000 UM qui a été cautionné par le directeur de la société au profit d' A.O.E qui soustrait le retrait en question du compte d' E.O.M jusqu'au paiement de la somme de 400 000 UM ; Là aussi la valeur juridique de cet aveu n'a pas été discutée par l'arrêt attaqué ;
3- La discussion de la mise en cause d'un tiers en considérant qu'E.O.M est cité à l'instance à la demande de la société et

quelque soit cette mise en cause, la relation doit demeurer entre la société et le requérant : A.O.E, qui en sont les parties initiales ;

L'arrêt objet du recours en considérant A.O.E vendeur immédiat à E.O.M et celui-ci vendeur à la société qui est à son tour acheteur avec E.O.M, cet arrêt n'a pas justifié cet éclatement de la transaction, si ce n'est lorsqu'il a mentionné que le deuxième degré a fait une confrontation entre E.O.M et A.O.E après avoir retiré, à cette fin, le dossier du délibéré, et après avoir fait recours aux usages dans le milieux des vendeurs du poisson ;

4- L'arrêt a considéré que le fait que la facture mentionne le nom d'A.O.E, est un usage dans les transactions entre les vendeurs du poisson et les sociétés qui l'achètent, mais l'arrêt na pas précisé la signification et le but de cette pratique : est ce une pratique de courtage entre les petits commerçants de poisson et les sociétés comme le soutient le requérant ou non ?
5- Attendu que le rejet de cette action au motif qu' E.O.M a reconnu dans la confrontation avec A.O.E que c'est lui-même qui a acheté le poisson avec A.O.E et lui en a payé le prix en totalité, réfutant ainsi que la société a acheté le poisson par son intermédiaire, a mis la Cour d'appel dans une double mauvaise posture :
   a- La mauvaise application de la loi lorsqu'elle s'est fondée sur les déclarations d'E.O.M lors d'une confrontation sans se baser sur une présomption plus forte que les présomptions qu'A.O.E a avancées ;
   b- En suivant cette voie, la cour a modifié la situation initiale des parties à l'instance (A.O.E et la société) ; Il est constant que la cour peut soit statuer séparément en cas d'appel d'un tiers en cause, sur la demande principale si elle est en état d'être jugée ou statuer conjointement sur cette demande et sur celle d'appel en cause conformément à l'article 136 du cpcca tout en conservant les parties initiales au litige et tenant compte des faits de la cause et des textes applicables;
6- Attendu que si les prétentions du tiers en cause sont soumises à l'évaluation ou au vice qui entachent les déclarations du témoin lorsque sa déposition profite à l'une des parties principales au litige , il y a lieu de revenir aux présomptions au fond de l'action

principale ou les confirmer par le serment de la partie qui les invoque pour faire payer la créance partant de la règle : la charge de la preuve incombe au demandeur et le serment est à la charge du défendeur, ou appliquer le serment propre à celui en faveur duquel les présomptions concordent conformément à l'article 462 et suivants du code des obligations et contrats selon lequel « les présomptions même graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque .», et suivant les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'art. 467 dudit code ;

Partant de ce qui précède, l'arrêt attaqué tombe sous le coup de deux des cas d'ouverture du pourvoi en cassation prévues par l'article 204 du code de procédure civile : La mauvaise application de la loi et le défaut de motivation ; ce qui l'expose à la cassation et le renvoi devant une juridiction autrement composée pour apprécier les présomption découlant du document sous seing privé , la facture et la fixation du prix cité plus haut et statuer sur tout cela conformément aux dispositions de l'article 421 et suivants du code des obligations et contrats , et statuer sur l'appel en cause d' E.O.M après qualification dudit appel, et sur cette base l'arrêt peut écarter ces présomptions ou les accepter ou les rejeter partiellement pour faire jaillir la vérité et donner au justiciables leurs droits conformément à la loi et permettant à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;

Par ses motifs et en appliquant les articles : 203 -204 – 205- et suivant et 213 et suivant 220 et suivant du cpcca et l'article 2 du code de commerce 19 et 20 du code des obligations et contrats ;

Dispositif de l'arrêt

La Chambre commerciale de la Cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt n° 33/2012 en date du 19/12/2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.

Le Président **le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Administrative

L'affaire n° : 91/2013 **La demanderesse au pourvoi**: La rizière de Mpourié **et le Ministère du Développement Rural** représentées par Me Hamahoullah Ould Regad **Le défendeur :** M.O.N représenté par Me Yahya **L'arrêt :** 16/2015 **Du** 16/03/2015 **Dispositif** **La chambre administrative de la Cour suprême déclare le recours en cassation recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt objet du recours, renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.**	Le lundi 16/02/2015 la chambre administrative de la Cour suprême a tenu une audience publique au palais de justice de Nouakchott sous la présidence de **Monsieur Moctar Touleye Ba** Les membres : – **Mohamed Ould Med Abderrahmane kharchy, conseiller** – **El Hadj Ould Tolba, conseiller** – **Med Salem Ould Abdel Wehab, conseiller** – **Sidi Ould El Hadj, conseiller,** En présence de Monsieur **Mohamed Ould Yewgatt,** commissaire du gouvernement avec l'assistance de Me **Naty Ould Mohamed El Hadj** , greffier en chef, et ce pour statuer sur le recours en cassation contre l'arrêt n° 21/2013 en date du 10/07/2013 rendu par la chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott, sur quoi la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Les faits :

Attendu que Me Hamahou Allah Ould Regad représentant sa cliente, la rizière de Mpourié, a déposé une requête en cassation au greffe de la

chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott contre l'arrêt n° 21/2013 rendu le 10/07/2013 par ladite chambre et condamnant la rizière de Mpourié à choisir entre la restitution des terres objets du litige ou l'indemnisation faute d'expropriation avec la garantie du Ministère du développement rural représentant l'Etat mauritanien ;

La procédure

Attendu que l'affaire a été enrôlée en l'audience citée plus haut :

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport ;

Ouï le les parties dans leurs observations ;

Oui le commissaire du gouvernement dans son réquisitoire ;

Les motifs :

Premièrement : Sur la forme

Attendu que la cour d'appel saisie de l'affaire a rendu l'arrêt attaqué le 10/03/2013, contre lequel un recours en cassation a été instruit le 04/08/2013, suivant requête, procuration officielle et le récépissé de l'amende, le tout complété par un mémoire ampliatif qui a été déposé au greffe de la cour l'ayant rendu le 17/09/2013 , de ce fait le recours est déclaré recevable en la forme;

Deuxièmement : Sur le fond

Attendu que dans son mémoire en cassation, l'auteur du pourvoi, a soulevé certains griefs contre l'arrêt attaqué, après avoir relaté les faits représentés par la prétention des établissements M.O.N d'être propriétaire d'une partie de la plaine de Mpourié, suite à une décision du Ministère du développement rural en date du 27/08/1996 exécutée ultérieurement par le directeur de la rizière de Mpourié par une lettre d'attribution définitive rendue le 27/08/1998, ce qui a eu pour conséquence le déclenchement d'un litige entre les deux parties , dont a été saisie la chambre administrative du tribunal de Rosso qui a rendu le jugement 01/2012 du 30/10/2012 au profit de l'établissement M.O.N ,

Attendu que l'autre partie a interjeté appel devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott qui a rendu l'arrêt 21/2013 en date du 21/07/2013 confirmant la décision du premier degré,

en s'appuyant sur les mêmes motifs retenus en première instance et plus particulièrement la décision du Ministère du développement rural et la correspondance du directeur de Mpourié ,

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le Ministère du développement rural et le directeur de Mpourié ne sont pas compétents pour l'attribution des terres appartenant à l'Etat ; d'où la nullité de l'arrêt pour absence de fondement légal , en application du décret 01/1990 du 31/01/1990 modifiant et remplaçant le décret 009/1984 portant application de l'ordonnance 127/1983 organisant la propriété foncière qui dispose dans son article 17 que les concessions rurales provisoires et définitives sont _ suivant l'étendue de la superficie octroyée _ de la compétence des autorités administratives qui commencent par le Hakem de la Moughataa en passant par le Wali puis le Ministre des finances et se terminant pour plus de 100 ha par le conseil des ministres, chose confirmée par l'article 52 du décret 89/2000 et l'art 080/2000 relatifs aux concessions des terres relevant du domaine public;

Attendu que nulle part dans ces textes – ajoute le demandeur - il n'est mentionné la compétence du ministre du développement rural en matière de concession des terres domaniales ; Ce que l'arrêt attaqué n'a pas observé, car se suffisant de viser les art 97 et 98 du code des obligations et contrats régissant la réparation des dommages causés à autrui qui ne s'appliquent point à la présente cause, alors qu'ici, il s'agit de concessions de terres appartenant à l'Etat par le ministre du développement rural et le directeur de la rizière de Mpourié;

Qu'enfin le demandeur rappelle que l'arrêt attaqué n'est pas fondé légalement sur un texte relatif à la concession des terres de l'Etat et requiert sa cassation et le renvoi devant une juridiction du même ordre autrement composée ;

Quant à l'établissement M.O.N il prétend qu'il a acquis propriété de la plaine de Mpourié par décision rendu par le Ministère du développement rural le 27/08/1996 et cette décision a été exécutée par la lettre d'attribution définitive rendue par le directeur de la rizière de Mpourié le 27/08/1998 , et que la chambre administrative du tribunal de Rosso a rendu le jugement 01/2012 du 30/10/2012 au profit de l'établissement M.O.N confirmé en appel par la chambre administrative de la Cour

d'appel de Nouakchott qui a rendu l'arrêt 21/2013 en date du 21/07/2013 qui confirma la décision du premier degré en reprenant les attendus du premier degré et plus particulièrement la décision du Ministère du développement rural et la correspondance du directeur de Mpourié ;

Attendu que le défendeur dans son mémoire réponse par l'intermédiaire du cabinet de Me Yahya a répondu que l'Etablissement M.O.N est devenu propriétaire du terrain objet du litige par des voies ordinaires : par l'intermédiaire des autorités concernées, aussi bien en ce qui concerne la direction de la rizière et l'autorité de tutelle sur la base des documents, et des attestations, des procès verbaux des réunions présidées par le ministre du développement rural ;

Que l'établissement M.O.N a mis en valeur les terres en investissant plusieurs milliards d'ouguiyas, il a été surpris par le fait que cette superficie a été distribuée à des chômeurs de la part de la rizière Mpourié, il a immédiatement saisi la justice et les décisions de celle-ci ont été en sa faveur et la dernière décision est l'arrêt attaqué et l'auteur du pourvoi n'a pas pu avancer de griefs sérieux contre lesdites décisions ; le défendeur a conclu en demandant de déclarer le recours recevable en la forme et de le rejeter quant au fond ;

La Cour

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott s'est limitée à confirmer le jugement du premier degré dans toutes ses dispositions, et que de ce fait, ce dernier mérite d'être instruit en priorité;

Attendu que les deux juridictions n'ont pas discuté les exceptions et les moyens soulevées par les défendeurs (La rizière Mpourié et le Ministère du développement rural), ces exceptions qui tournent autour des vices qui ont initialement entachés l'attribution en ce que celle-ci émane d'une autorité non compétente et viole la loi organisant la propriété foncière de l'Etat ;

Attendu que dès lors qu'il n'a pas répondu à ces exceptions substantielles qui ont été soulevées par l'appelant, l'arrêt attaqué a violé l'article 204 du cpcca paragraphe 6 pour insuffisance de motifs et encourt cassation et renvoi ;

Qu'il s'en suit que la juridiction de renvoi doit :

1- Se référer au Décret créant cette institution et voir s'il autorise le Ministère du développement Rural et le directeur de la Rizière Mpourié à attribuer des concessions rurales comme ils l'ont fait, ou non et statuer en conséquence ;
2) Et au surplus vérifier si la lettre du Directeur de la rizière de Mpourié en date du 13/02/1999 versée au dossier et titrée : « lettre d'attribution définitive d'un périmètre agricole '' mérite ou non d'être considérée comme une concession définitive, tout en sachant qu'à la fin de ladite correspondance il est mentionné que le règlement de 30.000 UM pour chaque Ha par le bénéficiaire, avant le 25 /2/1999 est fait sous peine de déchéance et qu'après règlement dudit montant – précise la lettre – il lui sera remise « une attestation définitive de propriété » ;

Qu'il y a lieu de savoir donc si la condition fixée pour l'octroi de l'attestation de propriété définitive prétendue a été bien satisfaite ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi et pris en considération le point de vue du commissaire du gouvernement, et compte tenu de ce qui précède, et en appliquant les articles : 02, 150, 151, 163, 204, 209, 211, 222 du code de cpcca et l'article 13 de l'ordonnance n° 127/83 du 5/06/1983 et l'article 17 du décret n° 020/90 du 31/10/1990 et le décret 009/84 du 19/01/1984 ;

Par ces motifs :

La chambre administrative de la Cour suprême déclare le recours recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt et renvoi l'affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré autrement composée.

Le Président Le rapporteur Le Greffier en Chef

الفهرس

الموضوعات	رقم الصفحة
تقديم المجلة	03
الفرع الأول : قرارات الغرف المجمعة (الأصل)	04
القرار رقم 2015/03 بتاريخ 2015/04/22	06
القرار رقم 2015/09 بتاريخ 2015/04/22	11
القرار رقم 2015/10 بتاريخ 2015/04/22	15
القرار رقم 2015/11 بتاريخ 2015/04/22	24
القرار رقم 2015/16 بتاريخ 2015/04/22	31
القرار رقم 2015/19 بتاريخ 2015/04/22	38
القرار رقم 2015/34 بتاريخ 2015/07/09	44
القرار رقم 2015/35 بتاريخ 2015/07/09	48
القرار رقم 2015/45 بتاريخ 2015/11/04	54
القرار رقم 2015/46 بتاريخ 2015/11/04	59
القرار رقم 2015/52 بتاريخ 2015/12/16	65
القرار رقم 2015/53 بتاريخ 2015/12/16	71
القرار رقم 2015/59 بتاريخ 2015/12/16	77
القرار رقم 2015/60 بتاريخ 2015/12/16	83
القرار رقم 2015/61 بتاريخ 2015/12/16	89
الفرع الثاني : قرارات غرفة المشورة	96
القرار رقم 2015/05 بتاريخ 2015/04/17	98
الفرع الثالث : قرارات الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى (الأصل)	101
القرار رقم 2015/08 بتاريخ 2015/03/17	103
القرار رقم 2015/35 بتاريخ 2015/05/19	107
القرار رقم 2015/41 بتاريخ 2015/06/23	114
الفرع الرابع : قرارات الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى (المشورة)	118
القرار رقم 2015/07 بتاريخ 2015/02/02	120
القرار رقم 2015/14 بتاريخ 2015/05/07	125
القرار رقم 2015/16 بتاريخ 2015/06/15	131

الفرع الخامس : قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية (الأصل)	134
القرار رقم 2015/45 بتاريخ 2015/05/11	136
القرار رقم 2015/86 بتاريخ 2015/05/11	140
الفرع السادس : قرارات الغرفة الجزائية (الأصل)	143
القرار رقم 2015/12 بتاريخ 2015/03/17	145
القرار رقم 2015/26 بتاريخ 2015/05/28	149
القرار رقم 2015/38 بتاريخ 2015/07/08	153
القرار رقم 2015/01 بتاريخ 2015/12/03	157
الفرع السابع : قرارات الغرفة الجزائية (المشورة)	160
القرار رقم 2015/215 بتاريخ 2015/08/12	162
الفرع الثامن : قرارات الغرفة التجارية (الأصل)	166
القرار رقم 2015/17 بتاريخ 2015/03/12	168
القرار رقم 2015/27 بتاريخ 2015/04/09	173
القرار رقم 2015/29 بتاريخ 2015/04/09	177
القرار رقم 2015/31 بتاريخ 2015/04/09	181
القرار رقم 2015/55 بتاريخ 2015/11/26	190
الفرع التاسع : قرارات الغرفة التجارية (المشورة)	194
القرار رقم 2015/03 بتاريخ 2015/01/22	196
القرار رقم 2015/08 بتاريخ 2015/02/10	200
القرار رقم 2015/39 بتاريخ 2015/11/04	205
القرار رقم 2015/47 بتاريخ 2015/12/09	210
الفرع العاشر : قرارات الغرفة الإدارية (الأصل)	213
القرار رقم 2015/14 بتاريخ 2015/03/16	215
القرار رقم 2015/16 بتاريخ 2015/03/16	218
القرار رقم 2015/20 بتاريخ 2015/03/16	222
ملحق المجلة (قرارات مترجمة)	227